مُجْمَلُ الْفِقْهِ

على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه

تأليف
حسن معلِّم داود حاج محمد

الإصدار الثالث ١٤٤٥هـ

دار الحديث والسنة
مقديشو - الصومال

تَصْدِيرُ الإِبْرَازَةِ الثَّالِثَةِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتدى بهداهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن هذا الكتاب المسمَّى «مُجمَل الفقه» أجملتُ فيه مسائل الفقه، ولم آلُ جهدًا في الجمع فيه بين التأصيل والتسهيل، وبين أصالة المضمون وحداثة الأسلوب، وبين العَماقة العِلمية والعَلاقة الواقعية.

وتسهيل التصنيف مقصد شريف، ولذلك تعدَّدت الكتب المؤلَّفة في الفنون، ولم يقتصر اللاحقون على ما كتبه السابقون؛ لأن لكلِّ عصرٍ ما يلائمه، بل لكلِّ قُطْر ما يناسبه، وأصل هذا اختلاف الهُمُوم والهِمَم، قال الغزالي: «النزولُ إلى حدِّ الهِمَم حَتْمٌ، وتقديرُ المطلوب على قدرِ هِمَّة الطالب حَزْمٌ»[1].

وكان مما تميَّز به هذا الكتاب أمران:

الأول: إعادة ترتيب الأبواب والمطالب، وإعادة تقسيم الأحكام والمسائل، على وجه لا يخالف كلام المتقدِّمين إلا في الشكل والظاهر.

الثاني: الربط بين المادة العلمية والحاجة العملية، وذلك باختصار أبواب طوَّل السابقون تفريعها لكثرة دوران مسائلها في واقعهم، وتفصيل أبواب أجملوها وتشتدُّ الحاجة الآن إلى تفريعها لكثرة حدوثها في عصرنا وخفاء تصويرها.

وبعضُ الأبواب الفقهية كثير التشتُّت في مصنفات الأصحاب، يكاد يَصدُق عليه قول الغزالي في باب الحُكْم من أبواب أصول الفقه: «فيتناول هذا القطبُ جملةً من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليُّون مُبدَّدة في مواضع شتَّى لا تتناسب ولا تَجْمعها رابطة، فلا يهتدي الطالبُ إلى مقاصدها ووجهِ الحاجة إلى معرفتها وكيفيةِ تَعلُّقِها بأصول الفقه»[2].

---

(١) مقدمة الوسيط في المذهب.

(٢) المستصفى (ص ٨).

وما زلتُ أعيد النظر في هذا الكتاب منذ تأليفه أولَ مرَّةٍ، وأتلقَّى ملاحظاتِ مَن ينظر فيه من الأصدقاء والعلماء، فأزيدُ فيه وأغيِّر؛ تصحيحًا لخطإٍ، أو تكميلًا لنقص، أو تجويدًا لنصٍّ، أو لغير ذلك.

وقد يَثقُل هذا التغيير على من اقتنى نسخة منه واعتنى بها، لكنه أمرٌ لا بدَّ منه في العلم؛ فإن تصحيح الكتاب داخل في النصيحة للمسلمين، «والنصيحة لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه، وإدراكُ نافلةِ خيرٍ لا يَدَعُها إلا مَن سَفِه نفسَه وتَرَكَ موضعَ حظِّه»، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه[1].

وقد رُوي أن الشافعي قال لبعض أصحابه: ما لك لا تكتبُ كُتُبي؟ فسَكَت، فقال له رجل: إنه يَزعُم أنك كتبتَ ثم غيَّرتَ، ثم كتبتَ ثم غيَّرتَ، فقال الشافعي: الآن حَمِي الوَطِيس[2].

وقال الربيع بن سليمان: قرأتُ كتاب «الرسالة المصرية» على الشافعي نَيْفًا وثلاثين مرَّةً، فما من مرَّةٍ إلا كان يُصحِّحُه، ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غيرَ كتابه. قال الشافعي: يدلُّ على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}[3].

وقال المزني: لو عُورِض كتابٌ سبعين مرَّةً لوُجِد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غيرَ كتابه[4].

وليعلَمْ قارئ هذا الكتاب أنه ليس للمبتدئين في علم الفقه، ولذلك كتبتُ كتاب «لمعة الفقه»، واقتصرتُ فيه على أهمِّ الأبواب وأهمِّ المسائل؛ ليكون تمهيدًا لهذا.



---

(١) الرسالة (١٧٠).

(٢) آداب الشافعي ومناقبه (ص ٥٠)، وفيه: والوطيس: التنُّور.

(٣) مناقب الشافعي للبيهقي (٢/ ٣٦).

(٤) موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي (١/ ١٤). وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٣٨) نحوه عن الإمام معمر بن راشد.

مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمَ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَوْقَاتِ، وَمِنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ الْفُرُوعُ الْفِقْهِيَّاتُ، لِافْتِقَارِ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، وَلِأَنَّهَا تَكَالِيفُ مَحْضَةٌ؛ فَهِيَ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ، وَالِاشْتِغَالُ بِهَا مُتَنَوِّعٌ إِلَى فُرُوضِ الْأَعْيَانِ وَالْكِفَايَاتِ.

وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَبْسُوطَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ، وَأَوْدَعُوا فِيهَا الْأَحْكَامَ وَالْقَوَاعِدَ وَالْأَدِلَّةَ وَغَيْرَهَا مِنَ النَّفَائِسِ الْجَلِيلَاتِ[1].

وَهَذَا كِتَابٌ اخْتَصَرْتُهُ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، وَاجْتَهَدْتُ فِي تَرْتِيبِ أَبْوَابِهِ عَلَى تَنَاسُبِ أَنْوَاعِهِ، مَعَ تَسْهِيلِ أَلْفَاظِهِ وَتَفْصِيلِ أَحْكَامِهِ، مُسْتَوْعِبًا فِيهِ جَمِيعَ الْفُصُولِ، مُقْتَصِرًا فِيهَا غَالِبًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْأُصُولِ، مُرَاعِيًا تَوَالِيَ النَّظَائِرِ وَتَتْمِيمَ تَصْوِيرِهَا، مُبَيِّنًا تَعَارِيفَ الْأُصُولِ وَتَقْسِيمَ أَحْكَامِهَا.

وَقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا الْكِتَابُ عَنْ غَيْرِهِ بِأُمُورٍ، أَهَمُّهَا اثْنَانِ:

الْأَوَّلُ: تَرْتِيبُ الْأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى حَسَبِ تَنَاسُبِهَا لَا عَلَى الْمَأْلُوفِ.

وَالثَّانِي: تَفْصِيلُ الْمَسَائِلِ الْمُجْمَلَةِ فِي الْمُتُونِ الْمَعْرُوفَةِ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، لِأَهَمِّيَّتِهَا فِي الْعَمَلِ وَصُعُوبَةِ الْحُصُولِ عَلَيْهَا، وَإِجْمَالُ الْمَسَائِلِ الْمُفَصَّلَةِ فِي الْمُتُونِ لِاشْتِهَارِ تَفْرِيعِهَا وَسُهُولَةِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا[2].

---

(١) هذه الخطبة مقتبسة من مقدمة روضة الطالبين للإمام النووي، ومقدمة كفاية النبيه للإمام ابن الرفعة، رحمة الله عليهما وعلى سائر العلماء.

(٢) ولذلك اقتصرت في أبواب العبادات المشهورة على رؤوس مسائلها؛ لأن أصول فصولها

وَقَصْدِي فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لِلْمُتَفَقِّهِ عَلَى ضَبْطِ تَنَاسُبِ الْفُصُولِ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْ تَصْوِيرِ أَهَمِّ الْفُرُوعِ، وَمَعْرِفَةِ تَمَامِ صُوَرِ الْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعِ.

وَلَمْ أَخْرُجْ فِي الْغَالِبِ عَمَّا فِي «مَنْهَجِ الطُّلَّابِ» وَشَرْحِهِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ (ت ٩٢٦)، وَحَاشِيَتِهِ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُجَيْرَمِيِّ (ت ١٢٢١) رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى[1].

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلْعِلْمِ وَالْمُعِينُ عَلَى الْعَمَلِ، وَهُوَ الْمَسْؤُولُ نَيْلَ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ، وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الْكِتَابِ وَيَتَقَبَّلَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنِي فِيهِ الزَّيْغَ وَالزَّلَلَ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



منصوصة، ويعمل بها الناس بالتكرار، ويمرُّ بها كلُّ متشجِّع للتفقُّه، فصارت معرفة فروعها أوفر. والحاجة إلى تفصيل كثير من المسائل، تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال.

(١) في هذه المقدمة بيان خمسة أمور، وهي: خطبة الكتاب ومنهجه ومِيزته ومقصوده ومصدره.

تَمْهِيدٌ

الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ: خِطَابُ اللهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ.

وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قِسْمَانِ:

١- **أَحْكَامٌ تَكْلِيفِيَّةٌ**، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْإِيجَابُ، وَالنَّدْبُ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ.

وَلَا يَخْلُو فِعْلُ مُكَلَّفٍ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَقَدْ يَتَّصِفُ بِجَمِيعِهَا فِعْلٌ وَاحِدٌ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ(١).

٢- **وَأَحْكَامٌ وَضْعِيَّةٌ**، وَهِيَ سَبْعَةٌ: السَّبَبُ، وَالشَّرْطُ، وَالْمَانِعُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْفَاسِدُ، وَالْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَكْلِيفٌ(٢)، وَتَجْتَمِعُ مَعَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ(٣).

وَالْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ، وَالِاسْتِصْحَابُ.

وَعِلْمُ الْفِقْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، وَهِيَ: الْعِبَادَاتُ، وَالْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ، وَالْمُعَامَلَاتُ

---

(١) كالبيع؛ فهو مباح في أصله، ويجب للمضطر، ويندب في زمن الغلاء وفي المحاباة للعالِم بها، ويكره في بيع المصحف وكلِّ ما اختُلف في صحته، وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره، وممن أكثر ماله حرام، ويحرم في بيع نحو العنب ممن يستعمله في الشرِّ.

(٢) بل تثبت في حقِّ غير المكلف، فالإتلاف مثلًا سبب للضمان وإن حصل من صبي أو مجنون أو جاهل أو مخطئ. وسميت وضعية؛ لأن الشارع وضعها للدلالة على أحكام أو آثار.

(٣) فيكون الفعل الواحد متعلَّقًا للحكم التكليفي والحكم الوضعي معًا، فالفعل الواجب مثلًا يكون صحيحًا كما هو معروف، وفاسدًا كالحج الفاسد، وعزيمة كما هو معروف، ورخصة كأكل المضطر الميتة، والعتق الواجب في كفارة الظهار شرط للاستمتاع، وسبب للوَلاء، ومانع من الملك.

الْأُسْرِيَّةُ، وَالْجِنَايَاتُ. وَيَحْصُلُ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْإِصْلَاحُ الْفَرْدِيُّ وَالْأُسْرِيُّ وَالِاجْتِمَاعِيُّ وَالِاقْتِصَادِيُّ وَالسِّيَاسِيُّ وَالْقَضَائِيُّ.

وَلَا تَنْتَظِمُ أَحْوَالُ الْخَلْقِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ إِلَّا بِضَبْطِ هَذِهِ الْأَرْبَاعِ عَلَى شَرْعِ اللهِ.

وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى حَسَبِ أَهَمِّيَّتِهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، فَبُدِئَتْ بِالْعِبَادَاتِ لِذَلِكَ، وَلِأَنَّهَا أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهَا لِتَعَلُّقِهَا بِالْخَالِقِ، وَخُتِمَتْ بِكِتَابِ الْعِتْقِ رَجَاءَ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ.



* الرُّبْعُ الْأَوَّلُ: الْعِبَادَاتُ *

أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ.

وَمِنَ الْعِبَادَاتِ[1]: الِاعْتِكَافُ، وَالذَّبْحُ، وَتَحْلِيلُ الْحَلَالِ وَتَحْرِيمُ الْحَرَامِ، وَالْيَمِينُ وَالنَّذْرُ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَالتَّوْبَةُ، وَالْحِسْبَةُ.

وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ الْقَلْبِيِّ[2]، وَأَوَّلُهَا فِي التَّرْتِيبِ.



الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الصَّلَاةُ

هِيَ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِنِيَّةٍ.

وَفِي الْكِتَابِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ

وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ[3].

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُقَدِّمَاتُ الطَّهَارَةِ

الطَّهَارَةُ: زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوِ النَّجَسِ.

---

(١) وهناك عبادات لم نذكرها هنا لكونها أنسب بموضع آخر، مثل عقود التبرع المحض، وإقامة الحدود، والجهاد، والقضاء. **والمراد بالعبادة هنا**: فعل المأمورات، وقد تُطلق على ترك المنهيات أيضًا، فترادف القُرْبة حينئذ، وتدخل فيها الأعمال التي لا تتوقف على النية كالعتق والوقف وإحياء الموات.

(٢) وهو المعارف والأحوال كالتصديق والمحبة والخوف والرجاء.

(٣) وقُدِّم باب الطهارة؛ لكثرة الكلام عليها، ولأنها مفتاح الصلاة، ولتنبيه المتفقه في البداية على تحصيل الطهارة المعنوية؛ فإنها سبب الفهم عن الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي ... فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ ... وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي

وَمَقَاصِدُ الطَّهَارَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ، وَالتَّيَمُّمُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ.

وَوَسَائِلُهَا أَرْبَعٌ، وَهِيَ: الْمَاءُ، وَالتُّرَابُ، وَالدَّابِغُ، وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ.

وَوَسَائِلُ وَسَائِلِهَا ثِنْتَانِ، وَهُمَا: الْآنِيَةُ، وَالِاجْتِهَادُ.

فَالْمَاءُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَقْصِدِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ.

وَالتُّرَابُ فِي مَقْصِدِ التَّيَمُّمِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ.

وَالدَّابِغُ وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ فِي نَجَاسَةٍ خَاصَّةٍ.

وَالْمَاءُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- طَهُورٌ؛ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ مِمَّا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ.

٢- وَطَاهِرٌ؛ وَهُوَ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ[١]، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ[٢].

٣- وَمُتَنَجِّسٌ؛ وَهُوَ مَا غَيَّرَتْهُ نَجَاسَةٌ، أَوْ أَصَابَتْهُ وَهُوَ قَلِيلٌ.

وَالْقَلِيلُ: مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، وَالْقُلَّتَانِ: مِئَتَا لِتْرٍ تَقْرِيبًا.

وَالتُّرَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا، وَهِيَ:

١- طَهُورٌ؛ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ.

٢- وَطَاهِرٌ؛ وَهُوَ الْمُتَغَيِّرُ الَّذِي أَصَابَهُ مَائِعٌ طَاهِرٌ وَلَمْ يَجِفَّ[٣]، أَوْ خَالَطَتْهُ عَيْنٌ طَاهِرَةٌ كَدَقِيقٍ وَلَوْ قَلِيلًا، وَالْمُسْتَعْمَلُ الَّذِي بَقِيَ عَلَى الْعُضْوِ أَوْ تَنَاثَرَ مِنْهُ.

---

(١) خرج بالكثير: التغير القليل، وبالمخالط: المجاور كالزيت ولو كثيرًا، وبقيد الاستغناء: ما لا يمكن حفظُ الماء عنه ولو كثيرًا كتراب الأرض التي ينزل عليها الماء أو ينبع منها، فهو في هذه الحالات الثلاث طَهُور، والمتغير بشيء نجس يأتي حكمه.

(٢) خرج بذلك: الماء المستعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء، والمستعمل في فرض الطهارة وهو كثير، فكلاهما طهور.

(٣) فإن جفَّ عاد طهورًا كالتراب المعجون بالخلِّ، ولا عبرة بتغيُّر رائحته أو لونه أو طعمه ما لم يتغطَّ بما له جرم.

٣- وَمُتَنَجِّسٌ؛ وَهُوَ الَّذِي أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مَائِعَةٌ، أَوْ خَالَطَتْهُ عَيْنٌ نَجِسَةٌ.

وَالدَّابِغُ: كُلُّ حِرِّيفٍ يَنْزِعُ رُطُوبَةَ الْجِلْدِ بِحَيْثُ لَا تَعُودُ عُفُونَتُهُ.

وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ: كُلُّ جَامِدٍ جَافٍّ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، كَحَجَرٍ وَحَشِيشٍ وَثَوْبٍ وَوَرَقٍ.

وَالْأَوَانِي: يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

وَالِاجْتِهَادُ: يَكُونُ عِنْدَ اشْتِبَاهِ مَاءٍ طَهُورٍ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ مُسْتَعْمَلٍ، فَيَسْتَعْمِلُ مَا ظَنَّهُ الطَّهُورَ، لَا عِنْدَ اشْتِبَاهِ مَاءٍ طَهُورٍ بِمُتَغَيِّرٍ تَقْدِيرًا أَوْ نَجِسٍ أَوْ مَاءِ وَرْدٍ وَنَحْوِهِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْوُضُوءُ

فُرُوضُهُ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَغَسْلُ الْوَجْهِ كُلِّهِ.

٣- وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.

٤- وَمَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ.

٥- وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

٦- وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ.

وَمُوجِبُهُ: الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إِلَّا مَنِيَّهُ.

٢- وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا بِنَوْمِ مَنْ مَكَّنَ مَقْعَدَتَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

٣- وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَبِيرَيْنِ لَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُمَا.

٤- وَمَسُّ قُبُلِ آدَمِيٍّ أَوْ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ.

وَشُرُوطُهُ تِسْعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِسْلَامُ.
٢- وَالتَّمْيِيزُ.
٣- وَجَرْيُ مَاءٍ طَهُورٍ عَلَى عُضْوٍ مَغْسُولٍ.
٤- وَأَلَّا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ.
٥- وَأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ.
٦- وَأَلَّا تَكُونَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ.
٧- وَعَدَمُ مُنَافٍ كَحَيْضٍ.
٨- وَأَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْهُ نَفْلًا.
٩- وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِدَائِمِ الْحَدَثِ.

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنهَا:

١- الِاسْتِيَاكُ عَرْضًا فِي الْأَسْنَانِ وَطُولًا فِي اللِّسَانِ.
٢- وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ.
٣- وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ.
٤-٥- وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ.
٦- وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِمُفْطِرٍ.
٧- وَمَسْحُ الْمَأْقَيْنِ.
٨- وَالتَّثْلِيثُ فِي الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ.
٩- وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ.
١٠- وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ.
١١- وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ.
١٢- وَتَخْلِيلُ الشَّعَرِ الْكَثِيفِ.
١٣-١٤- وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

١٥- وَالْمُوَالَاةُ، وَتَجِبُ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ.

١٦- وَالذِّكْرُ الْمَشْهُورُ عَقِبَهُ، وَهُوَ «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

١٧- وَتَجْدِيدُهُ بَعْدَ صَلَاةٍ.

وَمَكْرُوهَاتُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ أَوِ الْمَمْلُوكِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

٢- وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ.

٣- وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ.

٤- وَتَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى.

٥- وَمُبَالَغَةُ الصَّائِمِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ.

وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- الصَّلَاةُ فَرْضًا وَنَفْلًا.

٢- وَالطَّوَافُ فَرْضًا وَنَفْلًا.

٣- وَمَسُّ الْمُصْحَفِ.

٤- وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ.

وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- خُرُوجُ الدَّمِ بِالْفَصْدِ أَوِ الْحِجَامَةِ أَوِ الرُّعَافِ.

٢- وَالْقَيْءُ.

٣- وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، وَالْمُخْتَارُ وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنْهُ[1].

---

(١) وهو القول القديم للإمام الشافعي، قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧): «وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار

٤- وَأَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ.

٥- وَالنُّعَاسُ.

٦- وَالنَّوْمُ قَاعِدًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ.

٧- وَالْغَضَبُ.

٨- وَالْمَعْصِيَةُ الْقَوْلِيَّةُ أَوِ الْفِعْلِيَّةُ.

٩- وَإِرَادَةُ النَّوْمِ.

١٠- وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ.

١١- وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ.

١٢- وَحَمْلُ الْمَيِّتِ أَوْ مَسُّهُ.



فَرْعٌ: فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

وَهُوَ جَائِزٌ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ:

١- لُبْسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ تَامَّةٍ.

٢- وَكَوْنُهُمَا سَاتِرَيْنِ جَمِيعَ مَحَلِّ الْغَسْلِ.

٣- وَكَوْنُهُمَا قَوِيَّيْنِ يُمْكِنُ الْمَشْيُ عَلَيْهِمَا.

٤- وَكَوْنُهُمَا مَانِعَيْنِ نُفُوذَ الْمَاءِ.

وَالْوَاجِبُ أَقَلُّ مَسْحٍ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ، وَالْأَكْمَلُ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا.

وَيُكْرَهُ غَسْلُهُ، وَتَكْرَارُ مَسْحِهِ.

وَتُصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتُ بِغَيْرِ حَصْرٍ، وَلَكِنْ إِلَى إِحْدَى غَايَتَيْنِ:

الْأُولَى: مُضِيُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا.

البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذبِّ عنه..، واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر»، وفي الروضة (١/ ٧٢): «فإن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شافٍ، وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين».

وَالْعِبْرَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ بِالْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، وَفِي نَوْعِ الْمُدَّةِ بِالْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ.

الثَّانِيَةُ: نَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

وَلَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، أَوِ الشَّكِّ فِي انْقِضَائِهَا، أَوْ نَزْعِ الْخُفِّ، بَلْ يَبْطُلُ بِذَلِكَ الْمَسْحُ، وَيَجِبُ بِهِ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُسْلُ

فُرُوضُهُ اثْنَانِ، وَهُمَا:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ شَعَرًا وَبَشَرًا.

وَمُوجِبُهُ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- مَوْتُ مُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ.

٢- وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ.

٣- وَانْقِطَاعُ النِّفَاسِ.

٤- وَوِلَادَةٌ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ بِلَا رُطُوبَةٍ.

٥- وَجَنَابَةٌ بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ فَرْجًا، وَبِخُرُوجِ مَنِيِّهِ[١].

وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِ الْوُضُوءِ[٢].

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- إِزَالَةُ الْقَذَرِ، طَاهِرًا كَانَ كَالمَنِيِّ، أَوْ نَجِسًا كَالْمَذِيِّ.

٢- ثُمَّ الْوُضُوءُ.

٣- ثُمَّ تَعَهُّدُ الْمَعَاطِفِ كَالْإِبْطِ وَغُضُونِ الْبَطْنِ.

---

(١) ويُعرف المني بالتدفق، أو التلذذ بخروجه، أو ريح العجين لرَطْبِهِ وريحِ بياض البيض لجَافِّهِ.

(٢) ويُفسَّر الحدث الدائم هنا بسلس المني واستحاضة المتحيِّرة.

٤- ثُمَّ تَخْلِيلُ شَعَرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.
٥- ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ، ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ.
٦- وَدَلْكُ الْجَسَدِ.
٧- وَالتَّثْلِيثُ فِي الْغَسْلِ وَالدَّلْكِ.
٨- وَالْمُوَالَاةُ، وَتَجِبُ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ.
٩- وَإِتْبَاعُ غَيْرِ الْمُحِدَّةِ أَثَرَ حَيْضٍ مِسْكًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا آخَرَ.
وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ[1]، وَهِيَ:
١- مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ.
٢- وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ.
٣- وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِقَصْدِهِ.
وَمَكْرُوهَاتُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:
١- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ أَوِ الْمَمْلُوكِ.
٢- وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ.
٣- وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ.
٤- وَتَرْكُ التَّرْتِيبِ.
وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ قَبْلَ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، وَكَذَا الْجِمَاعُ فِي حَقِّ الْجُنُبِ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ مُوجِبُ وُضُوءٍ وَمُوجِبُ غُسْلٍ، كَفَى الْغُسْلُ لَهُمَا.
وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَهَا الِاغْتِسَالُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:
١- صَلَاةُ الْجُمُعَةِ.
٢- وَيَوْمُ الْعِيدِ.

(١) أما المفتقِر إليه في الحيض والنفاس فسيأتي في الفرع التالي.

٣- وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ.

٤- وَصَلَاةُ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ.

٥- وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ.

٦- وَإِسْلَامُ الْكَافِرِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ[١].

٧- وَإِفَاقَةُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.

٨- وَغَسْلُ الْمَيْتِ.

٩- وَالْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

١٠- وَدُخُولُ مَكَّةَ.

١١- وَوُقُوفُ عَرَفَةَ.

١٢- وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ[٢].

وعَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١-تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

٢-وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ لِتِسْعِ سِنِينَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

٣-وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.



فَرْعٌ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ

تَحِيضُ الْبِنْتُ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ[٣]، وَتَيْأَسُ مِنْهُ غَالِبًا بِمُجَاوَزَةِ السِّتِّينَ.

وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا، وَغَالِبُهَا سِتَّةٌ

---

(١) في هذا استثناء الأكثر؛ لأن وجود بالغ لم يجب عليه غسل نادر، وكان الأَولى أن يقال: يجب الغسل على من أسلم، إلا إن أسلم بعد بلوغه بالسنِّ وقبل وجوب الغسل عليه.

(٢) فائدة: من أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها، إلا الغسل من الجنون والإغماء فإنه ينوي به الجنابة، وحُكي عن الإمام الشافعي أنه قال: قلَّ من جُنَّ إلا وأنزل.

(٣) ولا يضر نقص مدة لا تسع حيضًا وطهرًا، وهي ما كان أقلَّ من ستة عشر يومًا.

أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ.

وَأَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَكْثَرُهَا لَا حَدَّ لَهُ، وَغَالِبُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اثْنَا عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ:

١- مَا حَرُمَ بِالْجَنَابَةِ، وَهُوَ سِتَّةٌ.

٢- وَالطَّهَارَةُ بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ إِلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ.

٣- وَعُبُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، وَهَكَذَا كُلُّ ذِي نَجَاسَةٍ.

٤- وَالصَّوْمُ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.

٥- وَالْجِمَاعُ[1].

٦- وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

٧- وَالطَّلَاقُ.

وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ[2].

وَأَكْثَرُ مُدَّتِهِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَأَغْلَبُهَا أَرْبَعُونَ، وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهَا.

وَكُلُّ دَمٍ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَهِيَ كَالْبَوْلِ الدَّائِمِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَتَحَفَّظَ مِنَ النَّجَاسَةِ، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَأَن تُبَادِرَ بِالصَّلَاةِ، وَلَهَا مِنَ النَّوَافِلِ مَا شَاءَتْ[3].

وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ اللَّوْنِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ، بَلْ كُلُّهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ وَلَوْ

---

(١) ويستحب إن جامعها في أوائل الدم وهو عالم عامد: التصدقُ بدينار أو قيمته، وفي أواخر الدم التصدقُ بنصف دينار أو قيمته. والدينار: أربعة غرامات وربع غرام من الذهب الخالص.

(٢) فالدم الخارج أثناء الطلق أو مع ظهور الولد أو بين التوأمين ليس بنفاس، بل هو حيض إن كان مِن أول الحمل يستمرُّ على نظام أدوار الحيض، وإلا فهو دم فساد.

(٣) فإن شُفيت قبل الشروع في الصلاة أو في أثنائها، لَزِمَها استئنافُ الوضوء، وإن شُفيت بعد الصلاة فلا شيء عليها.

جَاوَزَ الْعَادَةَ أَوْ كَانَ لَوْنُهُ أَصْفَرَ أَوْ أَكْدَرَ.

وَالْمُسْتَحَاضَاتُ أَرْبَعٌ، وَهِيَ:

١- مُبْتَدَأَةٌ مُمَيِّزَةٌ، بِأَنْ تَرَى دَمًا قَوِيًّا وَدَمًا ضَعِيفًا، فَهِيَ حَائِضٌ فِي الْقَوِيِّ[١].

٢- وَمُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، فَهِيَ حَائِضٌ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَنُفَسَاءُ فِي لَحْظَةٍ[٢].

٣- وَمُعْتَادَةٌ وَلَوْ مَرَّةً، فَتُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا[٣]، إِلَّا إِنْ خَالَفَتِ التَّمْيِيزَ؛ فَيُعْمَلُ بِهِ.

٤- وَمُتَحَيِّرَةٌ، وَهِيَ مُعْتَادَةٌ نَسِيَتْ عَادَتَها قَدْرًا وَوَقْتًا وَلَمْ تُمَيِّزِ الدَّمَ، فَتَحْتَاطُ وَتَكُونُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ إِلَّا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ فَرْضًا وَنَفْلًا[٤] وَالطَّلَاقِ،

---

(١) بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثره، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وِلاءً بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر. ويشترط في استحاضة النفاس ألا يزيد القوي على ستين.

والدم يكون أسود أو أحمر أو أشقر أو أصفر أو أكدر، وثخينًا أو رقيقًا، ومُنتِنًا أو غيرَ مُنتِنٍ، والأقوى هو ما جمع من هذه الصفات أعلاها.

(٢) هذا إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا فلها حكم المتحيرة.

(٣) الردُّ إلى العادة في الوقت لا يأتي في النفاس، ولا حاجة إليه في الغالب؛ لأن وقت الولادة معلوم غالبًا.

(٤) هذا إن لم تعرف وقت ابتداء دم استحاضة الحيض، وإلا فإن أول يوم وليلة منه حيض بيقين، وكذلك أول لحظة من استحاضة النفاس نفاس بيقين، فلا تصلي فيها ولا تصوم.

وقاعدة الباب: أن كلَّ وقتٍ لا يحتمل الطُّهر فهو حيضٌ بيقين، وكلُّ وقتٍ لا يحتمل الحيض فهو طُهْرٌ بيقين، ويجب عليها الغسل في كلِّ وقتٍ احتُمل فيه انقطاعُ الدم، فإن لم يُحتمل فعليها الوضوء فقط، فالمتحيرة ينفعها كلُّ ما تتذكرُه من عادتها. ولا يُتصوَّر متحيِّرةٌ مطلقة في النفاس للعلم بوقت ابتداء الدم.

فلو قالت: أَذْكُر أن ابتداء الدم كان أولَ كلِّ شهر، فيومٌ وليلة من أولِ كلِّ شهرٍ حيضٌ بيقين، وبعده طهر مشكوك فيه لاحتمال الانقطاع إلى تمام الخامس عشر، فتغتسل لكل صلاة، وبعده إلى آخر الشهر طهرٌ بيقين، فتتوضأ لكل صلاة.

ولو قالت أضللت خمسة في شهر، وكنت اليوم الخامس حائضًا، فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء اليوم الرابع، ثم اليوم الخامس حيض بيقين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى انقضاء اليوم التاسع، ثم هي

وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنِ احْتُمِلَ انْقِطَاعُ الدَّمِ.



الْفَصْلُ الرَّابِعُ: التَّيَمُّمُ

فُرُوضُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ.

٢- وَمَسْحُ الْوَجْهِ كُلِّهِ.

٣- وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.

٤- وَتَقْدِيمُ الْوَجْهِ عَلَى الْيَدَيْنِ.

وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ بِالتُّرَابِ، وَلَوْ بِغُبَارِهِ.

٢- وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا.

٣- وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ أَوَّلًا.

٤- وَأَنْ يَعْلَمَ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

٥- وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ.

وَسَبَبُهُ: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- فَقْدُ الْمَاءِ بَعْدَ طَلَبِهِ.

٢- وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا.

٣- وَالْخَوْفُ مِنْ مَحْذُورٍ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، كَذَهَابِ نَفْسٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ، وَمَرَضٍ، وَبُطْءِ بُرْءٍ، وَزِيَادَةِ أَلَمٍ، وَشَيْنٍ فَاحِشٍ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ.

وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ: مَا افْتَقَرَ إِلَى وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ؛ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهُمَا.

طاهرة بيقين إلى آخر الشهر.

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- تَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَأَعْلَى الْوَجْهِ.

٢- وَتَخْفِيفُ الْغُبَارِ.

٣- وَالْمُوَالَاةُ.

٤- وَتَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الضَّرْبِ.

٥- وَنَزْعُ الْخَاتَمِ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى، وَيَجِبُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْمَسْحِ.

وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي عُضْوٍ بِسَبَبِ جُرْحٍ وَنَحْوِهِ، وَجَبَ غَسْلُ الْقَدْرِ الصَّحِيحِ، وَالتَّيَمُّمُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سَاتِرٌ يَشُقُّ نَزْعُهُ وَجَبَ مَسْحُهُ بِمَاءٍ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:

١- إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِعُذْرٍ نَادِرٍ، كَبَرْدٍ، وَفَقْدِ مَاءٍ فِي الْحَضَرِ.

٢- وَإِذَا كَانَ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ.

٣- وَإِذَا صَارَ دَمُ الْجُرْحِ مُتَحَجِّرًا حَائِلًا.

٤- وَإِذَا كَثُرَ دَمُ الْجُرْحِ بِفِعْلِهِ.

٥- وَإِذَا وُضِعَ السَّاتِرُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

٦- وَإِذَا وُضِعَ السَّاتِرُ عَلَى عُضْوِ تَيَمُّمٍ.

٧- وَإِذَا أَخَذَ السَّاتِرُ مِنَ الْعُضْوِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ.

وَكَذَلِكَ يَقْضِي فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ.



الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ

الْأَعْيَانُ قِسْمَانِ: حَيَوَانٌ، وَغَيْرُهُ.

فَغَيْرُ الْحَيَوَانِ كُلُّهُ طَاهِرٌ، نَبَاتًا كَانَ أَوْ جَمَادًا أَوْ مَائِعًا، إِلَّا الْمُسْكِرَ الْمَائِعَ.

وَالْحَيَوَانُ الْحَيُّ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا.

وَالْمُذَكَّى طَاهِرٌ، وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: السَّمَكُ، وَالْجَرَادُ، وَالْآدَمِيُّ[1].

وَالْجُزْءُ الْبَائِنُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً، إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ.

وَكُلُّ بَيْضٍ طَاهِرٌ وَإِنِ اسْتَحَالَ دَمًا، إِلَّا إِذَا فَسَدَ بِحَيْثُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخَلُّقِ[2].

وَالرُّطُوبَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنِ الْحَيَوَانِ قِسْمَانِ:

١- إِمَّا رَشْحٌ مِنَ ظَاهِرِ الْبَدَنِ، كَالْعَرَقِ وَاللُّعَابِ وَرُطُوبَةِ الْفَرْجِ، فَلَهُ حُكْمُ حَيَوَانِهِ.

٢- وَإِمَّا اسْتِحَالَةٌ مِنَ بَاطِنِ الْبَدَنِ، كَالْبَوْلِ وَالرَّوْثِ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالْقَيْءِ، فَهُوَ نَجِسٌ إِلَّا شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَصْلُ الْحَيَوَانِ كَالْمَنِيِّ وَالْعَلَقَةِ، فَهُوَ تَابِعٌ لِحَيَوَانِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً.

وَثَانِيهِمَا: اللَّبَنُ، فَإِنَّ لَبَنَ الْبَشَرِ طَاهِرٌ، وَلَبَنَ غَيْرِهِ تَابِعٌ لِلَحْمِهِ.

❀❀❀

وَالنَّجَاسَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، فَتُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ، وَتَحْصُلُ الْأُولَى بِزَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ.

الثَّانِي: نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَهِيَ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ، فَيَكْفِي نَضْحُهَا بِالْمَاءِ، بِأَنْ يَعُمَّ الْمَاءُ الْمَحَلَّ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ تَزُلْ بِذَلِكَ وَجَبَ الْغَسْلُ.

الثَّالِثُ: نَجَاسَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ، وَهِيَ بَاقِي النَّجَاسَاتِ، فَيَجِبُ غَسْلُهَا حَتَّى يَزُولَ جِرْمُهَا وَصِفَاتُهَا.

---

(١) فهذه الثلاثة طاهرة في الحياة والموت، والثلاثة الأولى نجسة فيهما، وباقي الحيوان طاهر في الحياة نجس في الموت.

(٢) وكل بيض طاهرٍ يحلُّ أكله إلا بيض الحيات والحشرات.

وَتَنْقَسِمُ النَّجَاسَةُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ:

١- **عَيْنِيَّةٌ**، وَهِيَ الَّتِي يُوجَدُ لَهَا طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ، فَيَجِبُ غَسْلُهَا مَعَ الْحَتِّ وَالقَرْصِ وَاسْتِعْمَالِ الصَّابُونِ[١] حَتَّى تَزُولَ صِفَاتُهَا، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ طَهَرَ الْمَحَلُّ، وَإِنْ بَقِيَا مَعًا أَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ وَجَبَ الْغَسْلُ أَكْثَرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَهِيَ مَعْفُوٌّ عَنْهَا[٢].

٢- **وَحُكْمِيَّةٌ**، وَهِيَ الَّتِي لَا يُوجَدُ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ، فَيَكْفِي جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا.

وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ عَلَى مَحَلِّ النَّجَاسَةِ[٣].

وَالْغُسَالَةُ الْقَلِيلَةُ الْمُنْفَصِلَةُ بِلَا تَغَيُّرٍ وَلَا زِيَادَةٍ، طَاهِرَةٌ إِنْ طَهَرَ الْمَحَلُّ[٤].

وَيَطْهُرُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِالْمُكَاثَرَةِ، وَالْكَثِيرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ.

وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ غَيْرُ الْمَاءِ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ[٥].

وَيُعْفَى عَنْ كُلِّ نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا، كَمَيْتَةٍ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ، وَقَلِيلِ دَمِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ، وَقَلِيلِ طِينِ الشَّارِعِ النَّجِسِ، وَقَلِيلِ ذَرَقِ الطَّيْرِ وَزِبْلِ الْفَأْرِ، وَقَلِيلِ بَعَرِ الشَّاةِ إِذَا وَقَعَ فِي اللَّبَنِ حِينَ حَلَبِهَا، وَفَمِ الطِّفْلِ إِذَا تَنَجَّسَ بِالْقَيْءِ

---

(١) يجب استعمال الصابون ونحوه في كلِّ نجاسة لا تزول عادة إلا بذلك، أما التي لا يتعيَّن في العادة الصابون ونحوه لإزالتها، وعسرت إزالتها في بعض الأحوال، فلا يجب فيها ذلك، لكن يستحب.

(٢) وضابط التعذر ألا تزول النجاسة إلا بالقطع، وفي حالة التعذر لا يصير المحل طاهرًا، بل فيه عفو وتخفيف في الحال فقط، فلو قَدَر الشخص على الإزالة بعد ذلك وجبت، بخلاف ما لو بقي اللون فقط أو الريح فقط وقَدَر بعد ذلك على الإزالة، فإنها لا تجب. ينظر: حاشية الشرواني (١/ ٣١٨، ٣١٩).

(٣) فإن ورد ثوب متنجِّس على ماء قليل، تنجَّس الماء ولم يطهر الثوب.

(٤) وغير القليلة باقية على الطهورية ما لم تتغير، والمنفصلة بتغير أو بزيادة أو مع عدم طهارة المحلِّ متنجسة.

(٥) والمائع وإن كثر كالماء القليل، فيتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.

فَمَصَّ أَوْ قَبَّلَ.

وَيَطْهُرُ مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ ثَلَاثَةٌ: الْخَمْرُ مَعَ دَنِّهَا إِذَا تَخَلَّلَتْ بِلَا عَيْنٍ، وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَمَا صَارَ حَيَوَانًا.



فَرْعٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ مُلَوِّثَةٍ خَارِجَةٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، مُعْتَادَةً كَانَتْ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، أَوْ نَادِرَةً كَالدَّمِ وَالْمَذْيِ.

وَالْأَصْلُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ، وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

وَمِنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

١- تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ.

٢- وَإِعْدَادُ الْمَاءِ أَوْ بَدَلِهِ قَبْلَ الْجُلُوسِ.

٣- وَتَرْكُ اسْتِصْحَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ ذِكْرُ اللهِ وَنَحْوُهُ.

٤- وَالِاسْتِبْرَاءُ مِنَ الْبَوْلِ[1].

٥- وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». وَعِنْدَ الْخُرُوجِ: «غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي».

وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمِرْحَاضِ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ بِدُونِ سَاتِرٍ.

وَيُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ، وَإِمْسَاكُ الذَّكَرِ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مُسْتَجْمِرًا أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ، وَحَرَّكَ ذَكَرَهُ بِيَسَارِهِ.

---

(١) فهو سنة، لكن يجب إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعل الاستبراء.



الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الصَّلَاةِ

وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ فَصْلًا.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ

يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ خَالٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ، خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَهِيَ:

١- الظُّهْرُ، وَأَوَّلُ وَقْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ.

٢- ثُمَّ الْعَصْرُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

٣- ثُمَّ الْمَغْرِبُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ.

٤- ثُمَّ الْعِشَاءُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.

٥- ثُمَّ الصُّبْحُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ طُلُوعُ الشَّمْسِ.

وَيُسَنُّ أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَيُكْرَهُ التَّأْخِيرُ الشَّدِيدُ، وَيحْرُمُ إِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَالْعُذْرُ هُوَ النَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ.

وَتَكُونُ الصَّلَاةُ أَدَاءً بِفِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ، وَتَجِبُ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ، أَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الصَّلَاةِ.

وَيُسَنُّ الْأَذَانُ؛ وَوَقْتُهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَذَانَ الْفَجْرِ.

وَتُسَنُّ الْإِقَامَةُ؛ وَوَقْتُهَا عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ.

وَشَرْطُ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ: الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالذُّكُورَةُ[1].

الْفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ وَأَبْعَاضُهَا وَهَيْئَاتُهَا

أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، خَمْسَةٌ قَوْلِيَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ فِعْلِيَّةٌ، وَوَاحِدٌ قَلْبِيٌّ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ، وَهِيَ فِي الْفَرْضِ: قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ وَذِكْرُ الْفَرْضِيَّةِ، وَفِي النَّفْلِ

(١) لكن لا تُشترط الذكورة في الأذان والإقامة الخاصَّين للنساء.

الْمُقَيَّدِ بِوَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ: قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ، وَفِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ: قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطْ.

٢- وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، بِأَنْ يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ.

٣- وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ كُلِّهَا.

٥- وَالرُّكُوعُ، بِأَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

٦- وَالِاعْتِدَالُ، بِأَنْ يَعُودَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

٧- وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ، بِأَنْ يُبَاشِرَ بِبَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ، مَعَ وَضْعِ جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ.

٨- وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٩- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الْأَفْعَالِ[١].

١٠- وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ.

١١- وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ[٢].

١٢- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ[٣].

١٣- وَالسَّلَامُ[٤].

١٤- وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ.

وَأَبْعَاضُهَا سِتَّةٌ، وَهِيَ:

---

(١) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين.

(٢) أكمل التشهد: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله».

(٣) أكملها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

(٤) أكمله على المشهور: السلام عليكم ورحمة الله، وتسنُّ تسليمة ثانية.

١- التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ.
٢- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.
٣- وَالْقُعُودُ لَهُمَا.
٤- وَالْقُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ.
٥- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.
٦- وَالْقِيَامُ لَهُمَا.

وَهَيْئَاتُهَا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
٢- وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الصَّدْرِ مَعَ قَبْضِ الْيُسْرَى بِكَفِّ الْيُمْنَى.
٣- وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ.
٤- وَقِرَاءَةُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
٥- وَالتَّعَوُّذُ سِرًّا قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
٦- وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الْجَهْرِ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ.
٧- وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
٨- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
٩- وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَالْجُمْعَةِ وَأُولَيِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْخُسُوفِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا، وَالْإِسْرَارُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
١٠- وَقِرَاءَةُ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْمَغْرِبِ، وَطِوَالِهِ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهَا، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ، وَفِي أُولَى صُبْحِ الْجُمْعَةِ {آلم تنزيل}، وَفِي الثَّانِيَةِ {هل أتى}.

١١- وَالتَّكْبِيرُ لِلِانتِقَالِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَعَ مَدِّهِ إِلَى الرُّكْنِ بَعْدَهُ، إِلَّا فِي الِاعْتِدَالِ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

١٢- وَمَدُّ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ أَخْذِ الرُّكْبَتَيْنِ بِالرَّاحَتَيْنِ.

١٣- وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

١٤- وَقَوْلُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» فِي الرُّكُوعِ، وَ«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» فِي السُّجُودِ.

١٥- وَوَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ ثُمَّ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ.

١٦- وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

١٧- وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ.

١٨- وَضَمُّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ مَنْشُورَةً إِلَى الْقِبْلَةِ.

١٩- وَكَشْفُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ مَعَ تَوْجِيهِ جَمِيعِ أَصَابِعِهِمَا لِلْقِبْلَةِ.

٢٠- وَالِافْتِرَاشُ فِي جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ، إِلَّا الْجَلْسَةَ الْأَخِيرَةَ فَيُتَوَرَّكُ فِيهَا.

٢١- وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ قَرِيبًا مِنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي كُلِّ جُلُوسٍ.

٢٢- وَقَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي»، فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٢٣- وَجَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ بَعْد كُلِّ سَجْدَةٍ يُقَامُ عَنْهَا.

٢٤- وَالِاعْتِمَادُ بِالْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ.

٢٥- وَقَبْضُ أَصَابِعِ الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ، فَتُرْسَلُ مَعَ وَضْعِ الْإِبْهَامِ تَحْتَهَا، وَتُرْفَعُ عِنْدَ قَوْلِ: «إِلَّا اللهُ».

٢٦- وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

٢٧- وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ.

٢٨- وَالِالْتِفَاتُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ بِحَيْثُ يُرَى الْخَدُّ الْأَيْمَنُ فِي الْأُولَى وَالْخَدُّ الْأَيْسَرُ فِي الثَّانِيَةِ.

٢٩- وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى.

٣٠- وَنِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنٍّ.

٣١- وَالدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ بَالٍ.

٣٢- وَالْخُشُوعُ فِيهَا، وَهُوَ حُضُورُ الْقَلْبِ وَسُكُونُ الْجَوَارِحِ.

٣٣- وَتَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ وَتَدَبُّرُهَا وَتَدَبُّرُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ.

وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

وَأَكْمَلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وَمِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

وَأَكْمَلُ السَّلَامِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

وَيُسَنُّ بَعْدَ الصَّلَاةِ:

١- قِرَاءَةُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَأْثُورَيْنِ مَعَ الْإِسْرَارِ بِهِمَا.

٢- وَإِقْبَالُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِجَعْلِ يَسَارِهِ إِلَى الْمِحْرَابِ.

٣- وَأَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ عَقِبَ سَلَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِسَاءٌ.

٤- وَأَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ، وَإِلَّا فَفِي جِهَةِ يَمِينِهِ.

٥- وَأَنْ يَمْكُثَ الْمَأْمُومُونَ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ.

٦- وَالْفَصْلُ بَيْنَ صَلَاةِ السُّنَّةِ وَصَلَاةِ الْفَرْضِ بِكَلَامٍ أَوِ انْتِقَالٍ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ

شُرُوطُهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ.

٢- وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

٣- وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ[١].

٤- وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، إِلَّا فِي نَفْلِ السَّفَرِ وَصَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ.

٥- وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالنَّفْلُ الْمُطْلَقُ لَا وَقْتَ لَهُ، لَكِنَّهُ يَحْرُمُ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، وَهِيَ:

أ- بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ.

ب- وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

ج- وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَيُزَادُ فِي **الْجُمُعَةِ** ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- أَنْ تُقَامَ فِي دَاخِلِ الْبَلَدِ.

٢- وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً، وَأَقَلُّهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا حُرًّا مُكَلَّفًا مُسْتَوْطِنًا.

٣- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

وَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُقِيمٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ بِمَرَضٍ أَوْ

---

(١) سيأتي بيان حدود العورة في أحكام اللباس.

غَيْرِهِ.

وَأَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- حَمْدُ اللهِ فِيهِمَا.

٢- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمَا.

٣- وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا.

٤- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا.

٥- وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ.

وَشُرُوطُهُمَا عَشَرَةٌ، وَهِيَ:

١- الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ.

٢- وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَسِ.

٣- وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ.

٤- وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ.

٥- وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا.

٦- وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا.

٧- وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ.

٨- وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ.

٩- وَأَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا الْأَرْبَعُونَ.

١٠- وَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتُهَا

مُبْطِلَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ:

١- فَقْدُ شَيْءٍ مِنَ الشُّرُوطِ كَطُرُوءِ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ أَوْ انْكِشَافِ عَوْرَةٍ.

٢- وَالْكَلَامُ، وَمِنْهُ النُّطْقُ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ.
٣- وَالْأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ.
٤- وَالْفِعْلُ الْفَاحِشُ أَوِ الْكَبِيرُ الْكَثِيرُ الْمُتَوَالِي.
٥- وَزِيَادَةُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ.
٦- وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الْإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ.
٧- وَالتَّخَلُّفُ عَنْهُ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
٨- وَنِيَّةُ قَطْعِ الصَّلَاةِ.

وَيُعْذَرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْجَهْلِ وَالسَّهْوِ إِلَّا أَرْبَعَةً، وَهِيَ: فَقْدُ الشَّرْطِ، وَالْكَلَامُ الْكَثِيرُ، وَالْأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ الْكَثِيرُ، وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ.

وَمَكْرُوهَاتُهَا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- الْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمَا.
٢- وَالْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ أَوِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوِ الدُّعَاءِ أَوِ التَّسْبِيحِ، وَيَحْرُمُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى الْغَيْرِ.
٣- وَالِالْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
٤- وَرَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ.
٥- وَكَفُّ الشَّعَرِ أَوِ الثَّوْبِ.
٦- وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ بِلَا حَاجَةٍ.
٧- وَمَسْحُ غُبَارِ الْجَبْهَةِ.
٨- وَالْفِعْلُ الْخَفِيفُ أَوِ الْقَلِيلُ أَوْ غَيْرُ الْمُتَوَالِي.
٩- وَتَسْوِيَةُ الْحَصَى فِي مَكَانِ السُّجُودِ.
١٠- وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
١١- وَالصَّلَاةُ مَعَ مُدَافَعَةِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ إِنْ لَّمْ يَضِقِ الْوَقْتُ.

١٢- وَالصَّلَاةُ مَعَ حُضُورِ طَعَامٍ تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ إِن لَّمْ يَضِقِ الْوَقْتُ.
١٣- وَالْبَصْقُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ إِلَى الْيَمِينِ، وَيَحْرُمُ فِي الْمَسْجِدِ.
١٤- وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ.
١٥- وَخَفْضُ الرَّأْسِ أَوْ رَفْعُهُ فِي الرُّكُوعِ.
١٦- وَاسْتِنَادُ الْمُصَلِّي إِلَى مَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ.
١٧- وَالزِّيَادَةُ فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
١٨- وَإِطَالَةُ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
١٩- وَتَرْكُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
٢٠- وَمُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ.
٢١- وَالصَّلَاةُ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ وَالْكَنِيسَةِ وَالْمَقْبَرَةِ.
٢٢- وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْجَمَاعَةُ

إِقَامَةُ **الْجَمَاعَةِ** فِي الْمَكْتُوبَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَهَا فِي حَالِ **الْخَوْفِ** كَيْفِيَّاتٌ مَأْثُورَةٌ.

وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ:

١-أَن يُخَفِّفَ الصَّلَاةَ مَعَ إِتْمَامِ هَيْئَاتِهَا.
٢-وَأَلَّا يُكَبِّرَ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ.
٣-وَأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرَاتِ.
٤-وَأَنْ يُسِرَّ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ.
٥-وَأَنْ يَجْهَرَ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَالتَّأْمِينِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْبِقَ الْإِمَامَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَارِنَهُ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا.

وَيُكْرَهُ لَهُ الْجَهْرُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَّا فِي التَّأْمِينِ.

وَشُرُوطُ الْجَمَاعَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ:

١- اجْتِمَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

٢- وَعَدَمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَكَانِ.

٣- وَعِلْمُ الْمَأْمُومِ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ.

٤- وَأَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ أَوِ الْجَمَاعَةَ.

٥- وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ بِعَدَمِ السَّبْقِ وَالتَّخَلُّفِ الْمُبْطِلَيْنِ.

٦- وَأَلَّا يَعْلَمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٧- وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا.

٨- وَأَلَّا يَقْتَدِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، وَلَا الْقَارِئُ بِأُمِّيٍّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: صَلَاةُ السَّفَرِ

تَخْتَصُّ الْمَكْتُوبَةُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الْمُبَاحِ بِأَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: جَوَازُ قَصْرِ رُبَاعِيَّتِهَا الْمُؤَدَّاةِ أَوِ الْفَائِتَةِ فِي سَفَرٍ، بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- نِيَّةُ الْقَصْرِ.

٢- وَعَدَمُ الِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ.

٣- وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ.

وَالثَّانِي: جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.

وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى.

٢- وَنِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ مِنَ الْأُولَى.

٣- وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

٤- وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ.

وَشَرْطُ التَّأْخِيرِ: نِيَّتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى بِقَدْرِ رَكْعَةٍ، وَالْوَاجِبُ نِيَّتُهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَإِلَّا أَثِمَ.



الْفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

هِيَ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١-٢ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ.

٣- وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ.

٤-٥- وَصَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ.

٦- وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً مَثْنَى.

وَقِسْمٌ لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ كَثِيرٌ، وَمِنْهُ:

١- الرَّوَاتِبُ، وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

٢- وَالْوِتْرُ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

٣- وَالضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ.

٤- وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

٥- وَالنَّفْلُ الْمُطْلَقُ، وَلَا عَدَدَ لَهُ.



الْفَصْلُ الثَّامِنُ: السَّجَدَاتُ الْمَسْنُونَةُ

تُسَنُّ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ، وَهِيَ:

١- سَجْدَةُ السَّهْوِ، وَهِيَ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ قُبَيْلَ السَّلَامِ، عِنْدَ تَرْكِ بَعْضٍ أَوْ شَكٍّ فِيهِ، أَوْ فِعْلِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ، أَوْ فِعْلِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ، أَوِ اقْتِدَاءٍ بِإِمَامٍ سَاهٍ.

٢- وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَهِيَ السُّجُودُ مَرَّةً وَاحِدَةً، فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَأَرْكَانُهَا لِغَيْرِ الْمُصَلِّي: الإِحْرَامُ وَالسُّجُودُ وَالسَّلَامُ، وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ لِلْهَوِيِّ وَالرَّفْعِ، وَيُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ.

٣- وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ، وَهِيَ السُّجُودُ مَرَّةً وَاحِدَةً، عِنْدَ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ أَوْ رُؤْيَةِ مُبْتَلًى، وَأَحْكَامُهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا، لَكِنْ لَا تَكُونُ فِي صَلَاةٍ.

الْفَصْلُ التَّاسِعُ: صَلَاةُ الْعِيدِ وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ

صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لِكُلِّ شَخْصٍ، وَتُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا إِلَّا لِلْحَاجِّ.

وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا فِي عِيدِ الْفِطْرِ لِرُبْعِ النَّهَارِ، وَفِي عِيدِ الأَضْحَى لِسُدْسِهِ.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَالْأَكْمَلُ زِيَادَةُ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ.

وَيُسَنُّ لِلْعِيدِ:

١- التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ.

٢- وَالْبُكُورُ إِلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ.

٣- وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

٤- وَذِكْرُ اللهِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ.

٥- وَقِرَاءَةُ سُورَةِ (ق) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَسُورَةِ الْقَمَرِ فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى وَالْغَاشِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ، مَعَ الْجَهْرِ.

٦- وَخُطْبَتَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

٧- وَالرُّجُوعُ فِي طَرِيقٍ آخَرَ.

٨- وَالْأَكْلُ قَبْلَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَالتَّمْرُ أَحْسَنُ.

وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ، لَكِنْ لَا وَقْتَ لَهَا، وَتُجْزِئُ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا، وَيُكْثِرُ فِيهِمَا مِنَ الدُّعَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا.

وَتُسَنُّ لِحَاجَةٍ وَلَوْ لِلْغَيْرِ، وَلِاسْتِزَادَةٍ، وَتُكَرَّرُ حَتَّى يُسْقَوْا.

وَيُسَنُّ لَهَا: صَوْمُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالْخُرُوجُ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ إِلَى الْمُصَلَّى فِي ثِيَابِ الْمِهْنَةِ بِتَخَشُّعٍ.



الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ

صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سُنَّةٌ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ.

وَأَدْنَى كَمَالِهَا: أَنْ تُصَلَّى بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

وَأَعْلَى كَمَالِهَا: تَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامَيْنِ، وَالذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَيُسَنُّ: خُطْبَتَانِ بَعْدَهَا، وَالْحَثُّ عَلَى الْخَيْرِ فِيهِمَا، وَالْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ.

وَتَفُوتُ الصَّلَاةُ بِالِانْجِلَاءِ، وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ كَاسِفَةً، أَوْ طُلُوعِهَا عَلَى الْقَمَرِ خَاسِفًا.



الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: أَحْكَامُ الْجَنَازَةِ

لِيُكْثِرْ كُلُّ شَخْصٍ ذِكْرَ الْمَوْتِ، وَلْيَسْتَعِدَّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ، وَالْمَرِيضُ آكَدُ.

وَيُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَيُضْجَعُ الْمُحْتَضَرُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ، فَيُقَالُ عِنْدَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ فِي الدُّنْيَا. فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ، وَسُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ.

وَيَجِبُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ، وَهِيَ: غَسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ.

وَأَقَلُّ غَسْلِهِ تَعْمِيمُهُ بِمَاءٍ بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَأَكْمَلُهُ: غَسْلُ سَوْأَتَيْهِ وَمَا فِي

جَسَدِهِ مِنْ نَجَسٍ وَقَذَرٍ، ثُمَّ تَوْضِئَتُهُ، ثُمَّ غَسْلُ رَأْسِهِ ثُمَّ لِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسْلُ يَمِينِ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ، ثُمَّ غَسْلُ يَمِينِ مَا أَدْبَرَ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ، ثُمَّ صَبُّ الْمَاءِ الْخَالِصِ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ قَلِيلٍ كَافُورٍ.

وَأَقَلُّ كَفَنِهِ ثَوْبٌ يَعُمُّهُ، وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ لَفَائِفَ، وَلِلْمَرْأَةِ إِزَارٌ ثُمَّ قَمِيصٌ ثُمَّ خِمَارٌ ثُمَّ لِفَافَتَانِ.

وَأَقَلُّ دَفْنِهِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُزَادَ فِي طُولِ الْقَبْرِ وَعَرْضِهِ قَدْرُ مَا يَسَعُ مَنْ يُنْزِلُهُ الْقَبْرَ، وَفِي عُمْقِهِ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَنِصْفٍ.

وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ، وَالشَّقُّ فِي الرَّخْوَةِ.

وَالسِّقْطُ إِنْ ظَهَرَتْ حَيَاتُهُ كَأَنِ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكَى أَوِ اخْتَلَجَ فَهُوَ كَالْكَبِيرِ، وَإِلَّا: فَإِنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَجَبَ لَهُ مَا عَدَا الصَّلَاةَ، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ، وَنُدِبَ لَفُّهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ.

وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ لَهَا فُرُوضٌ سَبْعَةٌ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ.

٣- وَقِيَامُ الْقَادِرِ.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.

٥- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.

٦- وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.

٧- وَالسَّلَامُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ.

وَصِفَةُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».

وَيُزَادُ لِلصَّغِيرِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا».

وَيُزَادُ لِلْكَبِيرِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ».

وَيُقَالُ قَبْلَ السَّلَامِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا.

وَيُسَنُّ صَنْعَةُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، وَيُكْرَهُ صَنْعَتُهُمُ الطَّعَامَ لِلْمُجْتَمِعِينَ إِلَيْهِمْ[1]، وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الْمَآتِمُ السَّنَوِيَّةُ وَنَحْوُهَا.

وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ: الدُّعَاءُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ فَرْضِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَنْهُ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ وَالْكَفَّارَةِ عَنْهُ.

وَالنِّيَاحَةُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ حَرَامٌ، وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ.



(١) ويحرم إن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو غائب، أو كان على الميت دين ولو قليلًا، أو ترتب عليه ضرر أو منكر.

الْكِتَابُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ

هِيَ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا يُخْرَجُ عَنِ الْمَالِ أَوِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

وَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَالِكٍ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ، فِي كُلِّ مَالٍ بَالِغٍ لِنِصَابٍ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ وَلَوْ غَائِبًا أَوْ ضَالًّا أَوْ دَيْنًا.

وَهُوَ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، وَالزُّرُوعُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْإِبِلِ** خَمْسٌ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْبَقَرِ** ثَلَاثُونَ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْغَنَمِ** أَرْبَعُونَ، فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.

وَالنِّصَابُ فِي **الزُّرُوعِ** خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ ثَلَاثُ مِئَةِ صَاعٍ، وَهِيَ سِتُّ مِئَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ كِيلُو، وَكَذَلِكَ **التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ**، وَالْوَاجِبُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَإِنْ سُقِيَ بِهَا فَنِصْفُ الْعُشْرِ، وَكُلُّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الذَّهَبِ** عِشْرُونَ دِينَارًا، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ غَرَامًا، وَفِي **الْفِضَّةِ** مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَهِيَ خَمْسُ مِئَةٍ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ غَرَامًا، وَفِي **عُرُوضِ التِّجَارَةِ** أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابَ مَا افْتُتِحَتْ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، فَإِنِ افْتُتِحَتْ بِغَيْرِهِمَا فَبِالْغَالِبِ مِنْهُمَا، وَالْوَاجِبُ رُبْعُ الْعُشْرِ إِلَّا الرِّكَازَ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَكُلُّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مُرُورُ حَوْلٍ، إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ.

وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَاشِيَةِ الْمَعْلُوفَةِ، ولَا فِي عُرُوضِ الْقِنْيَةِ.

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى مَنْ يَمْلِكُ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَيْلَتِهِ.

وَالْوَاجِبُ فِيهَا إِخْرَاجُ صَاعٍ كَامِلٍ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ: الزَّوْجَاتُ، وَالرَّقِيقُ، وَالْأُصُولُ بِشَرْطِ الْفَقْرِ، وَالْفُرُوعُ بِشَرْطِ الْفَقْرِ وَالْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ.

وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا إِذَا حَضَرَ الْمَالُ أَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ، وَهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾.

وَيَجِبُ: تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودَةِ، وَإِعْطَاءُ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، وَعَدَمُ نَقْلِ الزَّكَاةِ[1].

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمَالِ سَنَةً، وَتَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ.

وَتَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى خَمْسَةٍ، وَهُمْ: الْغَنِيُّ، وَالْمُكْتَسِبُ، وَآلُ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ، وَالْكَافِرُ.



---

(١) في عجالة المحتاج (٣/ ١١٥٢): قال ابن عُجَيل اليمني: ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها خلاف المذهب: نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد.

ونقل الزكاة فيه خلاف قوي في المذهب، ودفعها لصنف واحد اختاره جمع من علماء المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، قال الروياني: «وهو الاختيار لتعذُّر العمل بمذهبنا، ولو كان الشافعي حيًّا لأفتانا به»، ودفعها لشخص واحد اختاره أيضًا جمع من الأصحاب، وأطال بعضهم في الانتصار له. ينظر: تحفة المحتاج (٧/ ١٦٩).

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الصَّوْمُ

هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ.

وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:

١- صَوْمٌ وَاجِبٌ، وَهُوَ رَمَضَانُ، وَقَضَاؤُهُ، وَالنَّذْرُ، وَالْكَفَّارَةُ.

٢- وَصَوْمٌ مَسْنُونٌ، مِثْلُ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ، وَصَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ.

٣- وَصَوْمٌ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الشَّكِّ.

وَلِلصَّوْمِ رُكْنَانِ، هُمَا:

١- النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ.

٢- وَتَرْكُ الْمُبْطِلَاتِ.

وَيَبْطُلُ الصَّوْمُ بِتِسْعَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَنَحْوُهُمَا.

٢- وَالِاسْتِقَاءَةُ عَمْدًا.

٣- وَالْجِمَاعُ، وَتَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

٤- وَالِاسْتِمْنَاءُ.

وَيُعْذَرُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةٍ، وَهِيَ: النِّسْيَانُ، وَالْخَطَأُ، وَالْإِكْرَاهُ، وَالْجَهْلُ الْمُمْكِنُ.

٥- وَالرِّدَّةُ.

٦- وَالْحَيْضُ.

٧- وَالنِّفَاسُ.

٨- وَالْجُنُونُ.

٩- وَالْإِغْمَاءُ إِنْ عَمَّ جَمِيعَ النَّهَارِ.



وَيَثْبُتُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَبِرُؤْيَةِ عَدْلٍ الْهِلَالَ.

وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ صَحِيحٍ مُقِيمٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ.

وَالنَّاسُ فِي رَمَضَانَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ، وَهُوَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ.

وَالثَّانِي: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

وَالثَّالِثُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسَيْهِمَا.

وَالرَّابِعُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الضَّعِيفُ لِكِبَرِ السِّنِّ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى شِفَاؤُهُ.

وَالْخَامِسُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَقَطْ.

وَالسَّادِسُ: مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْمَجْنُونُ وَالصَّغِيرُ.

وَيُسَنُّ فِي الصَّوْمِ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَعَدَمُ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُمَا.

وَفِي رَمَضَانَ: مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ، وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ، وَطَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وَمَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَمَاتَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ، أُخْرِجَتِ الْفِدْيَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ، أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مُطْلَقًا، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ. وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ أَيْضًا بِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ مَعَ التَّمَكُّنِ إِلَى رَمَضَانٍ ثَانٍ.

وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ، وَيَجُوزُ صَرْفُ أَمْدَادٍ لِوَاحِدٍ.



الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

هُمَا: قَصْدُ الْكَعْبَةِ وَأَدَاءُ مَنَاسِكَ مَخْصُوصَةٍ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي الْأَعْمَالِ.

وَيَجِبَانِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْتَطِيعٍ.

وَلَا يَجِبَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهَا مِن زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى حَتَّى يَجِدَ قَائِدًا.

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ أَدَاءِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ بِنَفْسِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا.

وَيُؤَدَّيَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

١- الْإِفْرَادُ، وَهُوَ أَنْ يَحُجَّ أَوَّلًا، ثُمَّ يَعْتَمِرَ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا.

٢- وَالتَّمَتُّعُ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَحُجَّ.

٣- وَالْقِرَانُ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، وَيَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ.

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ.

وَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَتَصِحُّ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ.

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ لِلْمُتَوَجِّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ: ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّأْمِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ، وَمِنَ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وَمِنَ النَّجْدِ: قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمِنَ العِرَاقِ: ذَاتُ عِرْقٍ[1]. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ، وَبِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى

(١) تغيرت هذه الأسماء، فذو الحليفة يسمى أبيار علي، وهو الآن داخل المدينة، والجحفة خربت منذ زمن، فيحرم الناس قرية قريبة منها يقال لها: رابغ، ويلملم تسمى الآن السَّعدية، وقرن المنازل يسمى السيل الكبير، وذات عرق تسمى الضَّرِيبة. ومرور أهل مصر والمغرب بالشام كان قبل فتح قناة السويس.

الْحِلِّ.

٢- وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَيَحْصُلُ بِلَحْظَةٍ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ الثَّانِي وَلَوْ بِالْمُرُورِ[١].

٣- وَرَمْيُ الْجِمَارِ، فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.

٤- وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَحْصُلُ بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

٥- وَطَوَافُ الْوَدَاعِ عِنْدَ فِرَاقِ مَكَّةَ[٢] بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ النُّسُكِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.

٦- وَكُلُّ سُنَّةٍ فِي الْحَجِّ نَذَرَهَا الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَوَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ.

٢- وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

٣- وَكُلُّ سُنَّةٍ فِي الْعُمْرَةِ نَذَرَهَا الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ.

وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ اثْنَا عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ:

١- سَتْرُ الرَّجُلِ رَأْسَهُ.

٢- وَسَتْرُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا بِمَا يَلْمِسُهُ[٣].

٣- وَلُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ وَنَحْوَهُ.

٤- وَاسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ.

---

(١) وليس مبيتًا في الحقيقة، وتسميته مبيتًا لم تَرِد في النصوص، بل أطلقها الفقهاء لمشاكلة المبيت بمنى، وحقيقة المبيت: مكث معظم الليل.

(٢) هذا إذا خرج في سفر طويل، أو سفر قصير لمحل يقيم فيه، فإن خرج في سفر قصير لمحل يريد العودة منه فلا وداع عليه.

(٣) ويجوز لها أن تَسْدِل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو نحوها، فإن أصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته حالًا فلا فدية، أو عمدا أو استدامته وجبت.

٥- وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ.
٦- وَإِزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ الْبَدَنِ.
٧- وَإِزَالَةُ ظُفْرِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ.
٨- وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ.
٩- وَالْجِمَاعُ، وَيَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ[١].
١٠- وَالنِّكَاحُ أَوِ الْإِنْكَاحُ.
١١- وَالِاصْطِيَادُ مِنَ الْبَرِّ.
١٢- وَقَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرِهِ.

وَدِمَاءُ النُّسُكِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ، وَهُوَ ذَبْحُ شَاةٍ ثُمَّ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ بَعْدَ الرُّجُوعِ، وَيَجِبُ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَتَرْكِ وَاجِبٍ.

الثَّانِي: دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ، وَهُوَ ذَبْحٌ، ثُمَّ طَعَامٌ بِالْقِيمَةِ، ثُمَّ الصَّوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَيَجِبُ فِي الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ[٢] وَالْإِحْصَارِ.

الثَّالِثُ: دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَقْدِيرٍ، وَهُوَ ذَبْحُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَجِبُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى، وَفِي الْجِمَاعِ غَيْرِ الْمُفْسِدِ.

الرَّابِعُ: دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ، وَهُوَ ذَبْحُ مِثْلٍ، أَوْ طَعَامٌ بِالْقِيمَةِ، أَوِ الصَّوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَيَجِبُ فِي الْأَخِيرَيْنِ.

ثُمَّ مَا كَانَ إِتْلَافًا مَحْضًا كَقَتْلِ الصَّيْدِ، أَوِ الْمُغَلَّبُ فِيهِ جَانِبُ الْإِتْلَافِ كَالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ، يَجِبُ الدَّمُ فِيهِ مُطْلَقًا إِلَّا فِي نَحْوِ مَجْنُونٍ. وَمَا كَانَ تَمَتُّعًا مَحْضًا كَاللُّبْسِ، أَوِ

---

(١) العمرة تفسد بالجماع مطلقًا، والحج يفسد به إذا حصل فيه قبل التحلل الأول.

(٢) الواجب في الجماع المفسد ذبح بدنة ثم بقرةٍ ثم سَبْعِ شياهٍ، ثم طعامٌ بقيمة البدنة، والواجب في الإحصار ذبح شاة ثم طعامٌ بقيمتها.

الْمُغَلَّبُ فِيهِ جَانِبُ التَّمَتُّعِ كَالْجِمَاعِ، لَا دَمَ فِيهِ إِلَّا عَلَى عَالِمٍ عَامِدٍ مُخْتَارٍ.

وَالدَّمُ الْوَاجِبُ لَا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ[1]، وَهُوَ وَالطَّعَامُ مُخْتَصَّانِ بِحَرَمِ مَكَّةَ[2].

وَالْهَدْيُ: مَا يُهْدِيهِ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ النَّعَمِ، وَهُوَ سُنَّةٌ، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الْأُضْحِيَةِ.



(١) لكن يجب أن يراق ويُفرَّق لحمُه في النسك الذي وجب فيه، أو بعده وقبل الدخول في مثله. ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء. ويجوز للمتمتع أن يذبح إذا فرغ من عمرته قبل الإحرام بالحج.

(٢) إلا دم المحصر فيذبح ويفرَّق حيث أُحْصِر، وكذلك يذبح هناك ما لزمه من الدماء قبل الإحصار، وما معه من هدي التطوع. ومَن عَدِم مساكينَ في الحرم أخَّر الذبح أو الإطعام حتى يجدهم، كمن نذر التصدق على فقراءِ بلد فلم يجدهم.

الْكِتَابُ الْخَامِسُ: بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ

وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الِاعْتِكَافُ

هُوَ اللُّبْثُ فِي مَسْجِدٍ بِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ.

وَيُسَنُّ كُلَّ وَقْتٍ، **وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ**، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢-وَالْمَسْجِدُ، وَالْجَامِعُ أَوْلَى.

٣-وَلُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا.

٤-وَمُعْتَكِفٌ، وَشَرْطُهُ: الإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْخُلُوُّ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ.

وَيَنْقَطِعُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- الرِّدَّةُ.

٢- وَالسُّكْرُ.

٣- وَحَيْضٌ تَخْلُو عَنْهُ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ.

٤- وَالْجِمَاعُ عَمْدًا.

٥- وَالِاسْتِمْنَاءُ عَمْدًا.

٦- وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

وَيَجِبُ الِاغْتِسَالُ فَوْرًا إِذَا طَرَأَ حَدَثٌ أَكْبَرُ لَا يَقْطَعُ.

وَالِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- اعْتِكَافٌ مُطْلَقٌ، وَيَنْقَطِعُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ.

٢- وَاعْتِكَافٌ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةٍ، وَيَنْقَطِعُ بِالْخُرُوجِ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

٣- وَاعْتِكَافٌ مُقَيَّدٌ بِمُدَّةٍ مَعَ ذِكْرِ تَتَابُعٍ، وَلَا يَنْقَطِعُ بِالْخُرُوجِ لِعُذْرٍ كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَمَرَضٍ يَشُقُّ وَخَوْفٍ وَأَكْلٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ وَإِكْرَاهٍ وَنِسْيَانٍ.

وَيُحْسَبُ زَمَنُ الْخُرُوجِ لِعُذْرٍ لَا يَطُولُ عَادَةً كَأَكْلٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ، بِخِلَافِ مَا يَطُولُ زَمَنُهُ كَمَرَضٍ وَعِدَّةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، فَيَقْضِيهِ.

وَمَعْنَى الِانْقِطَاعِ: أَنَّ مَا مَضَى عِبَادَةٌ تَامَّةٌ، وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ إِذَا عَادَ إِلَّا إِذَا كَانَ عَزَمَ عِنْدَ الْخُرُوجِ عَلَى الْعَوْدِ، فَيَكْفِي ذَلِكَ الْعَزْمُ عَنِ التَّجْدِيدِ.

وَيُنْدَبُ قَضَاءُ اعْتِكَافٍ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مَعَ تَتَابُعِهِ إِنْ شُرِطَ[1]، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي الْمَنْذُورِ.

وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى تَعَيَّنَ، وَيَكْفِي الْفَاضِلُ عَنِ الْمَفْضُولِ لَا الْعَكْسُ.



(١) فلو نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ثم فاتته كلها أو بعضها، سُنَّ له القضاء ولو مفرَّقًا، إلا إن كان تلفَّظ بكون العشر متتابعة فيندب كونها متتابعة في القضاء أيضًا. أما المدة غير المعيَّنة فيستحيل تصوُّر قضائها.

الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الذَّكَاةِ

ذَكَاةُ الذَّبَائِحِ نَوْعَانِ:

١- ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَتَحْصُلُ بِقَطْعِ كُلِّ الْحُلْقُومِ وَالمَرِيءِ. وَيُسَنُّ نَحْرُ الْإِبِلِ وَذَبْحُ غَيْرِهَا، وَقَطْعُ الْوَدَجَيْنِ، وَالتَّوْجِيهُ لِلْقِبْلَةِ، وَالتَّسْمِيَةُ.

٢- وَذَكَاةُ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ؛ وَهُوَ الصَّيْدُ وَالنَّادُّ وَالْوَاقِعُ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهَا، وَتَحْصُلُ بِجَرْحٍ مُزْهِقٍ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وَلَوْ بِسَهْمٍ. وَتَحْصُل ذَكَاةُ الصَّيْدِ أَيْضًا بِأَنْ تَقْتُلَهُ الْجَارِحَةُ الْمُعَلَّمَةُ وَلَوْ بِثِقَلِهَا، وَمَا أَمْكَنَ ذَبْحُهُ[١] لَمْ يُجْزِئْ فِيهِ غَيْرُهُ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

١- الْقَصْدُ[٢]، فَيَحْرُمُ صَيْدٌ قَتَلَهُ كَلْبٌ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ سَهْمٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الِاصْطِيَادُ.

٢- وَأَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّي مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا وَلَوْ طِفْلًا أَقْلَفَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَكْرَانَ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَى فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ[٣].

٣- وَأَنْ يَكُونَ الْمُذَكَّى مَأْكُولًا، وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ[٤].

---

(١) المراد به: قطع الحلقوم والمريء، فيشمل النحر، وهكذا حيث أطلق النحر. فالذبح والنحر من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت.

(٢) ولو صال حيوان مأكول على شخص فضربه بسيف فقطع رأسه أو نحره، حلَّ بذلك؛ لأن الشرط قصد الفعل لا قصد كون الفعل ذبحًا، ولو أصاب غير عنقه كيده مثلًا فجرحه ومات حلَّ أيضًا إن لم يتمكن من ذبحه؛ لأنه غير مقدور عليه.

(٣) ويكره ذبحُ غير المميز والمجنون والسكران، وكذلك الأعمى في المقدور عليه، أما في غيره كالصيد فلا يحل؛ إذ ليس له في ذلك قصد صحيح وإن أُخبر، وهذا بخلاف البصير إذا كان في ظلمة وأحسَّ بصيد وضربه فإنه حلال بالإجماع؛ لأنه مبصر بالقوة فلا يُعَدُّ عرفًا رميُه عبثًا بخلاف الأعمى. ولو أخبرنا فاسق أو كتابي أنه ذكَّى هذه الشاة قَبلنا قوله؛ لأنه من أهل الذكاة.

(٤) الحياة المستقرة: أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية، ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء، وليس شرطًا بل تكفي الحركة الشديدة، فإن شُكَّ في حصولها ولم يترجَّح ظنٌّ حرُم المذبوح. ويقابلها عيش المذبوح، وهو الحياة التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية، بل لا توجد حركة أو توجد حركة اضطرارية كالشاة إذا أَخرج الذئب

٤- وَأَنْ تَكُونَ الْآلَةُ قَاطِعَةً غَيْرَ عَظْمٍ وَلَا ظُفْرٍ، أَوْ فِي الصَّيْدِ جَارِحَةَ سِبَاعٍ أَوْ طَيْرٍ؛ بِشَرْطِ أَنْ تَسْتَرْسِلَ بِالْإِرْسَالِ، وَتَنْزَجِرَ بِالزَّجْرِ، وَلَا تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ، وَأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ.



فَصْلٌ فِي الأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ

الْأُضْحِيَةُ: مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ مِنْ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى الْكِفَايَةِ[1].

وَشَرْطُهَا فِي الْإِبِلِ خَمْسُ سِنِينَ، وَفِي الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ سَنَتَانِ، وَفِي الضَّأْنِ سَنَةٌ أَوْ أَنْ تُجْذِعَ. وَأَفْضَلُهَا بَدَنَةٌ، ثُمَّ بَقَرَةٌ، ثُمَّ ضَائِنَةٌ، ثُمَّ عَنْزَةٌ، ثُمَّ شِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ ثُمَّ مِنْ بَقَرَةٍ.

وَلَا تُجْزِئُ جَرْبَاءُ وَلَا عَجْفَاءُ، وَلَا مَرِيضَةٌ مَرَضًا يُفْسِدُ لَحْمَهَا، وَلَا حَامِلٌ، وَلَا نَاقِصَةُ لَحْمٍ كَمَقْطُوعَةِ بَعْضِ الْأُذُنِ أَوِ الذَّنَبِ.

وَوَقْتُهَا مِنْ صَبَاحِ يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمُضِيِّ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَتَيْنِ أَوْ قَدْرِ ذَلِكَ، إِلَى غُرُوبِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا أَوْ تَعْيِينِهَا، وَيَجُوزُ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ.

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا، وَعَدَمُ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.

وَيُكْرَهُ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ ظُفُرِهِ أَوْ شَعَرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ، مِنْ أَوَّلِ ذِي الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ.



وَالْعَقِيقَةُ: مَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ غَالِبًا.

حشوتها وأبانها.

(١) المراد بأهل البيت: من تلزمه نفقته شرعًا ولو كانوا في بيوت متعددة، فإذا فعلها واحد منهم كفى عنهم في سقوط الطلب، أما الثواب فللفاعل خاصة كالقائم بفرض الكفاية.

وَهِيَ سُنَّةٌ، وَسِنُّهَا كَالْأُضْحِيَةِ، وَأَقَلُّهَا شَاةٌ، وَالْأَكْمَلُ لِلذَّكَرِ شَاتَانِ.

وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهَا عَنِ الْوَلَدِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي أَيِّ وَقْتٍ إِلَى الْبُلُوغِ، ثُمَّ يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ.

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مَطْبُوخًا.

وَيُسَنُّ تَحْنِيكُ الْوَلَدِ بِتَمْرٍ، وَحَلْقُ شَعْرِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَتَسْمِيَتُهُ، وَخَتْنُهُ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا

الأَشْيَاءُ الْمَأْكُولَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ كَالْمِلْحِ، وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِلَّا إِنْ كَانَ يُضِرُّ بِالْآكِلِ كَالتُّرَابِ.

وَالثَّانِي: النَّبَاتُ وَمِنْهُ الْحُبُوبُ وَالْفَوَاكِهُ وَالْبُقُولُ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا مَا يُضِرُّ بِالصِّحَّةِ كَذَوَاتِ السُّمِّ، وَمَا يُزِيلُ الْعَقْلَ كَالْبَنْجِ وَالْحَشِيشِ وَالْخَمْرِ وَسَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ.

وَالثَّالِثُ: الْحَيَوَانَاتُ، فَيَحِلُّ أَكْلُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَالصَّيْدِ، وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْحَشَرَاتِ، وَالْمَيْتَةِ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ، وَالْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَكُلِّ مُفْتَرِسٍ مِنَ السِّبَاعِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ، أَوْ مِنَ الطَّيْرِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ، وَكُلِّ مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ[1]، أَوْ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ كَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ. وَكُلُّ ذِي نَجَاسَةٍ حَرَامُ الْأَكْلِ وَلَا عَكْسَ.

وَجَمِيعُ الْأَشْرِبَةِ حَلَالٌ، إِلَّا الْمُسْكِرَ كَالْخَمْرِ، وَالنَّجِسَ كَالْبَوْلِ، وَالْمُتَنَجِّسَ، وَالْمُضِرَّ كَالسُّمِّ، وَالْمُسْتَقْذَرَ كَالْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ وَالْمَنِيِّ.

وَالْمُحَرَّمَاتُ تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ، لَكِنَّهَا تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

❀❀❀

وَالْأَمْوَالُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ، كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ وَمَاءِ النَّهْرِ وَالْمَوَاتِ وَالْبَحْرِ وَمَا فِيهِ، فَهَذَا حَلَالُ التَّمَلُّكِ.

وَالثَّانِي: مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ بِرِضَاهُ، بِمُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، أَوْ بِتَبَرُّعٍ كَالْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ حَلَالٌ إِذَا صَحَّ الْعَقْدُ.

وَالثَّالِثُ: مَا يَحْصُلُ مِلْكُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ كَالْمِيرَاثِ، وَهُوَ حَلَالٌ إِذَا كَانَ حَاصِلًا

---

(١) وهي العقرب والفأرة والكلب العقور والحِدَأة والغراب الأبقع.

مِنْ طَرِيقٍ مُبَاحٍ، وَكَانَ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَقُسِمَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِالْعَدْلِ.

وَالرَّابِعُ: مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكُفَّارِ الْحَرْبِيِّينَ، وَهُوَ الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ، وَهُوَ حَلَالٌ بِشَرْطِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَالْقِسْمَةِ بِالْعَدْلِ.

وَالخَامِسُ: مَا يُؤْخَذُ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَهُوَ حَرَامٌ، مِثْلُ الْمَأْخُوذِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ غَيْرِ حَرْبِيٍّ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ خِيَانَةً أَوْ سَرِقَةً، أَوْ بِمُعَامَلَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَالرِّبَا وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ.

وَيَنْبَغِي لِذِي الْمُرُوءَةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِعَمَلٍ يَنْفَعُ بِهِ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ، وَأَفْضَلُ الْكَسْبِ: الزِّرَاعَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ، وَكَانَ نَبِيُّنَا ﷺ يَأْكُلُ مِمَّا يَكْتَسِبُه مِن أَمْوَالِ الْكُفَّارِ بِالْجِهَادِ، وَهُوَ أَشْرَفُ الْمَكَاسِبِ عَلَى الْإِطْلَاقِ(١).

وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَفْتِيَ أَهْلَ الْعِلْمِ فِيمَا يَأْكُلُهُ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ، وَأَلَّا يُقْدِمَ عَلَيْهِ بِالْجَهْلِ، وَأَنْ يَتَوَرَّعَ عَمَّا فِي حِلِّهِ شُبْهَةٌ، أَوْ يُخَافُ مِنْهُ أَدَاؤُهُ إِلَى حَرَامٍ، وَعَنِ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُبَاحَاتِ.



فَصْلٌ فِي الضِّيَافَةِ وآدَابِ الْأَكْلِ

الضِّيَافَةُ سُنَّةٌ، وَيَجُوزُ أَكْلُ الْإِنْسَانِ مِنْ طَعَامِ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَاهُ، وَكَذَلِكَ الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ خَارِجَ حَائِطِ الْبُسْتَانِ إِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِبَاحَتِهَا.

وَيَحِلُّ لِلضَّيْفِ الْأَكْلُ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنَ الْمُضِيفِ، فَلَا يَأْكُلُ كُلَّ

(١) لما فيه من إعلاء كلمة الله ، ثم الزِّراعة لما فيها من مزيد التوكل ونفع الطيور وغيرها، ثم الصِّناعة لما فيها من مباشرة عمل اليد.

الْمُقَدَّمِ لَهُ[1] وَلَا شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ، وَالتَّطَفُّلُ حَرَامٌ.

وَإِنِ انْتُظِرَ غَيْرُهُ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ الْمُضِيفُ.

وَهُوَ إِبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ[2]، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمُقَدَّمِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِلْكُهُ إِلَّا بِالِازْدِرَادِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إِلَّا إِنْ عَلِمَ رِضَا الْمُضِيفِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُضِيفِ: أَنْ يُرَحِّبَ بِضَيْفِهِ وَيُكْرِمَهُ، وَيَحُثَّهُ عَلَى الْأَكْلِ، وَيُشَيِّعَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ. وَلِلضَّيْفِ: أَلَّا يَجْلِسَ مُقَابِلَ حُجْرَةِ النِّسَاءِ، وَأَلَّا يُكْثِرَ النَّظَرَ إِلَى مَوْضِعِ تَهْيِئَةِ الطَّعَامِ، وَأَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُضِيفِ، وَأَنْ يَدْعُوَ لِلْمُضِيفِ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي الطَّعَامِ آدَابٌ، مِنْهَا:

١- تَرْكُ التَّبَسُّطِ فِي الطَّعَامِ[3] إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَقِرَى الضَّيْفِ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ فِي نَحْوِ رَمَضَانَ وَيَوْمَيِ الْعِيدِ بِلَا تَفَاخُرٍ.

٢- وَأَلَّا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِطَعَامٍ إِلَّا لِعُذْرٍ.

٣- وَتَكْثِيرُ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ.

٤- وَأَلَّا يَقُومَ عَنِ الطَّعَامِ وَغَيْرُهُ يَأْكُلُ.

٥- وَعَدَمُ شَمِّ الطَّعَامِ.

٦- وَعَدَمُ أَكْلِ الطَّعَامِ حَارًّا.

٧- وتَقْلِيلُ الْأَكْلِ.

٨- وَالتَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِهِ، فَإِنْ نَسِيَهَا فَفِي أَثْنَائِهِ، وَإِنْ سَمَّى وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنِ الْبَاقِينَ.

٩- والْحَدِيثُ الْحَسَنُ عَلَى الْأَكْلِ.

١٠- وَغَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ.

---

(١) حيث لم تقم قرينة عرفية على أكل جميعه، كأن كان قليلًا.

(٢) سيأتي معنى الإباحة في باب العارية.

(٣) لأنه ليس من أخلاق السلف، والمراد به تنويع الطعام وأكل الملذات.

١١- وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ.
١٢- وَأَنْ يَأْكُلَ بِالْيَمِينِ، وَبِثَلَاثِ أَصَابِعَ.
١٣- وَأَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ السَّاقِطَ.
١٤- وَأَنْ يَلْعَقَ الْإِنَاءَ وَالْأَصَابِعَ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ.
١٥- وَأَنْ يَحْمَدَ اللهَ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
١٦- وَأَنْ يَجْهَرَ بِالْحَمْدِ وَبِالتَّسْمِيَةِ؛ لِيُذَكِّرَ غَيْرَهُ.
١٧- وَأَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ يُسَمِّي فِي أَوَائِلِهَا وَيَحْمَدُ فِي أَوَاخِرِهَا.

وَيُكْرَهُ فِي الطَّعَامِ أُمُورٌ، مِنْهَا:
١- أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ فَوْقَ شِبَعِهِ[١].
٢- وَأَنْ يَذُمَّ طَعَامَ غَيْرِهِ.
٣- وَالْأَكْلُ مُتَّكِئًا.
٤- وَتَقْرِيبُ الْفَمِ مِنَ الطَّعَامِ[٢].
٥- وَالْأَكْلُ بِالشِّمَالِ.
٦- وَالتَّنَفُّسُ أَوِ النَّفْخُ أَوِ التَّجَشُّؤُ فِي الْإِنَاءِ.
٧- وَنَفْضُ الْيَدِ فِي الْقَصْعَةِ.
٨- وَالْبُزَاقُ أَوِ الْمُخَاطُ عِنْدَ الْأَكْلِ مَعَ الْغَيْرِ.
٩- وَقَرْنُ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِلَا إِذْنٍ.
١٠- وَالشُّرْبُ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا.

(١) أما من طعام غيره كمُضيفه فحرام، لخروجه عن الإذن.
(٢) بحيث يُخشى أن يقع من فمه شيء في الطعام.

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ: جَمِيعُ بَدَنِهَا حَتَّى بَاطِنُ قَدَمَيْهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.

وَيُسَنُّ لَهَا: سَتْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَإِرْسَالُ الثَّوْبِ عَلَى الْأَرْضِ.

وَعَوْرَتُهَا عِنْدَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ وَفِي الْخَلْوَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَيَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الْأَجْنَبِيِّ، وَيُكْرَهُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى سَوْأَتَيْهِ.

وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ فِي ثَوْبِهِ كَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ أَنْ يَكُونَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، وَيَجُوزُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَيَحْرُمُ نُزُولُهُ عَنِ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ.

وَيُسَنُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ، وَبِيَسَارِهِ فِي خَلْعِهِ، وَأَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ جَالِسًا، وَأَنْ يَجْعَلَهُمَا وَرَاءَهُ أَوْ بِجَنْبِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَأَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا لِعُذْرٍ.

وَيُسَنُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَلْبَسَ لِلصَّلَاةِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يَتَعَمَّمَ لِلصَّلَاةِ وَلِلتَّجَمُّلِ. وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَالِانْتِقَابُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ.

وَيَحْرُمُ تَنْجِيسُ الْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَيَحِلُّ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ الجَافِّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْحِنَّاءُ، وَيَحِلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ. وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ التَّخَتُّمُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ، وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِالْفِضَّةِ وَفِي الْيَدِ الْيُمْنَى.

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: تَسْوِيدُ الشَّيْبِ، وَوَصْلُ الشَّعْرِ، وَتَفْلِيجُ الْأَسْنَانِ، وَالْوَشْمُ. وَيُكْرَهُ لَهُمَا: تَزْيِينُ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ، وَيَحْرُمُ بِالْحَرِيرِ وَالْمُصَوَّرِ.

وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَتَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْآخَرِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ: أَنْ تَخْلُوَ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَأَنْ تَخْتَلِطَ بِهِ، وَأَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ مُتَعَطِّرَةً أَوْ مُتَبَرِّجَةً بِزِينَةٍ.



الْبَابُ الرَّابِعُ: الْيَمِينُ وَالنَّذْرُ

الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَاتِهِ[1].

وَحُرُوفُهَا: الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءُ.

وَتَصِحُّ الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ وَمُسْتَقْبَلٍ، وَتُكْرَهُ إِلَّا فِي طَاعَةٍ[2] أَوْ حَاجَةٍ. وَتَحْرُمُ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؛ وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى الْمَاضِي كَذِبًا عَمْدًا[3]، وَتَنْعَقِدُ.

وَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ، وَلَا يَمِينُ اللَّغْوِ؛ وَهِيَ: مَا لَا تَحْقِيقَ فِيهَا كَـ«وَاللهِ لَأَمُوتَنَّ»، أَوْ لَا قَصْدَ فِيهَا كَسَبْقِ اللِّسَانِ.

وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:

١- فِعْلُ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ حَرَامٍ، وَيَجِبُ فِيهِ الْبِرُّ، وَيَحْرُمُ الْحِنْثُ.

٢- وَفِعْلُ حَرَامٍ أَوْ تَرْكُ وَاجِبٍ، وَيَحْرُمُ فِيهِ الْبِرُّ، وَيَجِبُ الْحِنْثُ.

٣- وَفِعْلُ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكُ مَكْرُوهٍ، وَيُسَنُّ فِيهِ الْبِرُّ، وَيُكْرَهُ الْحِنْثُ.

٤- وَفِعْلُ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكُ مَنْدُوبٍ، وَيُكْرَهُ فِيهِ الْبِرُّ، وَيُسَنُّ الْحِنْثُ.

٥- وَفِعْلُ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكُهُ، وَيُسَنُّ فِيهِ الْبِرُّ، وَالْحِنْثُ خِلَافُ الْأَوْلَى.

وَيَجِبُ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ إِعْتَاقِ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ، ثُمَّ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُنْدَبُ إِبْرَارُ الْحَالِفِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَالْمَكْرُوهِ.

---

(١) ويرادف اليمين: الحَلِفُ والقَسَم والإيلاء. والمراد بتحقيق الأمر: التزامه وإيجابه على النفس والتصميم على جعله محقَّقًا لا بدَّ منه.

(٢) وهي فعل الواجب أو المندوب وترك الحرام أو المكروه. ثم قد تجب اليمين؛ وذلك إن توقف عليها فعلُ واجب أو ترك حرام، وقد تُندب؛ وذلك إن توقف عليها فعلُ مندوب أو ترك مكروه.

(٣) بل هي من الكبائر إن كان فيها اقتطاع مال حرام أو نحوه. وإنما كُرهت اليمين في أصلها؛ لأنه ربما يعجز عن الوفاء بها، ولكثرة تولُّع الشيطان به الموقِع له في الندم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إنما اليمين مأثمة أو مندمة»، رواه الحاكم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «ما حلفتُ بالله قط صادقًا ولا كاذبًا».

وَلَا كَفَّارَةَ مَعَ الشَّكِّ أَوِ النِّسْيَانِ أَوِ الْإِكْرَاهِ، وَلَا بِفِعْلِ الْوَكِيلِ إِلَّا فِي النِّكَاحِ.

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ شَيْئَيْنِ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا، أَوْ عَلَى فِعْلِهِمَا لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِفِعْلِهِمَا.

وَالْيَمِينُ تُفَسَّرُ عَلَى الْعَادَةِ، فَلَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ لَحْمًا، حَنِثَ بِأَكْلِ مَا يُسَمَّى لَحْمًا فِي الْعَادَةِ، فَلَا يَدْخُلُ السَّمَكُ وَنَحْوُهُ.

❁❁❁

وَالنَّذْرُ: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَنْدُوبٍ أَوْ فَرْضِ كِفَايَةٍ.

وَهُوَ قِسْمَانِ:

١- نَذْرُ لَجَاجٍ، بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثَّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَيُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

٢- وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَلَهُ نَوْعَانِ:

أ- مُطْلَقٌ، بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ، فَتَلْزَمُهُ حَالًا.

ب- وَمُقَيَّدٌ، بِأَنْ يَلْتَزِمَهَا مَعَ تَعْلِيقٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ، فَتَلْزَمُهُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ.

وَمَنْ نَذَرَ إِتْيَانَ حَرَمِ مَكَّةَ لَزِمَهُ نُسُكٌ، أَوْ صَوْمًا فَيَوْمٌ، أَوْ صَوْمَ أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٌ، أَوْ صَدَقَةً فَبِمُتَمَوَّلٍ، أَوْ صَلَاةً فَرَكْعَتَانِ.

❁❁❁

الْبَابُ الْخَامِسُ: صِلَةُ الرَّحِمِ

صِلَةُ الْأَرْحَامِ سُنَّةٌ فِي الِابْتِدَاءِ وَاجِبَةٌ فِي الدَّوَامِ[1]، وَهِيَ فِعْلُكَ مَعَ قَرِيبِكَ مَا يَكُونُ فِي الْعَادَةِ إِحْسَانًا وَمُوَاصَلَةً، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْمَالِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَالزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ[2].

وَأَفْضَلُ الْبِرِّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَهُوَ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِمَا، وَفِعْلُ مَا يَسُرُّهُمَا مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِحْسَانُ إِلَى صَدِيقِهِمَا، وَتَجِبُ طَاعَتُهُمَا فِي كُلِّ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَيِّنٍ[3].

وَالْعُقُوقُ مُحَرَّمٌ وَمِنَ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

---

(١) فالقطيعة بعد المواصلة حرام، بل من الكبائر، وبهذا يُلغز فيقال: لنا مندوب يكون تركه من الكبائر. وفي إكمال المعلم للقاضي عياض (٨/ ٢٠): «لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة، وقطعها كبيرة، ولكن الصلة درجات بعضها فوق بعض، وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعيَّن ويلزم، ومنها ما يستحب ويُرغَّب فيه، وليس مَن لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعًا، ولا من قصَّر عما ينبغي له ويَقدر عليه يسمى واصلًا»، وأقرَّه النووي في شرح مسلم، وقال: «وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول».

وقال ابن حجر في الفتاوى (٤/ ٢٤٥): «والمراد بالأرحام الذين يتأكد برُّهم وتحرم قطيعتهم: جميع الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعُدوا»، وهو ما رجَّحه النووي في شرح مسلم (١٦/ ١١٣)، ويدل عليه حديث الحاكم (٤٠٣٢): «إذا افتتحتم مصرَ فاستوصُوا بالقِبْط خيرًا؛ فإن لهم ذِمَّةً ورَحِمًا».

(٢) فإن كان ذا مال فليصلْهم بالهدية ونحوها، فإن لم يقدر فليصلهم بالزيارة وبإعانتهم في أعمالهم، فإن كان غائبًا فليصلهم بالكتاب وإرسال السلام، والسير إليهم أفضل إن قدر.

(٣) ومن كان في صلاة وناداه أحد الوالدين: فإن كانت فرضًا حرمت الإجابة، وإن كانت نفلًا وجبت الإجابة إن تأذى الوالد بتركها، وإلا جازت. ولو أمراه بترك سنة أو مباح أو فعل مكروه: فإن كان على سبيل الدوام حرُمت طاعتهما في ذلك؛ لأنه تغيير لشرع الله وهو حرام، وإن كان في بعض الأوقات وجبت طاعتهما.

وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ[1] عَلَى الْمُوسِرِ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى[2]، بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، بِشَرْطِ الْفَقْرِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَعَجْزِ الْفَرْعِ عَنِ الْكَسْبِ.

وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا الْقُوتُ وَالْأُدْمُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ، وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ وَمُؤْنَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

وَلَا تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا إِلَّا بِاقْتِرَاضِ قَاضٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ.

وَعَلَى الْأُمِّ إِرْضَاعُ الْوَلَدِ اللِّبَأَ، ثُمَّ إِنْ رَغِبَتْ فِي إِرْضَاعِهِ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا إِلَّا إِنْ طَلَبَتْ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلٍ، أَوْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ.

وَلِكُلٍّ مِنَ الْوَالِدَيْنِ حَقٌّ فِي تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَلَا إِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إِلَّا بِتَرَاضٍ بِلَا ضَرَرٍ.

وَالْحَضَانَةُ[3] حَقٌّ لِلْأُمِّ فَأُمَّهَاتِهَا، فَالْأَبِ فَأُمَّهَاتِهِ، فَالْجَدِّ لِأَبٍ فَأُمَّهَاتِهِ، فَالْأَقْرَبِ مِنَ الْحَوَاشِي، فَالْأُنْثَى، فَبِقُرْعَةٍ[4].

وَشَرْطُ الْحَاضِنِ: الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْعَدَالَةُ وَالْإِسْلَامُ وَعَدَمُ السَّفَهِ.

وَلَا حَضَانَةَ لِذَاتِ لَبَنٍ لَا تُرْضِعُ الْوَلَدَ، وَنَاكِحَةِ غَيْرِ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَتِهِ.

وَالْمُمَيِّزُ إِنِ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ فَعِنْدَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِ، وَالْأَبُ

---

(١) ويقدم الأقرب فالأقرب، فلو كان له أب وأم وأولاد، قدَّم الولد الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير.

(٢) فإن كان له ابن وبنت فنفقته عليهما سواء، وإن كان له ابن وابن ابن فهي على الابن، وإن كان له ابن ابن وابن بنت فهي على ابن الابن. وإن كان له أصل وفرع فهي على الفرع، وإن كان له أصول فهي على الأب ثم الجد ثم الأم ثم الجدة.

(٣) هي إصلاح من لا يستقل بأموره ولو كبيرًا كمجنون، كتعهده بغسل جسده وثيابه ودَهْنه وإطعامه، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام.

(٤) ولا حضانة لذكر غير وارث كالخال وأبي الأم، وتثبت لكل أنثى قريبة إلا إن أدلت بذكر غير وارث كبنت العم لأم، أو كانت غير محرم والمحضون ذكر يُشتهى.

بِتَعْلِيمِهِ.

وَيَجُوزُ لِلْوَالِدَيْنِ اسْتِخْدَامُ وَلَدِهِمَا الصَّغِيرِ فِي كُلِّ عَمَلٍ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فِي الْعَادَةِ وَلَا يَضُرُّهُ، وَلَهُمَا تَكْلِيفُهُ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ كَتَدْرِيبِهِ وَتَأْدِيبِهِ[1]، وَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِأُجْرَةٍ[2].

وَيَجُوزُ لَهُمَا ضَرْبُ الْوَلَدِ الْمُمَيِّزِ لِلتَّأْدِيبِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، فَإِنْ مَاتَ بِهِ وَجَبَتْ دِيَتُهُ، وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ إِذَا أُذِنَ لَهُ[3]. وَكَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا.

وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَأَقَارِبِهِ[4] أَمْرُهُ بِالشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ عِنْدَ التَّمْيِيزِ، وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا عِنْدَ تَمَامِ الْعَاشِرَةِ.



(١) ويدخل في ذلك إخدامه للغير في عمل لا يقابل بأجرة، أو يقابل بها وفيه مصلحته، كأن يعيره لخدمة من يتأدب أو يتعلم عنده، وعليه حُملت خدمة صغار الصحابة للنبي ﷺ.

(٢) وقيل: بل يجوز ما لم يضره. وإذا وجبت الأجرة جاز صرفها فيما يحتاجه من نفقة وكسوة. ويحرم على غير الأصل استخدام الطفل ولو بأجرة، إلا بإذن الأب وإن علا فيما كان يجوز له، وفاقد الأب والجد لا يجوز استخدامه لغير الأم، ولا عبرة بإذنها للغير.

(٣) ويأذن له الأب ثم الجد ثم الأم. ويجب على المؤدب: أن يقصد مصلحة الصبي لا الانتقام، وألا يضرب حيث ينفع التقريع والوعيد، وأن يكون الضرب مفيدًا للزجر، وألا يتجاوز الضربَ المعتاد لمثل ذلك الذنب كمًّا وكيفًا ومحلًّا، فلا يكون مخوفًا ولا مدميًا ولا مبرحًا ولا على وجه أو مقتل ولا يصل إلى أربعين، ويرفع ذراعه لا عضده، ويكون السوط وسطًا، ولا يولي صبيًّا ضرب غيره.

(٤) يجب ذلك على أصول الولد وإن علوا، ثم على الأقارب والأوصياء، ثم على القاضي ثم على سائر المسلمين في البلد، ووجوب ذلك على الكفاية؛ فيسقط بفعل أحدهم لحصول المقصود به.

الْبَابُ السَّادِسُ: التَّوْبَةُ

التَّوْبَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْإِثْمِ[1]: نَدَمُ الْعَاصِي عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَعْصِيَةٌ[2].

وَلَهَا خَمْسَةُ شُرُوطٍ:

١- أَنْ يَتْرُكَ الذَّنْبَ فِي الْحَالِ.

٢- وَأَنْ يَعْزِمَ عَلَى أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهِ أَبَدًا.

٣- وَأَلَّا يَصِلَ إِلَى الْغَرْغَرَةِ.

٤- وَأَلَّا تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

٥- وَأَنْ يَخْرُجَ عَنْ ظُلَامَةِ الْآدَمِيِّ مِنْ دَمٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ[3] أَوِ اخْتِصَاصٍ.

فَيَرُدُّ الْأَمْوَالَ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ بَقِيَتْ، وَيَغْرَمُ بَدَلَهَا إِنْ تَلِفَتْ، وَيَكْفِي أَنْ يَسْتَحِلَّ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ فَيُبْرِئَهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُسْتَحِقَّ أَوِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ سَلَّمَهَا إِلَى قَاضٍ أَمِينٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَفِظَهَا عِنْدَهُ إِنْ تَوَقَّعَ ظُهُورَ الْمُسْتَحِقِّ، وَإِلَّا صَرَفَهَا فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ بِنِيَّةِ الْغُرْمِ لِصَاحِبِهَا إِنْ وَجَدَهُ[4].

وَمَنِ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُسْتَحِقِّ وَتَمْكِينُهُ مِنَ

---

(١) وهي التي تكون بين العبد وبين الله تعالى، ويقابلها التوبة في الظاهر، وهي التي يتعلق بها عَوْدُ الاعتبار في الشهادات والولايات، وسيأتي ذكرها في فصل الشهادة في كتاب القضاء.

(٢) فإن كان ندمه خوفًا من العقاب لو اطُّلِع عليه، أو مِن غرامة مال، أو مِن فضيحة، أو نحو ذلك، فليس تائبًا.

(٣) ومنه الزكاة والكفارة المالية، فيعطيها للمستحقين الموجودين في الحال. وزاد بعض العلماء في الشروط: أن يفارق مكان المعصية.

(٤) كبناء المساجد والطرق والصدقة على الفقراء ونحو ذلك من وجوه الخير. ويجب على المعسر التكسب لإيفاء ما عليه، فإن مات معسرًا طولب في الآخرة إن كان عصى بالاستدانة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة، ويُرجى من الله تعويض الخصم عنه. وتباح الاستدانة للحاجة من غير سرف، إذا رجا الوفاء من جهة أو سبب ظاهر.

الِاسْتِيفَاءِ[1].

وَإِذَا لَمْ تَبْلُغِ الْغِيبَةُ[2] الْمُغْتَابَ كَفَى فِيهَا النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ، فَإِنْ بَلَغَتْهُ وَجَبَ اسْتِحْلَالُهُ[3]، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهِ أَوِ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ لَهُ. وَكَذَلِكَ الْحَسَدُ[4].

وَمَنْ خَانَ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ بِالزِّنَى وَنَحْوِهِ، حَرُمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ غَيْرِهِ[5]، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لَهُ، وَيَفْزَعُ إِلَى اللهِ؛ لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ.

وَمَنِ ارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ حَدًّا لِلَّهِ سُنَّ لَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ[6]، فَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِشَهَادَةٍ أَوْ شُيُوعٍ سُنَّ أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ، وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ إِثْمُهُ، فَإِنْ قُهِرَ عَلَى الْحَدِّ احْتَاجَ إِلَى تَوْبَةٍ.



---

(١) فيأتي إليه ويقول: أنا الذي قتلتُ أو قذفتُ، ولزمني موجَبُهما، فإن شئتَ فاستوفِ، وإن شئتَ فاعفُ. ويجب الإقرار بحقِّ الآدمي مِن قود أو حدِّ قذف أو تعزير أو مال، وعلى الشاهد فيه الأداء.

(٢) الغيبة: ذكرُ الإنسان بما فيه مما يَكره، ولو في ماله أو ولده أو زوجته أو نحوها، سواءٌ أذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بعين أو رأس أو يد أو نحوها. وهي من كبائر الذنوب، لكنها تباح لأسباب ستة، وهي: النصح والتحذير على قدر الحاجة، والتعريف المحتاج إليه، والاستفتاء، والشكوى من ظالم عند حاكم ونحوه، ورفع أمر الفاسق لمن يمنعه، وكونه مجاهرًا بفسقه.

(٣) بأن يُعلمه بأنه اغتابه ويطلب منه الإبراء، ولا يصح الإبراء إلا بعد تعيين الغِيبة وتعيين مَن سمعها إن اختلف به الغرض؛ لأن الإبراء عن المجهول لا يصح في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة لرضا صاحب الحق، كما سيأتي في باب الصلح. ولا اعتبار باستحلال الورثة في الغِيبة.

(٤) فهو كالغِيبة فيما سبق، لكن يكره إخبار المحسود إذا لم يبلغه الخبر. والحسد: أن يتمنى زوال نعمة غيره ويُسَرَّ ببليَّته.

(٥) لأن ذلك يولِّد فتنة وغيظًا، ويهتك عرض المرأة.

(٦) معنى الستر على النفس: ألَّا يُظهر معصيته ليُحَدَّ أو يُعزَّر، أما التحدُّث بها تفكُّهًا أو مجاهرةً فحرام قطعًا. ويسن لمن أقرَّ بحدٍّ لله أن يرجع عن إقراره به، ويسن للشاهد فيه الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار، ولم يتعلق بالترك إيجاب حدٍّ على الغير كثلاثة شهدوا بالزنا، فيجب على الرابع الأداء ويأثم بتركه.

الْبَابُ السَّابِعُ: الْحِسْبَةُ

هِيَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ[1]، وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُحْتَسِبُ، وَشَرْطُهُ: الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْقُدْرَةُ، وَتَصِحُّ حِسْبَةُ الْمُمَيِّزِ، وَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّةٌ وَلَا عَدَالَةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ، وَلَا إِذْنُ حَاكِمٍ إِلَّا فِيمَا يُثِيرُ فِتْنَةً.

٢- وَالْمُحْتَسَبُ فِيهِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ: مَعْصِيَةً[2]، لَا اجْتِهَادَ فِيهِ[3]، مَوْجُودًا فِي الْحَالِ[4]، ظَاهِرًا لِلْمُحْتَسِبِ[5].

---

(١) قال الغزالي في الإحياء: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المُهِمُّ الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طُوي بساطه وأُهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلَّت الدِّيانة، وعمَّت الفترة وفَشَت الضلالة وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد واتَّسع الخَرْقُ وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد».

(٢) وهي تشمل فعل الصغائر والكبائر وترك الواجبات، ويُلحق بذلك ترك الشعائر الظاهرة المسنونة كصلاة العيد والأذان والجهر بالصلاة في الجوامع، لكن إنكار هذا يجب على المحتسب المتولِّي ويندب للمتطوِّع. وفعلُ الصبي والمجنون معصية في الصورة، فيُلحق بها. ويستحب الإنكار في المكروهات بالتعريف والوعظ. وعَقَد الغزالي في الإحياء بابًا في تعداد المنكرات المألوفة في المساجد والأسواق والطرق والضيافة وغيرها.

(٣) فلا حسبة في مسائل الاجتهاد الفرعية، وهي التي لا قطع فيها بإجماع أو نص صريح، بشرط أن يوافق الفعل الاعتقاد باجتهاد أو تقليد، فينكر على الشافعي شربه النبيذَ غير المسكر ونكاحه بلا ولي، لا على الحنفي.

وتثبت الحسبة في بدع الاعتقاد، بل الحسبة فيها أهمُّ من الحسبة في سائر المنكرات بشرط أمن الفتنة، قال الغزالي: «وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة، وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة، فليس للآحاد الحسبةُ في المذاهب إلا بنصب السلطان».

(٤) فلا حسبة على من فرغ من المنكر أو عُلم عزمه عليه إلا بالوعظ، فإن أَنكر عزمه عليه لم يجز وعظُه أيضًا؛ لأن فيه إساءة ظن بالمسلم. والخلوة بالأجنبية معصية ناجزة.

(٥) فكل من اختفى في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يُتجسَّس عليه، ولا يحل الدخول عليه بغير إذنه لريبة، ومن تيقَّن وجود المنكر في الدار فله الدخول للإنكار، كأن تظهر أصوات المعازف بحيث يسمعها من هو خارج الدار.

٣- وَالْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرًا لِمُنْكَرٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَقْلٌ وَلَا تَمْيِيزٌ. وَتَثْبُتُ الْحِسْبَةُ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، وَالزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، وَالتِّلْمِيذِ عَلَى الْأُسْتَاذِ، وَالرَّعِيَّةِ عَلَى السُّلْطَانِ.

٤- وَالِاحْتِسَابُ، وَهُوَ عَلَى ثَمَانِي دَرَجَاتٍ، وَهِيَ:

١- التَّعْرِيفُ بِرِفْقٍ.

٢- ثُمَّ النَّهْيُ بِوَعْظٍ وَنُصْحٍ.

٣- ثُمَّ التَّعْنِيفُ بِقَوْلٍ خَشِنٍ صَادِقٍ.

٤- ثُمَّ التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ كَكَسْرِ الْمَلَاهِي وَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَالْإِخْرَاجِ مِنَ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ.

٥- ثُمَّ التَّهْدِيدُ بِالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ.

٦- ثُمَّ الْقَهْرُ بِالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ.

٧- ثُمَّ شَهْرُ السِّلَاحِ.

٨- ثُمَّ الِاسْتِظْهَارُ بِالْأَعْوَانِ.

فَالْأُولَى لِلْجَاهِلِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْعَارِفِ، وَالثَّالِثَةُ وَمَا بَعْدَهَا لِلْمُصِرِّ وَالْمُسْتَهْزِئِ، وَكُلُّهَا تَثْبُتُ لِلْآحَادِ عَلَى الْآحَادِ بِشَرْطِ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ إِلَّا الْأَخِيرَتَيْنِ[1]، وَلِلْآحَادِ عَلَى السَّلَاطِينِ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى[2]، وَلِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ الْأُولَيَانِ وَالرَّابِعَةُ.

---

(١) تجنُّبًا من إثارة الفتنة، فإن لم توجد فتنة جاز ذلك، فالمحتسِبُ يراعي التدريج، فإن احتاج إلى شهر سلاح أو جمع أعوان، ويندفع بذلك المنكر ولا يثير فتنة، فله ذلك.

(٢) عقد الغزالي في الإحياء بابًا في الإنكار على السلاطين، وأورد فيه أخبار السلف في ذلك، ثم قال: «فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين، لكونهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة، فلما أخلصوا لله النية أثَّر كلامُهم في القلوب القاسية فليَّنها وأزال قساوتها. وأما الآن فقد قيَّدت الأطماعُ ألسنَ العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالَهم أحوالُهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حقَّ العلم لأفلحوا، ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد

وَلَيْسَ عَلَى الْعَاجِزِ حِسْبَةٌ إِلَّا بِقَلْبِهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِظْهَارُ الْغَضَبِ وَالْكَرَاهَةِ بِوَجْهِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ إِبْلَاغُ قَادِرٍ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ كَحَاكِمٍ وَذِي شَوْكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ.

وَيَلْزَمُ الْعَاجِزَ أَلَّا يَحْضُرَ الْمُنْكَرَاتِ، فَإِنْ عَمَّتِ الْبَلَدَ اعْتَزَلَ فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِوَاجِبٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى بَلَدِ طَاعَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مُكْثِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ[1].

وَتُسْتَحَبُّ الْحِسْبَةُ لِمَنْ لَا يَنْفَعُ إِنْكَارُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا غَيْرَهُ، أَوْ يَضُرُّهُ فَقَطْ مَعَ نَفْعِهِ فِي الدِّينِ وَلَوْ بِكَسْرِ جَاهِ الْفَاسِقِ أَوْ تَقْوِيَةِ قُلُوبِ أَهْلِ الدِّينِ.

وَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ الْمُحْتَسِبُ بِثَلَاثٍ، وَهِيَ:

١- عِلْمٌ يُوقِفُهُ عَلَى مُرَادِ اللهِ.

٢- وَتَقْوَى تَزْجُرُهُ عَنْ مُخَالَفَةِ عِلْمِهِ، وَتَدْعُو إِلَى قَبُولِ وَعْظِهِ.

٣- وَحُسْنُ خُلُقٍ يَحْمِلُهُ عَلَى الرِّفْقِ وَالصَّبْرِ.

وَيَجِبُ إِرْشَادُ النَّاسِ وَتَعْلِيمُهُمْ وَحَمْلُهُمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ.

وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ فَيُصْلِحَهَا بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، ثُمَّ يُعَلِّمُ ذَلِكَ أَهْلَ بَيْتِهِ ثُمَّ جِيرَانَهُ ثُمَّ أَهْلَ مَحَلَّتِهِ ثُمَّ أَهْلَ بَلَدِهِ ثُمَّ أَهْلَ الْقُرَى الْقَرِيبَةِ ثُمَّ أَهْلَ الْبَوَادِي، وَهَكَذَا إِلَى أَقْصَى الْعَالَمِ.

فَإِنْ قَامَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِلَّا أَثِمَ الْجَمِيعُ؛ أَمَّا

العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حبِّ المال والجاه، ومن استولى عليه حبُّ الدنيا لم يَقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟! والله المستعان على كلِّ حال».

(١) وجوب الهجرة من بلد المعصية مشروط بخمسة أمور مفهومة من الكلام، وهي: أن تعمَّ فيه المعاصي المجمعُ عليها، ولا يقدرَ على إزالتها، ولا على إظهار الحق، ولا يكونَ في مكثه مصلحة شرعية، وأن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من غلبة المنكرات؛ لأن الإقامة معهم حينئذ تُعَدُّ إعانة وتقريرًا لهم على المعاصي وتكثيرًا لسواد أهل الباطل، فإن فُقد شرط من ذلك نُدبت الهجرة ولم تجب. قال الخطيب: «فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا، فلا وجوب بلا خلاف».

الْعَالِمُونَ فَلِتَقْصِيرِهِمْ فِي التَّبْلِيغِ، وَأَمَّا الْجَاهِلُونَ فَلِتَقْصِيرِهِمْ فِي التَّعَلُّمِ.

وَيَجِبُ التَّبْلِيغُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا[1].



(١) فكلُّ عامي عرف شروط الصلاة مثلًا، يجب عليه أن يعرِّف غيرَه، وإلا فهو شريك في الإثم، والواجب على العلماء أعظم؛ لأن قدرتهم أظهر، ولأنهم ورثة الأنبياء.

* الرُّبْعُ الثَّانِي: الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ *

الْعُقُودُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

١- ضَرْبٌ لَازِمٌ[١] مِنَ الطَّرَفَينِ، كَالْبَيْعِ وَالْحَوَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ.

٢- وَضَرْبٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

٣- وَضَرْبٌ لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنَ الْآخَرِ، كَالرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِزْيَةِ.

وَعُقُودُ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَاوَضَةٍ وَتَبَرُّعٍ.

وَعُقُودُ الْمُعَاوَضَةِ قِسْمَانِ:

١- مُعَاوَضَةٌ فِي الْأَعْيَانِ[٢]، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: الْبَيْعُ وَالسَّلَمُ وَالْحَوَالَةُ، وَتُلْحَقُ بِهَا الشُّفْعَةُ.

٢- وَمُعَاوَضَةٌ فِي الْمَنَافِعِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْإِجَارَةُ وَالْجَعَالَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ.

وَعُقُودُ التَّبَرُّعِ[٣] قِسْمَانِ أَيْضًا:

١- تَبَرُّعٌ مَحْضٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ: الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْوَقْفُ وَالْقَرْضُ

---

(١) العقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه بلا موجِب، والجائز هو الذي يجوز فسخه بلا موجِب.

(٢) المراد بالعين هنا ما يقابل المنفعة، فتنقسم إلى عين معيَّنة وعين في الذمة (وهي الدين)، والمعيَّنة إلى حاضرة وغائبة. وتُطلق العين مقابل الدين، فتدخل فيها العين المعيَّنة بنوعيها دون التي في الذمة. ويطلق التعيين على التحديد المنافي للترديد والجهالة.

فائدة: المعاوضة تسعة أنواع بالنظر إلى العوضين؛ لأن كُلًّا منهما إما عين أو منفعة، فالمعاوضة: عين بعين، أو منفعة بمنفعة، أو عين بمنفعة (ويدخل في الأخير عكسه؛ منفعة بعين)، فهذه ثلاثة أقسام، وكلٌّ واحد منها إما ناجز من الطرفين، أو نسيئة منهما، أو ناجز من طرف نسيئة من الآخَر. والناجز: الحاضر، والنسيئة: الدَّين.

(٣) ويقال لها: عقود الإرفاق.

وَاللُّقَطَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالشَّرِكَةُ وَالْوَدِيعَةُ[1].

٢- وَتَبَرُّعٌ مَعَ تَوْثِقَةٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الرَّهْنُ[2] وَالضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ[3].

وَهُنَاكَ أَبْوَابٌ مَالِيَّةٌ لَا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمَيْنِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْحَجْرُ، وَالْغَصْبُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَالُ الْعَامُّ، وَالْمَوَارِيثُ.



(١) بدأت بالهبة؛ لأنها تمليك عين بلا عوض، ثم الوصية؛ لأنها كذلك بقيد الموت، ثم العارية والوقف؛ لأنهما تمليك منفعة بلا عوض، ثم القرض؛ لأنه تمليك عين بعوض بلا ربح، ثم اللقطة؛ لأنها تبرع بعمل مع اقتراض، ثم الوكالة؛ لأنها تبرع بعمل، ثم الإيصاء لأنه كذلك بقيد الموت، ثم الشركة والوديعة؛ لأنهما نوعان من الوكالة.

(٢) يكون تبرعًا إذا لم يقع ضمن عقد، وإلا فهو جزء من العقد.

(٣) وهما تبرع من جهة الضمين والكفيل.

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: مُعَاوَضَاتُ الْأَعْيَانِ

وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْبَيْعِ

الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ[1].

وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَرْكَانُ وَشُرُوطُ الْبَيْعِ

أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي.

٢- وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ[2].

وَشُرُوطُ الصِّيغَةِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

---

(١) فيدخل فيه بيع المنفعة على التأبيد كحق الممرِّ ونحوه. وخرج بقيد المعاوضة: عقود التبرع وعقد النكاح، وبقيد الملك مِن الجانبين: الخلع والصلح عن الدم، وبقيد التأبيد: الإجارة.

(٢) والإيجاب أن يقول البائع أو يكتبَ: بعتُك هذا الشيءَ، أو اشتَرِ مني هذا الشيءَ، ونحو ذلك. والقبول أن يقول المشتري أو يكتب: اشتريتُ منك، أو قبلتُ، ونحو ذلك.

وهذه الصيغة قولية، فلا ينعقد البيع بالمعاطاة على المذهب في قليل ولا كثير، وقال الإمام مالك رضي الله عنه: ينعقد بكلِّ ما يعدُّه الناس بيعًا، واختاره جماعة من أصحابنا، وقال النووي في الروضة (٣/ ٣٣٩): «هو الراجح دليلًا، وهو المختار»؛ قال في المجموع (٩/ ١٦٣): «لأن الله تعالى أحلَّ البيع ولم يثبت في الشرع لفظٌ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكلُّ ما عدَّه الناس بيعًا كان بيعًا، كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلَّها تُحمل على العرف، ولفظة البيع مشهورة، وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول»، ثم قال: «الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها»، فأشار رحمه الله إلى أقسام المعاملات المالية الأربعة التي ذكرناها.

١- أَلَّا يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ[١].

٢- وَأَلَّا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ أَوْ قُصِدَ بِهِ الْإِعْرَاضُ.

٣- وَأَن يَتَوَافَقَا فِي الْمَعْنَى[٢]، وَذَلِكَ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْعَدَدِ وَالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ.

٤- وَعَدَمُ التَّعْلِيقِ، كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ إِنْ رَضِيَ زَيْدٌ، أَوْ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ.

٥- وَعَدَمُ التَّوْقِيتِ، كَأَنْ يَقُولَ: مَلَّكْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً بِأَلْفٍ.

وَيَصِحُّ الْبَيْعُ حَالًّا، وَمُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْمُطْلَقُ حَالٌّ.

وَشُرُوطُ الْعَاقِدِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الصَّبِيِّ فِي شَيْءٍ، وَلَوْ مُرَاهِقًا أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ[٣].

٢- وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ إِفْلَاسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ[٤].

---

(١) سواء أكان هذا من البائع أو المشتري؛ لدلالته على الإعراض، وهو مُضِرٌّ من كلٍّ منهما؛ لأنه يُشعِرُ في حقِّ المشتري بعدم الرضا بالقبول، وفي حقِّ البائع بالرجوع عن الإيجاب.

(٢) أي: وإن اختلفت الألفاظ.

(٣) قال الحصني في كفاية الأخيار: «ومما عمَّتْ به البلوى بعث الصغار لشراء الحوائج، واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة؛ إذا كان الحكم دائرًا مع العرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل؛ فإنها دالة على الرضا، فإذا وُجد المعنى الذي اشتُرطت الصيغةُ لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد، بشرط أن يكون المأخوذ يَعدل الثمن، وقد كانت المُغِيبات يَبْعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب ﷺ لشراء الحوائج فلا ينكره، وكذا في زمن غيره من السلف والخلف، والله أعلم».

(٤) كالحجر على الرقيق وعلى الراهن، فلا يصح بيع السفيه مطلقًا، ولا بيع المفلس وغيره فيما

٤- وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

٥- وَأَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْفُضُولِيِّ.

وَشُرُوطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ يُمْكِنَ تَطْهِيرُهُ بِغَسْلٍ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسِ الْعَيْنِ كَالْكَلْبِ وَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ وَلَوْ لِلدَّوَاءِ، وَلَا بَيْعُ مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْمَائِعَاتِ الْمُتَنَجِّسَةِ، أَوْ يُمْكِنُ بِغَيْرِ الْغَسْلِ كَالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ(١)، فَإِنْ كُوثِرَ جَازَ بَيْعُهُ، وَكَذَا الْمَعْفُوَّاتُ(٢).

٢- وَأَنْ يَكُونَ ذَا نَفْعٍ مَقْصُودٍ فِي الْحَالِ، أَوْ فِي الْمَآلِ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ(٣)، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السُّمِّ، وَالْحَشَرَاتِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ، وَلَا بَيْعُ حَبَّتَيْنِ مِنَ الْأَرُزِّ وَنَحْوِهِ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهُ مُبَاحًا، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آلَاتِ اللَّهْوِ وَكُتُبِ السِّحْرِ وَالشِّرْكِ.

٤- وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسَلُّمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ ضَالٍّ وَدَارٍ مَغْصُوبَةٍ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِمَا.

٥- وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ، وَيُعْلَمُ الْمُعَيَّنُ بِالرُّؤْيَةِ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأَعْمَى فِي الْمُعَيَّنِ.

حُجر عليه.

(١) فإن طهارة الماء المتنجس لا تحصل بالغسل، بل باستحالته من صفة النجاسة إلى الطهارة ببلوغه قلتين، فهو في ذلك شبيه بالخمر تطهر بالتخلل، والجلد يطهر بالاندباغ.

(٢) أي: النجاسات المعفوُّ عنها؛ لأنها طاهرة حكمًا، ولأن النجس فيها تبع، نحو أواني الخزف المعجونة بالسرجين، والدار المبنية بطين مخلوط بالسرجين، واللحم الباقي عليه بعض الدم، والشراب الواقع فيه ما لا دم له سائل.

(٣) بشرط ألَّا يسبق النفع المتوقع في المآل تحوُّلُ العين إلى نجاسة، فلا يصح بيع نحو أسد لدبغ جلده، أو غراب للانتفاع بريشه في النبل، أو حشرة للتداوي بميتتها.

وَالْمُعْتَبَرُ الرُّؤْيَةُ الْعُرْفِيَّةُ[1]، وَهِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَيُعْتَبَرُ فِي بَيْعِ الدَّارِ رُؤْيَةُ الْبُيُوتِ وَالسُّقُوفِ وَالْجُدُرِ وَالْمِرْحَاضِ وَالْبَالُوعَةِ، وَفِي الثَّوْبِ نَشْرُهُ لِيُرَى جَمِيعُهُ، وَفِي الْكُتُبِ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ، وَفِي السَّيَّارَةِ رُؤْيَةُ ظَاهِرِهَا وَدَاخِلِهَا وَمُحَرِّكِهَا.

وَتَكْفِي: رُؤْيَةُ الشَّيْءِ قَبْلَ الْعَقْدِ بِمُدَّةٍ لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فِيهَا، وَرُؤْيَةُ ظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأُنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ، وَظَاهِرِ الْمُعَلَّبَاتِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطٌ مَزِيدَةٌ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الرِّبَا

الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الَّذِي يَدْخُلُهُ الرِّبَا لَهُ عِلَّتَانِ:

الْأُولَى: الثَّمَنِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ، وَلَهَا جِنْسَانِ: الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ.

الثَّانِيَةُ: الطُّعْمُ، وَلَهَا أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ، وَيَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ، مِثْلُ الْأَرُزِّ، وَالدِّجْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ، وَالْأَنْبَجِ[2]، وَاللَّيْمُونِ، وَالْمِلْحِ، وَاللَّبَنِ، وَالزَّيْتِ، وَالْمَاءِ، وَالدَّوَاءِ، وَالْحَلْوَاءِ.

فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِرِبَوِيٍّ يُوَافِقُهُ فِي الْعِلَّةِ وَالْجِنْسِ، يُشْتَرَطُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- الْحُلُولُ، وَهُوَ عَدَمُ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي الْعَقْدِ.

٢- وَالتَّقَابُضُ لِلْعِوَضَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا فِي الْعَقْدِ.

٣- وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ يَقِينًا بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ، فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ وَلَا مُخْتَلِطٌ وَلَا مَحْرُوقٌ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ.

وَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ احْتِرَازٌ عَنْ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَالثَّانِي احْتِرَازٌ عَنْ رِبَا الْيَدِ، وَالثَّالِثُ

---

(١) وهي رؤية ما يظهر للناظر من غير مزيدِ تأمل، ولذلك لا يُقبل الردُّ بعيب ظاهر يراه كلُّ مَن ينظر إلى المبيع.

(٢) الأنبج: شجر المَنْجَة (المانجو)، ويطلق على ثمره، وموطنه الأصلي بلاد الهند، ويقال له: العَنْبَة أو العَنْبَا.

احْتِرَازٌ عَنْ رِبَا الْفَضْلِ[1]. وَبِهَذَا تُعْرَفُ أَقْسَامُ الرِّبَا، وَيَبْقَى رِبَا الدَّيْنِ.

وَإِنْ بِيعَ رِبَوِيٌّ بِرِبَوِيٍّ يُوَافِقُهُ فِي الْعِلَّةِ وَيُخَالِفُهُ فِي الْجِنْسِ، اشْتُرِطَ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فَقَطْ، مِثْلُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، أَوِ الْأَرُزِّ بِالتَّمْرِ، أَوِ الْقَمْحِ بِالْمِلْحِ.

وَإِنْ بِيعَ رِبَوِيٌّ بِرِبَوِيٍّ يُخَالِفُهُ فِي الْعِلَّةِ وَالْجِنْسِ، لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنَ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ، مِثْلُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالذَّهَبِ، وَبَيْعِ الْأَرُزِّ بِالْفِضَّةِ. وَكَذَلِكَ إِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِغَيْرِ رِبَوِيٍّ، مِثْلُ بَيْعِ الْعِنَبِ بِثَوْبٍ، وَبَيْعِ الْمَوْزَةِ بِقَلَمٍ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: بَيْعُ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ

الثِّمَارُ إِنْ كَانَتْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ يَجُوزُ بَيْعُهَا فِي حَالَتَيْنِ: إِذَا شُرِطَ الْقَطْعُ، أَوْ بِيعَتْ مَعَ الشَّجَرِ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا فِي حَالَتَيْنِ: إِذَا شُرِطَ الْإِبْقَاءُ، أَوْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ.

وَكَذَلِكَ الْحُبُوبُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ: يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا شُرِطَ الْقَطْعُ أَوْ بِيعَتْ مَعَ الْأَرْضِ، وَيَحْرُمُ إِذَا شُرِطَ الْإِبْقَاءُ أَوْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ.

وَمَعْنَى بُدُوِّ الصَّلَاحِ: أَنْ يَظْهَرَ نُضْجُ الثَّمَرَةِ، وَأَنْ يَشْتَدَّ الْحَبُّ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ قَمْحٍ فِي سُنْبُلِهِ بِقَمْحٍ صَافٍ، وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ.

وَلَا بَيْعُ رُطَبٍ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ، وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ، وَرُخِّصَ مِنْهُ بَيْعُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: بُيُوعُ الْأَمَانَةِ

إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لِغَيْرِهِ: **وَلَّيْتُكَ** الْعَقْدَ، فَقَبِلَهُ، فَهَذَا بَيْعٌ لِلشَّيْءِ

(١) الشرط الأول يرجع لصيغة البيع، والثاني والثالث للمعقود عليه.

بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ: **أَشْرَكْتُكَ** فِي الْعَقْدِ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالرُّبْعِ، فَهُوَ إِشْرَاكٌ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ.

وَإِذَا قَالَ لَهُ: بِعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بِمَا اشْتَرَيْتُ بِهِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، فَهُوَ **مُرَابَحَةٌ**.

وَإِنْ قَالَ لَهُ: بِعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بِمَا اشْتَرَيْتُ بِهِ وَحَطِّ دِرْهَمٍ مِن كُلِّ عَشَرَةٍ، فَهُوَ **مُحَاطَّةٌ**.

وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ بُيُوعَ الْأَمَانَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْتَمِدُ أَمَانَةَ الْبَائِعِ فِي إِخْبَارِهِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا

الْبُيُوعُ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا تَنْقَسِمُ إِلَى بُيُوعٍ مُحَرَّمَةٍ بَاطِلَةٍ، وَبُيُوعٍ مُحَرَّمَةٍ صَحِيحَةٍ.

فَمِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ:

١- بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ، وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ.

٢- وَبَيْعُ الْمَضَامِينِ، وَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ.

٣- وَبَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ، وَهُوَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ.

٤- وَبَيْعُ الْمُلَامَسَةِ، وَهُوَ أَنْ يَلْمُسَ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ، أَوْ يَجْعَلَا اللَّمْسَ بَيْعًا، أَوْ يَقُولَ: أَبِيعُكَهُ فَإِذَا لَمَسْتَهُ فَلَا خِيَارَ لَكَ.

٥- وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَهُوَ أَنْ يَنبِذَ إِلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَيَشْتَرِيَهُ، أَوْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا، أَوْ يَقُولَ: أَبِيعُكَهُ فَإِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ فَلَا خِيَارَ لَكَ.

٦- وَبَيْعُ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ، أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا، أَوْ يَقُولَ: أَبِيعُكَهُ فَإِذَا رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَلَا خِيَارَ لَكَ.

٧- وَبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ، فَيَأْخُذَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّرْدِيدِ.

وَمِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي:

١- بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَهُوَ أَنْ يَقْدَمَ شَخْصٌ بِمَا تَعُمُّ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ إِلَيْهِ كَالطَّعَامِ؛ لِيَبِيعَهُ حَالًا، فَيَقُولَ الْحَاضِرُ لَهُ: اتْرُكْهُ لِأَبِيعَهُ لَكَ تَدْرِيجًا بِسِعْرٍ أَغْلَى، وَيَأْثَمُ الْبَلَدِيُّ دُونَ الْبَدَوِيِّ.

٢- وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّخْصُ مِنَ الْقَادِمِينَ مَتَاعًا بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ قَبْلَ دُخُولِهِمِ الْبَلَدَ أَوْ مَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ، وَلَهُمُ الْخِيَارُ فَوْرًا إِنْ عَرَفُوا الْغَبْنَ[1].

٣- وَسَوْمُ الشَّخْصِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ، بَعْدَ التَّرَاضِي بِالثَّمَنِ.

٤- وَبَيْعُ الشَّخْصِ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ، أَوْ شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ غَيْرِهِ، فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ.

٥- وَالنَّجْشُ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ؛ لِيَغُرَّ مُشْتَرِيَهَا، وَلَا خِيَارَ فِيهِ.

٦- وَبَيْعُ الشَّيْءِ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، كَبَيْعِ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا.



الْفَصْلُ السَّادِسُ: الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ

تَنْقَسِمُ الشُّرُوطُ الْوَاقِعَةُ فِي صِيغَةِ الْبَيْعِ إِلَى صَحِيحَةٍ، وَفَاسِدَةٍ، وَمُفْسِدَةٍ.

---

(١) ولو اشترى منهم بسعر السوق أو أكثر فلا تحريم ولا خيار، لانتفاء العلة وهي الغبن.

فَالشَّرْطُ الصَّحِيحُ نَوْعَانِ:

١- شَرْطٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، كَالْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ تَأْكِيدٌ.

٢- وَشَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، لَكِنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ الْعَقْدِ[١]، كَشَرْطِ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ وَالرَّهْنِ الْمَعْلُومِ وَالضَّمِينِ الْمَعْلُومِ وَالْإِشْهَادِ وَالْخِيَارِ، وَشَرْطِ صِفَةٍ نَافِعَةٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ.

وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ يُورِثُ تَنَازُعًا، كَشَرْطِ أَلَّا يَأْكُلَ الْحَيَوَانُ الْمَبِيعُ إِلَّا كَذَا، فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ، فَيَلْغُو وَيَصِحُّ الْعَقْدُ.

وَالشَّرْطُ الْمُفْسِدُ: كُلُّ شَرْطٍ مَقْصُودٍ، لَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ، وَلَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ، إِذَا وَقَعَ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ[٢]، كَشَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ[٣]، وَشَرْطِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْقَبْضِ أَوْ عَدَمِ التَّصَرُّفِ.

وَمِنَ أَمْثِلَةِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ:

١- بَيْعُ الشَّيْءِ بِشَرْطِ أَنْ يَعُودَ مِلْكُهُ إِلَى الْبَائِعِ بَعْدَ مُدَّةٍ.

٢- وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِشَرْطِ عَدَمِ انْتِفَاعِ الْمُشْتَرِي بِهِ، أَوْ بِشَرْطِ انْتِفَاعِ الْبَائِعِ بِهِ.

٣- وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِشَرْطِ عَدَمِ بَيْعِهِ لِشَخْصٍ آخَرَ، أَوْ بِشَرْطِ هِبَتِهِ لِشَخْصٍ آخَرَ.

٤- وَبَيْعٌ بِشَرْطِ بَيْعٍ؛ مِثْلُ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِأَلْفٍ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِكَذَا.

٥- وَبَيْعٌ بِشَرْطِ قَرْضٍ؛ مِثْلُ: بِعْتُكَ دَابَّتِي بِأَلْفٍ بِشَرْطِ أَنْ تُقْرِضَنِي مِئَةً.

٦- وَشِرَاءُ الثَّوْبِ بِشَرْطِ أَنْ يَخِيطَهُ الْبَائِعُ، أَوْ شِرَاءُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ

---

(١) المراد بمصلحة العقد: كلُّ ما يقوِّي مقصود العاقد من العقد ولا يخلُّ بشروط صحته، ويقال لها: مصلحة العاقد.

(٢) فلو توافقا عليه قبل العقد أو بعده فلا فساد. وهذا الضابط ليس خاصًّا بالبيع، بل هو شامل لسائر العقود المالية.

(٣) ولا بأس بجمع عقدين في صيغة، كبيعين، وإجارة وبيع، وشركة وقراض، ويوزَّع العوض المسمَّى عليهما، إلا أن يكون أحدهما لازمًا والآخر جائزًا، كبيعٍ وجعالة، لتعذُّر الجمع بينهما.

الْبَائِعُ.



الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي الْبَيْعِ

الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ؛ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ.

وَأَهَمُّ أَسْبَابِ جَوَازِهِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ، وَخِيَارُ الْعَيْبِ.

الْأَوَّلُ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ

وَيَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَفِي كُلِّ بَيْعٍ حَتَّى فِي الرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ، لَا فِي غَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهِبَةِ وَالْقِرَاضِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ.

وَيَنْتَهِي بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

١- خُرُوجُ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ اخْتِيَارًا، فَإِنْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ تَمَاشَيَا أَيَّامًا بَقِيَ الْخِيَارُ.

٢- وَاخْتِيَارُ لُزُومِ الْبَيْعِ، كَأَنْ يَقُولَا: اخْتَرْنَا لُزُومَهُ، أَوْ أَلْزَمْنَاهُ، أَوْ أَجَزْنَاهُ. فَإِنِ اخْتَارَهُ أَحَدُهُمَا سَقَطَ خِيَارُهُ، وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ.

الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ

يَجُوزُ لِلْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، مُدَّةً مَعْلُومَةً مُتَوَالِيَةً، إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ.

وَيَصِحُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ بَيْعٍ إِلَّا فِي الرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ.

❁❁❁

وَيَشْتَرِكُ هَذَانِ الْخِيَارَانِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ:

الْأَوَّلُ: ثُبُوتُ فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِجَازَتِهِ: بِكَلَامٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، مِثْلُ: فَسَخْتُ الْبَيْعَ، أَوْ أَجَزْتُ الْبَيْعَ. أَوْ بِتَصَرُّفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ لِلْمَبِيعِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ لِمَنِ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَ

الْخِيَارُ لَهُمَا جَمِيعًا فَالْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْبَائِعِ.

وَحَيْثُ حُكِمَ بِمِلْكِ الْمَبِيعِ لِأَحَدِهِمَا حُكِمَ بِمِلْكِ الثَّمَنِ لِلْآخَرِ، وَحَيْثُ وُقِفَ مِلْكُ الْمَبِيعِ وُقِفَ مِلْكُ الثَّمَنِ.

وَمِلْكُ الْعِوَضِ يَسْتَنِدُ إِلَى الْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالْقَبْضِ[1].

وَالثَّالِثُ: أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ:

- إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْعِوَضِ الَّذِي مِن جِهَةِ الْآخَرِ[2].

- وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحَّ فِي الْعِوَضَيْنِ[3] بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُتَصَرِّفِ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ[4]، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا مَعًا جَازَ لِكُلٍّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْعِوَضِ الَّذِي كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ.



الثَّالِثُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

وَيُسَمَّى خِيَارَ النَّقِيصَةِ، وَيَثْبُتُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

الْأَوَّلُ: تَغْرِيرٌ فِعْلِيٌّ، وَهُوَ حَرَامٌ، كَتَصْرِيَةِ الْحَيَوَانِ وَتَجْمِيلِ ظَاهِرِ الْمَبِيعِ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ، وَيَرُدُّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ.

---

(١) المراد: ملك العاقد للعوض الذي من جهة الآخر، وهو ملك المشتري للمبيع، وملك البائع الثمن، فحيث حُكم له بالملك فهو مضاف إلى العقد وثابت من حينه، لكنه غير مستقرٍّ له حتى يَقبض العوض.

(٢) ويصح فيما هو من جهته، ويكون فسخًا. وسيأتي تفصيل أحكام التصرف في المال قبل القبض في الفصل التالي.

(٣) فإن تصرَّف في العوض الذي من جهته كان فسخًا للبيع، وإن تصرَّف في العوض الذي من جهة الآخر كان إجازةً للبيع.

(٤) مع أنه مالك لأحد العوضين؛ لأن تصرفه ينافي الخيار الثابت للآخر.

الثَّانِي: ظُهُورُ عَيْبٍ يَنْقُصُ الْعَيْنَ أَوِ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَيَغْلِبُ عَدَمُهُ، فَيَجُوزُ رَدُّ الْمَعِيبِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، وَاسْتِرْدَادُ الْعِوَضِ.

فَإِنْ تَلِفَ الِعوَضُ أَخَذَ بَدَلَهُ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَعِيبُ أَوْ حَدَثَ لَهُ عَيْبٌ جَدِيدٌ، سَقَطَ الرَّدُّ، وَثَبَتَ أَرْشُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ.

الثَّالِثُ: خُلْفُ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ، فَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَاشْتَرَطَ فِيهِ صِفَةً نَافِعَةً، ثُمَّ لَمْ يَجِدْ فِيهِ الصِّفَةَ، يَجُوزُ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْفَوْرِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ

الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ: الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ. وَبَيْعُ الشَّيْءِ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ يُسَمَّى الِاسْتِبْدَالَ أَوِ الِاعْتِيَاضَ، وَلِغَيْرِهِ يُسَمَّى الْبَيْعَ.

وَالْمُرَادُ **بِالْمَالِ** هُنَا: الْمُتَمَوَّلُ، وَهُوَ مَا لَهُ قِيمَةٌ يُضْمَنُ بِهَا.

وَقَبْضُ الْعَقَارِ يَحْصُلُ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنَ الْمَتَاعِ، وَقَبْضُ الْخَفِيفِ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ، وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ يَحْصُلُ بِنَقْلِهِ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُقْبِضُ، أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ وَأَذِنَ فِيهِ[1]، وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ[2].

---

(١) ويكون الموضع حينئذ عارية، والعارية مضمونة، فلو فسد الموضع أو خرب ضمنه القابض. ولو وضع البائع المبيع في مكان يلاحظه المشتري ويسهل عليه تناوله منه، كأن يضعه بين يديه أو عن يمينه أو يساره أو خلفه، كان ذلك إقباضًا صحيحًا ينتقل به ضمان العقد، فلا ينفسخ العقد بتلفه. وأما ضمان اليد لو خرج المبيع مستحَقًّا فلا يثبت بالوضع المذكور، إلا أن يضع المشتري يده على المبيع ويستولي عليه، فضمان اليد لا بدَّ فيه من وضع اليد على الشيء حقيقةً.

(٢) فلو اشترى شخصٌ حصَّة من مال مشترك، لم يصح قبضه له إلا بقبض جميعه، والزائد على حقِّه يكون أمانة عنده، وهذا إن كان الباقي للبائع، أو لغيره وأذن له في إقباضه، فإن لم يأذن حرم القبض في المنقول، وجاز في العقار، وصحَّ في الجميع. وحيث حرم صار طريقًا في وجوب ضمان اليد عند تلف المنقول، والقرار على المشتري ولو جاهلًا لحصول التلف عنده. وإنما

وَيُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ بِقَبْضِ الْغَائِبِ: مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ، وَفِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: تَقْدِيرُهُ.

وَالْمَالُ قِسْمَانِ: عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ[1]، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا مُعَيَّنَةٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ

وَهِيَ إِمَّا أَمَانَةٌ، أَوْ مَضْمُونَةٌ ضَمَانَ يَدٍ، أَوْ ضَمَانَ عَقْدٍ[2].

فَالْعَيْنُ الْمُؤْتَمَنَةُ عِنْدَ الْغَيْرِ كَالْوَدِيعَةِ وَمَالِ الْقِرَاضِ، يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِالْيَدِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْمَأْخُوذِ بِسَوْمٍ أَوْ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ، يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بِشَرْطِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسَلُّمِ.

وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِالْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ، لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، إِلَّا بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إِبَاحَةِ طَعَامٍ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ بَيْعٍ فِي مَعْنَى الْإِقَالَةِ[3].

الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ فِي الذِّمَّةِ

وَهِيَ قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدٍ وَارِدٍ عَلَى صِفَتِهِ، كَعِوَضِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ،

كان إذن الشريك شرطًا في حلِّ القبض في المنقول لا في العقار؛ لأن اليد على المنقول حسِّية، وعلى العقار حكمية.

(١) سبق في بداية هذا الربع التنبيه على أن العين تُطلق مقابل المنفعة ومقابل الدين.

(٢) ضمان العقد هو الناشئ عن صحة العقد، ويترتب عليه انفساخ البيع ورد العوض. وضمان اليد هو الناشئ عن ثبوت اليد، ويترتب عليه دفعُ القيمةِ في المتقوِّم، والمِثْلِ في المثليِّ، وأجرةِ المِثل في المنافع.

(٣) وذلك ببيع المبيع من البائع أو الثمنِ من المشتري، بعين العوض أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة؛ لأن ذلك إقالة بلفظ البيع، فيصحُّ.

وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ[1].

الثَّانِي: دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ عَقْدٍ عَلَى صِفَتِهِ، كَبَدَلِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ وَالْغَصْبِ، وَالدَّيْنِ الْمَوْرُوثِ وَالْمَضْمُونِ.

وَكُلُّ ذَلِكَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ[2] قَبْلَ الْقَبْضِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرْضًا، مَعَ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ، بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ[3].

لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الدَّيْنِ الْمُتَصَرَّفِ فِيهِ:

١- أَنْ يَكُونَ حَالًّا.

٢- وَأَلَّا يَكُونَ مَبِيعًا أَوْ مُسْلَمًا فِيهِ[4].

٣- وَأَلَّا يَجِبَ تَسْلِيمُهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالرِّبَوِيِّ وَالْأُجْرَةِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ[5].

---

(١) المذكور هنا ثمانية: المبيع والثمن، والمسلم فيه ورأس المال، وأجرة إجارة العين وأجرة إجارة الذمة، والصداق وبدل الخلع، وسيتضح من الشروط أنه لا يصح التصرف في أربعة منها، وهي: المبيع والمسلم فيه ورأس المال وأجرة إجارة الذمة.

(٢) أي: بالبيع والهبة بالشروط الآتية، أما الحوالة فمستثناة من هذا الحكم كما سيأتي في بابها.

(٣) هذه ثمانية أقسام، نوع الدين اثنان: نقد، عرض. والمتصرَّف معه اثنان: الذي في ذمته الدينُ، غير الذي في ذمته الدينُ. ونوع العوض اثنان: معين، وموصوف في الذمة. والذي يصح التصرف فيه من جنس الدين تسعة: الثمن، وأجرة إجارة العين، والصداق، وبدل الخلع، وبدل القرض، وبدل الإتلاف، وبدل الغصب، والموروث، والمضمون، وكلُّ واحد من هذه يُضرب في الأقسام الثمانية، فالحاصل اثنتان وسبعون صورة للتصرف في العين الموصوفة في الذمة، وكلُّها صحيحة، إلا أن بدل الإتلاف وبدل الغصب لا يكونان عرضًا في الغالب. ولو اعتبرنا انقسام العوض إلى نقد وعرض حصل ضعف العدد المذكور.

(٤) سيأتي في باب السلم أنه لا فرق بين المبيع في الذمة والمسلم فيه على الراجح، وإذا كان المبيع في الذمة فثمنه كرأس مال السلم، فلا يصح التصرف فيه قبل القبض.

(٥) يستثنى من هذا الشرط والذي قبله ما كان في معنى الإقالة، كبيع الدين - الذي هو مبيعٌ أو مسلَمٌ فيه أو رأسُ مالٍ أو ربويٌّ أو أجرةٌ - ممن هو في ذمته، بعين العوض، أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة.

٤- وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي عِوَضِ الدَّيْنِ:

١- أَلَّا يَكُونَ دَيْنًا ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ هَذَا الْعَقْدِ.

٢- وَتَعْيِينُهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا فِي الْعَقْدِ .

٣- وَقَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلدَّيْنِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا[1].

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّصَرُّفُ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ

وَهِيَ مَنْفَعَةُ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، وَعَمَلُ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ.

وَهِيَ كَالْعَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ تَقْسِيمًا وَحُكْمًا، لَكِنَّ الْمَضْمُونَةَ بِالْعَقْدِ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بِالِاعْتِيَاضِ.

وَقَبْضُ الْمَنْفَعَةِ يَحْصُلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ الْمُسْتَوْفَاةِ مِنْهَا.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّصَرُّفُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الذِّمَّةِ

وَهِيَ مَنْفَعَةُ الشَّيْءِ الْمَوْصُوفِ، وَالْعَمَلُ فِي ذِمَّةِ الشَّخْصِ يُحَصِّلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ.

وَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّها كَالمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ.

وَمِمَّا يَكُونُ مَنْفَعَةً: عِوَضَا الْإِجَارَةِ، وَالصَّدَاقُ، وَبَدَلُ الْخُلْعِ.

(١) فإن اتفقا في علة الربا: في حال الاستبدال يجب قبض الدين في المجلس، وفي حال بيعه لغير من هو عليه يجب قبض العوضين في المجلس. فإن لم يتفقا في ذلك لم يجب القبض في الاستبدال، وكذلك في بيع الدين لغير من هو عليه على ما اعتمده ابن حجر وشيخه زكريا، واعتمد الرملي اشتراط قبض العوضين في المجلس مطلقًا.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الضَّمَانُ فِي الْبَيْعِ

الْمَبِيعُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أُوجِدَ خِيَارٌ أَمْ لَا[1].

وَهُو ضَمَانُ عَقْدٍ، فَيَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْعَقْدِ عِنْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ مَنَافِعَ الْمَبِيعِ الْفَائِتَةَ بِيَدِهِ وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ[2].

وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُنْظَرُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ خِيَارٌ انْتَقَلَ الضَّمَانُ إِلَى الْمُشْتَرِي.

وَإِنْ وُجِدَ خِيَارٌ: فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَالْمَبِيعُ مِنْ ضَمَانِهِ ضَمَانَ عَقْدٍ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا مَعًا انْتَقَلَ ضَمَانُ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَهُوَ ضَمَانُ يَدٍ[3].

وَالثَّمَنُ عَكْسُ الْمَبِيعِ؛ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ضَمَانَ عَقْدٍ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا مَعًا أَوْ لَمْ يُوجَدْ خِيَارٌ انْتَقَلَ ضَمَانُ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، وَهُوَ ضَمَانُ يَدٍ[4].

وَيُضْمَنُ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالتَّلَفِ وَبِالْعَيْبِ.

وَتَلَفُ الْمَبِيعِ لَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ، وَهِيَ:

١-٢- أَنْ يَتْلَفَ بِآفَةٍ، أَوْ يُتْلِفَهُ الْبَائِعُ، فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.

٣- وَأَنْ يُتْلِفَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي: فَإِنْ أَجَازَ غَرَّمَ الْأَجْنَبِيَّ بَدَلَ الْمَبِيعِ، وَإِنْ فَسَخَ اسْتَرَدَّ ثَمَنَهُ وَغَرَّمَ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيَّ.

---

(١) حتى لو عرضه على المشتري فلم يقبله لم يخرج من ضمانه، وكذا لو قال له المشتري: هو وديعة عندك، أو قال: أبرأتُك من ضمانه.

(٢) لكن يحرم على البائع استعمالُ ما باعه واستيفاءُ منافعه بعد لزوم البيع من جهته، إلا بإذن المشتري.

(٣) هذا مع مراعاة بقاء الخيار بحاله؛ فإن تلف المبيع لم ينفسخ العقد ولم ينقطع الخيار، بل إن تمَّ العقد غرم المشتري الثمن، وإلا فعليه بدل المبيع من مِثْل أو قيمة.

(٤) أي: مع مراعاة بقاء الخيار بحاله؛ فإن تلف الثمن لم ينفسخ العقد ولم ينقطع الخيار، بل إن تمَّ العقد غرم البائع المبيع، وإلا فعليه بدل الثمن من مِثْل أو قيمة.

٤- وَأَنْ يُتْلِفَهُ الْمُشْتَرِي[1] وَلَوْ جَاهِلًا، فَيَكُونُ قَبْضًا.

وَكَذَلِكَ تَلَفُ الثَّمَنِ لَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ:

١-٢- أَنْ يَتْلَفَ بِآفَةٍ، أَوْ يُتْلِفَهُ الْمُشْتَرِي، فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ.

٣- وَأَنْ يُتْلِفَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ: فَإِنْ أَجَازَ غَرَّمَ الْأَجْنَبِيَّ بَدَلَ الثَّمَنِ، وَإِنْ فَسَخَ اسْتَرَدَّ مَبِيعَهُ وَغَرَّمَ الْمُشْتَرِي الْأَجْنَبِيَّ.

٤- وَأَنْ يُتْلِفَهُ الْبَائِعُ وَلَوْ جَاهِلًا، فَيَكُونُ قَبْضًا.

وَعَيْبُ الْمَبِيعِ لَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ، وَهِيَ:

١-٢- أَنْ يَتَعَيَّبَ بِآفَةٍ أَوْ يُعَيِّبَهُ الْبَائِعُ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ أَجَازَ فَلَا أَرْشَ.

٣- وَأَنْ يُعَيِّبَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ غَرَّمَ الْأَجْنَبِيَّ الْأَرْشَ.

٤- وَأَنْ يُعَيِّبَهُ الْمُشْتَرِي، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ.

وَكَذَلِكَ عَيْبُ الثَّمَنِ لَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ، وَهِيَ:

١-٢- أَنْ يَتَعَيَّبَ بِآفَةٍ أَوْ يُعَيِّبَهُ الْمُشْتَرِي، فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ، فَإِنْ أَجَازَ فَلَا أَرْشَ.

٣- وَأَنْ يُعَيِّبَهُ أَجْنَبِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ، فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ غَرَّمَ الْأَجْنَبِيَّ الْأَرْشَ.

٤- وَأَنْ يُعَيِّبَهُ الْبَائِعُ، فَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ.

وَيُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْإِتْلَافِ أَوِ التَّعَيُّبِ: أَلَّا يَكُونَ الْعَقْدُ رِبَوِيًّا[2].

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

إِذَا اخْتَلَفَ الْعَاقِدَانِ يُصَدَّقُ مَنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ.

---

(١) المراد بالمشتري هنا وفيما سبق: من وقع له العقد، أما وكيله فهو كالأجنبي وإن باشر العقد.

(٢) لأن العوض فيه يُشترط قبضه في المجلس سليمًا، وإثبات الخيار ينافي ذلك. وعلى هذا فينفسخ العقد لتعُّذر الشرط. وهذا إذا كان العوض المعقود عليه معيَّنًا، فإن كان في الذمة ثبت الخيار؛ لأنه يصح قيام بدله مقامه في التقابض.

فَإِنْ لَمْ تُوْجَدْ بَيِّنَةٌ أَوْ تَعَارَضَتْ فَلِلِاخْتِلَافِ أَحْوَالٌ:

١- أَنْ يَخْتَلِفَا فِي نَوْعِ الْعَقْدِ، كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا بَيْعًا وَالْآخَرُ هِبَةً، فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ، ثُمَّ يُرَدُّ الشَّيْءُ إِلَى صَاحِبِهِ.

٢- أَوْ يَتَّفِقَا عَلَى نَوْعِ الْعَقْدِ وَيَخْتَلِفَا فِي صِحَّتِهِ، فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.

٣- أَوْ يَتَّفِقَا عَلَى نَوْعِ الْعَقْدِ وَعَلَى صِحَّتِهِ وَيَخْتَلِفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ كَقَدْرِ الْعِوَضِ وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ، وَالْأَجَلِ وَقَدْرِهِ، فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً تَجْمَعُ إِثْبَاتًا لِقَوْلِهِ وَنَفْيًا لِقَوْلِ صَاحِبِهِ، وَيُنْدَبُ الْبَدْءُ بِالْبَائِعِ وَبِالنَّفْيِ.

وَبَعْدَ التَّحَالُفِ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا أَوْ يَسْمَحَ أَحَدُهُمَا، وَإِلَّا فَيَفْسَخَانِ الْعَقْدَ أَوْ يَفْسَخُهُ أَحَدُهُمَا أَوِ الْحَاكِمُ، ثُمَّ يُرَدُّ الْمَبِيعُ إِلَى الْبَائِعِ وَالثَّمَنُ إِلَى الْمُشْتَرِي.

٤- أَوْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً مَعِيبَةً، فَيُنْكِرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا الْمَبِيعَةُ، فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: السَّلَمُ

هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ[1].

وَيَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، **وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:**

١- الْعَاقِدُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إِلَيْهِ.

٢- وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ[2] بِشُرُوطِهِمَا.

وَيُشْتَرَطُ لِلسَّلَمِ شُرُوطُ الْبَيْعِ مَعَ زِيَادَةِ ثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ.

٢- وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ مَنْفَعَةً، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُنْضَبِطًا وَإِنِ اخْتَلَطَ، فَلَا يَصِحُّ فِي مَخْلُوطٍ غَيْرِ مُنْضَبِطٍ، وَلَا فِيمَا تَأْثِيرُ النَّارِ فِيهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، وَلَا مَصْنُوعٍ بِالْيَدِ مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ وَكُوزٍ.

٤- وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، فَلَا يَصِحُّ فِي نَادِرٍ.

٥- وَبَيَانُ مَحَلِّ تَسْلِيمِهِ إِنْ أَسْلَمَ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ، أَوْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ.

٦- وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.

٧- وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ.

٨- وَذِكْرُ الْأَوْصَافِ فِي الْعَقْدِ.

---

(١) سواء أكان بلفظ السلم أو السلف أو بلفظ البيع ونحوه، فلا فرق في ذلك كما نصَّ عليه الإمام الشافعي في عدة مواضع من كتبه، ورجَّحه جماعة من المتقدمين والمتأخرين. وقيل: إن عُقد بلفظ البيع كان بيعًا لا سلمًا، وهو المعتمد عند الرافعي والنووي، وعلى هذا فالمعقود عليه بلفظ البيع يجوز فيه خيار الشرط، ويجب تعيين ثمنه في المجلس لا قبضه فيه، ويجوز الاستبدال عن ثمنه، والحوالة بثمنه وعليه. فهذه خمسة أمور.

(٢) الإيجاب كلام المسلَم إليه، والقبول كلام المسلِم، فيتقدم القبول على الإيجاب في السَّلَم كثيرًا، وهو جائز.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ

هِيَ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ بِمُبَادَلَتِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ.

وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَيُسَنُّ قَبُولُهَا عَلَى مَلِيءٍ.

وَأَرْكَانُهَا سِتَّةٌ: مُحِيلٌ، وَمُحْتَالٌ، وَمُحَالٌ عَلَيْهِ، وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ، وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ: شُرُوطُ عَاقِدِ الْبَيْعِ.

وَفِي الصِّيغَةِ: شُرُوطُ صِيغَةِ الْبَيْعِ، وَأَلَّا تَكُونَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ.

وَفِي الدَّيْنَيْنِ: ثُبُوتُهُمَا، وَالْعِلْمُ بِهِمَا قَدْرًا وَصِفَةً[1]، وَتَسَاوِيهِمَا كَذَلِكَ، وَأَلَّا يَكُونَا مَبِيعًا أَوْ مُسْلَمًا فِيهِ[2]، وَأَلَّا يَكُونَا مِمَّا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ.

وَفَائِدَةُ الْحَوَالَةِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

١- بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ أَوْ مَوْتٍ، وَاشْتِرَاطُ الرُّجُوعِ بِذَلِكَ يُبْطِلُ الْحَوَالَةَ.

٢- وَبَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ.

٣- وَتَحَوُّلُ دَيْنِ الْمُحْتَالِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ[3].



(١) يدخل في الصفة الحلول والتأجيل.

(٢) سبق قريبًا ما يدل على أنه لا فرق بين المبيع في الذمة والمسلم فيه على الراجح.

(٣) فإن شُرط في العقد عدم حصول واحد من هذه الأمور الثلاثة لم يصح العقد.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الشُّفْعَةُ

هِيَ حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مُلِكَ بِعِوَضٍ.

وَالْحِكْمَةُ فِيهَا: دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَمُؤْنَةِ اسْتِحْدَاثِ مَرَافِقَ خَاصَّةٍ[1].

وَأَرْكَانُ اسْتِحْقَاقِهَا ثَلَاثَةٌ:

١- الْآخِذُ، وَهُوَ الشَّفِيعُ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ شَرِيكًا.

٢- وَالْمَأْخُوذُ، وَهُوَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يَكُونَ مَنْقُولًا فَقَطْ، وَأَنْ يُمْلَكَ بِعِوَضٍ، وَأَلَّا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَوْ قُسِمَ.

٣- وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَشْفُوعُ مِنْهُ، وَشَرْطُهُ: تَأَخُّرُ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ[2].

وَيُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ بِهَا: رُؤْيَةُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ، وَلَفْظٌ مِنْهُ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ، مَعَ قَبْضِ الْمَشْفُوعِ مِنْهُ الْبَدَلَ، أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ، أَوْ حُكْمِ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ[3].

وَالْبَدَلُ فِي الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ، وَفِي الْمُتَقَوِّمِ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ[4].

وَطَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِإِرَادَتِهِ الْأَخْذَ.

وَلِلْمَشْفُوعِ مِنْهُ التَّصَرُّفُ فِي الشِّقْصِ، وَلِلشَّفِيعِ فَسْخُهُ.

---

(١) كإحداث درج أو بالوعة في الحصة الصائرة إليه. وقال ابن سريج: الحكمة دفعُ ضرر سوء المشاركة فيما يتأبَّد. قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (١١/ ٤): «ولهذا الاختلاف فائدة تظهر».

(٢) فلو اشترى اثنان دارًا أو بعضَها معًا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق، ولو كان شراؤهما مرتَّبًا فللأول شفعة على الثاني. ولو باع أحد شريكين نصيبَه بشرط الخيار له، وباع الآخر نصيبه من آخر بلا خيار، فالشفعة للمشتري الأول لتقدُّم سبب ملكه الذي هو العقد على سبب ملك الثاني، وإن تأخَّر ملكُه عن ملك الثاني.

(٣) أي: بثبوت حقِّ الشفعة، وهو حقُّ التملُّك، وليس المراد الحكم بأن الشِّقص ملكٌ للشفيع.

(٤) المثليُّ: ما أمكن حَصْرُهُ بكيلٍ أو وزنٍ وجاز فيه السَّلَمُ، والمتقوِّم: ما ليس كذلك، وهو أكثر.

الْكِتَابُ الثَّانِي: مُعَاوَضَاتُ الْمَنَافِعِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ

هِيَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَيُقَالُ لَهَا: الْكِرَاءُ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ، وَشَرْطُهُمَا كَشَرْطِ عَاقِدِ الْبَيْعِ.

٢- وَالْمَنْفَعَةُ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ مُتَقَوِّمَةً، مَعْلُومَةً، مَقْدُورَةَ التَّسَلُّمِ، وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي، لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا. وَتُقَدَّرُ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ لَا بِهِمَا.

٣- وَالْأُجْرَةُ، وَشَرْطُهَا كَشَرْطِ الثَّمَنِ، وَهِيَ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ. وَلَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ شَيْءٍ مِنَ الْأُجْرَةِ إِلَّا بِاسْتِيفَاءِ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَشَرْطِ صِيغَةِ الْبَيْعِ غَيْرَ عَدَمِ التَّوْقِيتِ هُنَا.

وَالْإِجَارَةُ قِسْمَانِ:

١- إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مُحَدَّدَةٍ، كَإِجَارَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَأْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ.

٢- وَإِجَارَةُ ذِمَّةٍ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، كَإِجَارَةِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ، وَإِلْزَامِ ذِمَّةِ شَخْصٍ عَمَلًا، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ.

وَيَجُوزُ إِبْدَالُ الْمُسْتَوْفِي، وَالْمُسْتَوفَى بِهِ، وَالْمُسْتَوفَى فِيهِ[1]؛ بِمِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا فِي الضَّرَرِ. وَكَذَلِكَ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَيَجِبُ إِبْدَالُهُ عِنْدَ التَّلَفِ أَوِ التَّعَيُّبِ،

---

(١) المستوفي هو المستأجر، والمستوفى به مثل البضاعة المحمولة على الدابة، والمستوفى فيه مثل الطريق إلى القرية، فمن استأجر سيارة ليحمل عليها عشرة كراتين كتب إلى مدينة كذا من طريق كذا، يجوز له أن يعطيها غيره ليحمل عليها ما ذُكر، وأن يحمل عليها طعامًا بوزن الكتب، وأن يسلك بها طريقًا آخر ليس أبعد من الأول ولا أشق، وأن يذهب بها إلى مدينة أخرى ليست أبعد من الأولى.

أَمَّا إِجَارَةُ الْعَيْنِ فَتَنْفَسِخُ فِي مُسْتَقْبَلِ الْمُدَّةِ بِتَلَفِهِ، وَيَثْبُتُ خِيَارُ فَسْخِهَا بِتَعَيُّبِهِ.

فَإِنْ شُرِطَ عَدَمُ إِبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوِ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ، وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، وَشَرْطُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَوْفِي يُبْطِلُ الْعَقْدَ.

وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ عَاقِدٍ، وَلَا بِطُرُوِّ عُذْرٍ، وَلَا بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ، وَلَا بِبَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ.

وَالْمُكْتَرِي أَمِينٌ، كَالْأَجِيرِ.

وَيَجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ مِثْلٍ، وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ بِلَا شَرْطِهَا.

فَائِدَةٌ: لِلْإِجَارَةِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ صُورَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ إِمَّا مَنْفَعَةُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ عَمَلُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَمَلٌ فِي الذِّمَّةِ، وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ يَكُونُ تَحْدِيدُ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَمَلِ أَوْ بِالزَّمَنِ، وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّمَانِي تَكُونُ الْأُجْرَةُ إِمَّا عَيْنًا مُعَيَّنَةً أَوْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، وَإِمَّا مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً أَوْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ[1].



(١) هنا جُعلت العين مقابل المنفعة، وقد تطلق مقابل الدين، فيقال: الأجرة إما عين أو دين أو منفعة، فتصبح الصور أربعًا وعشرين، لكن الأول أدقُّ.

الْبَابُ الثَّانِي: الْجِعَالَةُ

هِيَ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِعَامِلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ.

وَحَقِيقَتُهَا إِجَارَةٌ جُعِلَتْ جَائِزَةً[1]، فَكَانَتْ شُرُوطُهَا أَخَفَّ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُلْتَزِمُ وَالْعَامِلُ، وَشَرْطُ الْمُلْتَزِمِ كَشَرْطِ عَاقِدِ الْبَيْعِ، وَشَرْطُ العَامِلِ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّتُهُ لِلْعَمَلِ، وَعِلْمُهُ بِالِالْتِزَامِ[2].

٢- وَالْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: كُلْفَةٌ، وَعَدَمُ تَعَيُّنِهِ، وَعَدَمُ تَوْقِيتِهِ.

٣- وَالْجُعْلُ، وَشَرْطُهُ: كَشَرْطِ الثَّمَنِ، وَيُسْتَحَقُّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ، فَلَا يَجِبُ إِنْ تَلِفَ الْمَرْدُودُ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ وُصُولِهِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنَ الْمُلْتَزِمِ يَدُلُّ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْعَمَلِ بِجُعْلٍ.

وَلِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، لَكِنْ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلٍ إِنْ فَسَخَ الْمُلْتَزِمُ بَعْدَ شُرُوعٍ فِي الْعَمَلِ.

وَمِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْجَعَالَةِ وَالْإِجَارَةِ:

١- أَنَّ الْجِعَالَةَ جَائِزَةٌ.

٢- وَتَصِحُّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ عَسُرَ عِلْمُهُ[3].

٣- وَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَقْدِيرُ الْعَمَلِ بِالزَّمَنِ.

٤- وَلَا يَجِبُ فِيهَا قَبُولٌ بِالْقَوْلِ مِنَ الْعَامِلِ.

٥- وَيَجُوزُ فِيهَا كَوْنُ الْعَامِلِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ.

---

(١) أي: غير لازمة، لا بمعنى مباحة، وهكذا كلُّ عقد وُصف بالجواز، فهو مقابل اللزوم غالبًا.

(٢) ولا يشترط فيه بلوغ ولا عقل، وهو العقد المالي الوحيد الذي يصح مع غير مكلَّف.

(٣) وذلك للحاجة، فإن لم يعسُر العلم بالعمل وجب ضبطه؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ، ففي بناء الحائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبني به، وفي الخياطة يعتبر وصفُها ووصفُ الثوب.

٦- وَلَا يُسْتَحَقُّ الْعِوَضُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ.
بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأُمُورِ.



الْبَابُ الثَّالِثُ: الْقِرَاضُ

هُوَ تَوْكِيلُ مَالِكٍ غَيْرَهُ فِي الِاتِّجَارِ بِمَالِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

وَيُسَمَّى مُضَارَبَةً، وَهُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَحَقِيقَتُهُ وَكَالَةٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ، وَرُخِّصَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- الْمَالِكُ، وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٢- وَالْعَامِلُ، وَشَرْطُهُ: أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ.

٣- وَالْمَالُ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ نَقْدًا[١]، مَعْلُومًا، مُعَيَّنًا[٢]، بِيَدِ عَامِلٍ.

٤- والْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ تِجَارَةً، وَأَلَّا يُضَيَّقَ عَلَى الْعَامِلِ، وَلَا يُؤَقَّتَ[٣].

٥- وَالرِّبْحُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ لَهُمَا، وَمَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ.

٦- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ.

وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ.

وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ فِي الْمَالِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ، وَيَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ، وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ لَهَا بِالْفَسْخِ.

وَيُجْبَرُ بِالرِّبْحِ خَسَارَةٌ حَصَلَتْ بِالرُّخْصِ أَوْ بِتَعَيُّبِ الْمَالِ أَوْ تَلَفِ بَعْضِهِ بَعْدَ

---

(١) وهو المضروب من الذهب والفضة، فلا يصح القراض بالعُروض، ومنها الفلوس المضروبة من معدن غير النقدين. قال في شرح المنهج: «لأن في القراض أغرارًا؛ إذ العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جُوِّز للحاجة، فاختص بما يروج بكلِّ حال، وتسهل التجارة به». ومفهوم العلة أن الفلوس إذا عمَّ رواجها وسهل الاتجار بها صحَّ القراض عليها، وهو وجه في المذهب، والمعتمد المنع. وفي وجه آخر أن القراض يجوز على كلِّ مثليٍّ. والأوراقُ النقدية تدخل في المثليات، وتقاس على الفلوس.

(٢) خرج به ما في الذمة، والمبهم كإحدى الصُّرَّتين.

(٣) التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، فلا يدخل فيها الطحن والطبخ ونحوهما. والتضييق كالتقييد بسلعة نادرة أو بمعاملة شخص معين. والتوقيت الممنوع هو منع التصرف بعد مدة، فإن منع الشراء بعدها وجوّز البيع صحَّ العقد.

تَصَرُّفٍ[1]. وَمَا حَصَلَ لِرَأْسِ الْمَالِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نِتَاجٍ فَهُوَ لِلْمَالِكِ.

وَيَجُوزُ فَسْخُ الْقِرَاضِ لِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ، وَيَنْفَسِخُ بِمَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ، ثُمَّ يَلْزَمُ الْعَامِلَ اسْتِيفَاءُ الدُّيُونِ، وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ إلى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ.



(١) أما إن تلف بعض المال قبل شروع العامل في التصرف فلا يُجبر به الربح، بل يكون الباقي هو رأس المال. ولا فرق في التلف بين حصوله بآفة طبيعية وحصوله بإتلاف كغصب وسرقة إن تعذَّر أخذ البدل، أما إن أُخذ البدل فيبقى فيه القراض. ولكلٍّ من العاقدين مطالبة المتلِف بالبدل إن كان في المال ربح، وإلا فللمالك فقط.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمُسَاقَاةُ

هِيَ تَوْكِيلُ مَالِكِ شَجَرِ عِنَبٍ أَوْ نَخْلٍ غَيْرَهُ فِي تَعَهُّدِهِ بِسَقْيٍ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا.

وَحَقِيقَتُهَا وَكَالَةٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ جُعِلَتْ لَازِمَةً، وَرُخِّصَ فِيهَا لِلْحَاجَةِ[1].

وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُسَاقِي وَالْمُسَاقَى، وَشَرْطُهُمَا كَشَرْطِ عَاقِدِ الْقِرَاضِ، وَتَصِحُّ مُسَاقَاةُ الشَّرِيكِ إِنْ شُرِطَ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى حِصَّتِهِ، وَلِمُسَاقًى فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ.

٢- وَالشَّجَرُ، وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا، مَرْئِيًّا، مُعَيَّنًا، مَغْرُوسًا، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ ثَمَرِهِ، بِيَدِ عَامِلٍ.

٣- وَالْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يُشْرَطَ عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا.

٤- وَالثَّمَرُ، وَشَرْطُهُ كَشَرْطِ رِبْحِ الْقِرَاضِ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ هُنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَفْصِيلُ الْأَعْمَالِ إِنْ وُجِدَ عُرْفٌ غَالِبٌ.

وَعَلَى الْعَامِلِ مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ وَحِفْظِ ثَمَرٍ وَجَذَاذِهِ وَتَجْفِيفِهِ، وَيَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ.

وَعَلَى الْمَالِكِ مَا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كَبِنَاءِ حِيطَانٍ وَحَفْرِ نَهْرٍ.

وَالْمُسَاقَاةُ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ وَلَا هَرَبٍ.



(١) المساقاة تشبه القراض في كون كلٍّ منهما توكيل مالك غيره في عمل مقابل فائدة معلومة بالجزئية، لكن المساقاة تشبه الإجارة في وجهين: كونها لازمة، وتقديرها بالزمن، والقراض يشبه الجعالة في عدم هذين.

فَصْلٌ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ

الْمُخَابَرَةُ: تَوْكِيلُ مَالِكِ الْأَرْضِ غَيْرَهُ فِي زِرَاعَتِهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ، وَهِيَ لَا تَصِحُّ وَلَوْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ.

وَالْمُزَارَعَةُ: تَوْكِيلُ مَالِكِ الْأَرْضِ غَيْرَهُ فِي زِرَاعَتِهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ، وَهِيَ لَا تَصِحُّ إِلَّا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ[1]، كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الشَّجَرِ بَيَاضٌ، وَعَسُرَ إِفْرَادُ الشَّجَرِ بِالسَّقْيِ، وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ وَالْعَامِلُ، وَقُدِّمَ لَفْظُ الْمُسَاقَاةِ، وَإِنْ تَفَاوَتَ الْجُزْءَانِ الْمَشْرُوطَانِ.

وَحِيلَةُ الْمُزَارَعَةِ: أَنْ يَكْتَرِيَ الْعَامِلَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَمَنْفَعَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ؛ لِيَزْرَعَ بَاقِيَ الْبَذْرِ فِي بَاقِي الْأَرْضِ، فَتَكُونُ الْغَلَّةُ مُشْتَرَكَةً.



(١) واختار جماعة من كبار أصحابنا جواز المزارعة والمخابرة، وصنف فيه ابن خزيمة جزءًا، وبيَّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنهما، وجمع بين أحاديث الباب، وقال الخطابي: المزارعة جائزة، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، واختاره النووي في الروضة (٥/ ١٦٩).

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ الْمَحْضِ

وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا إِلَّا الْقَرْضَ وَاللُّقَطَةَ وَالْوَقْفَ، لَكِنَّهَا بِأَخْذِ الْعِوَضِ تَنْقَلِبُ إِلَى عُقُودٍ أُخْرَى؛ فَتَنْقَلِبُ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ إِلَى بَيْعٍ، وَالْعَارِيَّةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالشَّرِكَةُ وَالْوَدِيعَةُ إِلَى إِجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ(١).

وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَكُلُّهَا مَنْدُوبَاتٌ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ

هِيَ تَمْلِيكُ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لِاحْتِيَاجِ الْمُعْطَى أَوْ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ فَصَدَقَةٌ، وَإِنْ نُقِلَ الْمَوْهُوبُ لِلْمُعْطَى إِكْرَامًا فَهَدِيَّةٌ(٢)، وَإِلَّا فَهِبَةٌ مُطْلَقَةٌ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْوَاهِبُ، وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ(٣).

٢- وَالْمَوْهُوبُ لَهُ، وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ التَّمَلُّكِ.

٣- وَالْمَوْهُوبُ، وَشُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْمَبِيعِ، لَكِنْ تَصِحُّ هِبَةُ نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ، وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ مَوْصُوفٍ، وَيُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِقَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَصِيغَةِ الْبَيْعِ، لَكِنَّ الْهَدِيَّةَ وَالصَّدَقَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا لَفْظٌ(٤)، وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِبْرَاءٌ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، وَهِبَتُهُ لِغَيْرِهِ

---

(١) وقد تنقلب الوكالة والإيصاء والشركة قراضًا إذا كانت في تجارة بنسبة من الربح.

(٢) فلا تدخل الهدية فيما لا ينقل كالعقار. والدفع كالنقل، فلو دفع لشخص شيئًا بيده إكرامًا له كان هدية.

(٣) **أهلية التبرع** لها خمسة شروط، وهي كون الشخص حُرًّا بالغًا عاقلًا غيرَ محجور عليه ولا متصرِّفٍ عن غيره لم يؤذن له في التبرع، ويشترط في **أهلية التصرف** غير الأخير، ويقال لها: أهلية التملُّك وأهلية التمليك، ويشترط في **أهلية المِلْك** الحرية فقط بعد الإنسانية، لكن تثبت أهلية الملك للمسجد وبيت المال ونحوهما.

(٤) بل يكفي فيهما الدفع والقبض، كما جرى عليه عمل السلف، ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدي الصبيان الذين لا تصح عبارتهم.

صَحِيحَةٌ.

وَتَلْزَمُ الْهِبَةُ بِالْقَبْضِ، فَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ إِلَّا لِلْأَصْلِ فِيمَا وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ وبَقِيَ فِي مِلْكِهِ.

وَيُكْرَهُ التَّفْضِيلُ فِي عَطِيَّةِ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْحَاجَةِ أَوْ فِي عَدَمِهَا.

وَالْهِبَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ فَلَا ثَوَابَ، وَإِنْ قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ فَبَاطِلَةٌ، أَوْ بِمَعْلُومٍ فَبَيْعٌ.

وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى[1] هِبَةٌ، وَشَرْطُ الْعَوْدِ فِيهِمَا لَاغٍ.

وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَنَافِعِ وَلَا تَلْزَمُ[2]، وَلَا يَمْلِكُهَا قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ[3]، وَعَيْنُهَا أَمَانَةٌ.

وَلَوْ تَصَدَّقَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَوْصَى بِنَجِسٍ كَالدُّهْنِ وَالْكَلْبِ وَالسِّرْجِينِ، صَحَّ عَلَى مَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ[4] لَا التَّمْلِيكِ.



(١) العمرى أن يقول: أعمرتك هذا، أي: جعلتُه لك عمرَك، وإن زاد فإذا متَّ عاد لي. والرقبى أن يقول: أرقبتك هذا، أو جعلته لك رقبى، وإن زاد: فإن متَّ قبلي عاد لي، وإن متُّ قبلك استقرَّ لك. وسميت رقبى لأن كلًّا منهما يرقب موت الآخر. ويلغو الشرط المذكور وإن ظُنَّ لزومه، وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط المنافي لمقتضاه إلا هذا.

(٢) لأن قبض المنفعة قبل انقضائها لا يمكن، وقبض العين لا يقوم مقامها هنا. فلو قال: سكنى هذه الدار لك، فله الرجوع متى شاء، وإذا مات أحدهما بطل العقد. ولا فرق في ذلك بين التوقيت والتأبيد والإطلاق.

(٣) لأن الموهوب يُملك بالقبض، وقبض هذه لا يُمكن قبل استيفائها. وعلى هذا فلا يؤجِّرها ولا يهبها.

(٤) ويقال له: نقل الاختصاص.

الْبَابُ الثَّانِي: الْوَصِيَّةُ

هِيَ التَّبَرُّعُ بِحَقٍّ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ تَقْدِيرًا.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُوصِي، وَشُرِطَ فِيهِ: التَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢- وَالْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ جِهَةٌ أَوْ مُعَيَّنٌ، وَشَرْطُهُمَا: عَدَمُ مَعْصِيَةٍ، وَشَرْطُ الْمُعَيَّنِ: كَوْنُهُ مَعْلُومًا، أَهْلًا لِلْمِلْكِ، فَتَصِحُّ لِمَسْجِدٍ وَلِحَمْلٍ. وَلَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ.

٣- وَالْمُوصَى بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُبَاحًا، يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِمِلْكٍ أَوِ اخْتِصَاصٍ وَلَوْ مَآلًا، فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ النَّافِعِ، وَبِالْمَنَافِعِ مَعَ التَّوْقِيتِ أَوِ التَّأْبِيدِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ. وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي، صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. أَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِهِ لِلَّهِ، صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ.

وَتَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصِي مَعَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَهُ، فَإِنْ قَبِلَ بَانَ أَنَّهُ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ، فَتَتْبَعُهُ الْفَوَائِدُ وَالْمُؤَنُ. وَلَا أَثَرَ لِقَبُولٍ أَوْ رَدٍّ قَبْلَ مَوْتٍ، وَيَجُوزُ لِلْمُوصِي الرُّجُوعُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

وَيُسَنُّ نَقْصُ الْوَصِيَّةِ عَنْ ثُلُثِ الْمَالِ، وَتَبْطُلُ فِي زَائِدٍ عَلَيْهِ إِنْ رَدَّهُ وَارِثٌ، وَيُحْسَبُ الْمَالُ وَقْتَ الْمَوْتِ.

وَيَلْتَحِقُ بِالْوَصِيَّةِ حُكْمًا التَّبَرُّعُ الْمُنَجَّزُ عِنْدَ ظَنِّ الْمَوْتِ بِمَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ تَقْدِيمٍ لِقَتْلٍ، أَوْ طَلْقِ الْحَامِلِ، أَوِ اضْطِرَابِ الْمَوْجِ، أَوْ نَحْوِهَا.

وَيَنْفَعُ الْمَيْتَ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ سِتَّةٌ، وَهِيَ: الدُّعَاءُ لَهُ، وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ، وَصَوْمُ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَالْحَجُّ عَنْهُ[1]، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ وَالْكَفَّارَةِ عَنْهُ.



(١) صوم الفرض عن الميت يحتاج إلى إذنه أو إذن قريبه، وحجُّ الفرض عنه لا يحتاج إلى إذن، وصوم التطوع عنه لا يجزئ، وحجُّ التطوع عنه يجزئ بإذنه. ولا ينفعه غيرُ ما ذُكر كالصلاة وقراءة القرآن.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْعَارِيَّةُ

هِيَ إِبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ مَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُعِيرُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ[١].

٢- وَالْمُسْتَعِيرُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، وَالتَّعْيِينُ[٢].

٣- وَالْمُعَارُ، وَشَرْطُهُ: أَنْ تَكُونَ لَهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَمْلُوكَةٌ أَوْ مُخْتَصَّةٌ لِلْمُعِيرِ[٣] تُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ[٤]، وَلَا تَضُرُّ جَهَالَتُهُ[٥].

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ، مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ.

وَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ، وَلَهُ انْتِفَاعٌ مَأْذُونٌ، وَمِثْلُهُ ضَرَرًا إِلَّا إِنْ نَهَاهُ الْمُعِيرُ عَنْهُ.

وَهُوَ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ، وَلَهُ إِنَابَةُ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ.

وَالْعَارِيَّةُ جَائِزَةٌ، فَلِكُلٍّ رُجُوعٌ.

وَالْإِبَاحَةُ: إِذْنٌ فِي الِاسْتِهْلَاكِ أَوِ الِانْتِفَاعِ، فَلَا تُبِيحُ غَيْرَهُمَا، وَلَا تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ

---

(١) فتصح الإعارة من المستأجر لا من المستعير، ولا يشترط تعيين المعير، فلو قال لاثنين: ليُعِرْني أحدُكما كذا، فدفعه له أحدُهما من غير لفظ، صحَّ.

(٢) فلا تصح العارية لمُكْرِهٍ، ولا لعبد أو صبي أو مجنون أو سفيه، ولا لمجهول كأن يقول: أعرتُ أحدكما، ولو فرش بِساطه لمن يَجلس عليه لم يكن عارية، بل مجرد إباحة، لعدم تعيين الجالس.

(٣) تصح إعارة الاختصاص كإعارة كلب لصيد ونحوه. وفي المجموع (٨/ ٣٦٥): «لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين؛ لأنها بيع للمنافع، وقد نقل القاضي عياضٌ إجماعَ المسلمين على هذا. ويجوز إعارتها؛ لأنها إرفاق، كما يجوز له الارتفاق».

(٤) ويجوز أن يكون المستوفى بالعارية عينًا، كإعارة الشاة لدَرِّها ونسلها، بخلاف الإجارة.

(٥) فلا يشترط تعيين المعار، فلو قال: أعرني دابة، فقال: خذ ما شئت من دوابي، صحَّت العارية، بخلاف الإجارة؛ لأنها معاوضة، والغرر لا يُحتمَل فيها.

وَلَا مَنْفَعَةٍ، وَتَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ[1]، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ وَلَا تَبْطُلُ بِرَدٍّ[2]؛ فَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْعَارِيَّةِ[3]، وَمَا أُبِيحَتْ مَنْفَعَتُهُ فَعَيْنُهُ أَمَانَةٌ[4].

وَيُمَيِّزُهَا عَنِ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ الْقَصْدُ وَالْعُرْفُ[5].



(١) فلو قال: أنت في حِلٍّ مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل، جاز له الأكل بلا سرف دون الأخذ والإعطاء؛ لأن هذا إباحة وهي تصح في الأكل ولو مع الجهالة، لا في الأخذ والإعطاء؛ فهما لا يُستفادان إلا بالتمليك.

(٢) فمن الإباحة: أن يضع طعامًا أمام شخص ليأكله، وأن يُلبسه قميصًا مثلًا، أو يَفرش له مصلًّى أو نحوه ليجلس عليه. ومنها: أن يقول له: كل هذا الطعام، أو اشرب هذا الماء، أو البس هذا الثوب، أو اسكن هذا البيت، أو اركب هذه الدابة، ونحو ذلك. والإباحة لا تبطل بالرفض، بخلاف العارية.

(٣) لأن العارية خاصة بالانتفاع، ويشترط فيها اللفظ من طرف، وعدم الردِّ من الطرف الآخر.

(٤) وبهذا تتميز عن العارية. وكون الإباحة لا تقتضي الضمان، اعتمده ابن حجر في التحفة (٥/ ٤١٩)، والشبراملسي في حاشية النهاية (٥/ ١٢٥).

(٥) فإن الهدية والصدقة لا يُشترط فيهما لفظ كما سبق، والإباحة كذلك، فيفرق بين الثلاثة بالقصد والقرائن، فمن دفع شيئًا لمن يُعلم أنه يتصرَّف فيه تصرُّفَ الملَّاك، لم يكن إباحة.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْوَقْفُ

هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مَوْجُودٍ مُبَاحٍ.

وَالْمُرَادُ بِحَبْسِ الْمَالِ: قَطْعُ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ.

وَأَرْكَانُ الْوَقْفِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْوَاقِفُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، فَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَيْسَ تَبَرُّعًا كَالْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ.

٢- وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ: الْوُجُودُ، وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا زِيدَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّمَلُّكِ.

٣- وَالْمَوْقُوفُ، وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ عَيْنًا، مُعَيَّنَةً، مَمْلُوكَةً، تُفِيدُ مَعَ بَقَائِهَا نَفْعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا. وَهُوَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنَافِعُهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَكَذَا فَوَائِدُهُ كَأُجْرَةٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، وَشَرْطُهَا: التَّأْبِيدُ، وَالتَّنْجِيزُ، وَالْإِلْزَامُ[1]، وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ، وَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ، لَكِنْ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِرَدِّهِ.

وَيَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِ الْوَاقِفِ، وَلَا يُبَاعُ الْمَوْقُوفُ وَإِنْ خَرِبَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ[2].

---

(١) ويمكن التعبير عن هذه الثلاثة بعدم التوقيت، وعدم التعليق، وعدم التخيير.

(٢) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته بأحجاره صُرفت أحجاره إلى مسجد آخر إن أمكن، والأقرب أَولى، فإن تعذر بُني بها وقف آخر كبئر ومدرسة. ولو انكسرت جذوع المسجد أو بليت حُصُره جاز بيعهما؛ لئلا يضيعا، ويشترى بثمنهما مثلهما، فإن لم يمكن صُرف الثمن في مصالح المسجد. ولو وقف دابة فكبرت ولم تصلح أو أشرفت على التلف، جاز بيعها وشراءُ مثلها.

وهذا كله فيما يُعلم أنه موقوف بأن صُرِّح بوقفه، أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير تصريح بكونها وقفًا فتباع للحاجة، ويُصرف ثمنها في مصالح المسجد، وهكذا كلُّ ما لم يُصرَّح فيه بالوقف، وهو غالب ما يوجد الآن بالمساجد من الحصر ونحوها.

ولو كان للمسجد المنهدم أوقاف تتحصَّل منها غلة، فإن كانت إعادةُ المسجد متوقعة حُفظت الغلة، وإلا صُرفت الغلة إلى مسجد آخر إن احتاج إليها، وإلا صُرفت لأقرب الناس إلى الواقف إن وُجدوا، وإلا فللفقراء.

وَالنَّظَرُ لِلْوَاقِفِ، ثُمَّ لِمَنْ شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ، ثَمَّ لِلْقَاضِي.

وَشَرْطُ النَّاظِرِ: الْعَدَالَةُ، وَالْكِفَايَةُ.

وَوَظِيفَتُهُ: الْعِمَارَةُ، وَالْإِجَارَةُ، وَحِفْظُ أَصْلِ وَغَلَّةٍ، وَجَمْعُ الْغَلَّةِ، وَقِسْمَتُهَا.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَرْضُ

الإِقْرَاضُ: تَمْلِيكُ الشَّخْصِ مَالًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُقْرِضُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- وَالْمُقْتَرِضُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٣- وَالْمُقْرَضُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْقَرْضُ، وَشَرْطُهُ: الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ وَبِأَوْصَافِهِ، وَكَوْنُهُ مُنْضَبِطًا بِالصِّفَاتِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ[١]، وَقُدْرَةُ الْمُقْتَرِضِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ. وَيَكُونُ مُعَيَّنًا وَمَنْفَعَةً[٢] وَمَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ[٣]، وَيُمْلَكُ بِالْقَبْضِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِشُرُوطِهِمَا فِي الْبَيْعِ، لَكِنَّ التَّوْقِيتَ هُنَا لَا أَثَرَ لَهُ.

وَلِلْمُقْرِضِ مَتَى شَاءَ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ إِنْ بَقِيَتْ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْمِثْلِ إِنْ تَلِفَتْ.

وَيَرُدُّ الْمُقْتَرِضُ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ حَقِيقَةً، وَمِثْلَ الْمُتَقَوِّمِ صُورَةً[٤]، وَإِذَا رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ.

وَالشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي صِيغَةِ الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- إِنْ جَرَّ لِلْمُقْرِضِ نَفْعًا خَالِصًا لَهُ أَوْ مِثْلَ نَفْعِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ أَقْوَى، أَوْ كَانَ شَرْطَ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ[٥]، فَهُوَ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ.

---

(١) فلا يصح قَرْضًا ما لا يصح سَلَمًا إلا الخبز؛ ويُرَدُّ مثله وزنًا.

(٢) وكلُّ ما جاز قرضُ عينِه جاز قرضُ منفعتِه، ومعلومٌ أنه لا يصح في العقار قرض ولا سلم لعدم انضباطه بالوصف، فلا يصح قرض منفعته.

(٣) ويجب قبضه أو تعيينه قبل طول الفصل ولو بعد التفرق عن المجلس؛ لأنه كالعوض عن الدين في ذمة المقترض.

(٤) المثليُّ: ما أمكن حَصْرُهُ بكيلٍ أو وزنٍ وجاز فيه السَّلَمُ، والمتقوِّم: ما ليس كذلك، وهو أكثر.

(٥) فهذه أربع صور، مثال الأولى اشتراط ردِّ الأكثر على مقترض غني يقصد نفع المقرض، ومثال الثانية اشتراط الردِّ في بلد آخر لربح المقرِض أمن الطريق وربح المقترض الانتفاع بالعين، ومنه

٢- وَإِنْ جَرَّ لِلْمُقْتَرِضِ نَفْعًا خَالِصًا لَهُ أَوْ أَقْوَى[1]، فَهُوَ فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ.

٣- وَإِنْ كَانَ لِلتَّوْثِقَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ مَعْلُومَيْنِ.



مسألة السُّفْتَجة، ومثال الثالثة اشتراط ردِّ الأجود أو الأكثر، ومثال الرابع: أقرضتُك ألفًا بشرط أن تؤجِّرني دارك.

فائدة: الحوالة العصرية مبنية على السُّفْتَجة، فهي حرام في معتمد المذاهب الأربعة، جائزة في رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه كابن تيمية. وقد يقال: إن العُمولة التي يدفعها المُقرِض تقابل ما يستفيده من الحوالة.

(١) وهذه صورتان، مثال الأولى اشتراط ردِّ الأقل، أو إعطائه قرضًا آخر من غير فائدة للمقرِض، ومثال الثانية إقراض التاجر ليستفيد الاسترباح بالمال ويستفيد المقرِض الإحالة عليه، كالإيداع في المصارف المعاصرة المصدرة للبطاقات ونحوها.

الْبَابُ السَّادِسُ: اللُّقَطَةُ

هِيَ مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مُحْرَزٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ[1].

وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ:

١- اللَّقْطُ أَوِ الِالْتِقَاطُ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَظَنَّ ضَيَاعَهَا، وَيُكْرَهُ لِلْفَاسِقِ وَمَن لَا يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ.

٢- وَاللَّاقِطُ أَوِ الْمُلْتَقِطُ، وَهُوَ كُلُّ آخِذٍ حُرٍّ، لَكِنْ لَا تُقَرُّ فِي يَدِ غَيْرِ عَدْلٍ، وَتَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَنْزِعُهَا الْوَلِيُّ مِنْهُمَا[2]. وَالْمُلْتَقِطُ أَمِينٌ فِيمَا لَقَطَهُ، وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ، وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ، وَمُقْتَرِضٌ فِي تَمَلُّكِهِ.

٣- وَالْمَلْقُوطُ أَوِ اللُّقَطَةُ، وَهُوَ إِمَّا حَيَوَانٌ أَوْ غَيْرُهُ.

فَالْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ[3] يَجُوزُ لَقْطُهُ، ثُمَّ إِنْ لَقَطَهُ لِلْحِفْظِ أَبْقَاهُ عِنْدَهُ وَعَرَّفَهُ[4].

وَإِنْ لَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ خِيَارَاتٍ:

١- أَنْ يَحْفَظَهُ وَيُعَرِّفَهُ، ثُمَّ يَتَمَلَّكَهُ.

٢- وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَحْفَظَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ يُعَرِّفَهُ، ثُمَّ يَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ.

٣- وَأَنْ يَتَمَلَّكَهُ حَالًا وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُعَرِّفَهُ[5]، وَهَذَا خَاصٌّ بِمَأْكُولٍ مَلْقُوطٍ

---

(١) الحق المحترم يشمل الاختصاص والمال، الحيوان وغيره، والمالُ المحرز الذي لا يُعرف صاحبه لا يكون لقطة بل يسمى المال الضائع وسيأتي في باب المال العام، وما عُرف صاحبه وجب أداؤه إليه.

(٢) ويجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي غير المميز والمجنون على وجه الالتقاط؛ ليعرِّفها ويتملَّكها لنفسه، ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان. أما أخذها من غيرهما فلا يرفع الضمان عن الأول، مع ضمان الآخذ أيضًا حتى يردَّها، وحقُّ التملُّك باقٍ للأول.

(٣) خرج بالمملوك: الإنسان الحر، ويسمى لقيطًا لا لقطة، ويأتي في الفصل التالي.

(٤) وإذا أمسك اللاقطُ الحيوانَ وتبرع بالإنفاق عليه فذاك، وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم، فإن لم يجده فليُشهد على إنفاقه، وإلا فلا رجوع له وإن نواه.

(٥) وإذا تملَّكه جاز أن يأكله في الحال، وجاز أن يستبقيه حيًّا لدَرٍّ أو نَسْل.

مِنْ مَفَازَةٍ.

وَلَا يُلْتَقَطُ لِلتَّمَلُّكِ حَيَوَانٌ مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ فِي مَفَازَةٍ آمِنَةٍ.

وَغَيْرُ الْحَيَوَانِ نَوْعَانِ:

الْأَوَّلُ: مَا لَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ، وَفِيهِ الْخِيَارَانِ الْأَوَّلَانِ[1].

الثَّانِي: مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ، وَفِيهِ الْخِيَارَانِ الْأَخِيرَانِ.

وَيَعْرِفُ جِنْسَ اللُّقَطَةِ وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا نَدْبًا[2]، ثُمَّ يُعَرِّفُهَا سَنَةً وُجُوبًا عَلَى الْعَادَةِ[3]، لَكِنَّ الْحَقِيرَ يُعَرَّفُ إِلَى أَنْ يُظَنَّ إِعْرَاضُ فَاقِدِهِ عَنْهُ[4]، وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا لَا يُعَرَّفُ[5].

وَلَا يَصِحُّ التَّمَلُّكُ إِلَّا بِلَفْظٍ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا فَهِيَ لَهُ[6]، فَإِنْ تَلِفَتْ فَلَهُ بَدَلُهَا مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.

---

(١) إلا النقود، ففيها الخيار الأول فقط.

(٢) لكن تجب هذه المعرفة عند إرادة التملك.

(٣) ولا يجب التعريف على الفور، لكن لا يجوز تأخيره عن زمن تُطلب فيه اللقطة عادةً؛ لأنه يفوِّت معرفة المالك، ويختلف ذلك بحسب قلتها أو كثرتها وحقارتها أو نفاستها. وتصير مضمونة بتأخير تعريفها عن ذلك وبالعزم على التأخير، ولا يسقط واجب التعريف أبدًا مهما تأخَّر الزمن ولو بعد عشرين سنة أو أكثر.

(٤) ولا يتقدَّر ذلك بشيء، بل هو ما يُغلِّب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه على حسب العادة في المكان، وتستثنى لقطة حرم مكة.

(٥) كتمرة وزبل يسير، فيستقلُّ به واجده من غير حاجة إلى تعريف ولا تملُّكٍ، لكن لو ظهر صاحبه وقال: لم أُعرض عنه، وجب دفعه إليه ما دام باقيًا، وكذا بدله إن تلف وكان متموَّلًا.

(٦) ولو بعد زمان طويل، ويظهر بذلك أنها باقية على ملكه، ولا يرجع اللاقط على المالك بما أنفقه على تعريف اللقطة أو نفقتِها. ولو لم يظهر المالك ولا وارثُه فلا مطالبة على اللاقط في الآخرة؛ لأنها مِن كسبه.

ولو أعيا جمل أو أثقله الحِمْل فتركه مالكه في البَرِّيَّة مثلًا، فقام به غيره حتى عاد لحاله لم يملكه، ولا يرجع على المالك بشيء مما أنفقه إلا إن استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده مع نية الرجوع.

وَمَنْ أَخَذَ اللُّقَطَةَ لِلْحِفْظِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهَا، ثُمَّ يَحْفَظُهَا أَوْ يُسَلِّمُهَا لِقَاضٍ عَدْلٍ[١]، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ التَّمَلُّكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفٌ ثَانٍ[٢].

وَلَا تَحِلُّ لُقَطَةُ حَرَمِ مَكَّةَ إِلَّا لِحِفْظٍ، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا أَوْ تَسْلِيمُهَا لِلْقَاضِي الْعَدْلِ.



فَصْلٌ فِي اللَّقِيطِ

هُوَ آدَمِيٌّ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَا كَافِلَ لَهُ.

وَأَرْكَانُ اللَّقْطِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١- اللَّقْطُ، وَهُوَ أَخْذُ اللَّقِيطِ وَتَوَلِّي حَضَانَتِهِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ[٣]، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَ اللَّقِيطِ مِنَ الْمَالِ[٤].

٢- وَاللَّاقِطُ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ حُرًّا رَشِيدًا عَدْلًا[٥]، وَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ.

٣- وَاللَّقِيطُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ آدَمِيًّا غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِأَمْرِهِ، وَلَا كَافِلَ لَهُ.

وَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ، وَبِإِسْلَامِهِ إِنْ وُجِدَ بِبَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمٌ[٦].

---

(١) فإن كان مما يفسد وجب بيعه بثمن مثله، وحفظ ثمنه لمالكه.

(٢) فإن أخذها للحفظ ثم قصد التملك قبل التعريف، كفى تعريف واحد.

(٣) أي: إن علم به أكثر من واحد، وإلا ففرض عين عليه. وبذلك عُلم أن الناس القادرين يأثمون بترك المجانين في الشوارع، وكذلك الأطفال الذين لا يُعرف أولياؤهم ولو مميِّزين.

(٤) والقصد من الإشهاد على اللقيط: حفظ حريته ونسبه، ولم يجب الإشهاد في اللقطة؛ لأنه يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط. ووجب الإشهاد على ما معه تبعًا له، ولئلا يتملكه اللاقط. وهذا كلُّه فيمن لقطه بنفسه، أما من سلَّمه له الحاكم فالإشهاد مستحب له.

(٥) فلو يصح اللقطُ من الرقيق والصبي والمجنون والسفيه والفاسق، بل يُنزع اللقيط منهم؛ لأن حق الحضانة ولاية وليسوا من أهلها.

(٦) ويحكم بإسلام غير اللقيط تبعًا لأحد أصوله، أو لِسابيه المسلم إن لم يكن معه أحدهم.

وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ أَوِ الْخَاصِّ[1]، ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ[2].

وَلَاقِطُهُ يَحْفَظُ مَالَهُ، وَيَمُونُهُ مِنْهُ بِإِذْنِ الحَاكِم، ثُمَّ بِإِشْهَادٍ.



(١) ماله العام: مثل الوقف على اللقطاء، وماله الخاص: مثل ما كان معه أو وُهب له.

(٢) فإن عُرف نسبه وظهر أنه كان غنيًّا فللمياسير مطالبته بما أنفقوه عليه، وإلا فلا لوجوب إطعام الفقير وكسوته على أغنياء البلد، كما سيأتي في كتاب الجهاد.

الْبَابُ السَّابِعُ: الْوَكَالَةُ

هِيَ تَفْوِيضُ الشَّخْصِ أَمْرَهُ الْقَابِلَ لِلنِّيَابَةِ شَرْعًا إِلَى آخَرَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَكُلُّ الْأَعْمَالِ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَّا سِتَّةً:

١- الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ غَيْرَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

٢- وَالْيَمِينُ، وَمِنْهَا الْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ وَالظِّهَارُ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ.

٣- وَمَا تَعَلَّقَ بِمُعَيَّنٍ، كَعَمَلِ أَجِيرِ الْعَيْنِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْمُعَارِ وَبِبَدَنِ الْحَلِيلَةِ[1].

٤- وَالْإِقْرَارُ.

٥- وَالشَّهَادَةُ.

٦- وَالْمَعْصِيَةُ.

وَأَرْكَانُ الْوَكَالَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُوَكِّلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ.

٢- وَالْوَكِيلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي مِثْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ.

٣- وَالْمُوَكَّلُ فِيهِ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ، قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، مَعْلُومًا وَلَوْ بِوَجْهٍ، فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ وَجَبَ تَبْيِينُهُ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ، وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا، وَتَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ فِيهَا.

وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ، وَمُعْظَمُ أَحْكَامِ الْعَقْدِ يَتَعَلَّقُ بِهِ[2]، وَعَلَيْهِ التَّصَرُّفُ بِالْمَصْلَحَةِ مَعَ مُرَاعَاةِ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ، وَلَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِلَّا فِيمَا لَا يَلِيقُ بِهِ أو يَعْجِزُ عَنْهُ.

وَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، فَلِكُلٍّ فَسْخُهَا، وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْأَهْلِيَّةِ

---

(١) وكل ما كان انتفاعًا لم يقبل النيابة، فمِلكُ الانتفاع أضعفُ مِن ملك المنفعة.

(٢) فيعتبر الوكيل في الإيجاب والقبول، ورؤية العوض، ولزوم العقد بمفارقة المجلس، والتقابض في المجلس حيث شُرط، ويجوز له الفسخ بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكِّل.

بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ حَجْرٍ، وَبِزَوَالِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ.

وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ مُطْلَقًا، وَبِأُجْرَةٍ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مَضْبُوطًا لَازِمًا.



فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ

هُوَ تَفْوِيضُ الشَّخْصِ تَصَرُّفَهُ الْمَالِيَّ إِلَى آخَرَ لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُوصِي، وَشُرِطَ فِيهِ: التَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَوِلَايَةٌ ابْتِدَاءً فِي الْإِيصَاءِ بِأَمْرٍ مَحْجُورٍ[١].

٢- وَالوَصِيُّ، وَشَرْطُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: الْعَدَالَةُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ[٢]. وَالْأُمُّ أَوْلَى، وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ.

٣- وَالْمُوصَى فِيهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا، مُبَاحًا.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنَ الْمُوصِي يُبَيِّنُ الْمُوصَى فِيهِ، مَعَ لَفْظِ الْوَصِيِّ أَوْ فِعْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَسُنَّ الْإِيصَاءُ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِ، وَلَا يَصِحُّ وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ.

وَالْإِيصَاءُ جَائِزٌ، فَلِكُلٍّ رُجُوعٌ، وَالْوَصِيُّ أَمِينٌ.



---

(١) يجوز للشخص الإيصاء بأمور تتعلق به كتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه، وأمور تتعلق بمحاجيره كأموال أطفاله ومجانينه، ويشترط في الثانية أن يكون الموصي أبًا أو جدًّا، لا وصيًّا أو قاضيًا ونحوه، وهذا معنى الولاية ابتداءً.

(٢) ويتصوَّر وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنونِ بكون الوصيِّ عدوًّا للموصي، أو للعلم بكراهته لهما.

فصلٌ في الشَّرِكَةِ

هِيَ ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.

وَلَهَا نَوْعَانِ:

الْأَوَّلُ: شِرْكَةُ مِلْكٍ، وَتَحْصُلُ بِغَيْرِ قَصْدِ الِاشْتِرَاكِ، كَالْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ[1].

وَالثَّانِي: شِرْكَةُ عَقْدٍ، وَتَقْتَضِي التَّصَرُّفَ بِغَرَضِ التِّجَارَةِ، وَهِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا، وَحَقِيقَتُهَا وَكَالَةٌ.

وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدَانِ، وَشَرْطُهُمَا: أَهْلِيَّةُ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ.

٢- وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ مَالًا مُشَاعًا أَوْ مِثْلِيًّا مَخْلُوطًا[2].

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنْهُمَا يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي التِّجَارَةِ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْهُمَا.

ثُمَّ لِلْمُتَصَرِّفِ التِّجَارَةُ بِالْمَصْلَحَةِ.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُشْرَطَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَدَمُ التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ.

وَيَجُوزُ كَوْنُ الْمَالَيْنِ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا.

وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ، وَالشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ؛ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا، وَيَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ.

وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، فَالْعَامِلُ مُتَبَرِّعٌ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ لِلْعَمَلِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ، وَمُقَارَضَتُهُ عَلَيْهِ بِقَدْرٍ زَائِدٍ مِنَ الرِّبْحِ.



---

(١) فإن من اشترى مع غيره عينًا يكون قصده تملُّك بعض العين، لا الاشتراك مع المشتري الثاني، ولذلك لا يعبأ بمن يكون، وإنما يقع الاشتراك ضمنًا تبعًا. أما النوع الثاني فالاشتراك هو المقصود منه.

(٢) ومن وجوه تصحيح الشركة في المتقوِّم من العُروض: أن يبيع كلٌّ واحد بعضَ عَرْضِه ببعض عَرْض الآخَر، ثم يأذن له في التصرف فيه بعد التقابض، فإن شُرطت الشركة في التبايع فسد البيع. ومنها: أن يشتريا سلعةً بثمن واحد، ثم يدفع كلٌّ عَرْضَه عما يخصُّه.

فَرْعٌ فِي الْقِسْمَةِ:

هِيَ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ.

وَيَتَوَلَّاهَا الشُّرَكَاءُ أَوْ مَنْصُوبُهُمْ أَوْ الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ[1].

ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ: إِنْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمُ الْحَاكِمُ مِنْهَا، وَإِنْ نَقَصَ نَفْعُهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ[2].

وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

الْأَوَّلُ: قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ، كَمِثْلِيٍّ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ، فَيُجَزَّأُ عَلَى سِهَامِ الْمُشْتَرِكِينَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ.

الثَّانِي: قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ، كَبَهَائِمَ وَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا، فَتُعَدَّلُ سِهَامُهَا بِالْقِيمَةِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْضِ وَفِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ وَاحِدٍ[3].

الثَّالِثُ: قِسْمَةُ الرَّدِّ، كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ نَحْوُ بِئْرٍ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، فَيَرُدُّ آخِذُهُ قِيمَةَ قِسْطِ الْآخَرِ. وَلَا إِجْبَارَ فِيهِ.

وَالْأَوَّلُ إِفْرَازٌ، وَغَيْرُهُ بَيْعٌ[4].

---

(١) ويشترط في منصوب القاضي: أهليَّته للشهادات، وعلمُه بكيفية القسمة، وكذا تعدُّده في التقويم أو جعلُه حاكمًا فيه، وأجرته من بيت المال، فإن تعذَّر فعلى الشركاء.

(٢) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلًا.

(٣) كثياب من نوع واحد لقلة اختلاف الأغراض فيها، فإن اختلف النوع كضائنتين شامية ومصرية، أو تنوعت المنقولات كثياب إبريسم وكتان وقطن، فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها، بل ينتظر حتى يصطلحوا.

(٤) لأنه لما انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما، صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر، وإنما دخل الإجبار في التعديل مع كونه بيعًا للحاجة، كما يبيع الحاكم مال المدين جبرًا.

فَصْلٌ فِي الْوَدِيعَةِ

الإِيدَاعُ: تَوْكِيلُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوِ اخْتِصَاصٍ.

وَيُسَنُّ قَبُولُهُ لِلْقَادِرِ عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ الْوَاثِقِ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الْعَاجِزِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الْوَاثِقِ.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُودِعُ، وَشَرْطُهُ كَشَرْطِ الْمُوَكِّلِ.

٢- وَالْوَدِيعُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْمُودَعُ، وَشَرْطُهُ كَشَرْطِ الْوَكِيلِ.

٣- وَالْوَدِيعَةُ، وَشَرْطُهَا كَوْنُهَا مُحْتَرَمَةً.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ كَصِيغَةِ الْوَكَالَةِ.

وَهِيَ جَائِزَةٌ؛ فَتَرْتَفِعُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ، وَبِاسْتِرْدَادٍ أَوْ رَدٍّ.

وَالْوَدِيعُ أَمِينٌ، فَيُصَدَّقُ فِي رَدٍّ وَتَلَفٍ، وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ، وَمَتَى خَانَ لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا بِإِيدَاعٍ جَدِيدٍ.

وَمَنْ قَبِلَ وَدِيعَةً مِنْ نَحْوِ صَبِيٍّ ضَمِنَهَا، وَفِي عَكْسِهِ يَثْبُتُ الضَّمَانُ بِالْإِتْلَافِ.

الْكِتَابُ الرَّابِعُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْثِقَةِ

وَهِيَ مَنْدُوبَاتٌ، وَيَحْرُمُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا.

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الرَّهْنُ

هُوَ جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوفَى مِنْ ثَمَنِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

وَلَهُ قِسْمَانِ: رَهْنٌ مَشْرُوطٌ فِي عَقْدٍ، وَرَهْنُ تَبَرُّعٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، وَشَرْطُهُمَا: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ[1].

٢- وَالْمَرْهُونُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ عَيْنًا، يَصِحُّ بَيْعُهَا، لَكِنْ يَصِحُّ رَهْنُ مُعَارٍ بِإِذْنٍ.

٣- وَالْمَرْهُونُ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا، مَعْلُومًا، ثَابِتًا، لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ.

وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِ مَا يَضُرُّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ، كَأَلَّا يُبَاعَ الْمَرْهُونُ، أَوْ أَنْ تَكُونَ مَنْفَعَتُهُ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَنْ يَحُطَّ الْمُرْتَهِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ يَدْفَعَ عِوَضًا[2].

وَالرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَجَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ.

وَيَلْزَمُ بِالْقَبْضِ، ثُمَّ عَلَى الرَّاهِنِ مُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ، وَلَهُ انْتِفَاعٌ لَا يَنْقُصُ قِيمَةَ الْمَرْهُونِ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى، لَا مَا يَنْقُصُهُ كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَرْهُونِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الِانْتِفَاعُ إِلَّا بِهِ.

---

(١) ويستثنى رهن الولي مال محجوره وارتهانه له لضرورة أو غبطة ظاهرة، فيصح كما سيأتي في الحجر.

(٢) قال الشافعي في الأم (٤/ ٣٠٧): «ولا يجوز الرهن في حقٍّ واجب قبله حتى يتطوع به الراهن بلا زيادة شيء على المرتهن». وقال (٤/ ٣٠٤): «وكان معقولًا أن الرهن زيادة وثيقة من الحق لصاحب الحق مع الحق». وقال (٤/ ٣٨٥): «إنما الرهن وثيقة كالحَمَالة».

والْمَرْهُونُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ[1]، وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيُبَاعُ بَعْدَ الْمَحِلِّ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.



(١) ويدخل فيه إذنه للراهن بإزالة ملكه عن المرهون بنحو بيع أو هبة.

الْبَابُ الثَّانِي: الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ

هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ الْتِزَامُ أَدَاءِ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ، أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ.

لَكِنَّ الْغَالِبَ إِطْلَاقُ الضَّمَانِ عَلَى الْتِزَامِ الدَّيْنِ، وَإِطْلَاقُ الْكَفَالَةِ عَلَى الْتِزَامِ الْإِحْضَارِ، وَهُمَا مَنْدُوبَانِ لِلْقَادِرِ.

وَالضَّمَانُ[1] قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: الْتِزَامُ دَيْنٍ فِي عَيْنٍ، إِذَا كَانَ الْأَدَاءُ مُقَيَّدًا بِعَيْنٍ مُحَدَّدَةٍ.

وَالثَّانِي: الْتِزَامُ دَيْنٍ فِي ذِمَّةٍ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ.

وَأَرْكَانُ الضَّمَانِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الضَّامِنُ أَوِ الضَّمِينُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- وَالْمَضْمُونُ لَهُ، وَهُوَ الدَّائِنُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَهُ الضَّامِنُ، لَا رِضَاهُ.

٣- وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَدِينُ، وَلَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ وَلَا رِضَاهُ[2].

٤- وَالْمَضْمُونُ، وَهُوَ الدَّيْنُ، وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ، وَالْعِلْمُ بِهِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَلُزُومُهُ وَلَوْ مَآلًا.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنَ الضَّامِنِ فَقَطْ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا قَبُولٌ، وَلَا تَبْطُلُ بِرَدِّ الْمَضْمُونِ لَهُ وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ.

وَلِلدَّائِنِ مُطَالَبَةُ الضَّمِينِ وَالْأَصِيلِ.

وَلِلضَّامِنِ بِإِذْنٍ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِالتَّخْلِيصِ، فَإِنْ أَدَّى عَنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ.

وَالْكَفَالَةُ قِسْمَانِ: كَفَالَةُ إِحْضَارِ شَخْصٍ، وَكَفَالَةُ رَدِّ عَيْنٍ.

---

(١) بمعنى التزام أداء الدين على الاصطلاح الغالب.

(٢) فيصح الضمان عن ميت لم يعرفه الضامن.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْكَافِلُ أَوِ الْكَفِيلُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٢- والْمَكْفُولُ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا اشْتُرِطَ كَوْنُهَا مَضْمُونَةً مَقْدُورًا عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَدَنَ شَخْصٍ اشْتُرِطَ:

أ- أَنْ يُسْتَحَقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ.

ب- وَأَنْ يَكُونَ مَا عَلَيْهِ حَقًّا لَازِمًا لِآدَمِيٍّ، أَوْ حَقًّا مَالِيًّا للهِ.

ج- وَأَنْ يَرْضَا بِكَفَالَتِهِ.

٣- والْمَكْفُولُ لَهُ، وَتُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ، لَا رِضَاهُ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ مَعَ لَفْظِ الْمَكْفُولِ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ إِحْضَارُ الْمَكْفُولِ إِنْ أَمْكَنَ، مَحَلَّ الْعَقْدِ إِنْ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ لَّمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ، وَلَا يُطَالَبُ بِمَالٍ، وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ نَفْسَهُ عَنْهُ.

وَلَا يَصِحُّ فِي الضَّمَانِ والْكَفَالَةِ: أَخْذُ الْمَالِ عَلَيْهِمَا، وَلَا اشْتِرَاطُ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ، وَلَا التَّعْلِيقُ، وَلَا التَّوْقِيتُ، لَكِنْ يَصِحُّ تَأْجِيلُ الْأَدَاءِ أَوِ الْإِحْضَارِ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ.

الْكِتَابُ الْخَامِسُ: بَقِيَّةُ الْأَبْوَابِ الْمَالِيَّةِ

وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْحَجْرُ

هُوَ مَنْعُ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ.

وَهُوَ قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: حَجْرٌ عَلَى الشَّخْصِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

١- حَجْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَبْلُغَ رَشِيدًا، وَالرَّشِيدُ: الصَّالِحُ فِي دِينِهِ وَفِي مَالِهِ.

٢- وَحَجْرٌ عَلَى الْمَجْنُونِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَعْقِلَ.

٣- وَحَجْرٌ عَلَى السَّفِيهِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَفُكَّهُ الْقَاضِي، وَالسَّفِيهُ: مَنْ كَانَ رَشِيدًا ثُمَّ ضَيَّعَ مَالَهُ بِإِتْلَافِهِ، أَوْ بِصَرْفِهِ فِي حَرَامٍ، أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي مُعَامَلَةٍ[١].

وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ: أَبٌ فَأَبُوهُ فَوَصِيٌّ فَالْقَاضِي فَنَائِبُهُ.

وَوَلِيُّ السَّفِيهِ: الْقَاضِي فَنَائِبُهُ. وَيَنْعَزِلُ الْوَلِيُّ بِالْفِسْقِ إِلَّا الْإِمَامَ.

وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ نَسِيئَةً مَعَ إِشْهَادٍ وَارْتِهَانٍ، فَلَا يَرْهَنُ مَالَ مَحْجُورِهِ وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ[٢]. وَيُزَكِّي مَالَهُ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

---

(١) وهذا قبل الحجر عليه يسمى: السفيه المهمل، وتصرفاته صحيحة، والقاضي يأثم بترك الحجر عليه. وقد يطلق السفيه المهمل على من بلغ غير رشيد، وهو محجور عليه شرعًا فلا يصح تصرفه، وإن لم يُحجر عليه حِسًّا.

(٢) مثال الرهن للحاجة: أن يرهن الولي على ما يقترضه لحاجة مؤنة المحجور عليه؛ ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو نفاق متاع كاسد. ومثال الارتهان للحاجة: أن يرتهن الولي على ما يُقرضه أو يبيعه مؤجَّلًا لضرورة نهب أو نحوه. ومثال الرهن للغبطة: أن يرهن ما يساوي مئة على ثمن ما اشتراه بمئة وهو يساوي مئتين مثلًا. ومثال الارتهان للغبطة: أن يرتهن الولي على ثمن ما باعه نسيئة بزيادة. وفي كل الأحوال يجب أن يكون المعامل مليئًا أمينًا.

الثَّانِي: حَجْرٌ عَلَى الشَّخْصِ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ[1]:

١- حَجْرٌ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي أَعْيَانِ مَالِهِ لِمَصْلَحَةِ الْغُرَمَاءِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَفُكَّهُ الْقَاضِي بَعْدَ تَوْزِيعِ مَالِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ. وَالْمُفْلِسُ: مَنْ زَادَتْ دُيُونُهُ الْحَالَّةُ عَلَى أَمْوَالِهِ.

٢- وَحَجْرٌ عَلَى الْعَبْدِ لِمَصْلَحَةِ السَّيِّدِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَعْتِقَ، لَكِنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

٣- وَحَجْرٌ عَلَى الْمُرْتَدِّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَرْجِعَ لِلْإِسْلَامِ.

٤- وَحَجْرٌ عَلَى الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ كَالْمَرِيضِ فِي ثُلُثَيْ مَالِهِ، لِمَصْلَحَةِ الْوَرَثَةِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَزُولَ الْخَوْفُ.

٥- وَحَجْرٌ عَلَى الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ لِمَصْلَحَةِ الْمُرْتَهِنِ، يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَنْفَكَّ الرَّهْنُ[2].

وَيَنْقَسِمُ الْحَجْرُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْأَوَّلُ: حَجْرٌ قَضَائِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ وَلَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِحُكْمٍ مِنَ الْقَاضِي، وَهُوَ حَجْرُ السَّفِيهِ وَحَجْرُ الْمُفْلِسِ.

الثاني: حَجْرٌ شَرْعِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ بِوُجُودِ سَبَبِهِ، وَيَرْتَفِعُ بِانْتِهَاءِ سَبَبِهِ، وَهُوَ بَقِيَّةُ الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ.



(١) هذه الخمسة هي المشهورة، ولا تنحصر صُوره في الحقيقة، وقد أنهاه بعض العلماء إلى نحو سبعين صورة.

(٢) وأنواعُ الحجر الثمانيةُ يَجْمَعُها هذا البيتُ:

صبيٌّ ومجنونٌ سفيهٌ ومُفْلِسٌ رقيـقٌ ومـرتدٌّ مَريضٌ ورَاهِنُ

الْبَابُ الثَّانِي: الْغَصْبُ

هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ بِلَا حَقٍّ[1].

فَإِنْ كَانَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ خُفْيَةً سُمِّيَ سَرِقَةً، وَإِنْ كَانَ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ سُمِّيَ اخْتِلَاسًا، وَإِنْ كَانَ قَهْرًا جَهْرًا سُمِّيَ نَهْبًا، وَسُمِّيَ فِي الصَّحْرَاءِ مُحَارَبَةً، وَإِنْ كَانَ جَحْدَ أَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ سُمِّيَ خِيَانَةً، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا فِي الْحُرْمَةِ وَضَمَانِ الْمَالِ.

وَيَحِلُّ أَخْذُ مَالِ الشَّخْصِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ رِضَاهُ.

وَالْغَصْبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ: الرَّدُّ مُطْلَقًا، وَالضَّمَانُ إِنْ كَانَ فِي مُتَمَوَّلٍ، وَالْإِثْمُ إِنْ كَانَ عُدْوَانًا.

وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ:

١- رَدُّ الْمَغْصُوبِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَلَوْ خَشَبَةً بَنَى عَلَيْهَا.

٢- وَضَمَانُ نَقْصِ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ بِمَا نَقَصَ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ.

٣- وَضَمَانُ فَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْمَغْصُوبِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ.

٤- وَضَمَانُ كُلِّ الْمَغْصُوبِ إِنْ تَلِفَ، أَوْ جُعِلَ الْمِثْلِيُّ كَالتَّالِفِ[2].

---

(١) فيدخل في حق الغير: الأعيان والمنافع والارتفاقات والاختصاصات، وقوله: «بلا حق» يشمل مَن أخذ مال غيره يظنُّه ماله، فإنه غصبٌ وإن لم يكن فيه إثم. والمراد بالاستيلاء ما يشمل منع الغير من حقِّه من كلِّ وجه، فإقامةُ القاعد بمسجد أو سوقٍ غصبٌ وإن لم يستولِ على محلِّه، وكذلك المنع المطلق من سقي المزرعة، أما منعُ مالكها فقط فليس غصبًا؛ إذ يمكنه التوكيل، فلا ضمان فيه. وكلُّ ما يحصل به القبض يتحقق به الغصب وإن لم يحصل معه قصد استيلاء.

(٢) بأن يحدث فيه نقص يسري للتلف، كجعل القمح هريسة أو الدقيق عصيدة، فيكون كالتالف لإشرافه على التلف، فيضمن بمثله، وينتقل ملكه إلى الغاصب ملكًا مراعىً، فلا يجوز له ولا لغيره التصرف فيه بأكل أو غيره إلا بعد دفع بدله للمالك.

ولا يأتي ذلك في المتقوِّم، فلو جرح دابة بما يسري إلى موتها لم يملكها، وعليه أرش النقص، ومثله ما لو ذبح الحيوان فصيَّره لحمًا. وذلك أيضًا خاصٌّ بما يحصل بجناية الغاصب، فلو تعيَّب المغصوب بنفسه حتى أشرف على التلف أخذه المالك مع الأرش، ولو تنجَّس الزيت غرم الغاصب بدله، والمالك أحقُّ بزيته.

وَيُضْمَنُ الْمُتَقَوَّمُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ غَصْبٍ إِلَى تَلَفٍ، وَالْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ[1]، فَإِنْ فُقِدَ الْمِثْلُ فَبِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ غَصْبٍ إِلَى فَقْدٍ.

وَلَوْ عَادَ الْمَغْصُوبُ لِمَالِكِهِ وَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ[2]، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَلَوْ جَاهِلًا، بَرِئَ الْغَاصِبُ.

وَآخِذُ الْمَغْصُوبِ مِنَ الْغَاصِبِ ضَامِنٌ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إِنْ أَتْلَفَهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ إِلَّا إِنْ جَهِلَ وَيَدُهُ أَمِينَةٌ.

❀❀❀

(١) سبق تعريف المثلي والمتقوم في الشفعة والقرض.

(٢) أي: لم يتغير كثيرًا بحيث يصير كالتالف، كأن غصب حبًّا ولحمًا فجعله هريسة، فلا يبرأ الغاصب؛ لأنه لما صيَّره كالتالف انتقل الحق إلى البدل، وهو المِثْل إن وُجد وإلا فالقيمة، والمقدَّم غيرهما ولم يرضَ به المستحق.

ولو سرق شاة ثم ذبحها وطبخها صارت تالفة وانتقل الحقُّ إلى القيمة، فلو قدَّم لحمها للمالك لم يبرأ، بل عليه القيمة كلُّها. ولو رضي المالك بأخذها مذبوحةً كان على الذابح أرش النقص، وهو ما بين قيمتها حيَّةً ومذبوحةً.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الصُّلْحُ

هُوَ عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ.

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

١- صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَهُوَ الْهُدْنَةُ.

٢- وَصُلْحٌ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْبُغَاةِ.

٣- وَصُلْحٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الشِّقَاقِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

٤- وَصُلْحٌ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَهُوَ قِسْمَانِ:

١- صُلْحٌ مَعَ الْإِنْكَارِ، وَهُوَ بَاطِلٌ.

٢- وَصُلْحٌ مَعَ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: صُلْحٍ فِي دَيْنٍ، وَصُلْحٍ فِي عَيْنٍ.

وَالصُّلْحُ فِي الدَّيْنِ نَوْعَانِ:

١- صُلْحُ إِبْرَاءٍ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ الْمُدَّعِي مِنْ دَيْنِهِ عَلَى بَعْضِهِ، فَيَكُونُ إِبْرَاءً مِنَ الْبَاقِي، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ الْمُدَّعَى[1]، وَعَدَمُ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ. وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، وَلَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ.

٢- وَصُلْحُ مُعَاوَضَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُدَّعِي عَنْ دَيْنِهِ بَدَلًا، فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا فَهُوَ بَيْعٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْفَعَةً فَهُوَ إِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْعَقْدِ الَّذِي يَصِيرُ إِلَيْهِ.

---

(١) أي: علم المُبْرِئ والمُبْرَإ، فلا يصح الإبراء عن المجهول؛ لأنه غرر للجهل بقدره، والإبراء كالهبة، غير أن الإبراء يختص بما في الذمة، ولا تصح هبة المجهول. وطريق الإبراء عن المجهول أن يبرئه مما يُعلم أنه لا يَنقص عن الدين، كألفٍ شكَّ هل دينُه يبلُغها أو يَنقص عنها. وهذا كلُّه بالنسبة للدنيا، أما في الآخرة فيصح الإبراء عن المجهول؛ لأن المبرئ راضٍ بذلك. ويجوز أخذُ عوض على الإبراء، وينقلب إلى معاوضة عن الدين.

وَالصُّلْحُ فِي الْعَيْنِ نَوْعَانِ أَيْضًا:

١- صُلْحُ حَطِيطَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ عَيْنِهِ عَلَى بَعْضِهَا، فَيَكُونُ هِبَةً لِلْبَعْضِ الْمَتْرُوكِ، فَتَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُ الْهِبَةِ.

٢- وَصُلْحُ مُعَاوَضَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُدَّعِي عَنْ عَيْنِهِ بَدَلًا، فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا أُخْرَى فَهُوَ بَيْعٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْفَعَةً فَهُوَ إِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمَالُ الْعَامُّ

هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، وَمَوَارِدُهُ خَمْسَةٌ[1]، وَهِيَ: سَهْمُ الْمَصَالِحِ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَمِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ، وَالصَّدَقَاتُ، وَالْإِرْثُ، وَكُلُّ مَالٍ مُحْرَزٍ جُهِلَ مَالِكُهُ[2].

وَأَمْوَالُ بَيْتِ الْمَالِ يَتَوَلَّاهَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَنُوَّابُهُ، فَإِنْ فُقِدَ الْعَادِلُ تَوَلَّاهَا كُلُّ ثِقَةٍ عَارِفٍ وَقَعَتْ بِيَدِهِ[3]، وَصَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا الشَّرْعِيَّةِ[4]، وَلَا يُسَلِّمُهَا لِلظَّلَمَةِ.

---

(١) وتسمى أصول بيت المال وجهات بيت المال، وجعلها بعض أهل العلم سبعة، بإضافة الخراج والجزية، ويرجعان للفيء. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٥٣٥).

(٢) أي: مِن أصله، أو بعد معرفته ثُمَّ فقدِه، كوديعة ومغصوب جُهل مالكهما، وما ألقته الريح في ملك إنسان، أو ألقاه هارب في حجره، ولم يعرف مالكه. ويسمى المالَ الضائع، والفرق بينه وبين اللقطة هو الحرز.

(٣) وكلُّ مَن وجد مالًا ضائعًا فالواجب عليه دفعه للإمام العادل؛ ليحفظه أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يستقرض ثمنه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رُجي، وإن لم يُرْجَ صار ملكًا لبيت المال. فإن لم يوجد إمام أو لم يكن عادلًا: فإن لم ييأس الواجد مِن مالكه: أمسكه له أبدًا مع التعريف ندبًا، أو أعطاه للقاضي الأمين، فيحفظه له كذلك. ومتى يئس منه - أي: بأن يبعُد في العادة وجود مالكه أو وارثه - صار من جملة أموال بيت المال.

ويفترق المال الضائع عن اللقطة بأربعة أحكام:

الأول: أن المال الضائع يجب دفعه إلى الإمام العادل إن وُجد، واللقطة يجوز لواجدها الاستقلال بتوليها، إلا إن غلب على ظنه أنه إذا عرَّفها أخذها منه ظالم.

الثاني: أن المال الضائع لا يصير ملكًا لغير صاحبه إلا عند اليأس منه، واللقطة يجوز تملُّكها من غير يأس.

الثالث: أن المال الضائع يجوز إمساكه لصاحبه من غير تعريف عند فقد الإمام العادل، واللقطة يجب تعريفها سواء أكان أخذُها لحفظ أم لتملُّك.

الرابع: أن المال الضائع لا يجوز تملُّكه لواجده إلا أن يكون محتاجًا إليه، ولا تشترط الحاجة في تملك اللقطة.

(٤) كالفقراء والأيتام وبناء نحو المساجد والطرق وغير ذلك من المصالح العامة، وهذا إن كان عارفًا بالمصارف، وإلا سلَّمه لرجل عالم موثوق به وأعلمه بالحال. ومن بيده المالُ يجوز له صرفُه

وَالثَّانِي: الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ، وَهِيَ خَمْسٌ:

١- الْأَرْضُ الْمَوَاتُ وَمَا عَلَيْهَا مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَشَجَرٍ وَنَبَاتٍ وَثَمَرٍ وَعَسَلٍ وَحَجَرٍ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَعْدِنٍ، ظَاهِرًا كَانَ كَالْمِلْحِ وَالْجَصِّ وَأَحْجَارِ النُّورَةِ، أَوْ بَاطِنًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ[١].

٢- وَصَيْدُ الْبَرِّ بِأَنْوَاعِهِ.

٣- وَالْمَاءُ الْمُبَاحُ كَالْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْغُدْرَانِ[٢].

٤- وَالْبَحْرُ وَمَا فِيهِ مِنْ مَاءٍ وَصَيْدٍ وَجَوَاهِرَ وَغَيْرِهَا.

٥- وَالنَّارُ إِذَا أُضْرِمَتْ فِي حَطَبٍ مُبَاحٍ[٣].

فَهَذِهِ الْأَعْيَانُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَحْرُمُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا مَلَكَهُ[٤]، فَإِنْ ضَاقَتْ قُدِّمَ السَّابِقُ إِنْ عُلِمَ، وَإِلَّا أُقْرِعَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

وَمَنْ نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْبَادِيَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَبِمَا حَوَالَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَرَافِقِهِ، وَلَا يُزَاحَمُ فِي الْوَادِي الَّذِي يُسَرِّحُ إِلَيْهِ مَوَاشِيَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ كِفَايَةٌ لِلْجَمِيعِ. وَإِذَا رَحَلَ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ الْفَسَاطِيطِ وَنَحْوِهَا[٥].

إلى نفسه إن كان من المستحقين، فيأخذ منه ما تكفيه غلتُه بقيةَ العمر الغالب كالزكاة.

(١) المعدن الظاهر: ما كان على ظاهر الأرض أو قريبًا منه بحيث لا يحتاج الوصول إليه إلى عمل، والمعدن الباطن: ما لا يتوصل إليه إلا بحفر وعمل، ولا فرق بينهما في الأحكام على المعتمد. والملح والجص إذا أحوج إظهارهما إلى حفر كانا من المعدن الباطن، ولو أظهر السيل قطعة ذهب أو أتى بها التحقت بالمعدن الظاهر.

(٢) ولو أراد رجل إحياء أرضٍ موات وسَقْيَها من نهر بجانبها: فإن ضيَّق على السابقين مُنع؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها، والماء من أعظم مرافقها، وإلا لم يمنع.

(٣) فأما من أضرم نارًا في حطب مملوك له، فهو أحق بها، وله أن يمنع غيره منها.
والنار ليست عينًا في الحقيقة، بل هي قوة خفية تُعرف بالنور والحرارة المحرقة، وتطلق على تلك الحرارة، وعلى اللهب الظاهر للحاسَّة.

(٤) ومعلوم أن الأرض لا تقبل الأخذ، وإنما تُملك بالإحياء، ويأتي تفصيل أحكامه قريبًا.

(٥) قال الإمام الشافعي في الأم (٥/ ٨٢): «القومُ من العرب يَحلُّون الموضعَ من الأرض في أبنيتهم

وَيَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ الْخَاصِّ بِلَا عِوَضٍ بِسِتَّةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ نَابِعًا يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ.

٢- وَأَلَّا يَحُوزَهُ فِي نَحْوِ إِنَاءٍ وَبِرْكَةٍ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ حَوْلَهُ كَلَأٌ يُرْعَى.

٤- وَأَلَّا يُوجَدَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ مُبَاحٌ.

٥- وَأَنْ يُحْتَاجَ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ(١).

٦- وَأَنْ يَفْضُلَ عَنْ شُرْبِهِ لِشُرْبِ الْآدَمِيِّ، وَعَنْ مَاشِيَتِهِ لِمَاشِيَةِ غَيْرِهِ وَطَهَارَتِهِ(٢).

وَالثَّالِثُ: مَنَافِعُ الْأَعْيَانِ الْمَحْبُوسَةِ عَلَى الْحَقِّ الْعَامِّ، كَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ وَكُلِّ وَقْفٍ عَامٍّ(٣)، .....

مِن الشَّعر وغيره ثم ينتجعون عنه، لا تكون هذه عمارةً يَملكون بها حيث نزلوا، وكذلك لو بنوا خيامًا؛ لأن الخيام تخفُّ وتُحوَّل تحويل أبنية الشَّعر والفساطيط، وهذا والمقاعد بالسوق ليس بإحياءِ موات».

ولو أرادت طائفة استيطان موضع من البادية، منعهم السلطان قبل النزول أو بعده إن كان نزولهم مضرًا بالسابلة أو كان في مرعى البلد، وإلا راعى الأصلح، فإن نزلوا حينئذ بغير إذنه لم يمنعهم إلا إن ظهر في منعهم مصلحة. ينظر: الروضة (٥/ ٢٩٩-٣٠٠)، والمغني (٣/ ٥١٣).

(١) فلا يجب بذله لسقي شجر الغير وزرعه. والحيوان كلُّه محترم إلا الكافر الحربيَّ والمرتدَّ وتارك الصلاة والزاني المحصن والخنزير والكلب العقور والفواسق الخمس وما في معناها.

(٢) فتقدم ماشية الغير وطهارته على حاجة الزرع. وحيث وجب البذل لم يجز أخذ العوض، ولا يجب إعارة آلة الاستقاء. ويجوز الشرب وسقي الدواب من نحو جدول مملوك إذا لم يضر بمالكه، إقامةً للإذن العرفي مقام اللفظي.

(٣) ولو نبتت شجرة في المقبرة ونحوها جاز للناس الأكل من ثمرها، وكذا كلُّ شجرة غُرست مسبَّلة، أو جُهلت نية غارسها وجرت العادة بالأكل منها. أما المغروسة لصالح المسجد فلا يجوز أكل ثمرها بلا عوض، بل يجب صرف عوضها في مصالح المسجد. ويكره الغرس في المسجد، ويحرم إن ضيَّق ويُقلع.

ولو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد فلا ضمان عليه، ومن ذلك الكيزان المسبلة على أحواض الماء والأنهر ونحوها، ومِن التعدي استعماله في غير ما وقف له.

وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهَا[1].

وَمَن سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ عَقَارٍ مُسَبَّلٍ[2] أَوْ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْهُمْ[3]، صَارَ أَحَقَّ بِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِ النَّاظِرِ إِيَّاهُ[4].

وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ:

١- إِنْ كَانَ لِلتَّعْلِيمِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ عَلَى الدَّوَامِ[5].

٢- وَإِن كَانَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ فَقَطْ، فَإِنْ فَارَقَهُ لِعُذْرٍ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا.

٣- وَإِنْ كَانَ لِلِاعْتِكَافِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مَا دَامَ اعْتِكَافُهُ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالْخُرُوجِ لِحَاجَةٍ جَائِزَةٍ.

٤- وَإِنْ كَانَ لِاسْتِمَاعِ الْوَعْظِ أَوِ الدَّرْسِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ[6]، فَلَا

---

(١) فليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس في الشارع ببيع أو غيره، ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به. وكذلك حافَّات الأنهار، والرحاب الواسعة بين الدور؛ فإنها من المرافق العامة.

(٢) العقار المسبَّل: ما اعتيد الانتفاع به للجميع من غير معرفة واقف معيَّن له، كالمقبرة المسبلة؛ وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها. ويدخل في ذلك ما تهيئه الدولة للمصلحة العامة من بناء أو غيره.

(٣) مثل الرباطات والمدارس والخوانق، إذا نزلها أو سكن بيتا منها مَن هو مِن أهلها.

(٤) وليس لغيره إزعاجه، سواء أدخل بإذن الإمام أم بغيره، ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة وإن غاب أيامًا، ولا يشترط تخليفه نائبًا له في الموضع، ولا أن يترك متاعه، ولغيره النزول في الموضع في مدة غيبة الأول على أن يفارقه إذا عاد، لكن إن طالت غيبته عرفًا بطل حقه. ويجوز لغير السكان دخولُها والجلوس فيها، والشرب من مياهها، والاتكاء والنوم فيها، ودخول سقايتها (مرحاضها)، ونحوُ ذلك مما جرى العرف به. ويجوز النزول عن حقِّ الارتفاق ولو بعوض كالنزول عن الوظائف.

(٥) فحكمه كمقاعد الأسواق الآتي بيانها؛ لأن له غرضًا في ملازمته ذلك الموضع؛ ليألفه المتعلمون.

(٦) إلا من كان له عادة بالجلوس بقرب الشيخ، وينتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحو ذلك، فيدوم اختصاصه في كل مجلس بكلِّ حال. وفي الروضة (٥/ ٢٩٨): «يمنع الناس من استطراق حلق

يَبْطُلُ حَقُّه إِنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ وَعَادَ.

٥- وَإِنْ كَانَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْحِرْفَةِ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

وَلَا يُزْعَجُ الْمُرْتَفِقُ بِالْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ وَإِنْ طَالَ مُقَامُهُ، وَأَمَّا الْعَقَارُ الْمَوقُوفُ: فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ مُدَّةَ الْمُقَامِ فِيهِ فَلَا مَزِيدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَاقِفُ نُظِرَ إِلَى الْغَرَضِ الَّذِي بُنِيَ لَهُ وَعُمِلَ بِالْمُعْتَادِ فِيهِ[1].

فَصْلٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

هُوَ عِمَارَةُ الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ، وَهُوَ سُنَّةٌ[2].

وَالْأَرْضُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: أَرْضٌ عُمِرَتْ، وَهِيَ إِمَّا مَمْلُوكَةٌ لِخُصُوصِ شَخْصٍ أَوْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مَوْقُوفَةٌ، فَإِنْ جُهِلَ مَالِكُهَا وَعِمَارَتُهَا إِسْلَامِيَّةٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ، أَوْ جَاهِلِيَّةٌ فَتُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.

الثَّانِي: حَرِيمُ الْعَامِرِ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَعْمُورِ، وَهُوَ مِلْكٌ لِمَالِكِ الْمَعْمُورِ[3]. وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ، وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ فِي مِلْكِهِ بِالْعَادَةِ،

القراء والفقهاء في المسجد توقيرًا لها». وهو منع كراهة، كما في فتاوى الشهاب الرملي (٣/ ١٤).

(١) فلا يُمكَّن مِن الإقامة في رُبُط المارَّة الموقوفة على المسافرين نزولها أكثر من ثلاثة أيام إلا لخوفٍ أو مطر. وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم، يُمكَّن من الإقامة إلى إتمام غرضه، فإن ترك التعلُّم والتحصيل أُزعِج.

(٢) لما صح عن النبي ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة»، رواه أحمد والنسائي في الكبرى. والعوافي: طلاب الرزق من الناس والطير والسباع.

(٣) لكن ما يُحكم بأنه حريم للدار مِن أفنيتها الداخلة في الشارع، يجوز الارتفاق بها والجلوس فيها لنحو بيع على العادة، لا سيما إذا لم يُدْرَ كيف صار الشارع فيها شارعًا، ولا اعتراض لأرباب الدور إذا لم يضرَّ ذلك بهم، ولا يجوز لهم أخذ عوض على ذلك.

فَإِنْ جَاوَزَهَا وَأَضَرَّ بِمِلْكِ غَيْرِهِ ضَمِنَ[1].

الثَّالِثُ: أَرْضٌ لَيْسَتْ مَعْمُورَةً وَلَا حَرِيمًا، فَإِنْ كَانَتْ بِبِلَادِنَا مَلَكَهَا كُلُّ مُسْلِمٍ بِالْإِحْيَاءِ، أَوْ بِبِلادِ الْكُفَّارِ مَلَكَهَا الْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ بِهِ[2].

وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِالْغَرَضِ، وَضَابِطُهُ أَنْ يُهَيَّأَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَا يُقْصَدُ مِنْهُ.

وَمَنْ شَرَعَ فِي إِحْيَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ[3]، أَوْ نَصَبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً، أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إِمَامٌ[4]، فَمُتَحَجِّرٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، لَكِنْ يَجُوزُ النُّزُولُ عَنْهُ لِلْغَيْرِ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ حَقُّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ[5].

---

(١) فلكلِّ واحد فعلُ ما وافق العادة وإن ضرَّ مِلْكَ غيره ومالكه، كمن حفر حُشًّا فتغيَّر به ماء بئر الجار. وله فعلُ ما خالفها إن لم يضرَّ المِلْك، وإن ضرَّ المالك كتأذِّيه برائحة طبخ أو حمام، وكذا لو ضرَّ أجنبيًّا بالأَولى. فإن جاوز العادة ضمن ما تولَّد من فعله، كأن دقَّ دقًّا عنيفًا أزعج الأبنية، أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره. واختار بعض الأصحاب المنع من كلِّ مؤذٍ لم تجر به عادة.

(٢) ولا يحتاج التملُّك بالإحياء إلى لفظ لحكم الشارع بذلك، قال النبي ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، رواه أبو داود وغيره.

(٣) ويحرم تحجير زائد على ما يقدر عليه؛ لأن فيه منعًا لمريد الإحياء بلا حاجة، وكذلك ما زاد على كفايته، ولا حق له في الزائد، فيحرم عليه أخذ العوض عنه، ويجوز لغيره إحياؤه. والمراد بالكفاية: ما يفي بغرضه من ذلك الإحياء فإن أراد إحياء دار مسكنًا فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله، وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة؛ ليستغلَّها في مؤنه فكفايته ما تكفيه غلته في مؤنه ولو قرية كاملة.

(٤) ويسمى هذا إقطاع التمليك؛ لأنه يؤدي إلى الملك بالإحياء، والعادة كتابة هذا الحق في صكٍّ، وتُسمَّى الصُّكوك مكاتيب الحقوق. وللإمام أن يُقْطِع بقعةً من أرض مملوكة لعموم المسلمين لمن يستغلُّها ويرتفق بها منهم، فيصير المُقْطَع له كالمتحجِّر، لكن لا يجوز له ولا لغيره تملُّكها بالإحياء. ولا يحل للإمام أخذ عوض على الإقطاع بنوعيه.

(٥) فلو قال المتحجِّر لغيره: آثرتك به أو أقمتك مقامي، صار الثاني أحقَّ به، وليس ذلك هبة بل تولية وإيثار. ويجوز أخذ المال في مقابلة ذلك قياسًا على جواز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص كالسِّرجين، وفي مقابلة النزول عن الوظائف. وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعدُ؛ لأنه سقط حقه.

وَلَا يُمْلَكُ مَعْدِنٌ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ بِإِحْيَاءٍ إِنْ عُلِمَا، وَلَا يَثْبُتُ اخْتِصَاصٌ فِيهِمَا بِتَحَجُّرٍ أَوْ إِقْطَاعٍ.

وَتُسْتَحَبُّ عِمَارَةُ الْعَقَارِ كَالدَّارِ وَالْمَزْرَعَةِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ إِلَى الْخَرَابِ[1].

فَصْلٌ فِي اسْتِعْمَالِ الطَّرِيقِ

مَنْفَعَةُ الطَّرِيقِ[2]: الِاسْتِطْرَاقُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ بِشَرْطِ أَلَّا يَضُرَّ

---

(١) أما مملوك له روح كالدواب فتجب نفقته بما يكفيه، أو إزالة ملكه، أو ذبحه إن كان مأكولًا، ويجبره القاضي على ذلك، ولو كان اللبن دون غذاء الولد وجب عليه تكميله. ويحرم ذبح الحيوان لإراحته؛ لأنه تعذيب له، مأكولًا كان أو غيره كالحمار الزَّمِن.

قال ابن قاسم: «لو لم يمكنه عَلْفها فخلَّاها للرعي، مع علمِه أنها لا تعود إليه، فينبغي ألا يحرُم ذلك، وألا يكون ذلك من باب تسييب السوائب المحرَّم؛ لأن هذا لضرورة. ومن ذلك أيضًا ما لو ملك حيوانًا باصطياد، وعلم أن له أولادًا يتضررون بفقدِه، فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده، ولا يكون من باب التسييب، وفي الحديث ما يدل له. نعم، يبقى الكلام فيما لو خلَّاها للرعي، وعلم أنها لا تعود بنفسها، لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها، هل يجب عليه ذلك، وقد يتَّجِهُ الوجوب حيث لا مشقة، دون ما إذا كان مشقة، فليحرَّر». نقله الشبراملسي (٧/ ٢٤١).

(٢) ويصير الموضع شارعًا بثلاث صور:

إحداها: أن يجعل الشخص أرضه المملوكة له شارعًا على سبيل الوقف.

والثانية: أن يبتدئ جماعةٌ بلدة أو قرية ويتركوا مسلكًا نافذًا بين الدور والمساكن، ويفتحوا إليه الأبواب.

والثالثة: أن يصير موضع من الموات جادة مطروقة، فلا يجوز تغييره. وكلُّ موات يجوز استطراقه، لكن لا يُمنع أحد من إحيائه وصرف الممرِّ عنه، بخلاف الشوارع. وكل طريق مسلوك للناس فهو شارع على ظاهر الحال، ولا يُبحث عن مبدإ مصيره شارعًا.

وأما قدر الطريق: فإن كان الطريق بوقفِ شخص فهو إلى خِيرته، والأفضل توسيعه. وإن كان بين أراضٍ يريد أصحابها إحياءَها: فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا فقدرُه سبعة أذرع، كما في الصحيحين. ينظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٠٥-٢٠٦).

المارَّةَ[1]، وَمِنْ ذَلِكَ:

١- الْجُلُوسُ لِلْحِرْفَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْمُحْتَرِفُ أَحَقُّ بِالْمَكَانِ إِذَا فَارَقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ[2].

٢- وَإِخْرَاجُ جَنَاحِ الْبِنَاءِ إِلَى هَوَاءِ الشَّارِعِ، بِشَرْطِ رَفْعِهِ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ النَّاسُ بِحُمُولَتِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ.

٣- وَحَفْرُ الْبِئْرِ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ، إِنْ كَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِمَصَالِحِ الطَّرِيقِ.

٤- وَإِلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ لِلْعِمَارَةِ وَالْبِنَاءِ، إِذَا بَقِيَ قَدْرُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ، وَتُرِكَتْ مُدَّةَ الْعَمَلِ فَقَطْ.

٥- وَحَفْرُ الطَّرِيقِ لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ غَيْرِ دَائِمَةٍ، بِشَرْطِ إِبْقَاءِ قَدْرِ الْمُرُورِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كَمَا كَانَتْ.

٦- وَعَجْنُ الطِّينِ وَنَحْوِهِ فِي الطَّرِيقِ، بِالشَّرْطَيْنِ.

٧- وَرَبْطُ الدَّوَابِّ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ أَوِ الْحَمْلِ، فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَكَانٍ مُهَيَّإٍ لَهُ.

٨- وَالرَّشُّ الْخَفِيفُ بِمَاءٍ لَا يُؤْذِي بِرَائِحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

٩- وَغَرْسُ شَجَرَةٍ فِي جَانِبِ الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ بِقَصْدِ نَفْعِ الْمُسْلِمِينَ[3].

---

(١) قال السبكي في فتاويه (١/ ٤٣١): «الشارع الذي كان ملكًا لشخص خاص وَقَفَه شارعًا للمرور، ليس لأحد أن يتصرف فيه بغير ذلك، بخلاف الشارع الذي هو للمسلمين».

(٢) يختص الجالس للحرفة أيضًا بما حوله بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف معامليه، وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه، أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والأخذ والعطاء. وليس له منعُ من قعد قريبًا منه لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة. وأما البائع الجوَّال الذي يقعد كلَّ يوم في موضع من السوق، فيبطل حقه بمفارقته.

(٣) هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة (٥/ ٢٠٢)، والشربيني في المغني (٣/ ١٧٢)، واعتمد الرملي في النهاية (٤/ ٣٩٧) حرمة الغرس في الشارع مطلقًا ولو للمصلحة العامة.

وَقَدْ يَحْرُمُ الْفِعْلُ مُطْلَقًا وَإِنِ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ وَانْتَفَى الضَّرَرُ، وَمِنْ ذَلِكَ:

١- احْتِجَازُ شَيْءٍ مِنَ الطَّرِيقِ، كَبِنَاءِ الدَّكَّةِ وَنَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ وَلَوْ بِفِنَاءِ دَارِهِ[1].

٢- وَإِلْقَاءُ الْقُمَامَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ قَلَّتْ كَقِشْرِ الْفَاكِهَةِ وَالْمِنْدِيلِ.

٣- وَإِلْقَاءُ التُّرَابِ أَوِ الْحِجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ لِغَيْرِ حَاجَةِ الْعَمَلِ.

٤- وَالرَّشُّ الْمُفْرِطُ لِلْمَاءِ وَإِنْ كَانَ نَقِيًّا كَفَتْحِ مِيزَابٍ إِلَى طَرِيقٍ ضَيِّقٍ.

٥- وَإِرْسَالُ مَاءِ الْغُسَالَةِ أَوِ الْبَالُوعَةِ.

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ، وَيُسَمَّى الشَّارِعَ، أَمَّا الطَّرِيقُ الْمَسْدُودُ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا سَبَقَ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ، وَهُمْ: مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَى الطَّرِيقِ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ شَرِيكٌ فِيمَا بَيْنَ بَابِ دَارِهِ وَبَيْنَ مَدْخَلِ الطَّرِيقِ؛ فَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ بَابِ دَارِهِ إِلَى الْمَدْخَلِ إِذَا سَدَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْبَابِ إِلَى الْجِهَةِ الْمَسْدُودَةِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ.



(١) فإن كان البناء للمصلحة العامة جاز، كما في المغني (٣/ ١٧٢)، إلا إن توقع منه حصول ضرر في الشارع فيُمنع، كما في نهاية المحتاج (٤/ ٣٩٧). ومهما كان الطريق واسعًا لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قلَّ، ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر بالمارة، كما في الروضة.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْمَوَارِيثُ

الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الدَّيْنُ المُتَعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَزَكَاةٍ وَمَرْهُونٍ.

٢- ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَمَمُونِهِ.

٣- ثُمَّ الدَّيْنُ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ.

٤- ثُمَّ وَصِيَّةُ الْمَيِّتِ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي.

٥- ثُمَّ إِرْثُ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.

وَأَرْكَانُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ: الْوَارِثُ، وَالْمُوَرِّثُ، وَالْمَوْرُوثُ.

وَشُرُوطُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَالْعِلْمُ بِسَبَبِ الْإِرْثِ.

وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْقَرَابَةُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ، وَالْإِسْلَامُ.

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُمْ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ، وَالْأَبُ، وَأَبُ الْأَبِ، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ، وَالْأَخُ لِأَبٍ، وَالْأَخُ لِأُمٍّ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ، وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ، وَالْعَمُّ لِأَبٍ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، ، وَابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ، وَالزَّوْجُ، وَالْمُعْتِقُ.

وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عَشْرٌ، وَهُنَّ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ لِأُمٍّ، وَالْجَدَّةُ لِأَبٍ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالْأُخْتُ لِأَبٍ، وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ، وَالزَوْجَةُ، وَالْمُعْتِقَةُ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ، أَوِ اجْتَمَعَ الْإِنَاثُ وَرِثَتِ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالشَّقِيقَةُ وَالزَّوْجَةُ، أَوِ اجْتَمَعَ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا وَرِثَ الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا أَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا التَّرِكَةَ، صُرِفَتْ كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا لِبَيْتِ الْمَالِ إِنِ

انْتَظَمَ[1].

فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ وَوُجِدَ بَعْضُ ذَوِي الْفُرُوضِ: فَإِنْ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا دُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ كُلُّهُ فَرْضًا وَرَدًّا، وَإِن كَانُوا جَمَاعَةً مِن صِنْفٍ وَاحِدٍ فَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنِ اجْتَمَعَ صِنْفَانِ فَأَكْثَرُ رُدَّ الْبَاقِي عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا صُرِفَتِ التَّرِكَةُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ.

وَذَوُو الْأَرْحَامِ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا، وَهُمْ: الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ السَّاقِطَانِ، وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ، وَالْعَمُّ لِأُمٍّ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ، وَالْعَمَّاتُ، وَالْأَخْوَالُ، وَالْخَالَاتُ، وَالْمُدْلُونَ بِهِمْ.

فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَلَوْ أُنْثَى أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ، وَإِنْ وُجِدَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ نُزِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ، كَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ، وَيُقَدَّمُ مَن سَبَقَ إِلَى وَارِثٍ، كَبِنْتِ بِنْتِ أُخْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ أَخٍ.

وَالْإِرْثُ نَوْعَانِ: إِرْثٌ بِالْفَرْضِ، وَإِرْثٌ بِالتَّعْصِيبِ.

وَالْفَرْضُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ: النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ.

فَيَرِثُ بِالنِّصْفِ خَمْسَةٌ، وَهُمْ:

١- الزَّوْجُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

٢- وَالْبِنْتُ بِشَرْطِ الِانْفِرَادِ، وعَدَمِ الْمُعَصِّبِ.

٣- وَبِنْتُ الِابْنِ بِشَرْطِ الِانْفِرَادِ، وَعَدَمِ الْمُعَصِّبِ، وَعَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ أَعْلَى مِنْهَا.

٤- وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ بِشَرْطِ الِانْفِرَادِ، وَعَدَمِ الْمُعَصِّبِ، وَعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُورِ.

٥- وَالْأُخْتُ لِأَبٍ بِشَرْطِ الِانْفِرَادِ، وَعَدَمِ الْمُعَصِّبِ، وَعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُورِ، وَعَدَمِ الشَّقِيقِ وَالشَّقِيقَةِ.

---

(١) بأن يكون متوليه عادلًا يعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه.

وَيَرِثُ بِالرُّبُعِ اثْنَانِ، وَهُمَا:

١- الزَّوْجُ بِشَرْطِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

٢- والزَّوْجَةُ أَوِ الزَّوْجَاتُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

وَيَرِثُ بِالثُّمُنِ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ أَوِ الزَّوْجَاتُ بِشَرْطِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

وَيَرِثُ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَهُمْ ذَوَاتُ النِّصْفِ بِشَرْطِ التَّعَدُّدِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ.

وَيَرِثُ بِالثُّلُثِ اثْنَانِ، وَهُمَا:

١- الْأُمُّ بِشَرْطِ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ عَدَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ.

٢- وَوَلَدُ الْأُمِّ بِشَرْطِ التَّعَدُّدِ، وَعَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ الْأَصْلِ الْوَارِثِ مِنَ الذُّكُورِ.

وَيَرِثُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ، وَهُمْ:

١- الْأَبُ بِشَرْطِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

٢- وَالْجَدُّ بِشَرْطِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَعَدَمِ وُجُودِ الْأَبِ أَوْ جَدٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ.

٣- وَالْأُمُّ بِشَرْطِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ أَوِ الْعَدَدِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ.

٤- وَالْجَدَّةُ بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ الْأُمِّ أَوْ جَدَّةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا.

٥- وَبِنْتُ الِابْنِ فَأَكْثَرُ مَعَ بِنْتٍ تَرِثُ النِّصْفَ فَرْضًا.

٦- وَالْأُخْتُ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ شَقِيقَةٍ تَرِثُ النِّصْفَ فَرْضًا.

٧- وَالْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَالْعَصَبَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- عَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ، وَهِيَ: الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ غَيْرَ الْأَخِ لِأُمٍّ وَالزَّوْجِ، مَعَ إِضَافَةِ الْمُعْتِقَةِ.

٢- وَعَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ، وَهِيَ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالْأُخْتُ

لِأَبٍ؛ إِذَا كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَعَ أَخِيهَا الَّذِي يُعَصِّبُهَا.

٣- وَعَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ، وَهِيَ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ.

وَالْحَجْبُ قِسْمَانِ:

١- حَجْبٌ بِالْوَصْفِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَاخْتِلَافُ الدَّارِ.

٢- وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: حَجْبُ نُقْصَانٍ، وَيَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَسَبَبُهُ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: الِانتِقَالُ: إِمَّا مِن فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَلَّ مِنْهُ كَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ مِن تَعْصِيبٍ إِلَى فَرضٍ أَقَلَّ مِنْهُ كَالْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ مِن فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ أَقَلَّ مِنْهُ كَالْبِنْتِ مَعَ ابْنَيْنِ، أَوْ مِن تَعْصِيبٍ إِلَى تَعْصِيبٍ أَقَلَّ مِنْهُ كَشَقِيقَةٍ مَعَ شَقِيقٍ وَبِنْتٍ.

وَثَانِيهِمَا: الِازْدِحَامُ: إِمَّا فِي الْفَرْضِ كَالْبَنَاتِ، أَوْ فِي التَّعْصِيبِ كَالْأَبْنَاءِ، أَوْ فِي الْعَوْلِ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ.

النَّوْعُ الثَّانِي: حَجْبُ حِرْمَانٍ، فَمَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ إِلَّا الْأَخَ لِأُمٍّ، وَالتَّقْدِيمُ بَيْنَ الْعَصَبَةِ يَكُونُ بِالْجِهَةِ ثُمَّ الدَّرَجَةِ ثُمَّ قُوَّةِ الْقَرَابَةِ[1].

وَجِهَاتُ الْعُصُوبَةِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: الْبُنُوَّةُ، ثُمَّ الْأُبُوَّةُ، ثُمَّ الْجُدُودَةُ وَالْأُخُوَّةُ، ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْعُمُومَةُ، ثُمَّ الْوَلَاءُ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ.



(١) وهذه المراتب الثلاث نظمها الجعبري في منظومته، فقال:

فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ ... وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا

* الرُّبْعُ الثَّالِثُ: الْمُعَامَلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ *

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاحُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ النِّكَاحِ

هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ نَحْوِهِ.

وَلَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ، وَهِيَ:

١- إِنِ احْتَاجَ النِّكَاحَ وَوَجَدَ أُهْبَتَهُ فَهُوَ سُنَّةٌ.

٢- وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْهُ وَوَجَدَ أُهْبَتَهُ فَالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ.

٣- وَإِنِ احْتَاجَهُ وَلَمْ يَجِدْ أُهْبَتَهُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى.

٤- وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْهُ وَلَمْ يَجِدْ أُهْبَتَهُ فَمَكْرُوهٌ.

وَيُسَنُّ نَظَرُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى بَدَنِ الْآخَرِ غَيْرَ الْعَوْرَةِ بَعْدَ قَصْدِ النِّكَاحِ.

وَتَحِلُّ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ، وَتَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ.

وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ إِعْرَاضٍ.

وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الزَّوْجُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَالتَّعْيِينُ، وَعَدَمُ إِحْرَامٍ. وَلِحُرٍّ أَرْبَعٌ، وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ.

٢- وَالزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهَا: التَّعْيِينُ، وَعَدَمُ إِحْرَامٍ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَأَلَّا تَكُونَ مُحَرَّمَةً بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ جَمْعٍ.

٣- وَالْوَلِيُّ، وَهُوَ الْأَبُ فَأَبُوهُ فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ كَإِرْثِهِمْ فَالسُّلْطَانُ. وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَعَدَمُ الْمَوَانِعِ؛ وَهِيَ: الرِّقُّ، وَالصِّبَا، وَالْجُنُونُ، وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَحَجْرُ السَّفَهِ، وَاخْتِلَالُ النَّظَرِ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ، وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقُلُ الْوِلَايَةَ لِلتَّالِي.

٤- وَالشَّاهِدَانِ، وَشَرْطُهُمَا: عَدَمُ تَعَيُّنٍ لِلْوِلَايَةِ، ومَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، لَكِنْ يَصِحُّ بِمَسْتُورِ الْعَدَالَةِ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوِ الْإِنْكَاحِ أَوْ تَرْجَمَتِهِمَا. وَلِلْجَدِّ تَوَلِّي طَرَفَيْ تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ.

وَيَحْرُمُ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ[1]: الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَالْأُخْتُ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ الْأَخِ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ.

وَيَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ: زَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَأُمُّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتُ الزَّوْجَةِ الْمَوْطُوءَةِ.

وَيَحْرُمُ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا.

وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ بِلَا إِذْنٍ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- أَلَّا يُوجَدَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ عَدَاوَةٌ مُطْلَقًا.

٢- وَأَنْ يُزَوِّجَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا.

٣- وَأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ لَهَا، وَالْكَفَاءَةُ فِي خَمْسٍ: السَّلَامَةِ مِنْ عَيْبِ النِّكَاحِ، وَالْحُرِّيَّةِ، وَالنَّسَبِ، وَالدِّينِ، وَالْحِرْفَةِ.

٤- وَأَنْ يَكُونَ الْكُفْءُ مُوسِرًا بِمَهْرِهَا[2].

---

(١) وشرط الرضاع: كونه من آدمية حية بلغت سن الحيض، لطفل حي لم يبلغ حولين، ووصولُ اللبن جوفه خمس مرات يقينًا عرفًا. وبذلك تصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، وإلى فروع الرضيع.

(٢) فإن فُقد شرط من هذه الشروط لم يصح النكاح بغير إذن البنت، إلا الشرط الثاني فإن فقده يوجب مهر المثل ولا يبطل النكاح.

وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ ثَيِّبًا[1] وَلَا غَيْرُ أَبٍ وَجَدٍّ بِكْرًا، إِلَّا بِإِذْنِهِمَا بَالِغَتَيْنِ.

وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ فِي مَسَائِلَ[2]، مِنْهَا:

١- إِذَا فُقِدَ الْوَلِيُّ الْخَاصُّ.

٢- وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ مَرْحَلَتَيْنِ وَلَمْ يُوَكِّلْ.

٣- وَإِذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ بِنُسُكٍ، وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ.

٤- وَإِذَا عَضَلَ الْوَلِيُّ مُكَلَّفَةً دَعَتْ إِلَى كُفْءٍ وَلَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

٥- وَإِذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ تَزَوُّجَ مَوْلِيَّتِهِ كَابْنِ الْعَمِّ وَالْقَاضِي.

وَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ، وَلَهَا أَنْ تَنْهَى عَنْهُ غَيْرَ الْمُجْبِرِ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ تَوْكِيلَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ.

وَيَقُولُ وَكِيلُ الْوَلِيِّ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، وَيَقُولُ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ: زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانَةَ فُلَانًا، فَيَقُولُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ.

وَلَا يَجِبُ عَلَى وَالِدٍ تَزْوِيجُ وَلَدِهِ إِلَّا مَجْنُونًا وَمَجْنُونَةً كَبِيرَيْنِ مُحْتَاجَيْنِ، وَبَالِغَةً دَعَتْ إِلَى كُفْءٍ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ مَجْنُونٍ صَغِيرٍ أَوْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ، وَلَهُ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ لِمَصْلَحَةٍ، وَكَذَلِكَ الْمُجْبَرَةُ وَالصَّغِيرُ العَاقِلَانِ.

وَالسَّفِيهُ يَنْكِحُ لِحَاجَةٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَاحِدَةً بِمَهْرِ مِثْلٍ فَأَقَلَّ.

وَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ إِعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ عَاجِزٍ عَنْهُ مُحْتَاجٍ لَهُ، بِأَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ إِنْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَ بِعُذْرٍ.

وَيَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْخِيَارُ بِثَلَاثَةِ عُيُوبٍ، وَهِيَ: الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ. وَيَثْبُتُ لِلزَّوْجِ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا، وَلِلزَّوْجَةِ بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ قَبْلَ وَطْءٍ. وَلَا فَسْخَ

---

(١) والثيب: من زالت بكارتها بوطء في قبلها ولو حرامًا أو مع إكراه.

(٢) أوصلها البلقيني إلى عشرين صورة، ونظمها الجلال السيوطي، والخمس المذكورة هي المشهورة.

بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ قَبْلَ رَفْعٍ لِقَاضٍ.

فَإِنْ فُسِخَ الْعَقْدُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ، أَوْ بَعْدَهُ بِعَيْبٍ حَادِثٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِعَيْبٍ حَادِثٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى.



فَصْلٌ فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

تَنْقَسِمُ الشُّرُوطُ الْوَاقِعَةُ فِي صِيغَةِ النِّكَاحِ إِلَى: صَحِيحَةٍ، وَفَاسِدَةٍ، وَمُفْسِدَةٍ لِلْمَهْرِ، وَمُفْسِدَةٍ لِلْعَقْدِ.

فَالشَّرْطُ الصَّحِيحُ نَوْعَانِ:

١- شَرْطٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، كَالنَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْقَسْمِ لَهَا، فَهُوَ تَأْكِيدٌ.

٢- وَشَرْطُ صِفَةٍ نَافِعَةٍ فِي أَحَدِهِمَا، فَإِنْ أَخْلَفَ صَحَّ النِّكَاحُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارٌ إِنْ بَانَ الْآخَرُ دُونَ الشَّرْطِ وَدُونَ الشَّارِطِ[1].

وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ يُورِثُ تَنَازُعًا، كَشَرْطِ أَلَّا تَأْكُلَ إِلَّا كَذَا، فَهُوَ لَاغٍ وَلَا أَثَرَ لَهُ.

وَالشَّرْطُ الْمُفْسِدُ لِلْمَهْرِ: مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ وَلَا حَقِيقَتِهِ، كَأَلَّا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَرِثَهَا أَوْ لَا تَرِثَهُ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ[2].

---

(١) فإن وُجد فيه مثلُ الشرط أو فوقَه فلا خيار، وكذلك إن لم يوجد فيه الشرط لكن الآخر مع فقده مثلُ الشارط أو فوقه، وذلك في الحرفة والعفة والنسب ونحوها. ولا خيار لأحدهما إن ظنَّ وجود وصف في الآخر فلم يكن، أو اشترطه قبل العقد أو بعده.

(٢) وإنما فسد المهر؛ لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه، ولم يوجد شرطه، فوجب مهر المثل. والمقصود من النكاح هو التناسل المتوقف على الوطء دون النفقة، فكان قصد الوطء أصليًّا، وقصد غيره تابعًا. وكون الإرث كالنفقة اعتمده ابن حجر في التحفة (٧/ ٣٨٨).

وَالشَّرْطُ الْمُفْسِدُ لِلْعَقْدِ نَوْعَانِ:

١- شَرْطٌ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ؛ وَهُوَ الِاسْتِمْتَاعُ، كَاشْتِرَاطِهَا عَدَمَ الْوَطْءِ[1]، وَشَرْطِ تَطْلِيقِهَا بَعْدَ زَمَنٍ.

٢- وَشَرْطٌ يُخِلُّ بِحَقِيقَةِ الْعَقْدِ؛ وَهِيَ اللُّزُومُ، فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ.



(١) هذا إذا وقع الشرط في صيغة العقد، وكان اشتراطه من الولي العاقد، وكانت الزوجة قادرة على احتمال الوطء. فإن كان من جهة الزوج صح العقد؛ لأن الوطء حقُّه فله تركه، وإن كانت غير محتملة كالصغيرة والمريضة جاز شرط عدم الوطء حتى حصول القدرة. ولا فرق بين اشتراط عدم الوطء مطلقًا، أو عدمه في النهار مثلًا. وكالوطء سائر الاستمتاعات.

البَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الصَّدَاقُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ

الصَّدَاقُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ فَرْضٍ.

وَيُسَنُّ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ وَكَانَتْ مُفَوِّضَةً[1] فَلَهَا قَبْلَ وَطْءٍ طَلَبُ فَرْضِ صَدَاقٍ، وَهُوَ مَا رَضِيَا بِهِ، فَإِنْ فُورِقَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ لَهَا.

وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا.

وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَيْنًا فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا ضَمَانَ عَقْدٍ، فَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَهَا الْفَائِتَةَ بِيَدِهِ وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ.

وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِقَبْضِ مَهْرٍ غَيْرِ مُؤَجَّلٍ، وَلِطَلَبِ فَرْضٍ، وَقَبْضِ الْمَفْرُوضِ.

وَيَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ وَإِنْ حَرُمَ، وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

وَيَسْقُطُ بِفِرَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ بِسَبَبِهَا كَالْفَسْخِ بِعَيْبٍ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا كَالطَّلَاقِ تَنَصَّفَ الْمَهْرُ بِعَوْدِ نِصْفِهِ إِلَيْهِ حَالًا، وَلَوْ فَارَقَهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَهْرِ فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ.

وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْوَطْءِ بِالْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْضِهِ، فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ الرَّفْعِ لِقَاضٍ. وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ.

وَمَهْرُ الْمِثْلِ: قَدْرٌ مِنَ الْمَالِ يُمْهَرُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَتِهَا ثُمَّ نِسَاءِ رَحِمِهَا، وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ وَعِلْمٍ.

---

(١) المفوضة هي المرأة الرشيدة التي قالت لوليها: زوِّجني بما شئت أو شاء فلان، أو قالت له: زوِّجني بلا مهر، فزوَّجها بدون مهر مثل، أو نفى المهرَ، أو سكت عنه. ولو سكتت عن المهر وسكت الولي عنه، أو سكت عنه الولي فقط، فليس تفويضًا، بل يجب مهر المثل بالعقد كما سيأتي.

وَيَجِبُ فِي النِّكَاحِ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:

١- إِذَا نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ أَوْ بِحَرَامٍ.

٢- وَإِذَا نَكَحَهَا بِمَجْهُولٍ، وَمِنْهُ مَا كَانَ مَعَ شَرْطٍ يُفْسِدُ الْمَهْرَ.

٣- وَإِذَا كَانَ الْمُسَمَّى عَيْنًا وَتَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا.

٤- وَإِذَا أَنْكَحَ الْمُجْبَرَةَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِلَا إِذْنِهَا.

٥- وَإِذَا لَمْ يُسَمَّ لِلْمَرْأَةِ صَدَاقٌ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَمْ تَكُنْ مُفَوِّضَةً.

٦- وَإِذَا تَزَوَّجَ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ.

وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا: فِي الْخُلْعِ وَسَيَأْتِي، وَفِي الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَفِي تَفْوِيتِ الْبُضْعِ كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْبَيْنُونَةِ بَعْدَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي[1].

وَالْمُتْعَةُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا.

وَهِيَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ فُورِقَتْ فِي الْحَيَاةِ، وَلَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ.

وَالْوَاجِبُ فِيهَا مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ، وَيُسَنُّ أَلَّا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الوَلِيمَةُ

وَهِيَ اتِّخَاذُ طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مُبَاحٍ كَعِرْسٍ وَخِتَانٍ وَقُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ وَحِفْظِ قُرْآنٍ وَخَتْمِ كِتَابٍ، وَهِيَ سُنَّةٌ.

وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ، وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الدُّخُولِ، وَلَا آخِرَ لِوَقْتِهَا، فَلَا تَفُوتُ بِطَلَاقٍ وَلَا مَوْتٍ.

وَالْإِجَابَةُ لِلْعُرْسِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ، بِشُرُوطٍ مِنْهَا :

---

(١) فيلزمهم للزوج مهر مثل ولو قبل وطء، نظرًا إلى بدل البضع المفوَّت بالشهادة. وكإرضاع أمِّه زوجتَه الصغيرة بغير إذنه، فيجب له على الأم المرضعةِ نصفُ مهر المثل.

١- أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الدَّاعِي وَالْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا مُعَيَّنًا.
٢- وَأَلَّا يَكُونَ الدَّاعِي مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلَا فَاسِقًا وَلَا مُفَاخِرًا.
٣- وَأَلَّا يَكُونَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ.
٤- وَأَلَّا يَخُصَّ بِدَعْوَتِهِ الْأَغْنِيَاءَ لِجَاهِهِمْ(١).
٥- وَأَلَّا يَدْعُوَ الشَّخْصَ لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ رَجَاءٍ.
٦- وَأَلَّا يَدْعُوَ أَجِيرًا إِجَارَةَ عَيْنٍ فِي وَقْتِ عَمَلِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ.
٧- وَأَلَّا يَدْعُوَ امْرَأَةً إِلَّا بِإِذْنِ حَلِيلِهَا مَعَ أَمْنِ الْخَلْوَةِ وَالْفِتْنَةِ.
٨- وَأَلَّا يَكُونَ فِي الْمَكَانِ مُنْكَرٌ لَا تَسْهُلُ إِزَالَتُهُ، كَلَهْوٍ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ وَخَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ.
٩- وَأَن تَكُونَ الدَّعْوَةُ لِلْعُرْسِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَتُسَنُّ فِي الثَّانِي، ثُمَّ تُكْرَهُ.
وَتَسْقُطُ الْإِجَابَةُ بِالِاعْتِذَارِ لِلدَّاعِي إِذَا عَذَرَهُ رَاضِيًا، وَبِعُذْرِ الْجَمَاعَةِ كَالْمَرَضِ.
وَلَيْسَ الصَّوْمُ عُذْرًا(٢)، بَلْ إِنْ شَقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ نَفْلٍ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ.
وَيُبَاح نَثْرُ وَالْتِقَاطُ الْحَلْوَى وَالنُّقُودِ وَنَحْوِهَا فِي الْوَلَائِمِ، وَتَرْكُهُمَا أَوْلَى.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: النَّفَقَةُ

تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ بِالتَّمْكِينِ التَّامِّ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ(٣)، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ(٤).

---

(١) أما لو خصَّهم بالدعوة لكونهم جيرانه أو أهل حرفته أو نحو ذلك فتجب الإجابة عليهم، وكذا لو خصَّ واحدًا لكون طعامه لا يكفي أكثر من واحد، فإنه يجب عليه الحضور. والمراد بالغنيِّ هنا: مَن يُقصَد التجمُّل بحضوره وإن لم يكن له مال كثير.
(٢) لأن الإجابة تحصل بالحضور، ولا توجب الأكل، فلا تنافي الصوم.
(٣) خرج بالتام: ما لو كانت تمكِّنه في الليل فقط، أو في دار مخصوصة، فلا نفقة لها. ويكره تسليم البنت قبل إطاقة الوطء، ويحرم وطؤها قبلها.
(٤) النشوز: الامتناع من حقٍّ للزوج، كرفض الاستمتاع المباح وإن قلَّ، والخروج من البيت بلا إذن،

وَهِيَ خَمْسَةُ حُقُوقٍ:

الْأَوَّلُ: الطَّعَامُ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ[1]؛ فَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدُّ طَعَامٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَعَلَى الْغَنِيِّ مُدَّانِ[2]، مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحَلِّ الزَّوْجَةِ، مَعَ طَحْنِهِ وَخَبْزِهِ أَوْ طَبْخِهِ، وَمَعَ إِدَامٍ وَلَحْمٍ وَآلَةِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ عَلَى الْعَادَةِ.

وَيَجِبُ ذَلِكَ بِالْفَجْرِ إِلَى الْفَجْرِ، فَلَوْ مَكَّنَتْهُ أَثْنَاءَ النَّهَارِ أَوِ اللَّيْلِ وَجَبَ لَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ إِلَى الْفَجْرِ، وَتَسْتَحِقُّهُ أَيَّامَ مَرَضِهَا وَشِبَعِهَا، وَيَسْقُطُ بِأَكْلِهَا عِنْدَهُ كَالْعَادَةِ، بِشَرْطِ إِذْنِ وَلِيِّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ، وَلَهَا الِاعْتِيَاضُ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْحَالَّةِ.

وَالثَّانِي: الْكِسْوَةُ، وَهِيَ مَا تَلْبَسُهُ فِي جَسَدِهَا، وَمَا تَنْتَعِلُهُ، وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَمَا تَنَامُ عَلَيْهِ، وَمَا تَتَغَطَّى بِهِ، مَعَ خِيَاطَةِ ذَلِكَ وَتَهْيِئَتِهِ وَتَجْدِيدِهِ عَلَى الْعَادَةِ.

وَتُقَدَّرُ بِكِفَايَتِهَا، وَعَدَدُهَا بِعَادَةِ بَلَدِهَا[3]، وَجَوْدَتُهَا بِيَسَارِ الرَّجُلِ.

وَالثَّالِثُ: الْمَسْكَنُ، وَأَقَلُّهُ حُجْرَةٌ مُفْرَدَةُ الْمَرَافِقِ كَالْمَطْبَخِ وَالْمِرْحَاضِ، إِنْ لَاقَتْ بِحَالِهَا عَادَةً.

وَالرَّابِعُ: آلَةُ التَّنَظُّفِ، كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ وَصَابُونٍ وَمَاءِ غُسْلٍ حَصَلَ بِسَبَبِهِ، وَعِطْرٍ تَعَيَّنَ لِصُنَانٍ، وَيُجَدِّدُهَا عَلَى الْعَادَةِ.

وَالْخَامِسُ: إِخْدَامُ الْحُرَّةِ، إِنْ كَانَتْ تُخْدَمُ عَادَةً فِي بَيْتِ أَبِيهَا، أَوِ احْتَاجَتْ

وتفصيله في الفصل التالي.

(١) واختار جمع من الأصحاب من جهة الدليل أنها مقدرة بالكفاية، لظاهر حديث هند: «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» متفق عليه. والمعنى المعتبر في التقدير: أن نفقة الزوجة معاوضة، فيحترز فيها عن النزاع بقدر الإمكان.

(٢) والمعسر هنا: من لا مال له ولا كسب، أو لا يكفيانه لو وُزِّعا على مؤنة مَمُونه في كلِّ يوم من بقية عمره الغالب، وهو ستون سنة، فإن بلغ ستين فعلى سنة، فإن كفياه فقط أو فضل أقلُّ من مدَّين فمتوسط، وإن فضل مدَّان فأكثرُ فموسر.

(٣) ويختلف ذلك في البرد والحرِّ وغير ذلك. ولو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب لها.

لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ هَرَمٍ[1].

وَيَسْقُطُ الْأَخِيرَانِ بِالْإِعْسَارِ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِأَقَلِّ طَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ: فَإِنْ صَبَرَتْ فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ، وَإِلَّا فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ رَفْعِهِ لِقَاضٍ وَإِمْهَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَالْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ إِمْتَاعٌ، وَغَيْرُهُمَا تَمْلِيكٌ[2]، وَلَا تَمْلِكُ زَائِدًا مُنْفَصِلًا إِلَّا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى[3]، وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ[4].

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ دَوَاءٍ، وَآلَةُ زِينَةٍ كَكُحْلٍ وَخِضَابٍ إِلَّا إِنْ أَرَادَ تَزَيُّنَهَا لَهُ. كَمَا لَيْسَ عَلَيْهَا خِدْمَتُهُ فِي بَيْتِهِ وَطَعَامِهِ وَثِيَابِهِ، وَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعَةِ وَالْحَضَانَةِ.

وَالْمُعْتَدَّةُ: إِنْ كَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا أو بَائِنًا حَائِلًا فَلَهَا السُّكْنَى فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا حَامِلًا فَلَهَا كُلُّ الْمُؤَنِ إِلَّا آلَةَ التَّنَظُّفِ.



الْفَصْلُ الرَّابِعُ: عِشْرَةُ النِّسَاءِ

النِّكَاحُ مَنَاطُ حُقُوقٍ لِلزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؛ وَهِيَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا، وَبَقَاؤُهَا

---

(١) والمطلوب أن يأتيها بمن يخدمها في البيت ممن يحلُّ نظره إليها ولو باستئجار، ولا يخدمها بنفسه؛ لأنها تستحي منه غالبًا، ولأنها تُعيَّر بذلك. ولو صحبتْها قريبتُها لخدمتها وجب لها عليه طعام ولباس لائقان. ولا يجب للمكتَراة غير الأجرة.

(٢) فتملكه بدفعه لها وقبضِها إياه ولو بلا صيغة، إذا نوى بذلك أداء حقِّها عليه، سواء أعلمت بنيته أم لا.

(٣) المراد أن الزيادة على القدر الواجب من الطعام أو الكسوة أو الآلات: إن كانت صفة فهي تبع للواجب، وإن كانت غيرها رُجع فيها إلى باذلها؛ لأن ذلك قد يكون هدية فتملكه بالقبض، أو عاريةً فيسترجعه، فلو اشترى حَلْيًا لزوجته وزيَّنها به لم يصر ملكًا لها بذلك، ولو اختلفا في الأثاث الزائد صُدِّق الرجل، ولو أعطاها صُلْحَة أو صَبَاحِيَّة لم تملكه إلا بلفظٍ أو قصدِ إهداء.

(٤) وهي تشمل ما زاد عن الحدِّ الواجب في الطعام والكسوة والسكن والآلات والأثاث.

بِالْمَسْكَنِ، وَأَنْ تُطِيعَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا. وَحُقُوقٍ لَهَا عَلَيْهِ؛ وَهِيَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَالْمَبِيتُ. وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهِيَ كَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ الْحَقِّ بِالرِّضَا.

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ فَرْعَانِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

يُسَنُّ الْمَبِيتُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ وَجِمَاعُهَا، مَرَّةً فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَاتُ، فَإِنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَجَبَ الْقَسْمُ لِمَنْ بَقِيَتْ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُنَّ بِعُذْرٍ يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ، وَإِذَا تَمَّ الدَّوْرُ فَلَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ، وَتَجِبُ الْقُرْعَةُ لِلِابْتِدَاءِ فِي أَوَّلِ دَوْرٍ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ، وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي التَّمَتُّعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إِحْدَاهُنَّ وَلَا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ.

وَأَقَلُّ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، وَأَكْثَرُهُ ثَلَاثٌ، وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهِ وَفِي الْإِقَامَةِ فِي اللَّيْلِ، وَتُسَنُّ فِي النَّهَارِ، لَكِنْ لِلْحُرَّةِ مِثْلَا غَيْرِهَا، وَلِلْجَدِيدَةِ الْبِكْرِ سَبْعٌ مُتَوَالِيَةٌ بِلَا قَضَاءٍ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ كَذَلِكَ أَوْ سَبْعٌ مَعَ قَضَاءٍ.

وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ عَلَى الْأُخْرَى بِلَا سَبَبٍ، وَيَجُوزُ فِي اللَّيْلِ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ، وَفِي النَّهَارِ لِحَاجَةٍ كَأَخْذِ مَتَاعٍ وَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ. وَلَهُ فِيهِمَا إِذَا دَخَلَ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ، وَتَحْرُمُ إِطَالَةُ الْمُكْثِ فِي الْأُولَى، وَتُكْرَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ[1]، وَلا يُقْضَى الْوَطْءُ إِنْ حَصَلَ.

---

(١) في الدخول بلا سبب، وفي الدخول للضرورة إن طال المكث أو أطاله، وفي الدخول للحاجة إن أطاله، ويقضي في الأخير القدر الزائد فقط، وفي غيره جميعَ المدَّة. ولو خرج ليلًا لغير بيت الضرَّة وطال وجب القضاء عند فراغ النوبة لا من نوبة إحداهن، وعند القضاء لا يكمل الليلة عندها إلا لضرورة.

وَمَنْ سَافَرَ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ إِلَّا بِقُرْعَةٍ[1]، وَلَا يَقْضِي مُدَّةَ السَّفَرِ.

وَيَسْقُطُ قِسْمُ الزَّوْجَةِ: إذا نَشَزَتْ وَلَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا[2]، أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لَا لِغَرَضِهِ، أَوْ وَهَبَتْ حَقَّهَا إِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ، وَلَهَا الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَتْ.



الْفَرْعُ الثَّانِي: حَلُّ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ بِسَبَبٍ مِنْهَا.

كَأَنْ تَظْهَرَ مِنْهَا أَمَارَةُ نُشُوزٍ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، كَإِجَابَتِهِ بِخُشُونَةٍ بَعْدَ لِينٍ، وَشَتْمِهِ أو ضَرْبِهِ لِكَرَاهَةٍ[3]، وَعُبُوسٍ بَعْدَ طَلَاقَةٍ.

فَيُنْدَبُ وَعْظُهَا، فَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ فَلَهُ هَجْرُهَا بِلَا إِسْقَاطِ حَقِّهَا[4].

فَإِنْ تَحَقَّقَ نُشُوزُهَا فَلَهُ بَعْدَ مَا سَبَقَ هَجْرُ مَسْكَنِهَا[5]، ثُمَّ ضَرْبُهَا ضَرْبًا خَفِيفًا إِنْ أَفَادَ، وَتَرْكُهُ أَوْلَى.

وَالنَّاشِزَةُ: مَنْ مَنَعَتْ زَوْجَهَا حَقَّهُ، كَأَنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا عُذْرٍ[6]،

---

(١) والسفر لا يغيِّر من الدور شيئًا، فلو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها، بل إذا رجع وفاها إياها. ولو استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضى للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها، إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء.

(٢) لأن استمتاعه بها في حال نشوزها رضًا منه بمصاحبتها له.

(٣) فإن كانا لسوء خلقها فلا يدلان على النشوز، وله تأديبها لذلك بلا حاكم.

(٤) كأن يهجرها في الوطء ونحوه، أو في المضجع بأن ينام في دارها بعيدًا عن فراشها.

(٥) بأن يغيب عن دارها أصلًا ولو إلى ضَرَّتها؛ لأن نشوزها يُسقط حقَّها في المبيت. أما الهجر في الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة أيام، إلا لعذر شرعي كردِّها عن معصية.

(٦) ومن العذر أن تخرج لنحو قاض لطلب حق، أو لمفتٍ حيث لم يكفها الزوج عن ذلك، أو لنحو اكتساب النفقة إذا أعسر بها، أو تخرج لإشراف البيت على الانهدام أو لخراب البلد وارتحال أهله.

أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنِ اسْتِمْتَاعٍ وَإِنْ قَلَّ بِلَا عُذْرٍ[1]، أَوْ أَغْلَقَتِ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ، أَوِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ.

وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَضَاءً مُوَسَّعًا، فَإِنْ أَبَتْ فَنَاشِزَةٌ[2].

وَلَهَا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهِ - إِنِ اعْتِيدَ وَلَمْ يَنْهَهَا - الْخُرُوجُ لِعَمَلٍ فِي الْبَلَدِ[3]، وَلِزِيَارَةِ مَحَارِمِهَا وَعِيَادَتِهِمْ، لَا لِتَشْيِيعِ جَنَازَتِهِمْ وَزِيَارَةِ قُبُورِهِمْ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ بِسَبَبٍ مِنْهُ.

كَأَنْ يَمْنَعَهَا حَقَّهَا فِي الْمَبِيتِ أَوِ الْإِنْفَاقِ، فَيُلْزِمُهُ الْقَاضِي وَفَاءَهُ.

وَإِنْ آذَاهَا بِشَتْمٍ أَوْ ضَرْبٍ بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ الْقَاضِي[4]، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَزَّرَهُ بِطَلَبِهَا.

فَإِنْ كَرِهَ صُحْبَتَهَا لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَعْرَضَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِدَاءٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسَنُّ لَهَا اسْتِعْطَافُهُ بِمَا يُحِبُّ كَتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا، كَمَا يُسَنُّ لَهُ إِذَا كَرِهَتْ صُحْبَتَهُ لِنَحْوِ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرْضِيَهَا بِمَا تُحِبُّ كَزِيَادَةِ النَّفَقَةِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الشِّقَاقُ بِسَبَبٍ مِنْهُمَا.

فَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا تَعَدِّيَ الْآخَرِ عَلَيْهِ، تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ بِثِقَةٍ خَبِيرٍ بِهِمَا، وَمَنَعَ الظَّالِمَ.

فَإِنِ اشْتَدَّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا وَدَامَا عَلَى التَّسَابِّ أَوِ التَّضَارُبِ، وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي بَعْثُ حَكَمَيْنِ[5] وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا، وَيُسَنُّ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا، فَيَعْرِفَانِ مَا عِنْدَهُمَا،

---

(١) فإن عُذِرت كأن كان به صُنان أو بَخر مستحكم أو عَبَالة، وتأذت به تأذيًا لا يُحتمل عادة، أو كان بها مرضٌ يضرُّ معه الوطءُ، لم تَعُدْ ناشزة.

(٢) خرج بالمطلق: النفل الراتب كسنة الظهر وصوم عرفة وعاشوراء، وبالقضاء: الأداء، وبالموسَّع: المضيق، فليس له منعها شيئا من ذلك.

(٣) كأن تكون بلَّانة أو ماشطة أو داية تولِّد النساء.

(٤) وإنما لم يعزره؛ لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، والتعزير عليها يورث وحشة بينهما، فيُقتصر أولًا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما.

(٥) يشترط فيهما إذا بعثهما القاضي: الإسلام والحرية والعدالة والاهتداء للمقصود، وتُستحب

وَيُصْلِحَانِ بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَانِ بِالْإِذْنِ إِنْ عَسُرَ الْإِصْلَاحُ.

فَإِنِ اخْتَلَفَ رَأْيُهُمَا بَعَثَ الْقَاضِي آخَرَيْنِ بِإِذْنِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا أَوْ عُجِزَ عَنْ تَوَافُقِهِمَا أَدَّبَ الْقَاضِي الظَّالِمَ مِنْهُمَا وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ.



ذكورتهما.

الكِتَابُ الثَّانِي: الطَّلَاقُ وَمَا يُشْبِهُهُ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ

هُوَ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُطَلِّقُ، وَشُرِطَ فِيهِ: التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢- وَالْمَحَلُّ، وَشُرِطَ كَوْنُهُ زَوْجَةً أَوْ رَجْعِيَّةً.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى فِرَاقٍ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً، وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ لَفْظِ طَلَاقٍ لِمَعْنَاهُ[١].

وَيَقَعُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ بِلَا نِيَّةٍ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ وَتَرْجَمَتُهُ. وَبِالْكِنَايَةِ بِنِيَّةٍ، وَهِيَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ.

وَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ، وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْعَدَدِ.

وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا أَوْ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً، وَقَعَ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، لَمْ تَحْرُمْ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ[٢]، إِلَّا إِنْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا فَيَقَعُ مَا نَوَاهُ.

وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ يُعْتَدُّ بِهَا فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا فِي صَلَاةٍ وَشَهَادَةٍ وَحِنْثٍ[٣].

---

(١) فلا يقع ممن حكى طلاق غيره، ولا ممن جهل معناه، ولا ممن سبق لسانه به، ولا يصدق ظاهرًا إلا بقرينة.

(٢) ولو حرَّم غير زوجته وأمته فهو لغو، ولا كفارة فيه.

(٣) فلا أثر لإشارته في بطلان الصلاة وأداء الشهادة والحنث إذا حلف: لا يكلِّم فلانًا. ويلغز بمسألة الأخرس فيقال: لنا رجل نكح وطلَّق وباع واشترى وهو يصلي، ولم تبطل صلاته!

وَلِحُرٍّ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ، وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ بِشَرْطِهِ[1].

فَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرُهُ ثِنْتَيْنِ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَغِيبَ بِقُبُلِهَا مَعَ اقْتِضَاضٍ لِلْبِكْرِ حَشَفَةُ مُمْكِنٍ وَطْؤُهُ فَي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ انْتِشَارٍ.

وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا لَهُ وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْد زَوْجٍ؛ عَادَتْ لَهُ بِبَقِيَّةِ الطَّلَقَاتِ.

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ مَوْتِ الزَّوْجِ، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ.

وَيَجُوزُ تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزِ إِلَيْهَا، وَهُوَ تَمْلِيكٌ، فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهَا فَوْرًا، وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَهُ.

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- سُنِّيٌّ إِنْ وَقَعَ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَلَا فِي الْحَيْضِ قَبْلَهُ.

٢- وَبِدْعِيٌّ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي حَيْضٍ، أَوْ طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ أَوْ فِي الْحَيْضِ قَبْلَهُ.

٣- وَغَيْرُهُمَا[2] إِنْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ، أَوْ عَلَى حَامِلٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ آيِسَةٍ أَوْ مُتَحَيِّرَةٍ أَوْ مُخْتَلِعَةٍ.

وَالْبِدْعِيُّ حَرَامٌ، وَغَيْرُهُ مُبَاحٌ[3].



(١) سيأتي في الإقرار في كتاب القضاء.

(٢) ويقال له: «لا ولا»، أي: لا سني ولا بدعي.

(٣) وقد يكون واجبًا كطلاق المُولِي، أو مندوبًا كطلاق سيئة الخلق والفاسقة، أو مكروهًا كطلاق مستقيمة الحال وهو يهواها، فإن كان لا يهواها لم يكره طلاقها. ويحرم طلاق مَن بقيت نوبتُها في المبيت، ولا يحرم جمعُ الطلقات الثلاث.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْخُلْعُ

هُوَ طَلَاقٌ بِعِوَضٍ.

وَشَرْطُ الْعِوَضِ صِحَّةُ إِصْدَاقِهِ، فَلَوْ خَالَعَهَا بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ أَوْ بِفَاسِدٍ يُقْصَدُ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ، أَوْ لَا يُقْصَدُ فَرَجْعِيٌّ.

وَيُشْتَرَطُ فِي مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ(١)، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ الزَّوْجَةِ.

وَصَرِيحُ الْخُلْعِ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَمُشْتَقُّ مُفَادَاةٍ وَخُلْعٍ، وَكِنَايَتُهُ كِنَايَةُ الطَّلَاقِ وَفَسْخٌ وَبَيْعٌ.

وَإِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ صِيغَةَ الْخُلْعِ بِمُعَاوَضَةٍ كَـ«طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ» فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ، فَيَجِبُ قَبُولُهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَهُ. أَوْ بِتَعْلِيقٍ كَـ«مَتَى أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» فَتَعْلِيقٌ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ، وَلَا إِعْطَاءٌ فَوْرًا إِلَّا فِي نَحْوِ إِنْ وَإِذَا.

وَإِنْ بَدَأَتْهَا الْمَرْأَةُ بِطَلَبِ طَلَاقٍ فَأَجَابَ، فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ جَعَالَةٍ، فَيَجِبُ جَوَابُهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ.

وَيَجُوزُ الْخُلْعُ فِي الْحَيْضِ، وَلَا رَجْعَةَ فِيهِ، لَكِنْ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ.

وَلَا يَلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ فِي عِدَّتِهَا طَلَاقٌ وَلَا إِيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الرَّجْعَةُ

هِيَ رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ مِنَ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ.

وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

---

(١) فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعيًّا، ويصح خلعُ زوج محجور بسفه، ويدفع العوض لوليه.

١- الْمُرْتَجِعُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا، وَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَنْ يُرَاجِعَ لَهُ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ.

٢- وَالْمَحَلُّ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً مُطَلَّقَةً مَجَّانًا لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ، وَلَا تَصِحُّ مَعَ تَعْلِيقٍ أَوْ تَوْقِيتٍ، وَيُسَنُّ الْإِشْهَادُ.

وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ فِي سِتَّةٍ: الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالْمِيرَاثِ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا.

وَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا، وَيجِبُ بِوَطْئِهَا مَهْرُ مِثْلٍ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْعِدَّةُ

هِيَ مُدَّةٌ تَمْتَنِعُ فِيهَا الْمَرْأَةُ عَنِ الزَّوَاجِ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّفَجُّعِ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَتَجِبُ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ وَطِئَ أَوْ دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ[١]، وَبِمَوْتِهِ، وَبِوَطْءِ شُبْهَةٍ[٢].

فَعِدَّةُ الْفُرْقَةِ وَالشُّبْهَةِ:

١- لِمَنْ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَالْقُرْءُ: طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ، فَإِنْ طُلِّقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِأَوَّلِ نُزُولِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ حَائِضًا فَبِأَوَّلِ نُزُولِ الرَّابِعَةِ.

---

(١) معنى احترامه: أن يكون إنزاله على وجه مباح ولو احتلامًا، بخلاف ما نزل بالاستمناء أو الزنى. ولو استدخلت أجنبيةٌ منيَّه المحترمَ عالمةً بالحال، أو أَنزل في زوجته فساحقَتْ أجنبيةً، وجبت العدة على الأجنبية، فإن أتت بولد لَحِقَهُ إن عُرف كونه من ذاك المني.

(٢) أي بشبهة من الرجل فقط، أو منه ومن المرأة معًا، لا منها فقط، فالعبرة بشبهة الواطئ.

٢- وَلِمَن لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَمَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ.

٣- وَلِلْحَامِلِ مِنْهُ وَضْعُ كُلِّ الْحَمْلِ وَلَوْ مُضْغَةً تَتَصَوَّرُ، وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.

وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ:

١- لِحَائِلٍ وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.

٢- وَلِحَامِلٍ مِنْهُ وَضْعُ الْحَمْلِ.

وَالْمَفْقُودُ لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدَّ.

وَيَجِبُ الِاعْتِدَادُ فِي مَسْكَنِ الْفُرْقَةِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ، فَلَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا.

وَيَجِبُ إِحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ، وَيُسَنُّ لِمُفَارَقَةٍ وَلَوْ رَجْعِيَّةً[1]، وَمُدَّتُهُ تَتْبَعُ الْعِدَّةَ، وَيُبَاحُ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَهُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ؛ كَالتَّزَيُّنِ بِلِبَاسٍ جَمِيلٍ أَوِ حِلْيَةٍ أَوْ كُحْلٍ، وَالتَّطَيُّبِ، وَدَهْنِ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَطَلْيِ الْوَجْهِ، وَتَحْمِيرِ الْخَدِّ، وَالْخِضَابِ[2]، وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ، وَتَجْعِيدِ الشَّعْرِ، وَتَصْفِيفِ الطُّرَّةِ، وَتَسْوِيدِ الْحَاجِبِ.

وَيَحِلُّ تَجْمِيلُ الْفِرَاشِ وَالْأَثَاثِ، وَالتَّنَظُّفُ.



(١) إلا إذا كانت ترجو رجعته بالتزين، فالأَولى لها أن تتزين بما يدعوه إلى رجعتها من غير إظهار عورة.

(٢) أي: الخضاب بالحناء ونحوه، بالتعميم أو النقش، للشعر أو لِما يظهر عند المهنة كالوجه واليدين والرجلين.

الْبَابُ الثَّانِي: مَا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْإِيلَاءُ

هُوَ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الزَّوْجَانِ، وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَصَوُّرُ وَطْءٍ، وَصِحَّةُ طَلَاقٍ.

٢- وَالْمَحْلُوفُ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى، أَوِ الْتِزَامَ نَذْرٍ، أَوْ تَعْلِيقَ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، وَأَلَّا تَنْحَلَّ الْيَمِينُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[1].

٣- وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ تَرْكَ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ.

٤- وَالْمُدَّةُ، وَشَرْطُهَا: الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوِ احْتِمَالًا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ.

وَيُمْهَلُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ أَوِ الرَّجْعَةِ، وَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ بِرِدَّةٍ بَعْدَ دُخُولٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَبِمَانِعِ وَطْءٍ بِالْمَرْأَةِ، حِسِّيًّا كَانَ كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ، أَوْ شَرْعِيًّا كَإِحْرَامٍ وَفَرْضِ صَوْمٍ، إِلَّا الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ.

فَإِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا، طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ أَوْ طَلَاقٍ، فَإِنْ أَبَاهُمَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

وَفَيْئَةُ السَّلِيمِ: الْجِمَاعُ، وَيَلْزَمُهُ بِهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَوْ مَا الْتَزَمَ.

وَفَيْئَةُ مَنْ بِهِ مَانِعٌ طَبَعِيٌّ كَمَرَضٍ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا قَدَرْتُ فِئْتُ، أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ:

---

(١) كأن يعلِّق بأمر ينقضي قبل أربعة أشهر، كقوله: إن وطئتك فعلي صوم الشهر الجائي، أو إن فعلتِ كذا في هذا الشهر فلا أجامعك سنة، أو إن وطئتك فعلي التصدق بما في صندوقي ثم ينفد ما فيه قبل مضي أربعة أشهر.

الطَّلَاقُ، فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتِ الْمُطَالَبَةُ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الظِّهَارُ

هُوَ تَشْبِيهُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي الْحُرْمَةِ بِمَحْرَمِهِ.

وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُظَاهِرُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ زَوْجًا يَصِحُّ طَلَاقُهُ.

٢- وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَشَرْطُهَا: كَوْنُهَا زَوْجَةً.

٣- وَالْمُشَبَّهُ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ كُلَّ أَوْ جُزْءَ أُنْثَى مَحْرَمٍ لَمْ تَكُنْ حِلًّا قَطُّ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ كَأَنْتِ أَوْ رَأْسُكِ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَجِسْمِهَا، أَوْ كِنَايَةٌ كَأَنْتِ كَأُمِّي أَوْ كَعَيْنِهَا، وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهُ وَتَعْلِيقُهُ.

وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِنْ عَادَ.

وَالْعَوْدُ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ: أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَهُ زَمَنَ إِمْكَانِ فُرْقَةٍ.

وَالْعَوْدُ مِنْ رَجْعِيَّةٍ: مُرَاجَعَتُهَا، وَفِي مُؤَقَّتٍ: الْجِمَاعُ.

وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُؤَقَّتِ: التَّمَتُّعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَالْكَفَّارَةُ: إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عِوَضٍ وَلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ.

فَإِنْ عَجَزَ وَقْتَ الْأَدَاءِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ، إِلَّا الْجُنُونَ.

فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا بِتَمْلِيكِهِمْ مُدًّا مُدًّا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ.

فَإِنْ عَجَزَ لَمْ تَسْقُطْ الْكَفَّارَةُ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ فَعَلَهَا.

وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ جَارِيَةٌ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَتَخْتَصُّ كَفَّارَةُ

الْقَتْلِ بِأَنَّهُ لَا إِطْعَامَ فِيهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتُعْذَرُ فِيهَا بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَيْضًا.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: اللِّعَانُ

هُوَ النُّطْقُ بِكَلِمَاتٍ مَعْلُومَةٍ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ وَلَدِهَا.

يَحْرُم قَذْفُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِزِنَاهَا أَوْ ظَنِّهِ ظَنًّا مُؤَكَّدًا كَشِيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ رَآهُمَا بِخَلْوَةٍ.

وَيَحْرُمُ نَفْيُ الْوَلَدِ إِلَّا إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا، أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطْءِ، أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ. أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ. وَلَا يَحْتَاجُ فِي النَّفْيِ إِلَى لِعَانٍ إِلَّا عِنْدَ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ.

فَإِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ، وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ يُلَاعِنَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ.

وَلِعَانُهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى. وَيَقُولَ فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيهِ.

فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا بِذِكْرِ نَسَبِهَا، وَإِنْ نَفَى وَلَدًا ذَكَرَهُ.

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ: انْفِسَاخُ النِّكَاحِ، وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ، وَسُقُوطُ عُقُوبَةِ الْقَذْفِ عَنْهُ، وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنَى عَلَيْهَا، وَيَنْدَفِعُ عَنْهَا بِاللِّعَانِ.

وَلِعَانُهَا أَن تَقُولَ بَعْدَهُ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الْخَامِسَةِ: إِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهِ.

وَيُشْتَرَطُ: وِلَاءُ الْكَلِمَاتِ، وَتَلْقِينُ قَاضٍ، وَيَصِحُّ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ.



* الرُّبْعُ الرَّابِعُ: الْجِنَايَاتُ وَالْقَضَاءُ *

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الْجِنَايَاتُ عَلَى النَّفْسِ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ

هِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

١- قَتْلُ النَّفْسِ.

٢- وَقَطْعُ الطَّرَفِ[١].

٣- وَجَرْحُ الْبَدَنِ.

٤- وَإِزَالَةُ الْمَنْفَعَةِ[٢].

وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

١- الْعَمْدُ، وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِآلَةٍ تُحَصِّل الْجِنَايَةَ غَالِبًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تُحَصِّلُهَا بِهِ.

٢- وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِآلَةٍ لَا تُحَصِّلُ الْجِنَايَةَ غَالِبًا، أَوْ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تُحَصِّلُهَا بِهِ[٣].

٣- وَالْخَطَأُ، وَهُوَ عَدَمُ قَصْدِ الشَّخْصِ مَعَ قَصْدِ الْفِعْلِ أَوْ عَدَمِ قَصْدِهِ أَيْضًا.

وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

١- الْمُبَاشَرَةُ، وَهِيَ الْفِعْلُ الَّذِي يُوجِبُ الْجِنَايَةَ كَرَمْيِ السَّهْمِ وَالضَّرْبِ

---

(١) المراد بالطرف: الجزء، فيشمل السِّنَّ وبعض العضو.

(٢) ويقال: إزالة اللطيفة، وإتلاف المنفعة، وإتلاف المعنى.

(٣) كما لو أشار لإنسان بسكين تخويفًا له، فسقطت عليه من غير قصد، فليس عمدًا؛ لأنه لم يقصد الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو سقوط الآلة، بل قصد الفعل الذي لا يقتل غالبًا، وهو التخويف، فصار شبه عمد. ومن شبه العمد: ما لو لم يقصد عين شخصٍ بل قصدَ إصابة أيِّ واحد مِن جماعة، فهو شبه عمد، سواء أكان بآلة تقتل غالبًا أم بغيرها.

بِالسَّيْفِ.

٢- وَالسَّبَبُ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يُوجِبُ مَا يُوجِبُ الْجِنَايَةَ، وَيَنْقَسِمُ إِلَى حِسِّيٍّ كَالْإِكْرَاهِ وَالْمَنْعِ مِنَ الطَّعَامِ، وَعُرْفِيٍّ كَتَقْدِيمِ طَعَامٍ مَسْمُومٍ إِلَى الضَّيْفِ، وَشَرْعِيٍّ كَشَهَادَةِ الزُّورِ.

٣- وَالشَّرْطُ، وَهُوَ الْفِعْلُ الَّذِي لَا يُوجِبُ شَيْئًا لَكِنْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمُوجِبُ، كَحَفْرِ الْبِئْرِ مَعَ التَّرَدِّي فِيهَا، وَالْإِمْسَاكِ لِلْقَاتِلِ[1].

فَإِنِ اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْغَالِبِ كَالْقَدِّ مَعَ الْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ[2]، وَقَدْ يُغَلَّبُ السَّبَبُ كَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَقَدْ يَعْتَدِلَانِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ.

وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ شَيْءٌ إِلَّا فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:

١- لَوْ أَمْسَكَ شَخْصًا عَمْدًا فَقَتَلَهُ مَجْنُونٌ أَوْ سَبُعٌ، فَعَلَى الْمُمْسِكِ الْقَوَدُ.

٢- وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا تَعَدِّيًا فَتَرَدَّى فِيهَا شَخْصٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَمَاتَ، فَعَلَى الْحَافِرِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ.

٣- وَلَوْ شَهَرَ سِلَاحَهُ وَتَبِعَ شَخْصًا فَهَرَبَ مِنْهُ وَوَقَعَ فِي بِئْرٍ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ[3].

---

(١) فإن موجِب الجناية هو التردي في البئر وقتل الممسَك، وشرطه وجود البئر والإمساك؛ إذ لولاهما لما حصل التلف. والشرط قد يكون حرامًا ويتعلق به التعزير كالإمساك، وقد لا يكون كذلك كحفر البئر في الأرض المملوكة.

(٢) وهذا هو الأصل، ومنه ما لو جنى شخص على آخر، فاحتاج المجني عليه إلى شقِّ جوفه للعلاج، فشقَّ الطبيبُ جوفه، فإنَّ فعل الطبيب لا يُنسب إلى الجاني؛ لأنه متسبِّب، والطبيب مباشر.

فائدة: كل فعل كان بين أوله وآخره زمنٌ يمكن فيه إحداثُ فعلٍ آخر، فأولُه سبب وآخرُه مباشرة، كالإلقاء من شاهق والتردية في بئر.

(٣) وإنما وجب القصاص في الأولى دون التاليتين؛ لأنه يغلب حصول فعل المجنون والسبع مع الإمساك، ولا يغلب حصول التردي والوقوع في البئر، فالمشروط في الأولى يحصُل غالبًا

ويحصُل به الهلاك غالبًا، والمشروط في التاليتين لا يحصل غالبًا، وإن وُجد حصل به الهلاك غالبًا.

الْبَابُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْجِنَايَةِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُوجَبُ الْقَتْلِ

الْقَتْلُ الْعَمْدُ يُوجِبُ الْقَوَدَ، وَهُوَ الْقِصَاصُ.

وَأَرْكَانُ الْقَوَدِ ثَلَاثَةٌ:

١- الْجَانِي، وَشَرْطُهُ: الِالْتِزَامُ[١]، وَالْمُكَافَأَةُ حَالَ الْجِنَايَةِ[٢].

٢- وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ: الْعِصْمَةُ، وَالْمُكَافَأَةُ عَلَى الدَّوَامِ[٣].

٣- وَالْجِنَايَةُ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا، وَظُلْمًا.

وَالْعَفْوُ عَنِ الْقَوَدِ يُوجِبُ إِسْقَاطَهُ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ فَتَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرٍ لِتَثْبُتَ.

وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدٍ، وَلِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنِ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِهِمْ.

وَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا فَبِقُرْعَةٍ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ.

وَالْقَوَدُ لِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ إِلَى كَمَالِ صَبِيِّهِمْ وَمَجْنُونِهِمْ وَحُضُورِ غَائِبِهِمْ[٤]، وَيَسْتَوْفِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ إِذْنِ الْحَاكِمِ بِتَرَاضٍ بَيْنَهُمْ أَوْ بِقُرْعَةٍ.

---

(١) خرج به الصبي والمجنون والحربي.

(٢) أي: ألا يفضل القاتلُ قتيلَه في حال الجناية بإسلام أو حرية أو أمان أو أصليَّة، فلو كانا عبدين فعتق القاتل أو ذميين فأسلم القاتل لم يتغير الحكم بتغير حال الجاني.

(٣) أي: ألا ينقص المقتولُ عن القاتل في حال الجناية وفيما بعدها إلى حصول القصاص، فإن لم توجد مكافأة حال الجناية، أو وُجدت ثم تغيَّر المجني عليه، لم يثبت القصاص، فلو جرح مسلمٌ ذميًّا أو ذميٌّ حربيًّا أو حرٌّ عبدًا فأسلم الجريح أو استأمن أو عتق ثم مات فلا قصاص لعدم المكافأة أولًا، لكن تجب دية النفس. ولو جرح مسلمٌ مسلمًا ثم ارتدَّ الجريح ومات فلا قصاص لعدم المكافأة آخرًا، لكن يجب أرش الجرح، وكذلك لو جرح ذميٌّ ذميًّا فصار الجريح حربيًّا ومات.

(٤) ولو مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه، ولو أُيِس من إفاقة المجنون بقول الأطباء قام وليُّه مقامه. والمغمى عليه كالمجنون في ذلك.

وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ أَوْ بِسَيْفٍ، إِلَّا إِنْ كَانَ حَرَامًا فَبِالسَّيْفِ فَقَطْ.



وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ أَوْ شِبْهُ الْعَمْدِ يُوجِبُ الدِّيَةَ.

وَالنَّاسُ فِي الدِّيَةِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا ذَكَرٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَهَذِهِ سِتَّةٌ، وَالسَّابِعُ الرَّقِيقُ، وَالثَّامِنُ الْجَنِينُ.

فَدِيَةُ الْمُسْلِمِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَدِيَةُ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

وَدِيَةُ الْوَثَنِيِّ[1]: ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

وَدِيَةُ الْأُنْثَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْهُ، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى.

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ[2] قِيمَتُهُ فِي السُّوقِ.

وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ: غُرَّةٌ، وَهِيَ رَقِيقٌ مُمَيِّزٌ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَعُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وَفِي الْجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ.

وَالْفَرْقُ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَالْخَطَإِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ مُثَلَّثَةٌ، فَتَقْسَمُ الْمِئَةُ إِلَى ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

وَدِيَةَ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ، فَتُقْسَمُ الْمِئَةُ إِلَى عِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ.

وَتُثَلَّثُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ حَالَاتٍ، وَهِيَ:

١- إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ.

٢- أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٌ وَرَجَبٌ.

٣- أَوْ عَلَى ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

---

(١) وهو كل كافر غير كتابي كالمجوسي والملحد والزنديق.

(٢) لفظ الرقيق يشمل العبد والأمة.

الثَّانِي: أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ تَجِبُ عَلَى الْجَانِي فَقَطْ، فَيَدْفَعُهَا مِنْ مَالِهِ، أَمَّا دِيَةُ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَهِيَ عَصَبَتُهُ غَيْرَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ.

وَلَا يَعْقِلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَامْرَأَةٌ وَفَقِيرٌ وَلَوْ كَسُوبًا.

وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ فَالْأَقْرَبُ، فَيُوَزَّعُ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ عَلَى عَدَدِ الْإِخْوَةِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَعَلَى بَنِي الْإِخْوَةِ وَإِنْ نَزَلُوا، ثُمَّ عَلَى الْأَعْمَامِ ثُمَّ عَلَى بَنِيهِمْ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ فَعَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَإِن لَّمْ يُوجَدْ قَرِيبٌ فَعَلَى الْجَانِي [1].

وَعَلَى كُلِّ غَنِيٍّ - وَهُوَ مَن مَلَكَ فِي آخِرِ السَّنَةِ قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا - قَدْرُ نِصْفِ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ - وَهُوَ مَن مَلَكَ دُونَ الْعِشْرِينَ - قَدْرُ رُبْعِ دِينَارٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ تَجِبُ حَالَّةً، فَيَدْفَعُهَا الْجَانِي فِي الْحَالِ، أَمَّا دِيَةُ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَيُؤَجَّلُ كُلُّ ثُلُثِ مِئَةٍ مِنْهَا فِي سَنَةٍ، فَإِنْ وَجَبَ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِن ثُلُثٍ أُخِذَ فِي سَنَةٍ.

وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَمْدٌ إِذَا كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ، فَفِي مَالِهِمَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَإِلَّا فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ، وَفِيهِ دِيَتُهُ.



فَرْعٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

تَجِبُ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي كُلِّ قَتْلِ مَضْمُونٍ، وَفِي قَتْلِ نَفْسِهِ.

وَلَوِ اصْطَدَمَتِ امْرَأَتَانِ حَامِلَانِ فَأَسْقَطَتَا وَمَاتَا، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْقَطْعِ

قَطْعُ الطَّرَفِ كَقَتْلِ النَّفْسِ فِي أَحْكَامِ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ.

---

(١) هذا إذا كان ذوو الأرحام يرثون بأن لم ينتظم بيت المال، وإلا فهو المقدَّم عليهم.

لَكِنَّ الْقَوَدَ فِي قَطْعِ الطَّرَفِ يُزَادُ فِيهِ شَرْطَانِ، وَهُمَا:

١- الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا أَصْبُعٌ زَائِدَةٌ بِأَصْلِيَّةٍ، وَلَا عُضْوٌ صَحِيحٌ بِأَشَلَّ[1].

٢- وَأَلَّا يَكُونَ فِيهِ كَسْرُ عَظْمٍ، إِلَّا فِي بَعْضِ السِّنِّ إِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ.

فَيَجِبُ الْقَوَدُ فِي الْمَفَاصِلِ، وَفِي فَقْءِ الْعَيْنِ، وَفِي بَعْضِ مَارِنٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ شَفَةٍ أَوْ لِسَانٍ أَوْ حَشَفَةٍ أَوْ شُفْرَيْنِ أَوْ أَلْيَيْنِ أَوْ نَحْوِهَا، وَيُقَدَّرُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ لَا بِالْمِسَاحَةِ.

فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ فَوْقَ مَفْصِلٍ فَلِلزَّائِدِ حُكُومَةٌ.

وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ لِسَانٍ أَوْ أُذُنٍ وَلَمْ يَنْفَصِلْ وَجَبَ الْقَوَدُ، فَإِنِ الْتَصَقَ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى حُكُومَةٍ.

وَيُقْطَعُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا قَطَعَ إِنْ أَمْكَنَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ نَحْوُ الْمُوسَى.

وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتُ الْعُضْوَيْنِ فِي الْكِبَرِ أَوِ الطُّولِ أَوِ الْقُوَّةِ.

وَالْقَوَدُ فِي الطَّرَفِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا حُبِسَ الْجَانِي إِلَى كَمَالِهِ.

وَدِيَةُ الْأَطْرَافِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ:

١- دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَتَجِبُ فِي قَطْعِ الْعُضْوِ الْوَحِيدِ فِي الْبَدَنِ، كَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ.

٢- وَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْعُضْوِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ اثْنَانِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالشَّفَةِ وَالْأَلْيَةِ وَحَلَمَةِ الْمَرْأَةِ وَشُفْرِهَا، وَفِي نِصْفِ اللِّسَانِ[2].

٣- وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ، كَأَحَدِ طَرَفَيِ الْأَنْفِ أَوِ الْحَاجِزِ، وَفِي ثُلُثِ اللِّسَانِ.

---

(١) ويجوز أخذ عضو أشلَّ بصحيح. والشلل: بطلان عمل العضو وإن لم يزُل حِسُّه وحركته، إلا الأذن والأنف فالشلل فيهما يُبسهما.

(٢) هذا إذا ذهب مع قطع الجِرم بعض الكلام، فإن قُطع بعضه مع بقاء نطقه وجبت حكومة، بل إن الواجب في لسان الأخرس هو الحكومة.

٤- وَرُبْعُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ، كَجَفْنِ الْعَيْنِ، وَفِي رُبْعِ اللِّسَانِ.

٥- وَعُشْرُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْأَصْبُعِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ.

٦- وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي السِّنِّ الْوَاحِدَةِ.

وَإِشْلَالُ الْعُضْوِ كَقَطْعِهِ، وَفِي قَطْعِ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ، وَكَذَا قَطْعُ بَعْضِ لَحْمِ الْفَخِذِ وَنَحْوِهَا، وَقَطْعُ حَلَمَتَيِ الرَّجُلِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مُوجَبُ الْجَرْحِ

الْجُرُوحُ أَحَدَ عَشَرَ، وَهِيَ:

١- الْحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا.

٢- وَالدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي مَعَ شَقِّ الْجِلْدِ.

٣- وَالْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَقْطَعُ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ.

٤- وَالْمُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ.

٥- وَالسِّمْحَاقُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ.

٦- وَالْمُوضِحَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ الْعَظْمَ.

٧- وَالْهَاشِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ.

٨- وَالْمُنَقِّلَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعَظْمَ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ.

٩- وَالْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ.

١٠- وَالدَّامِغَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ الدِّمَاغَ.

١١- وَالْجَائِفَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَنْفُذُ لِجَوْفِ الْبَطْنِ أَوِ الصَّدْرِ أَوِ النَّحْرِ[1].

---

(١) الجائفة لا تكون في الرأس، والمأمومة والدامغة لا تكونان إلا فيه، والبقية تكون في الرأس وفي غيره، والجروح في الرأس تسمى الشِّجَاج، وقد تسمى المأمومة جائفةً لنفوذها إلى جوف، وكذا الدامغة.

وَلَا قَوَدَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجُرُوحِ إِلَّا الْمُوضِحَةَ، وَتُسْتَوفَى بِنَحْوِ مُوسَى بِالْمِسَاحَةِ طُولًا وَعَرْضًا، وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ.

وَلَا دِيَةَ فِي الْجُرُوحِ إِلَّا سِتًّا، وَهِيَ:

١- الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ أَوِ الْوَجْهِ، وَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

٢- وَالْهَاشِمَةُ فِيهِمَا، وَفِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.

٣- وَالْمُنَقِّلَةُ فِيهِمَا، وَفِيهَا عُشْرٌ وَنِصْفٌ[١].

٤- وَالْمَأْمُومَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٥- وَالدَّامِغَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٦- وَالْجَائِفَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَفِي بَقِيَّةِ الْجُرُوحِ وَالْكُسُورِ الْحُكُومَةُ، وَمَعْنَاهَا: تَقْدِيرُ الْحُرِّ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ وَتَقْوِيمُهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي مِقْدَارِ النَّقْصِ وَتُؤْخَذُ نِسْبَتُهُ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ. أَوْ تَقْدِيرُ الشِّجَاجِ بِالْمُوضِحَةِ، وَتَقْدِيرُ جِرَاحَاتِ الْبَدَنِ بِالْجَائِفَةِ[٢].

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ، أَمَّا الْأَعْضَاءُ الْبَاطِنَةُ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَالْكُلْيَةِ وَالرَّحِمِ وَالْأَمْعَاءِ فَلَا تَقْدِيرَ فِي قَطْعِهَا أَوْ جَرْحِهَا، بَلِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا إِنْ أَزْهَقَتِ الرُّوحَ وَجَبَ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَإِنْ أَذْهَبَتْ مَنْفَعَةً وَجَبَتْ دِيَتُهَا، وَإِلَّا وَجَبَ فِيهَا حُكُومَةٌ مَعَ

---

(١) الواجب في كلٍّ من الموضحة والهاشمة والمنقلة نصف عشر الدية، وإنما ذُكر العُشر في الهاشمة؛ لأنها تتضمن الموضحة، وذُكر في المنقلة العُشر والنصف؛ لأنها تتضمن الموضحة والهاشمة.

(٢) اعتبار الحر بالرقيق كان عند وجود الرقيق، أما في حال عدمه كعصرنا فيجب أرش بمقدار نسبة تلك الجناية من أقرب الجنايات التي لها أرش مقدَّر من حيث عُمْقُ الجرح، ويُعتمد في تقدير النسبة ذوا عدل من أهل الخبرة كأطباء الجراحات، وعلى هذا العمل في محاكم السعودية. والتقدير بالنسبة كان معروفًا في بعض الصور، ففي المنهاج: «والشِّجاج قبل الموضحة إن عُرفت نسبتُها منها، وجب قِسْطٌ مِن أرشها، وإلا فحكومة كجرح سائر البدن». وفي الروضة (٩/ ٣١١) أن جراحات البدن تُقدَّر بالجائفة إن أمكن، كتقدير الشِّجاج بالموضحة.

أَرْشِ الْجَائِفَةِ[1].



الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُوجَبُ إِزَالَةِ الْمَنْفَعَةِ

الْمَنَافِعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَهِيَ: الْعَقْلُ، وَالسَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالْكَلَامُ، وَالصَّوْتُ، وَالذَّوْقُ، وَالْمُضْغُ، وَالْإِمْنَاءُ، وَالْإِحْبَالُ، وَالْجِمَاعُ، وَالْبَطْشُ، وَالْمَشْيُ.

وَلَا قَوَدَ فِيهَا، إِلَّا فِي الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ وَالْبَطْشِ وَالذَّوْقِ وَالشَّمِّ وَالْكَلَامِ[2].

وَدِيَةُ الْمَنْفَعَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ كُلُّهَا، وَكَانَتْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَسَدِ، كَإِذْهَابِ الْعَقْلِ أَوِ النُّطْقِ.

فَإِنْ كَانَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ مَوَاضِعِهَا، فَفِي سَمْعِ الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَا بَصَرُ الْعَيْنِ وَشَمُّ الْمِنْخَرِ.

وَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُهَا وَجَبَ مِنَ الدِّيَةِ مِقْدَارُ مَا ذَهَبَ، فَفِي نِصْفِ بَصَرِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ.

---

(١) وقد صر الأصحاب بأن الأرش المقدَّر يكون في ستة عشر عضوًا فقط، ففي الروضة (٩/ ٢٧١): «والمقدَّرُ بدلُه من الأعضاء ستة عشر عضوًا»، وكلُّها أعضاء ظاهرة، وذكروا أن المنافع التي تجب فيها الدية ثلاث عشرة فقط، ففي الروضة (٩/ ٢٨٩): «وهي ثلاثة عشر شيئًا»، فحينئذ لا يبقى للأعضاء الباطنة ومنافعها إلا الحكومة، والله أعلم.

وهذه المسألة ليست منصوصة في المذاهب ولا في المذاهب الأخرى، ومن النقول المفيدة فيها: ما في كتاب الأم للإمام الشافعي (٧/ ١٩٦): «وإن نكأ في الجوف شيئًا ففيه حكومة»، وما في الروضة: «أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة كالأمعاء، فعليه مع أرش الجائفة حكومة»، وفيها: «إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيئًا فلا ضمان عليه ويعزَّر، وإن قطع شيئًا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس فعليه حكومة..، ولو لم يقطع من أطراف الجائفة شيئًا ولكن زاد في غورها، أو كان قد ظهر عضو باطن كالكبد فغرز السكين فيه، فعليه الحكومة». وما في البيان (١١/ ٥١٢): «لو أصاب بالسكين كبده أو قلبه وجرحه، وجبت عليه حكومة، وإن قطع أمعاءه أو أبان حُشْوته فهو قاتل؛ لأن الروح لا تبقى مع هذا، والأول جارح»، وفي التحفة والنهاية: «فإن خرقَتْ جائفةُ نحوِ البطن الأمعاءَ أو لذعت كبدًا أو طحالًا ففيها مع ذلك حكومة».

(٢) لأن هذه لها محالُّ مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها.



الْبَابُ الثَّالِثُ: مَا يُشْبِهُ الْجِنَايَةَ

وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: دَفْعُ الصَّائِلِ

يَجُوزُ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ عَلَى شَيْءٍ مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ أَوِ اخْتِصَاصٍ، لِلدَّافِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

بَلْ يَجِبُ فِي الْبُضْعِ[1]، وَفِي النَّفْسِ إِنْ قَصدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ مَحْقُونِ الدَّمِ[2]، لَكِنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنِ الْغَيْرِ أَلَّا يَخَافَ الدَّافِعُ عَلَى نَفْسِهِ.

فَإِنْ مَاتَ الصَّائِلُ بِالدَّفْعِ وَلَوْ بَهِيمَةً، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

وَيَجِبُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ إِنْ أَمْكَنَ، كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ، فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا، فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ.

وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَن رَمَى بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إِلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إِلَى حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ، مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ[3]، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ حُرْمَةٌ أَوْ مَتَاعٌ، فَأَعْمَاهُ أَوْ جَرَحَهُ، وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ.

---

(١) سواء أكان البضع لنفسه أم لغيره ولو لبهيمة، والصيال عليه بوطء أم بمقدماته. والزنا لا يباح بالإكراه، فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلًا وإن خافت على نفسها الهلاك.

(٢) بأن يكون الصائل كافرًا أو بهيمة أو مسلمًا غير محقون الدم كزانٍ محصن، فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه، بل يجوز الاستسلام له.

(٣) المراد بالحرمة: الزوجة والمحرم، ويلحق بهما الأمرد الجميل.

وخرج بالخفيف: الثقيل كحجر وسهم، وبعين الناظر: غيرُها كأذن المستمع، وبالعمد: النظر اتفاقًا أو خطأ، وبداره: المسجد والشارع ونحوهما، وبنحو الثقب: الباب المفتوح والكَوَّة الواسعة والشُّبَّاك الواسع العيون في جدار الرامي لتقصيره حينئذ، أما إذا كانت في جدار الناظر ونظر منها فإنه يجوز رميه، ولا ينافي هذا قولهم: للمالك فتح طاقات وإن أشرفَتْ على مِلك غيره؛ لأنه لا يلزم من جواز الفتح جواز النظر منه إلى حرمة جاره مثلًا.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمَوْتُ بِالتَّعْزِيرِ وَالِارْتِفَاقِ

جَوَازُ التَّأْدِيبِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، فَيُضْمَنُ مَنْ مَاتَ بِهِ ضَمَانَ شِبْهِ الْعَمْدِ.

وَلَا ضَمَانَ فِي الْحَدِّ، وَالزَّائِدُ فِي الْحَدِّ يُضْمَنُ بِقِسْطِهِ بِالْعَدَدِ[1].

وَفِعْلُ الْجَلَّادِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ مَضْمُونٌ عَلَى الْحَاكِمِ[2]، فَإِنْ عَلِمَ خَطَأَهُ أَوْ ظُلْمَهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ الْحَاكِمُ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا.

وَكَذَلِكَ الِارْتِفَاقُ بِالشَّارِعِ وَنَحْوِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، فَكُلُّ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ[3].



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِعْلُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ

مَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ فَأَدَّى فِعْلُهُ إِلَى التَّلَفِ فَلَا يَضْمَنُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالصَّنْعَةِ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَلَمْ يَقْصِدِ الْإِتْلَافَ.

وَلِلْوَلِيِّ وَمَأْذُونِهِ قَطْعُ سِلْعَةٍ[4] مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَطَرٌ أَوْ زَادَ

---

(١) فلو جُلد في الشرب ثمانين فمات لزم نصف الدية، أو في القذف إحدى وثمانين ومات لزم جزءٌ مِن أحد وثمانين جزءًا من الدية.

(٢) فالضمان قودًا أو مالًا واجبٌ عليه دون الجلاد؛ لأنه آلته لوجوب الطاعة عليه.

(٣) فيضمن ما تولَّد من إخراج جناح أو ميزاب إلى الشارع، وإن كان إخراجه جائزا، وإن لم يكن مُضِرًّا، والإنسان يضمن بالدية، والمال بالبدل. ولو تولد الهلاك من الجناح ونحوه بغير سقوطه أو سقوط بعضه، كما إذا صدمه راكبُ شيء عالٍ، فتلف بذلك شيء، قال البلقيني والزركشي: لا ضمان فيه؛ لأنه يكون كالقاعد في الطريق إذا تعثَّر به ماشٍ، ومات الماشي. كذا في حاشية أسنى المطالب (٤/ ٧١)، وقرر الخطيب في المغني (٥/ ٣٤٢) وجوب الضمان في ذلك. ومما يتخرج على هذا الهلاك بلمس عمود الكهرباء في الطريق.

(٤) السِّلعة: خُرَاج كهيئة الغُدَّةِ يتحرَّك بالتحريك، وهو ورم غليظ بين الجلد واللحم، ويكون حجمه من الحِمَّصَة إلى البِطِّيخة، ويقبل التزايد.

خَطَرُ تَرْكِهَا، وَلَهُ فَصْدُهُ وَحَجْمُهُ وَكُلُّ عِلَاجٍ نَافِعٍ سَلِيمٍ، وَكَذَلِكَ ثَقْبُ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لِلزِّينَةِ لَا الصَّبِيِّ[1].

وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُطِيقِ خَتْنُ نَفْسِهِ[2]، وَيُسَنُّ لِلْوَلِيِّ تَعْجِيلُهُ لِسَابِعِ ثَانِي وِلَادَةٍ، وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِ الْمَخْتُونِ.



الْفَصْلُ الرَّابِعُ: إِتْلَافُ الْمَالِ

الْجِنَايَةُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَدْ تَكُونُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْغَصْبُ، وَقَدْ سَبَقَ.

وَقَدْ تَكُونُ بِإِتْلَافِهِ وَهُوَ بِيَدِ مَالِكِهِ[3]، فَيَجِبُ فِي مَالِ الْمُتْلِفِ ضَمَانُهُ: إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا شَرْعًا بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْإِتْلَافِ[4].

وَتُضْمَنُ مَنَافِعُ الْأَمْوَالِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِتَفْوِيتِهَا، وَبِفَوَاتِهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَعْيَانِهَا[5].

---

(١) فيحرم ثقب أذنه؛ لأنه تعذيب لا حاجة له فيه، بخلاف الصبية؛ لأنه زينة مطلوبة في حق النساء قديمًا وحديثًا. وثقب الأنف حرام مطلقًا؛ لأنه لا زينة فيه إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العرف العام، كما في تحفة المحتاج (٩/ ١٩٥).

(٢) ختان الرجل: قطع قُلفته، وختان المرأة: قطع جزء صغير من بَظْرها، ويستحب إعلان ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث.

(٣) المراد أنه مال لم يقبضه الغاصب، بل هو باقٍ في حكم قبض صاحبه. ولو صاح بدابة إنسان أو هيَّجها بثوبه أو نخسها، فسقطت في ماء أو وهدة وهلكت، وجب الضمان في ماله؛ لأنه سبب هلاكها، وإن كان على ظهرها إنسان فسقط ومات وجبت دية شبه العمد، ويشترط في ذلك كون التلف متصلًا بالفعل.

(٤) فلا ضمان لما لا قيمة له أصلًا كحبتي قمح، ولا ما لا قيمة له شرعًا كالمسكر والصنم وآلة اللهو والكلب.

(٥) المراد بتفويت المنفعة: استيفاؤها، والمراد بفواتها: ذهابها بمرور الوقت بلا استيفاء، كاحتجاز الدابة من غير ركوبها، والاستيلاءِ على الدار من غير سكناها.

وَتُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْحُرِّ بِتَفْوِيتِهَا فَقَطْ[1]، وكَذَلِكَ الْبُضْعُ وَالْمَالُ الْعَامُّ كَالْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ وَدَابَّةِ بَيْتِ الْمَالِ[2].

وَكُلُّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا وَلَوْ صَبِيًّا وَجَبَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ.

الْفَصْلُ الخَامِسُ: فِعْلُ الدَّابَّةِ

إِذَا كَانَ مَعَ الدَّابَّةِ السَّائِرَةِ[3] شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرَ مَالِكٍ، يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ[4].

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ، مِنْهَا:

١- إِنْ أَرْكَبَهَا أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ[5].

---

(١) فمنفعة المحبوس غير مضمونة على الحابس إن لم يستوفها بنحو الاستخدام قهرًا. ولا تضمن نفس الحر بوضع اليد عليه، فلو آجر الولي الصبيَّ لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه، ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها، فلا يطالب بها الزوج، وكذلك هروب الصبي من عند المعلِّم.

(٢) والمال الواجب في ضمان المال العام يصرفه الإمام أو نائبه في مصالح المسلمين، إلا الواجب في الموقوف فيصرف في مصالحه، كالمسجد والرباط والمقبرة.

(٣) يدخل في الدابة كل حيوان أليف، ولا تختص بالمركوب. والمراد المصاحبة العرفية، فلو رعى البقر في الصحراء فهو مصاحب لها. والسيارة كالدابة في هذه الأحكام، بل هي أَولى بها؛ إذ لا إرادة لها. وخرج بالسائرة: المربوطة في داخل الدار أو خارجها لإمكان الاحتراز عنها، وكذلك الموجودة في داخل الدار من غير ربط، فلو دخل عليها إنسان فرفسَتْه أو عضَّته فلا ضمان إن دخل بغير إذن صاحبها أو أَعلمه بأمرها، وهذا يشمل الكلب العقور.

(٤) ثم إن قصد الإتلاف فهي دية شبه عمد، وإلا فدية خطإ.

(٥) فتجب عليه قيمة الدابة، وتجب دية الصبي أو المجنون على عاقلته، وسواء أفعل ذلك لمصلحة الصبي والمجنون أم لا. فإن أركبهما الولي لمصلحتهما وكانا يضبطان المركوب فلا ضمان

٢- وَإِنْ نَخَسَهَا إِنْسَانٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ وَلَوْ صَبِيًّا[١].

٣- وَإِنْ غَلَبَتْهُ فَاسْتَقْبَلَهَا إِنْسَانٌ فَرَدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فِي انْصِرَافِهَا، فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّادِّ[٢].

٤- وَإِنْ سَقَطَتْ مَيْتَةً أَوْ سَقَطَ رَاكِبُهَا مَيْتًا، فَتَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَا ضَمَانَ.

٥- وَلَوْ أَرْكَضَهَا كَالْعَادَةِ فَطَارَ مِنْهَا وَحَلٌ أَوْ حَصَاةٌ وَأَتْلَفَ أَوْ عَيَّبَ شَيْئًا، لَمْ يَضْمَنْ[٣].

وَلَوْ صَحِبَ الدَّابَّةَ سَائِقَانِ أَوْ قَائِدَانِ أَوْ سَائِقٌ وَقَائِدٌ اسْتَوَيَا فِي الضَّمَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا رَاكِبٌ فَهُوَ الضَّامِنُ، فَإِنْ وُجِدَ رَاكِبَانِ فَعَلَى مُسَيِّرِهَا الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ فِعْلُهَا.

وَلَوِ انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ وَغَلَبَتْ مُسَيِّرَهَا: فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ بَقِيَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ قَصَّرَ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ[٤].

وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ السَّائِرَةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، ضَمِنَهُ ذُو يَدٍ وَلَوْ وَدِيعًا، بِشَرْطَيْنِ:

على الولي؛ إذ لا تقصير منه، وكذا لو أركبهما الأجنبي بإذن الولي فلا ضمان عليه، فيكون كما لو رَكِبَا بأنفسهما.

(١) فلو رَمَحَتِ الناخسَ كان هدرًا.

(٢) فإن كان ذلك بإذن صاحبها فالضمان عليه إن كان مقصِّرًا، وإلا فلا ضمان كما سيأتي في انفلات الدابة.

(٣) لو سيَّر الدابة كما هي العادة فتلف أو تعيَّب شيءٌ بسبب سيرها لم يضمن، فإن خالف العادة ضمن، كما لو أركضها في غير موضع الركض كمجتمع الناس. ولا يضمن ما تلف بروث الدابة أو بولها وإن كان الطريق ضيقًا، لعسر الاحتراز منه؛ لأنه لا يخلو عن ذلك، ولا سبيل إلى المنع من الطروق. وقيل: بل يضمن ذلك، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة.

(٤) مثال بقاء يده عليها أن يبقى راكبًا عليها أو ماسكًا للجامها، ومثال التقصير أن يركب في الأسواق ونحوها دابة صعبة لا تنضبط بالكبح ونحوه، أو يسوقَ فيها إبلًا غير مقطورة أو بقرًا أو غنمًا.

١- أَنْ يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا كَأَنْ يَرْبِطَهَا بِطَرِيقٍ[١]، أَوْ يُرْسِلَهَا عَلَى غَيْرِ الْعَادَةِ[٢] وَلَوْ نَهَارًا.

٢- وَأَلَّا يُفَرِّطَ مَالِكُ الشَّيْءِ الْمُتْلَفِ، كَأَنْ يَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ يَتْرُكَ دَفْعَ الدَّابَّةِ، أَوْ يَتْرُكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا.

وَمَنْ نَفَّرَ دَابَّةً ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَافِعًا لِصِيَالِهَا عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ[٣].

وَمَنْ حَلَّ قَيْدَ دَابَّةِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَتْلَفَتْهُ[٤].

وَيَضْمَنُ مَنْ حَمَلَ حَطَبًا وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ، أَوْ تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فِي زِحَامٍ، أَوْ فِي غَيْرِهِ وَالتَّالِفُ مُدْبِرٌ أَوْ أَعْمَى أَوْ شَيْءٌ مَعَهُمَا وَلَمْ يُنَبِّهْهُمَا[٥].

الْفَصْلُ السَّادِسُ: الِاصْطِدَامُ

إِذَا اصْطَدَمَ رَاكِبَانِ فَمَاتَا وَتَلِفَتْ دَابَّتَاهُمَا، فَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ قَصَدَ الِاصْطِدَامَ

---

(١) لكن لو ربطها في جانب طريق واسع بإذن الإمام لم يضمن، كما لو حفر فيه بئرًا لمصلحة نفسه.

(٢) كأن يرسلها بين المزارع، أو يسيِّبها في البلد مع كون العادة فيه عدم إرسال الدواب فيه.

(٣) ولو نفَّر شخص دابةً عن زرعه فأخرجها إلى زرع غيره فأتلفتْه ضمنه؛ إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره، فإن كانت مزرعته محفوفة بمزارع تركها في زرعه، وغرَّم صاحبها ما أتلفته. ولو كانت مزرعته منفردة فعليه ألا يبالغ في إبعاد الدابة، بل يقتصر على قدر الحاجة، وهو القدر الذي يُعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه، فإن أبعدها فوق ذلك ضمنها.

(٤) كما لو أَبطل الحرز فأُخذ المال. وكذا لو أسقط دابة في وهدة، فنفر مِن سقطتها بعير وتلف، فلا يجب ضمان النافر.

(٥) بخلاف ما لو كان مقبلًا بصيرًا، أو مدبرًا أو أعمى ونبَّههما فلم يحترزا، ويلحق بالأعمى معصوبُ العين لرمد ونحوه، وكذلك من لا يميز لصغر أو جنون، ومن كان غافلًا أو مُطرِقًا مفكِّرًا. والملتفت داخل في المدبر. ولو لم يجد البصير المقبل مكانًا ينحرف إليه كان في معنى الزحام. ولو تعلَّق الحطب بثوب شخص فجذبه فتعيَّب وجب على حامل الحطب نصف الضمان، كلاحق وطئ مداسَ سابق فانقطع، فعليه ضمان النصف، لحصول الاشتراك.

نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ[1]، وَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ نِصْفُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ.

وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَمُتْ، أَوْ فِي تَرِكَتِهِ إِنْ مَاتَ: نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْآخَرِ، وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّتَيْنِ مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا ضَمَانُ نِصْفِهِ أَيْضًا.

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الرَّاكِبَانِ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ حَامِلَيْنِ[2]، مُقْبِلَيْنِ أَوْ مُدْبِرَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُقْبِلًا وَالْآخَرُ مُدْبِرًا، قَدَرَا عَلَى ضَبْطِ الدَّابَّةِ أَوْ لَا أَوْ غَلَبَتْهُمَا.

وَلَوْ كَانَتْ حَرَكَةُ إِحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً لَا أَثَرَ لَهَا، مَعَ قُوَّةِ حَرَكَةِ الْأُخْرَى، فَالضَّمَانُ كُلُّهُ عَلَى رَاكِبِ الْقَوِيَّةِ.

وَمَنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ تَعَدِّيًا وَلَوْ وَلِيًّا[3]، فَاصْطَدَمَا وَمَاتَا، ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا.

وَالسَّفِينَتَانِ كَالدَّابَّتَيْنِ فِي حُكْمِ الِاصْطِدَامِ، وَالْمَلَّاحَانِ[4] فِيهِمَا كَالرَّاكِبَيْنِ، إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الْأُولَى: أَنَّ هَذِهِ يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْعَمْدُ، فَقَدْ يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ[5].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ يُعْذَرُ فِيهَا بِالْغَلَبَةِ مَعَ بَقَاءِ الْيَدِ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِقَصْدٍ أَوْ

---

(١) وهي دية شبه عمد، ولم يُجعل هذا عمدًا؛ لأن الغالب أن الاصطدام بالدابتين لا يفضي إلى الموت، بخلافه بالسفينتين كما يأتي.

(٢) فإن أسقطتا وماتتا فعلى عاقلة كلٍّ نصف دية الأخرى، ونصف غرتي جنينيهما.

(٣) كأن أركبهما أجنبي بغير إذن الولي، أو أركبهما الولي دابتين لا يضبطانهما أو لغير مصلحتهما. والدية على العاقلة.

(٤) المراد بالملاح هنا: من له دخل في إجراء السفينة وإن لم يكن الرئيس.

(٥) فلو تعمَّدَا الاصطدام على وجه يفضي للهلاك غالبًا، وجب نصف دية كلٍّ منهما في تركة الآخر، فإن لم يموتا وكان معهما رُكَّاب وماتوا بذلك اقتُصَّ منهما لواحد بالسبق ثم بالقرعة، وللباقين الديات، فلو كان في كلِّ سفينة عشرة أنفس وماتوا جميعا قُتل المَلَّاحان لواحد من عشرين، ووجب في مال كلٍّ منهما تسع ديات ونصف دية.

تَقْصِيرٍ[1]، وَإِنْ تَعَمَّدَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَرَّطَ دُونَ الْآخَرِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى السَّفِينَتَيْنِ مَرْبُوطَةً، فَالضَّمَانُ عَلَى مُجْرِي السَّائِرَةِ.



(١) كأن قصَّرا في الضبط مع إمكانه، أو سيَّرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن، أو لم يُكملا عُدَّتهما. فإن حصل الاصطدام بغلبة الأمواج فلا ضمان، بخلاف غلبة الدابتين؛ لأن ضبط الدابة إذا نفرت ممكن باللجام في العادة. وعند التنازع في أنهما غُلِبا فالقول قولهما بيمينهما؛ لأن الأصل براءة ذمتهما.

الْكِتَابُ الثَّانِي: الْجِنَايَاتُ الْمُوجِبَةُ لِلْحُدُودِ

وَهِيَ سَبْعَةٌ: شُرْبُ الْخَمْرِ، وَالْقَذْفُ، وَالزِّنَى، وَالسَّرِقَةُ، وَحِرَابَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَالرِّدَّةُ، وَحِرَابَةُ الْكُفَّارِ. وَيُلْحَقُ بِهَا التَّعْزِيرُ.

فَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: شُرْبُ الْخَمْرِ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ[1] وَلَوْ لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ.

فَإِنْ شَرِبَهُ[2] مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ، وَجَبَ حَدُّهُ وَإِنْ جَهِلَهُ[3].

وَحَدُّ الْحُرِّ أَرْبَعُونَ، وَحَدُّ غَيْرِهِ عِشْرُونَ، بِنَحْوِ سَوْطٍ وَيَدٍ، وَلِلْإِمَامِ زِيَادَةُ قَدْرِهِ تَعْزِيرًا.

وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

الْبَابُ الثَّانِي: الْقَذْفُ

هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، وَلَهُ صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ.

وَحَدُّ الْقَذْفِ لِلْحُرِّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وَلِغَيْرِهِ أَرْبَعُونَ.

وَشَرْطُهُ فِي الْقَاذِفِ: التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَعَدَمُ إِذْنٍ، وَعَدَمُ أَصَالَةٍ. وَفِي

---

(١) وكذلك القليل من الجامد الذي يسكر كثيره إذا سبَّب ضررًا في البدن أو في العقل ولو تخديرًا أو فتورًا، أو عُلم من عادة الشخص أنه يؤدي به إلى القدر الضارِّ، وإلا فهو مكروه لا حرام؛ لأنه طاهر لا ضرر فيه، ويباح الجامد لحاجة التداوي ولو كثيرًا مزيلًا للعقل.

(٢) خرج به ما لا يُشرب من المسكرات ككثير البنج والحشيش والأفيون، فإنه وإن حرم تناوله لا ينجِّس ولا يُحَدُّ به، والخمرة المعقودة والحشيش المذاب يعتبران بأصلهما، إلا أن يصير في المذاب شدة مطربة فهو حينئذ كالخمر في الحدِّ والنجاسة.

(٣) ولا حدَّ مع ضرورة إساغة، أو شبهةٍ كالشرب لتداو أو عطش، ولا إذا كان الشراب مستهلَكًا بغيره كخُبز عُجن دقيقه به فلم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، ولا إذا تناوله بحقن أو سعوط.

الْمَقْذُوفِ: الْإِحْصَانُ، وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًى وَوَطْءِ حَلِيلَةٍ فِي دُبُرٍ.

فَإِنْ فُقِدَ شَرْطُ الْحَدِّ ثَبَتَ التَّعْزِيرُ.

وَلَوْ تَقَاذَفَا لَمْ يَتَقَاصَّا، وَلَوِ اسْتَقَلَّ مَقْذُوفٌ بِاسْتِيفَاءٍ لَمْ يَكْفِ.



الْبَابُ الثَّالِثُ: الزِّنَى

هُوَ إِيلَاجُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ(١).

وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهِ.

وَحَدُّ الْبِكْرِ الْحُرِّ مِئَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، وَحَدُّ الْمُحْصَنِ رَجْمٌ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ حَتَّى الْمَوْتِ.

وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ فِي قُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ بِنَاقِصٍ(٢).

وَيَثْبُتُ الْحَدُّ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ مَرَّةً، أَوْ بَيِّنَةٍ؛ وَهِيَ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، فَإِنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ.

وَيَسْتَوْفِيهِ الْحَاكِمُ، وَسُنَّ حُضُورُهُ كَالشُّهُودِ.



---

(١) يدخل في الفرج: القُبل والدبر من ذكر أو أنثى مع صغر أو كبر، ويخرج بالمحرم لعينه: وطءُ الحليلة مع حيض أو صوم أو إحرام أو في دبر. وبالاشتهاء: وطء الميتة أو البهيمة. وبالشبهة: الوطء مع إكراه للمرأة أو الرجل أو تحليل عالم، وليس من الشبهة الاكتراء للزنى، وإباحة الوطء، وتزوُّج المَحرم.

(٢) كأن وَطِئ كامل بتكليف وحرية ناقصةً، أو عكسه، فالكامل محصن نظرًا إلى حاله، وإن حصل وطء النكاح في عدة شبهة أو في حيض، ويشترط الكمال في حال الزنى أيضًا.

الْبَابُ الرَّابِعُ: السَّرِقَةُ

هِيَ أَخْذُ مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ.

وَشَرْطُ الْحَدِّ فِي السَّارِقِ: كَوْنُهُ مُلْتَزِمًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.

وَفِي الْمَسْرُوقِ: كَوْنُهُ رُبْعَ دِينَارٍ خَالِصًا أَوْ قِيمَتَهُ، مُحْرَزًا بِلِحَاظِ دَائِمٍ أَوْ بِمَكَانٍ حَصِينٍ، لَيْسَ فِيهِ لِلسَّارِقِ مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ وَلَا إِذْنٌ.

وَلَوْ نَقَبَ وِعَاءً أَوْ خِزَانَةً فَخَرَجَ نِصَابٌ، قُطِعَ[1].

وَيُقْطَعُ مُؤَجِّرُ حِرْزٍ وَمُعِيرُهُ إِنْ سَرَقَ مِنْهُ، لَا مَنْ سَرَقَ مَغْصُوبًا أَوْ مِنْ حِرْزٍ مَغْصُوبٍ.

وَيَثْبُتُ حَدُّ السَّرِقَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ[2]، وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ، وَيُقْبَلُ رُجُوعُ الْمُقِرِّ فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ.

وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ إِنْ بَقِيَ، أَوْ بَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ، وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنَ الْكُوعِ، فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ، ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُعَزَّرُ.

وَيُسَنُّ حَسْمُ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِمَا يَمْنَعُ نَزْفَ الدَّمِ[3] كَغَمْسِهِ بِدُهْنٍ مُغْلًى، وَذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ؛ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ.

---

(١) سواء أكان الخروج دفعةً أو شيئًا فشيئًا. وبهذه المسألة يُلغز، فيقال: لنا شخص تُقطع يده للسرقة وهو لم يأخذ مالًا ولم يدخل حرزًا.

(٢) ويشترط في الشهادة والإقرار بالسرقة: بيان صفة السرقة وقدر المسروق، وصفة الحرز، وصفة المسروق منه.

(٣) الحسم: قطع الدم ومنعه من السيلان، والنزف: خروج الدم بكثرة.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْحِرَابَةُ

هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ، مُجَاهَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ[1].

وَلِحَدِّهَا أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

١- التَّعْزِيرُ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، إذا أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ مَالٍ وَلَا قَتْلٍ، أَوْ أَعَانَ الْقَاطِعَ.

٢- وَقَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجْلِ الْيُسْرَى[2]، إِذَا أَخَافَ وَأَخَذَ مَالًا بِقَدْرِ نِصَابِ السَّرِقَةِ مِنْ حِرْزِهِ بِلَا شُبْهَةٍ، فَإِنْ عَادَ فَعَكْسُهُ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَالِ، أَوْ بَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ.

٣- وَالْقَتْلُ قِصَاصًا حَتْمًا[3]، إِذَا أَخَافَ وَقَتَلَ عَمْدًا مَعْصُومًا يُكَافِئُهُ، وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ، وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ، وَلَوْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ عَلَى دِيَةٍ وَجَبَتْ وَقُتِلَ حَدًّا.

٤- وَالْقَتْلُ ثُمَّ صَلْبُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ[4] حَتْمًا إِذَا أَخَافَ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ.

وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُلْتَزِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ، وَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ إِقْرَارٍ[5].

فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ عُقُوبَةٌ تَخُصُّ الْحَدَّ مِنْ قَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ، وَتَحَتُّمِ قَتْلٍ، وَصَلْبٍ.

---

(١) أي: ولو حكمًا، كما لو دخلوا دارًا ومنعوا أهلها من الاستغاثة. والاعتداء على البضع لا يدخل في الحرابة، بل يجب فيه مهر المثل وحكومة البكارة مع حدِّ الزنى، وقد كتب الإمام الشافعي مسألة في المستكرَهة.

(٢) بشرط طلب مالك المال.

(٣) وتراعى المماثلة فيما قَتل به، ومحل تحتُّم القتل إذا قَتل لأخذ المال، ويُعرف ذلك بقرينة تدل عليه.

(٤) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وبعد الثلاثة ينزل ويدفن، فإن خيف انفجاره قبلها أُنزل.

(٥) ويندب أن يقام بمحل المحاربة إذا كان فيه مَن يشاهده؛ لينزجروا به، فإن كان محلها مفازة ففي أقرب محلٍّ إليها.

الْبَابُ السَّادِسُ: التَّعْزِيرُ وَصِفَةُ الْعُقُوبَةِ

وَفِيهِ فَصْلَانِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: التَّعْزِيرُ

التَّعْزِيرُ: تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ لَهُ وَلَا كَفَّارَةَ[1] غَالِبًا.

وَقَدْ يُشْرَعُ وَلَا مَعْصِيَةَ كَتَأْدِيبِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْتَسِبِ بِلَهْوٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَقَدْ يَنْتَفِي مُطْلَقًا كَصَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالشَّرِّ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَزِيَادَةِ أَسْوَاطِ الشَّارِبِ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ حَلِيلَتِهِ.

وَيَحْصُلُ بِتَوْبِيخٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ تَشْهِيرٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ جِنْسًا وَقَدْرًا، إِفْرَادًا وَجَمْعًا.

وَلَا يَجُوزُ بِمَالٍ، أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، أَوْ تَقْيِيدٍ يَمْنَعُ وَاجِبًا كَوُضُوءٍ وَقِيَامٍ لِصَلَاةٍ.

وَيَجِبُ نَقْصُهُ عَنْ أَدْنَى حَدِّ الْمُعَزَّرِ، وَهُوَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرِّ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: صِفَةُ الْعُقُوبَةِ

سَوْطُ الْعُقُوبَةِ بَيْنَ غُصْنٍ دَقِيقٍ وَعَصًا كَبِيرَةٍ وَرَطْبٍ وَيَابِسٍ، فَيَكُونُ مُعْتَدِلَ الْجِرْمِ وَالرُّطُوبَةِ، وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَعْضَاءِ، وَتُتَّقَى الْمَقَاتِلُ وَالْوَجْهُ.

وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ، وَلَا يُمَدُّ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا تُجَرَّدُ ثِيَابُهُ الْخَفِيفَةُ[2]، وَيُنْدَبُ كَوْنُ

---

(١) سواء أكان حقًّا لله تعالى، أم حقًّا لآدميٍّ كقبلة أجنبية وسبٍّ ليس بقذف وشهادة زور وضرب بغير حق، بخلاف الزنا لإيجابه الحدَّ، وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة.

(٢) وكل ذلك حرام إن تأذى به أو كان على وجه الإزراء.

الرَّجُلِ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةِ جَالِسَةً، وَيَجِبُ أَنْ تَلْتَفَّ بِثِيَابِهَا.

وَيَحْرُم الْحَدُّ فِي حَالِ السُّكْرِ، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ فُعِلَ فِيهِمَا أَجْزَأَ[1].

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَلْدُ وِلَاءً؛ لِيُؤْلِمَ فَيَزْجُرَ، وَأَنْ يُؤَخَّرَ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ وَمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ جُلِدَ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ أَغْصَانٌ بِعَدَدِ الْجَلْدِ الْمَطْلُوبِ، أَوْ بِأَطْرَافِ ثِيَابٍ كَذَلِكَ، بِشَرْطِ مَسِّهَا لَهُ أَوِ انْكِبَاسِهَا، وَيُجْزِئُ ذَلِكَ وَإِنْ بَرَأَ بَعْدُ.

وَمَنْ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَحَدُّ قَذْفٍ وَطَالَبُوهُ، جُلِدَ ثُمَّ أُمْهِلَ، ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بِلَا مُهْلَةٍ، أَوْ عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ قُدِّمَ الْأَخَفُّ، أَوْ لِلَّهِ وَلِآدَمِيٍّ قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ إِنْ لَمْ يَفُتْ بِهِ حَقُّ اللهِ الَّذِي لَيْسَ قَتْلًا[2].

وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةٍ لِلَّهِ فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ لَهُ بِالرُّجُوعِ، وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ تَعْزِيرٍ بِحَقِّ اللهِ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَهُ تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّهُ.



(١) محل هذا في السكران إذا كان فيه نوع إحساس.

(٢) فيُقدَّم حد القذف وحد السرقة على حد الشرب وحد الزنى لعدم فواتهما، ويقدم حد زنا البكر وحد الشرب على القصاص لفواتهما، ويقدم القصاص على حد زنا المحصن؛ لأن كليهما قتل.

الْبَابُ السَّابِعُ: الرِّدَّةُ

هِيَ قَطْعُ الْمُكَلَّفِ الْإِسْلَامَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا[1]، بِاعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، سَوَاءٌ أَفَعَلَ ذَلِكَ رِضًا بِهِ أَم اسْتِهْزَاءً أَمْ عِنَادًا.

وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَتِيبَ الْمُرْتَدَّ، وَأَنْ يَقْتُلَهُ إِذَا أَبَى، ثُمَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُهُ مُسْلِمٌ.

وَوَلَدُ الْمُرْتَدَّيْنِ إِنِ انْعَقَدَ قَبْلَ الرِّدَّةِ، أَوْ فِيهَا وَأَحَدُ أُصُولِهِ وَإِنْ بَعُدَ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ، وَإِلَّا فَمُرْتَدٌّ.

وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ: إِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ بَانَ بَقَاؤُهُ، وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ.

وَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ بَعْدَ حَجْرِ الْحَاكِمِ[2] إِنْ لَمْ يَقْبَلِ التَّعْلِيقَ، فَإِنْ قَبِلَهُ فَمَوْقُوفٌ[3].

---

(١) فيُعذر بالخطإ والإكراه، وكذلك التأويل، أما الجهل بلا تأويل فلا يُعذر به أحد إلا فيما يمكن أن يجهله مثله بلا تقصير، كجهل قريب العهد بالإسلام بمعلوم من الدين بالضرورة، ومثله بعيد الدار عن العلماء الذي لا يُنسب إلى تقصير في ترك التعلم، وكجهل العاميِّ ونحوه بمجمع عليه غير معلوم بالضرورة. ينظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص ١٣١، ١٣٦، ٢٦٧).

(٢) فلا يصير محجورا عليه بمجرد الردة، بل لا بدَّ من ضرب الحاكم عليه لأجل حقِّ أهل الفيء.

(٣) ما لا يقبل التعليق: كبيع وهبة ورهن وكتابة، وما يقبل التعليق: كعتق وتدبير ووصية.

الْبَابُ الثَّامِنُ: الْجِهَادُ وَالسِّيَرُ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْجِهَادِ

هُوَ قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ[1].

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْتَطِيعٍ[2]، وَيُكْرَهُ بِلَا إِذْنِ إِمَامٍ.

وَحَرُمَ الانْصِرَافُ عَنِ الصَفِّ إِنْ قَاوَمْنَاهُمْ بِأَنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى ضِعْفَيْنَا، إِلَّا لِمُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ يَسْتَنْجِدُ بِهَا.

وَالثَّانِي: فَرْضُ عَيْنٍ، إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِهَا وَمَنْ قَرُبَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَسَرُوا مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ.

وَيَجُوزُ اسْتِسْلَامُ الْمُسْلِمِ إِن لَّمْ يُمْكِنْ تَأَهُّبٌ، وَظَنَّ أَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ قُتِلَ وَإِنِ اسْتَسْلَمَ أُسِرَ، وَأَمِنَتِ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً.

وَيَجُوزُ قَتْلُ كُلِّ حَرْبِيٍّ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، إِلَّا صَبِيًّا وَمَجْنُونًا لَمْ يُقَاتِلَا، وَامْرَأَةً وَرَقِيقًا وَرَسُولًا لَمْ يُقَاتِلُوا وَلَمْ يَسُبُّوا الْإِسْلَامَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ.

وَيَجُوزُ قَتْلُ الْحَرْبِيِّينَ بِمَا يَعُمُّ، وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وَرَمْيُ الْمُتَتَرِّسِينَ بِذَرَارِيِّهِمْ أَوْ بِمُسْلِمٍ لِلضَّرُورَةِ، وَإِتْلَافُ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا الْحَيَوَانَ بِلَا حَاجَةٍ.

وَيَرِقُّ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالرَّقِيقُ بِالسَّبْيِ، وَالرَّجُلُ الْكَامِلُ يَتَخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بِأَسْرَى أَوْ مَالٍ وَالْإِرْقَاقِ بِحَسَبِ الْأَنْفَعِ لِلْمُسْلِمِينَ.

---

(١) الجهاد دعوة قهرية، فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، وذكر السنة على العادة الغالبة، وهي أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة. ثم إن تمكن الإمام من بثِّ الأجناد للجهاد في جميع الأطراف فعل، وإلا فيبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ.

(٢) ويسقط هذا الوجوب بأعذار، منها: الصغر والجنون والأنوثة، والمرض، والعرج، والعمى، والعجز عن السلاح أو النفقة. ينظر: روضة الطالبين (١٠/ ٢٠٩).



فَرْعٌ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ

هُنَا تُذْكَرُ فُرُوضُ الْكِفَايَةِ لِلْمُنَاسَبَةِ، وَمِنْهَا:

١- بَيَانُ حُجَجِ الدِّينِ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ.

٢- وَالْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ وَحَلُّ النَّوَازِلِ الْمُشْكِلَةِ.

٣- وَالْقِيَامُ بِعُلُومِ الشَّرْعِ إِلَى دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ.

٤- وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

٥- وَدَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَكِسْوَةِ الْعَارِي وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَعِلَاجِ الْمَرِيضِ وَإِعَانَةِ الْمُسْتَغِيثِ، بِلَا عِوَضٍ.

٦- وَالْقِيَامُ بِمَا يَتِمُّ بِهِ الْمَعَاشُ كَالتِّجَارَةِ وَالْحِرَفِ وَالصِّنَاعَاتِ.

٧- وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الدِّينِ كَالْجَمَاعَةِ وَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ.

٨- وَرَدُّ السَّلَامِ مِنْ جَمَاعَةٍ.

٩- وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ مِنْ جَمَاعَةٍ.

١٠- وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا مِنْ جَمَاعَةٍ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ

الْغَنِيمَةُ: مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافٍ.

وَالْفَيْءُ: مَا حَصَلَ مِنَ الْكُفَّارِ بِلَا إِيجَافٍ، كَجِزْيَةٍ، وَمَا جَلَوْا عَنْهُ، وَتَرِكَةِ مُرْتَدٍّ.

وَيُخَمَّسَانِ، وَخُمُسُهُمَا يُصْرَفُ فِي خَمْسَةٍ، وَهِيَ:

١- الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ كَالثُّغُورِ وَالطُّرُقِ وَالْقُضَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ.

٢- وَبَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ.

٣- وَالْيَتَامَى الْفُقَرَاءُ.

٤- وَالْمَسَاكِينُ وَالْفُقَرَاءُ.

٥- وَابْنُ السَّبِيلِ الْفَقِيرُ.

وَالْبَاقِي مِنَ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ، وَيُرْضَخُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِمَا.

وَالْبَاقِي مِنَ الْفَيْءِ لِلْجُنُودِ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ بِقَدْرِ حَاجَاتِهِمْ، وَيُقَدَّمُ آلُ الْبَيْتِ ثُمَّ قُرَيْشٌ ثُمَّ الْعَرَبُ، ومَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أُعْطِيَ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَزَوْجَاتُهُ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا.

وَقَبْلَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ: تُخْرَجُ الْمُؤَنُ، وَيُعْطَى **السَّلَبُ** مَنْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ فَأَزَالَ مَنَعَةَ حَرْبِيٍّ، وَهُوَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ.

وَالنَّفَلُ يُخْرَجُ مِنْ خُمُسِ الْمَصَالِحِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَهُوَ زِيَادَةٌ يَدْفَعُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ مَحْمُودٌ فِي الْقِتَالِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْجِزْيَةُ وَالْهُدْنَةُ وَالْأَمَانُ وَالْهِجْرَةُ

الْجِزْيَةُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوِ الْمَجُوسِ مُقَابِلَ إِقْرَارِهِمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ[1] وَالدُّخُولِ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ[2].

وَهِيَ دِينَارٌ فَأَكْثَرُ فِي السَّنَةِ، وَتُؤْخَذُ بِرِفْقٍ مِنْ ذَكَرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ.

وَيَصِحُّ عَقْدُهَا مِنْ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْتَقِضُ بِقِتَالِهِمْ إِيَّانَا، وَمَنْعِهِمُ الْجِزْيَةَ أَوْ إِجْرَاءَ حُكْمِنَا[3].

وَمَنِ انتَقَضَ عَقْدُهُ بِقِتَالٍ قُتِلَ، أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَقْدٍ فَلِلْإِمَامِ فِيهِ الْخِيَرَةُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنِّ.

وَمَنِ اخْتَارَ دَارَ الْحَرْبِ بُلِّغَهَا، وَلَا يَنتَقِضُ بِخِيَانَةِ الرَّجُلِ أَمَانُ ذَرَارِيِّهِ.

وَيُمْنَعُونَ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا، وَبِنَاءَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا إِلَّا إِنِ اشْتَرَطُوهُ فِي بَلَدٍ فَتَحْنَاهُ صُلْحًا، وَالْإِقَامَةَ بِمَوْضِعٍ مِنَ الْحِجَازِ، وَدُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ.

وَيَجِبُ أَمْرُ الذِّمِّيِّ بِغِيَارٍ أَوْ زُنَّارٍ، وَعَدَمُ تَوْقِيرِهِ[4].

❀❀❀

وَالْهُدْنَةُ: مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، بِعِوَضٍ مِنْهُمْ أَوْ بِدُونِهِ، وَتُسَمَّى الْمُعَاهَدَةَ.

---

(١) دار الإسلام هي كلُّ دار في قبضة المسلمين وإن لم يكن فيها مسلم.

(٢) فمِن حقِّ الذميِّ الكفُّ والدفعُ عنه، وضمان ما أتلفه عليه مسلم من نفس ومال.

(٣) وكذلك سبُّ اللهِ أو النبيِّ أو الإسلامِ بما لا يدينون به، ودعوةُ مسلمٍ إلى كفر، ودلالةُ الحربيين على عورة لنا، والزنى بمسلمة ولو باسم نكاح؛ إن شُرط انتقاض العهد بذلك، ويجب على الإمام اشتراطه في العقد.

(٤) التوقير هو التعظيم كالتصدير في المجلس. وتحرم مُوادَّة الكفار، وهي الميل إليهم بالقلب، والمراد حرمة السعي في أسباب المحبة، وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حدِّ التكليف، وبتقدير حصولها يسعى في دفعِها ما أمكن.

وَيَعْقِدُهَا الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ[1]، لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعْفٌ، وَإِلَّا فَإِلَى عَشْرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ[2].

وَتَفْسُدُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ، كَدَفْعِ مَالٍ إِلَيْهِمْ، وَتَنْتَقِضُ بِتَصْرِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ كَقِتَالِنَا، وَدِلَالَةِ الْحَرْبِيِّينَ عَلَى عَوْرَةٍ لَنَا، وَنَقْضِ بَعْضِهِمْ بِلَا إِنْكَارِ بَاقِيهِمْ. ثُمَّ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ.

❁❁❁

وَالْأَمَانُ: تَأْمِينُ حَرْبِيٍّ مَحْصُورٍ[3] غَيْرِ جَاسُوسٍ وَنَحْوِهِ، لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ، فَيَكُونُ مُسْتَأْمِنًا، وَيُبَلَّغُ بَعْدَهَا الْمَأْمَنَ إِلَّا إِنْ قَتَلَ أَوْ تَجَسَّسَ.

وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ.

وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ وَرِسَالَةٍ وَإِشَارَةٍ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُؤَمِّنِ نَبْذُهُ بِالتُّهَمَةِ.

❁❁❁

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ دِينِهِ[4] أَوْ خَافَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ[5] أَوْ نَفْسِهِ، وَأَطَاقَ الْهِجْرَةَ.

---

(١) كضعفنا أو رجاء إسلامهم أو بذلهم جزيةً، ويستحقون بها الكفَّ عنهم.

(٢) فإن زيد على الزمن الجائز بطل العقد في الزائد، ويفسد العقد بإطلاقه؛ لأنه يقتضي التأبيد المنافي لمقصوده من المصلحة، وتصح الهدنة إن عُقدت على أن ينقضها الإمام أو شخصٌ معيَّن عدل ذو رأي متى شاء، وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا، ولا أكثر من عشر سنين عند ضعفنا.

(٣) المحصورون كقلعة وقرية صغيرة، وغير المحصورين كإقليم وجهة وبلد، بحيث ينسدُّ باب الجهاد في تلك الناحية.

(٤) المراد بإظهار الدين: إقامته في العلن بالعمل به وإظهار شعائره والدعوة إليه، ولذلك علَّلوا ذلك بكونه مطاعًا في قومه، أو له هناك عشيرة يحمونه، كما في روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٢).

(٥) قال البجيرمي: «والمراد بها المعاصي والخروج عن الشرع»، يعني الوقوع في ترك واجب أو فعل محرم بسبب شبهات الكفار وتشكيكِهم في مسائل الدين، ومن ذلك الخوف من الشهوات المُضِلَّة كفتنة النساء، بل قال النبي ﷺ: «ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء»، متفق عليه.

فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِظْهَارُ دِينِهِ لِكَوْنِهِ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ، وَلَمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِي دِينِهِ[1]، سُنَّتْ لَهُ الْهِجْرَةُ، إِلَّا أَنْ يَرْجُوَ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ بِإِقَامَتِهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقِيمَ[2].



(١) معنى إمكان إظهار الدين: أنه لا يوجد من يَفتنه بالقوَّة، ومعنى عدم الخوف من الفتنة: أنه لا يوجد من يَفتنه بالحيلة.

(٢) وفي وجه: تحرم الإقامة مطلقًا لعموم الأحاديث، ولأنه بينهم ذليل وإن كفُّوا عنه، ولا يأمن أذاهم. وسبق في باب الحسبة حكم الهجرة من بلد المعصية.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُسَابَقَةُ

هِيَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ بِقَصْدِ الْجِهَادِ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ.

وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ مُلْتَزِمِ الْعِوَضِ وَلَوْ غَيْرَ الْمُتَسَابِقَيْنِ.

وَلَهَا قِسْمَانِ:

١- الرِّهَانُ فِي الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا، كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْإِبِلِ وَالْفِيَلَةِ.

٢- وَالنِّضَالُ فِي الرَّمْيِ بِالسِّهَامِ وَنَحْوِهَا كَالرِّمَاحِ وَالْمَنْجَنِيقِ وَالْحَجَرِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ:

١- كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عُدَّةَ قِتَالٍ، فَيَحْرُمُ عَقْدُهَا فِي غَيْرِهَا.

٢- وَالعِلْمُ بالْمَسَافَةِ بِدَايَةً وَنِهَايَةً.

٣- وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ.

٤- وَأَهْلِيَّةُ الْمَرْكُوبِ وَالرَّاكِبِ وَالرَّامِي.

٥- وَالْعِلْمُ بالْعِوَضِ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَّا بِوُجُودِ وَاحِدٍ كُفْءٍ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ.

٦- وَبَيَانُ بَادِئِ الرَّمْيِ، وَعَدَدِ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيِّنَ زَعِيمَانِ حِزْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَاحِدًا بِوَاحِدٍ بِالِانتِقَاءِ، فَإِنْ سَبَقَ حِزْبٌ اقْتَسَمَ الْعِوَضَ بِالسَّوِيَّةِ.



الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْإِمَامَةُ وَالْقَضَاءُ

وَفِيهِ بَابَانِ[1].

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى

هِيَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ ﷺ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا[2].

وَالْقِيَامُ بِهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا إِلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، فَيَلْزَمُهُ طَلَبُهَا، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إِنِ امْتَنَعَ.

وَشَرْطُ الْإِمَامِ: الْإِسْلَامُ ثُمَّ الْكِفَايَةُ ثُمَّ الْعَدَالَةُ ثُمَّ الِاجْتِهَادُ ثُمَّ الْقُرَشِيَّةُ، وَالْكِفَايَةُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا شُجَاعًا ذَا رَأْيٍ سَمِيعًا بَصِيرًا نَاطِقًا سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ وَالْحَرَكَةِ[3].

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ، وَهِيَ:

١- بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ وَوُجُوهُ النَّاسِ الْمُتَيَسِّرُ اجْتِمَاعُهُمْ، بِصِفَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ عَدَدٌ وَلَا اجْتِهَادٌ.

٢- وَاسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ الْأَهْلِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَلَوْ وَلَدَهُ مَعَ قَبُولِهِ فِي حَيَاتِهِ[4]، وَمِنْهُ جَعْلُهُ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ، فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ.

---

(١) وضعتُ كتاب الإمامة والقضاء هنا في آخر الكتاب؛ لأنه يدخل في جميع ما قبله من أرباع الفقه من العبادات والمعاملات المالية والمعاملات الأسرية والجنايات.

(٢) لما جُبلت النفوس على حب الدنيا والتنافس عليها، وذلك ينشأ منه التنازع والخصام واقتحام المظالم والآثام، زجرهم الله بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وقيض السلاطين الوازعين؛ ليوفِّروا الحقوق على مستحقيها ويكفُّوا المعتدين عليها، ويحسموا وسائل الفساد الجالبة لخراب المعاش أو المعاد.

(٣) وتعتبر هذه الشروط ابتداءً ودوامًا، لكن لا يؤثر في الدوام: الفسق، والجنون المتقطع إن كان زمن الإفاقة أكثر، وقطع إحدى اليدين أو الرجلين.

(٤) ولا يجوز له تبديل وليِّ عهده؛ إذ ليس له عزله بلا سبب؛ لأنه ليس نائبا له بل للمسلمين. ولا عبرة بالاستخلاف مع نقص أهلية أحدهما، كأن يكون أحدهما جاهلًا أو فاسقًا.

٣- وَاسْتِيلَاءُ مُتَغَلِّبٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ كَفَاسِقٍ وَجَاهِلٍ وَامْرَأَةٍ، وَهُوَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ، وَتَنْعَقِدُ إِمَامَتُهُ لِلْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ قَهَرَهُ آخَرُ انْعَقَدَتْ لَهُ وَانْعَزَلَ الْأَوَّلُ[١].

ثُمَّ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ[٢] وَلَيْسَ مَعْصِيَةً وَلَوْ كَانَ جَائِرًا، وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، وَتَجِبُ نُصْرَتُهُ على الْبُغَاةِ، وَنَصِيحَتُهُ عَلَى الْحَقِّ، وَلَا يَجُوزُ خَلْعُهُ إِلَّا لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِذَا اخْتَلَّتِ الصِّفَاتُ.

وَمِنْ وَظَائِفِ الْإِمَامِ:

١- حِفْظُ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ بِحَمْلِهِمْ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ السَّابِقِينَ[٣]، وَدَفْعِ شُبُهَاتِ الزَّائِغِينَ، وَرَدْعِ الْمُبْتَدِعِينَ، وَاسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ، وَدَعْوَةِ الْكَافِرِينَ بِالْجِدَالِ وَالْإِرْشَادِ ثُمَّ بِالْغَزْوِ وَالْجِهَادِ.

٢- وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْأَذَانِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، مَعَ صَوْنِ الْمُتَعَبِّدِينَ مِنَ الْفِتَنِ وَالْآفَاتِ، وَرَدْعِ الْمُجَاهِرِينَ بِالْمُخَالَفَاتِ.

---

(١) أما من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا ينعزل بالقهر، بل تجب نصرته إن أمكنت، ولا تنعقد الإمامة لقاهره ما دام حيًّا.

(٢) فلا تجب طاعة السلطان في حظِّ نفسه، ولا يحرم فعل ما يتأذى به، بل هو كسائر الناس في ذلك، بخلاف الوالدين، قال السبكي في كتاب بر الوالدين (ص ٢٣): «ولا تجب طاعته في حق نفسه، ولا يحرم أذاه بمباح».

(٣) قال إمام الحرمين في الغياثي (ص ١٩٠): «الذي يحرص الإمام عليه جمعُ عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين قبل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراء، وكانوا رضي الله عنهم يَنهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات، والاعتناءِ بجمع الشبهات، وتكلفِ الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى وكفِّ الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفُّون رضي الله عنهم عما تعرَّض له المتأخرون عن عِيٍّ وحَصْر وتبلُّد في القرائح، هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانًا وأرجحهم بيانًا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعيةُ الغوايات وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في حقِّ عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعون. فإن أمكن حمل العوامِّ على ذلك فهو الأسلم، ولما قال رسول الله ﷺ: «ستفترق أمتي ثلاثًا وسبعين فرقة، الناجي منها واحدة» فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية، فقال: «هم الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي» ».

٣- وَالْحُكْمُ فِي شُؤُونِ الْحَيَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ الزَّاجِرَةِ عَنِ ارْتِكَابِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُوبِقَاتِ.

٤- وَحِفْظُ خِطَّةِ الْإِسْلَامِ مِنِ اعْتِدَاءِ الْكَافِرِينَ وَصِيَالِ الْمُتَلَصِّصِينَ وَتَنَاحُرِ الْمُتَحَزِّبِينَ، وَذَلِكَ بِتَرْتِيبِ الْجُيُوشِ وَالْأَعْوَانِ وَتَجْهِيزِهِمْ بِالْعُدَدِ وَالْأَمْوَالِ.

٥- وَتَحْقِيقُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْعُ الْأَضْرَارِ عَنْهُمْ، لَا سِيَّمَا الضُّعَفَاءُ كَالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ.

فَصْلٌ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ

الْبُغَاةُ: مُسْلِمُونَ خَالَفُوا الْإِمَامَ وَلَوْ جَائِرًا بِخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ[١] بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ: تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ عِنْدَنَا ظَنًّا، وَشَوْكَةٌ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا مُقَاوَمَةُ الْإِمَامِ[٢].

وَلَيْسُوا فَسَقَةً[٣]، لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الرَّعِيَّةِ قِتَالُهُمْ[٤] مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ أَمِينًا فَطِنًا نَاصِحًا يَعِظُهُمْ وَيُنَاظِرُهُمْ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلِمَةً أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا، فَإِنْ أَصَرُّوا أَعْلَمَهُمْ بِالْقِتَالِ.

وَلَا يُقَاتَلُونَ بِمَا يَعُمُّ كَمَنْجَنِيقٍ، وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُثْخَنُهُمْ وَأَسِيرُهُمْ،

---

(١) بعدم انقيادهم لأمره، أو بمنعهم حقًّا توجه عليهم كزكاة، ولا فرق في ذلك بين الخارجين لغرض دنيوي والخارجين لفكر ديني كالخوارج.

(٢) أي لهم قوة وكثرة واستيلاء، بحيث يحتاج ردهم للطاعة إلى كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال، ولا يحصل ذلك إلا أن يكون لهم مطاع وإن لم يسموه إمامًا.

(٣) فيُقبل قضاؤهم وشهادتهم، إلا ممن استحلَّ دماء المسلمين أو أموالهم بلا تأويل.

(٤) يجب قتالهم بأحد خمسة أمور، وهي: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل، أو يتعطل جهاد الكفار بهم، أو يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم، أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم، أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته. ويباح في حالة، وهي ما لو انفردوا عن الجماعة ولم يمنعوا حقًّا ولا تعدَّوْا إلى ما ليس لهم، فيقاتَلون لتفريقهم الجماعةَ، ولا يجب لتظاهُرهم بالطاعة. ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ١٠٤)، ومغني المحتاج (٥/ ٤٠٥).

وَلَا يُطْلَقُ حَتَّى يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ. وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَا أُخِذَ مِنْهُمْ، بَلْ يُرَدُّ لَهُمْ بَعْدَ الْأَمْنِ، وَيُهْدَرُ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا أَوْ أَتْلَفْنَاهُ عَلَيْهِمْ لِضَرُورَةِ حَرْبٍ.

أَمَّا مَنْ خَرَجُوا بِلَا تَأْوِيلٍ كَمَانِعِي زَكَاةٍ عِنَادًا، أَوْ بِتَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ كَتَأْوِيلِ مُرْتَدِّينَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِحَيْثُ يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ لِقِلَّتِهِمْ أَوْ عَدَمِ مُطَاعٍ فِيهِمْ؛ فَلَيْسُوا بُغَاةً، بَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَى أَفْعَالِهِمْ مُقْتَضَاهَا، فَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ[1].

فَرْعٌ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

يَحْرُمُ قِتَالُ الْمُسْلِمِ وَالِاعْتِدَاءُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى ظُلْمِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ.

وَإِذَا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ الْإِصْلَاحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

فَإِنِ اسْتَمَرَّتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الظُّلْمِ وَجَبَ عَلَى الْوُلَاةِ قِتَالُهَا حَتَّى تَرْجِعَ لِلصُّلْحِ.

وَمَا أَصَابَتْهُ الظَّالِمَةُ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ فَمَضْمُونٌ، وَمَا أُصِيبَ مِنْهَا فَهَدْرٌ. فَإِنْ كَانَتَا ظَالِمَتَيْنِ كَأَنْ تَقْتَتِلَا عَلَى نَهْبٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ أَوْ رِئَاسَةٍ، فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ.

وَالْعَصَبِيَّةُ حَرَامٌ، وَهِيَ: أَنْ يُبْغِضَ الْمَرْءُ مَنْ لَيْسَ مِن قَوْمِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ[2]،

---

(١) فالمتأول بلا شوكة كالخوارج الباقين في قبضة الإمام، يضمن ما يتلفه قطعًا؛ لأنه كقاطع الطريق. وكذلك ذو الشوكة بلا تأويل، وقيل: إن هذا لا يضمن شيئًا أتلفه لضرورة الحرب، قال في الروضة (١٠/ ٥٧): «لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع الكلمة، وهذا موجود هنا»، وذكر البلقيني أن هذا انفرد به الإمام والغزالي، وأنه مخالف لنصوص الشافعي والأصحاب المقتضية أنه ضامن كقطاع الطريق، ويأتي في اقتتال الطائفتين ما يناسب هذا الذي ذكره.

(٢) فيكون بغضه على النسب، لا على معصية الله ولا على جناية مِن المبغَض على المبغِض، ولكن يقول: أبغضه؛ لأنه من بني فلان! وقد يحمله ذلك على ما حرَّم الله عليه من البغي والشتم والطعن في النسب.

وَلَيْسَ مِنْهَا أَنْ يُحِبَّ قَوْمَهُ.

وَمَنْ أَظْهَرَ الْعَصَبِيَّةَ بِالْكَلَامِ وَدَعَا إِلَيْهَا وَتَأَلَّفَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْهِرُ نَفْسَهُ بِقِتَالٍ فِيهَا، فَهُوَ فَاسِقٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ(١).

وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَادُ اللهِ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمَحَبَّةِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ، وَأَحَقُّهُمْ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ بِالْفَضِيلَةِ أَنْفَعُهُمْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَيُسَنُّ بَذْلُ الْمَالِ فِي الْإِصْلَاحِ وَتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ، كَتَحَمُّلِ الدِّيَةِ أَوِ الْمَالِ عِنْدَ تَنَازُعِ قَبِيلَتَيْنِ فِي قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ إِتْلَافِ مَالٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ فَاعِلُهُ أَوْ حَصَلَتْ فِتْنَةٌ. وَمَنْ غَرِمَ دَيْنًا لِذَلِكَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ بَقِيَ دَيْنُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.

(١) لأنه أتى محرَّمًا لا اختلاف بين علماء المسلمين فيه، كما قال الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

الْبَابُ الثَّانِي: الْقَضَاءُ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَوْلِيَةُ الْقَاضِي

نَصْبُ الْقَاضِي فَرْضٌ عَلَى الْإِمَامِ، وَتَوَلِّي الْقَضَاءِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لَكِنَّ مَنْ تَعَيَّنَ فِي نَاحِيَةٍ لَزِمَهُ طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ فِيهَا، وَيُسَنَّانِ لِلْأَفْضَلِ، وَيُكْرَهَانِ لِلْمَفْضُولِ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعِ الْأَفْضَلُ، وَلِلْمُسَاوِي إِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ(١).

وَشَرْطُ الْقَاضِي: كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ، كَافِيًا، مُجْتَهِدًا وَهُوَ الْعَارِفُ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَبِالْقِيَاسِ وَأَنْوَاعِ الْأَدِلَّةِ(٢) وَحَالِ الرُّوَاةِ وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ.

وَيَجُوزُ نَصْبُ أَكْثَرَ مِنْ قَاضٍ بِمَحَلٍّ إِنْ لَمْ يُشْرَطِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْحُكْمِ.

وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ(٣)، وَعَزْلِ نَفْسِهِ، وَعَزْلِ الْإِمَامِ وَيَحْرُمُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ.

وَلَوْ وَلَّى ذُو شَوْكَةٍ شَخْصًا مُسْلِمًا غَيْرَ أَهْلٍ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ.

وَيَجُوزُ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ رَجُلًا أَهْلًا لِلْقَضَاءِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا بِهِ قَبْلَ صُدُورِهِ.

وَسُنَّ لِلْقَاضِي الْمُوَلَّى أن يَبْحَثَ عَنْ عُلَمَاءِ الْمَحَلِّ وَعُدُولِهِ، وَيَنْزِلَ وَسَطَ الْبَلَدِ، وَيَنْظُرَ فِي أَهْلِ الْحَبْسِ، ثُمَّ الْأَوْصِيَاءِ، وَيَتَّخِذَ كَاتِبًا عَدْلًا ذَكَرًا حُرًّا عَارِفًا، وَمُتَرْجِمَيْنِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ، وَمُزَكِّيَيْنِ كَذَلِكَ(٤)، وَدِرَّةً وَسِجْنًا، وَمَجْلِسًا رَفِيقًا.

---

(١) والحاجة هنا: ألا يجد طريقًا آخر لنشر علمه، أو لكسب رزقه.

(٢) فمن أنواع القرآن والسنة: العام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر، والناسخ والمنسوخ، ومن أنواع السنة: المتواتر والآحاد، والمتصل وغيره، ومن أنواع القياس: الأَولى والمساوي والأَدْون، وقياس العلَّة وقياس الدلالة، والجليُّ والخفيُّ.

(٣) بنحو جنون وإغماء وفسق، ولو عادت أهليته لم تعد ولايته.

(٤) أي: أهلي شهادة، فشرط المزكي كشاهد، مع معرفته بالجرح والتعديل، وخبرته بباطن من يعدِّله

وَيَحْرُمُ قَبُولُهُ هَدِيَّةً إِلَّا مِمَّنِ اعْتَادَهَا قَبْلَ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا وَلَا خُصُومَةَ لَهُ.

وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ[1] أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ، وَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ، وَلِنَائِبِهِ أَنْ يَحْكُمَ لَهُمْ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الدَّعْوَى

الدَّعْوَى: إِخْبَارٌ عِنْدَ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ عَنْ وُجُوبِ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ وَنَحْوِهِ عَلَى غَيْرِهِ[2].

وَيَجِبُ فِي طَلَبِ غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ، وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ إِنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا[3]، أَمَّا الدَّيْنُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ؛ طَالَبَهُ، أَوْ عَلَى مُمْتَنِعٍ وَلَا حُجَّةَ؛ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ، ثُمَّ غَيْرَ جِنْسِهِ فَيَبِيعُهُ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ[4].

وَيُشْتَرَطُ لِكُلِّ دَعْوَى: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً[5]، وَمُلْزِمَةً[6]، وَأَنْ يُعَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ،

بصحبة أو جوار أو معاملة.

(١) ويجوز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كأن يقول: حكمتَ عليَّ بالجور؛ لئلا يُستخفَّ ويستهان بالحكم الشرعي. ويجوز أن يحكم بإثبات مال لبيت المال وإن كان يُرزق منه، ويمتنع لمدرسة هو ناظرها من قبل الولاية؛ لأنه الخصم، إلا أن يكون متبرعًا فيجوز كالوصي.

(٢) قوله: (حاكم ونحوه) يشمل المحكَّم وذا الشوكة إذا تصدَّى لفصل الأمور بين أهل محلته، وقوله: (للمخبِر ونحوه) يشمل المالك والولي والوكيل وناظر الوقف.

(٣) فإن لم يخش ضررًا فله أخذها استقلالًا؛ دفعًا لمؤنة ومشقة الرفع للقاضي، سواء كانت يدُ من كانت العين عنده عادية كالغاصب، أم لا كمشتري المغصوب جاهلًا بحاله.

(٤) وأما المنفعة فهي كالعين إن كانت منفعة عين، فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخشَ ضررًا، وهي كالدين إن كانت منفعة ذمة، فإن قَدَر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرط الامتناع وعدم الحجة.

(٥) بأن يفصِّل المدعي ما يدعيه ويذكر الأوصاف المؤثرة في الحكم الآتي ذكرها، فإن أطلق الدعوى سُنَّ للقاضي استفصاله لتصحَّ بتفصيله دعواه.

(٦) فلا تسمع دعوى هبة شيء حتى يقول المدعي: وقبضتُه بإذن الواهب، ولا دعوى بيع شيء أو إقرار به حتى يقول: ويلزم البائعَ أو المقرَّ التسليمُ إلي.

وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ مُكَلَّفًا[1]، وَأَلَّا تُنَاقِضَهَا أُخْرَى.

وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى بِمُؤَجَّلٍ.

أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ وَصَفَهَا بِصِفَةِ سَلَمٍ[2]، فَإِنْ تَلِفَتْ مُتَقَوِّمَةً ذَكَرَ قِيمَةً.

أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا وَصَفَهُ بِصِحَّةٍ. أَوْ نِكَاحًا فَكَذَا مَعَ قَوْلِهِ: نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ، وَرِضَاهَا إِنْ شُرِطَ.

وَإِذَا اسْتُعْدِيَ[3] عَلَى شَخْصٍ حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ، طَلَبَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ وَرَقَةٍ مَخْتُومَةٍ لِلْمُدَّعِي يَعْرِضُهَا عَلَيهِ[4]، فَإِنِ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ فَبِرَسُولِ الْقَاضِي، فَإِنِ امْتَنَعَ فَبِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ وَيُعَزِّرُهُ.

أَوْ عَلَى غَائِبٍ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ طَلَبَهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى[5]، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي نَائِبٌ هُنَاكَ، فَيَسْمَعُ الْحُجَّةَ وَيَكْتُبُ إِلَى نَائِبِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَائِبُ خَارِجًا عَنْ مَحَلِّ عَمَلِ الْقَاضِي كَتَبَ إِلَى قَاضِي مَحَلِّهِ.

وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ مُقِرٌّ، وَيَجِبُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ حُجَّتِهِ، كَمَا لَوِ ادَّعَى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ

---

(١) فلا تصح دعوى صبي ومجنون، بل يدعي لهما الولي أو تُوقف إلى كمالهما، ولا دعوى عليهما إن لم يكن هناك بينة، وإلا سُمعت.

(٢) سواء أكانت مثلية أم متقومة، فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر وجب ذكر القيمة.

(٣) أي: طُلب من القاضي إحضاره، وفي المصباح المنير: «واستعديتُ الأمير على الظالم؛ طلبتُ منه النصرة، فأعداني
عليه؛ أعانني ونصرني، فالاستعداء: طلبُ التقوية والنصرة، والاسم: العدوى بالفتح».

(٤) ويكون نقش الختم: أجب القاضي فلانًا، ولا يجب عليه الحضور إن كان أجيرًا بعينه وحضوره يعطِّل حق المكتري، ولا تُحضر المخدَّرة، وهي من لا يكثر خروجها للحاجات، فهذان استثناءان.

(٥) وهي مسافة يَرجع منها المُبكِّر على البعير إلى محلِّه أولَ الليل، سُمِّيت بذلك لِما سبق، ولأن صاحبها يذهب ويعود بعَدْوٍ واحد.

مَيِّتٍ.

وَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ بِمَالٍ وَلَهُ مَالٌ فِي الْبَلَدِ قَضَاهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِنْهَاءَ الْحَالِ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ أَنْهَاهُ إِلَيْهِ بِأَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَا حَصَلَ عِنْدَهُ مِنْ حُكْمٍ أَوْ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ، وَيُشْهِدَ عَدْلَيْنِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ.

وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِكْرَامِ[1].

وَالْمُدَّعِي: مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ وَافَقَهُ.

فَإِذَا حَضَرَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ سَكَتَ الْقَاضِي أَوْ قَالَ: لِيَتَكَلَّمِ الْمُدَّعِي، فَإِذَا ادَّعَى طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ: فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ أَمْهَلَهُ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ. وَإِنْ أَنْكَرَ سَكَتَ الْقَاضِي أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ أَتَى بِهَا حَكَمَ بِهَا، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ أَمْهَلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ أَمْهَلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ: فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ، فَإِنْ أَبَى أَوْ سَكَتَ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَلَمْ يُمْهِلْهُ، وَيَقُولُ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ[2]، فَإِنْ حَلَفَ قَضَى لَهُ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ.

وَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، أَوْ بِخِلَافِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَوَجَبَ نَقْضُهُ.

---

(١) كالإذن لهما في الدخول عليه، والقيام لهما، والنظر إليهما، واستماع كلامهما، وطلاقة الوجه لهما، وموضع جلوسهما، ونحو ذلك.

(٢) وطلبُ القاضي الحلف من المدعي بعد سكوت المدعى عليه حكمٌ بالنكول حكمًا، ويجب على القاضي بيان حكم النكول للجاهل به، بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق، فإن لم يفعل وحَكم بنكوله نفذ حكمه لتقصير الجاهل بترك البحث عن حكم النكول.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَا يُحْكَمُ بِهِ مِنَ الْحُجَجِ

وَهِيَ خَمْسَةُ أُمُورٍ: عِلْمُ الْقَاضِي، وَالْإِقْرَارُ، وَالْيَمِينُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْقِيَافَةُ[1].

فَفِيهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ.

الْفَرْعُ الأَوَّلُ: عِلْمُ الْقَاضِي

وَهُوَ ظَنُّهُ الْمُؤَكَّدُ، وَيَقْضِي بِهِ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ[2]، وَهِيَ:

١- أَلَّا يَكُونَ فِي عُقُوبَةٍ للهِ، إِلَّا تَعْزِيرًا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ[3]، أَوْ حَدًّا فُعِلَ مُوجِبُهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ عَلَنًا، أَوْ أُقِرَّ بِهِ فِيهِ وَلَمْ يُرْجَعْ عَنْهُ[4].

٢- وَأَلَّا تَقُومَ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ عِلْمِهِ، فَإِنْ قَامَتْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَلَا بِعِلْمِهِ[5].

٣- وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا عَدْلًا، فَيَمْتَنِعُ حُكْمُ قَاضِي الضَّرُورَةِ بِعِلْمِهِ[6].

٤- وَأَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَ حُكْمِهِ عِلْمُهُ[7].



الْفَرْعُ الثَّانِي: الْإِقْرَارُ

وَهُوَ إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ، وَيُسَمَّى اعْتِرَافًا.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

---

(١) ويسميها المعاصرون وسائل الإثبات.

(٢) كأن يدعي شخص على آخر بمال، وقد رآه القاضي مِن قبلُ وهو يقرضه، أو سمع الآخرَ أقرَّ به، فيَحكم به الآن مع احتمال الإبراء.

(٣) فمَن ظهر منه في مجلس الحكم ما يوجب تعزيرًا، عزَّره القاضي وإن كان قضاء بالعلم.

(٤) وتستثنى مسائل أخرى، منها: إذا علم القاضي من مكلَّف أنه أسلم ثم أظهر الكفر، فإنه يقيم عليه حدَّ الردَّة.

(٥) بل يعرض عن القضية، فلا يحكم بعلمه لمعارضته للبينة مع عدالتها ظاهرا، ولا يحكم بخلاف علمه؛ لأنه يكون عالمًا ببطلان حكمه، والحكم بالباطل محرم.

(٦) حتى لو قال: قضيت بحجة شرعيةٍ أوجبتِ الحكم بذلك، وطُلب منه بيانُ مستنده، لزمه ذلك، فإن امتنع رددنا حكمه ولم نعمل به.

(٧) فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه، وحكمتُ عليك بعلمي.

١- الْمُقِرُّ، وَشَرْطُهُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢- والْمُقَرُّ لَهُ، وَشَرْطُهُ: أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّ بِهِ[١]، وَعَدَمُ تَكْذِيبِهِ لِلْمُقِرِّ.

٣- وَالْمُقَرُّ بِهِ، وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَوْ مَآلًا.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ. وَ«عَلَيَّ» أَوْ «فِي ذِمَّتِي» لِلدَّيْنِ، وَ«مَعِي» أَوْ «عِنْدِي» لِلْعَيْنِ.

وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الشَّخْصِ بِمَجْهُولٍ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ.

وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ إِنْ نُوِيَ قَبْلَ فَرَاغِ الْكَلَامِ، وَاتَّصَلَ بِهِ، وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ[٢].

وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ وَتَصْدِيقِ الْمُسْتَلْحَقِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ[٣] شُرِطَ أَيْضًا: كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيْتًا، وَكَوْنُ الْمُقِرِّ وَارِثًا حَائِزًا.

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: الْيَمِينُ

وَهِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ، وَتَكُونُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فِي سَبْعِ حَالَاتٍ، وَهِيَ: يَمِينُ الرَّدِّ، وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ[٤]، وَيَمِينُ الْقَسَامَةِ، وَيَمِينُ اللِّعَانِ، وَيَمِينُ الْأُمَنَاءِ، وَتَحَالُفُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

وَيَمِينُ الرَّدِّ كَإِقْرَارِ الْخَصْمِ، فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَهَا بَيِّنَتُهُ بِمُسْقِطٍ.

وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً، إِلَّا إِنِ ادَّعَى خَصْمُهُ مُسْقِطًا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ، وَإِلَّا يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ.

---

(١) فلا يصحُّ الإقرار لدابة؛ لأنها ليست أهلًا لذلك، فإن قال: عليَّ مالٌ بسببها لفلان، صحَّ، ويُحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعدِّيًا.

(٢) والاستثناء بيان ما لم يُرَدْ بأول الكلام، لا إبطال ما أُثبت.

(٣) أي: ممن يتصل نسبه به، كأن يُلحقه بأبيه فيقولَ: هذا أخي، أو بجدِّه فيقولَ: هذا عمي.

(٤) وهي التي يحلفها المدعي بعد إقامة الحجة للتوثق من صدقه، وتكون في الدعوى على الغائب والصغير والمجنون والميت، فيحلف على أن ما ادعاه عليه باقٍ في ذمته ما برئ من شيء منه.

وَمنْ حَلَفَ فَعَلَى الْبَتِّ، إِلَّا فِي نَفْيٍ مُطْلَقٍ لِفِعْلٍ لَا يُنْسَبُ لَهُ فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ[1].

وَيُبْنَى الْحَلِفُ عَلَى مُرَادِ الْحَاكِمِ، فَلَا تَدْفَعُ التَّوْرِيَةُ إِثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

وَالْيَمِينُ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا، فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا.

وَيُسَنُّ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ فِي غَيْرِ نَجِسٍ[2] وَمَالٍ قَلِيلٍ، بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ، فَيَقُولُ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ.

وَالْقَسَامَةُ: حَلِفُ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً، وَتُوَزَّعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ، وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ، وَلَا قَسَامَةَ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

وَتَجِبُ بِهَا دِيَةٌ، وَتَثْبُتُ فِي الْقَتْلِ بِمَحَلِّ لَوْثٍ؛ وَهُوَ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ[3].

وَكُلُّ يَمِينٍ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ خَمْسُونَ، كَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِلَا لَوْثٍ، وَالْمَرْدُودَةِ.



الْفَرْعُ الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ

وَهِيَ إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظِ خَاصٍّ عِنْدَ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ.

وَشَرْطُ الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا، مُكَلَّفًا، عَدْلًا، ذَا مُرُوءَةٍ، يَقِظًا، نَاطِقًا، غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَغَيْرَ مُتَّهَمٍ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ بِفِعْلٍ بَصِيرًا، وَالشَّاهِدُ بِقَوْلٍ

---

(١) قال البجيرمي (٤/ ٤٠١): «وحاصل الصور اثنتا عشرة صورة؛ لأن المحلوف عليه إما فعلُه أو فعل مملوكه أو فعلُ غيرهما، وعلى كلٍّ إما أن يكون إثباتًا أو نفيًا، وعلى كلٍّ إما مطلقًا أو مقيَّدًا، فيحلف على البتِّ في إحدى عشرة، ويتخير في واحدة»، وفصَّل ذلك.

(٢) كالكلب المعلَّم والسِّرجين والخمر المحترمة.

(٣) كأن وُجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه، أو تفرَّق عنه محصورون، أو أَخبَر بقتله عدل واحد أو امرأتان أو صِبْية أو فسقة أو كفار، ولو تقاتل صفَّانِ وانكشفَا عن قتيل فلَوْثٌ في حقِّ الصفِّ الآخر، ويجب تعيين المدعى عليه.

بَصِيرًا سَمِيعًا[1].

وَالْعَدْلُ: مَنْ لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ أَصَرَّ وَغَلَبَتْ طَاعَتُهُ[2].

وَالْمُرُوءَةُ: أَنْ يَتَخَلَّقَ الْإِنْسَانُ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، وَيَتَوَقَّى مَا لَا يَلِيقُ بِأَمْثَالِهِ عُرْفًا[3]. وَيُكْرَهُ تَعَاطِي خَارِمِ الْمُرُوءَةِ، إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ إِسْقَاطَ شَهَادَةٍ تَحَمَّلَهَا فَيَحْرُمُ.

وَيَصِحُّ أَدَاءُ كَامِلٍ تَحَمَّلَ نَاقِصًا، كَصَبِيٍّ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وخَارِمِ مُرُوءَةٍ بَعْدَ رُجُوعِهِ، وَفَاسِقٍ بَعْدَ تَوْبَتِهِ بِشَرْطِ اسْتِبْرَائِهِ سَنَةً فِي الذَّنْبِ الْفِعْلِيِّ الظَّاهِرِ[4] وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَأَنْ يَقُولَ فِي الذَّنْبِ الْقَوْلِيِّ: كَلَامِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ وَلَا أَعُودُ[5].

---

(١) فلا تُقبل شهادة أصم إلا في الفعل، ولا شهادة أعمى إلا أن يُقِرَّ شخص في أذنه فيمسكَه حتى يشهد عليه، أو يكون عماه بعد تحمُّلِه والمشهود له وعليه معروفا الاسم والنسب.

(٢) الكبيرة: كل ذنب فيه حدٌّ أو كفارة أو وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. والإصرار: تكرار نوع من الذنب أو فعلُ نوعين فأكثر منه من غير توبة بينهما. والمراد بغلبة الطاعات: أن تزيد طاعاته على سيئاته التي لم يتب منها، والمقابلة تكون في تعداد الصور، ولا نظر إلى تعدُّد ثواب الحسنة؛ لأن ذلك أمر أخروي. وقد تَكبُر الصغيرة بغير الإصرار، كاستصغار الذنب والسُّرور به، والتهاون بحكم الله، والاغترار بسَتْر الله، وأن يكون عالمًا يُقتدى به.

(٣) كأكل غير السوقي في السوق، ولبس الفقيه ما لا يليق به عادةً، وقبلة الحليلة بحضرة الناس، وحرفة دنيئة ممن لا تليق به، والإكثار مما يضحك الناس، أو من لعب الشِّطْرَنْج، أو من الغناء بلا عَزْفٍ أو استماعه، أو من الرقص بلا تكسُّر.

(٤) خرج به الفسق الخفي، فمن أقرَّ بذنب خفيٍّ لِيقام عليه الحدُّ، قُبلت شهادته عقب ذلك؛ لأنه لم يُظهر التوبة عما كان مستورًا إلا عن صلاح، والسَّنَة إنما اعتُبرت لأنها مدة يغلب على الظن فيها أنه قد صلح عملًا وسريرة؛ لأن لمرور الفصول الأربعة أثرًا بيِّنًا في تهييج النفوس لما تشتهيه، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة.

(٥) وهذه هي التوبة الظاهرة، وتزيد على التوبة المسقطة للإثم بهذين الشرطين. وقد سبقت الإشارة إلى هذا في باب التوبة في آخر ربع العبادات.

وَالتُّهْمَةُ[1]: جَرُّ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ[2] أَوْ لِغَرِيمٍ لَهُ مَاتَ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ، أَوْ بِبَرَاءَةِ مَضْمُونِهِ، أَوْ عَلَى عَدُوِّهِ[3]، وَشَهَادَةُ غُرَمَاءِ مَحْجُورِ الْفَلَسِ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ.

وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَكَذَا أَدَاؤُهَا إِنْ كَانُوا جَمْعًا، فَلَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هُمَا أَوْ وَاحِدٌ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ وَبِيَمِينٍ، فَفَرْضُ عَيْنٍ، بِشَرْطِ: أَنْ يُدْعَى مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَى، وَأَلَّا يُجْمَعَ عَلَى فِسْقِهِ، وَأَلَّا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ كَمَرَضٍ. وَالْمَعْذُورُ يُشْهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ[4]، أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ الْقَاضِي نَائِبًا يَسْمَعُهَا مِنْهُ.

وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمَا يُظَنُّ ظَنًّا مُؤَكَّدًا بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَارِضِ[5]، وَمِنْهُ:

١ - الشَّهَادَةُ بِالنَّسَبِ وَالرُّشْدِ وَمِلْكِ الْعَيْنِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالنِّكَاحِ وَوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، بِنَاءً عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ[6].

---

(١) التُّهَمَة: اسم بمعنى الاتهام، والاتهام افتعال مِن وَهَمَ يَهِمُ وَهْمًا، وهو الشك الضعيف، والتُّهَمة أصلها وُهَمَة، وهي مفتوحة الهاء، والسكون لغة.

(٢) ولا ترد شهادته عليهم، ولا شهادته لزوجه وأخيه وصديقه وعدوِّه.

(٣) وهو من يحزن بفرحه ويفرح بحزنه، والمراد العداوة الظاهرة؛ لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلِّب القلوب، ولذلك يكتفى بما يدلُّ عليها كالمخاصمة. ولو أفضت العداوة إلى الفسق رُدَّت شهادته مطلقًا. وتُقبل الشهادة على عدوٍّ في الدِّين، كشهادة المسلم على الكافر والسنيِّ على المبتدع، لكنها قد تنقلب إلى عداوة دنيوية فلا تُقبل معها الشهادة، وقال ابن تيمية: «الغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا».

(٤) وتُقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة لله وإحصانٍ، بشرط أن يكون الأصل مقبول الشهادة، وأن يسترعيَ فرعَين فيقولَ لكلٍّ: أنا شاهد بكذا وأُشهدك على شهادتي، أو يسمعَاه يشهد عند حاكم، أو يسمعَاه يبيِّنُ سببها كقوله: أشهد أن لفلان على فلان ألفا قرضًا، وأن يسمِّياه عند الأداء، ولا تقبل إلا بموت الأصل، أو عُذرِه بعذر جُمعة، أو غيبتِه فوق مسافة عدوى.

(٥) فإن عورض كأن أنكر المنسوب إليه النسب، أو طعن فيه بعض الناس، امتنعت الشهادة بالظن لاختلاله.

(٦) وهي خبر جماعة يُؤْمَنُ تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، ويشترط إسلامهم وتكليفهم، لا عدالتهم وحريتهم وذكورتهم. وإنما اكتفي بالاستفاضة في

٢- وَالشَّهَادَةُ بِمِلْكِ الْعَيْنِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهَا مَعَ التَصَرُّفِ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ[١] مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا.

٣- وَالشَّهَادَةُ بِمِلْكِ الْعَيْنِ بِنَاءً عَلَى اسْتِصْحَابِ سَبَبٍ سَابِقٍ كَإِرْثٍ وَشِرَاءٍ[٢].

وَلَا تُقْبَل شَهَادَةُ مُبَادِرٍ إِلَّا فِي حِسْبَةٍ[٣]، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ وَلَا يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ.

وَلَوِ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانِ فِعْلٍ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ آلَتِهِ أَوْ هَيْئَتِهِ، لَغَتْ شَهَادَتُهُمَا.

وَنِصَابُ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:

١- رَجُلٌ وَاحِدٌ لِهِلَالِ رَمَضَانَ.

٢- وَأَرْبَعَةُ رِجَالٍ لِلزِّنَى وَنَحْوِهِ كَإِتْيَانِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ.

٣- وَرَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ لِمَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ كَالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْفَسْخِ وَالْخِيَارِ.

٤- وَرَجُلَانِ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ وَمَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًى وَمَوْتٍ وَوَكَالَةٍ وَإِيصَاءٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.

٥- وَرَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لِمَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ

المذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها؛ لأن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها.

ويقول الشاهد بالاستفاضة: أشهد أن هذا ولد فلان، أو أنه وقفه، أو أنها زوجته، أو أنه ملكه. ولا يقول: أشهد أن فلانة ولدت هذا، أو أن فلانًا وقف كذا، أو أنه تزوج هذه، أو أنه اشترى هذا؛ لما مر من أنه يشترط في الشهادة بالفعل الإبصارُ، وبالقول الإبصار والسمع.

(١) كسكنى وهدم وبناء وبيع وفسخ بعده.

(٢) لأن الحاجة داعية إلى ذلك وإن احتمل زواله، ولا يصرِّح في شهادته بالاستصحاب إلا لتقوية كلامه، فإن صرَّح به وظهر في ذكره تردد لم تُقبل شهادته.

(٣) وشهادة الحِسْبة: الشهادة في حقِّ لله كالحدود، أو فيما لله فيه حقٌّ مؤكَّد كالطلاق والعدة والنسب والعفو عن قود.

وَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا.

وَلَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ[1] وَلَمْ تُسْتَوْفَ عُقُوبَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ اسْتُوفِيَتْ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ وَمَاتَ، وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا، لَزِمَهُمُ الْقَوَدُ إِنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ كَذِبَهُمْ، وَإِلَّا فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ فَقَطْ. وَالْمُزَكِّي وَالْقَاضِي كَالشُّهُودِ[2].

وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ؛ غَرِمُوهُ مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ[3]، وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعُوا، لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ، إِلَّا إِنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ.

وَإِنْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ رُجِّحَ بَيْنَهُمَا بِالْيَدِ، ثُمَّ بِتَأْرِيخٍ سَابِقٍ[4]، وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ. وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

الْفَرْعُ الْخَامِسُ: الْقِيَافَةُ

هِيَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَيْئَاتِ الْأَشْخَاصِ عَلَى اتِّحَادِهِمْ فِي النَّسَبِ أَوِ الْوِلَادَةِ[5].

---

(١) وذلك لتأكُّد الأمر مع جواز كذبهم في الرجوع فقط، وأما احتمال صدقهم في الرجوع فليس أولى من احتمال صدقهم في الشهادة، والحكم قد ثبت، والثابت لا يُنقض بأمر محتمل.

(٢) فيجب القود عليهما إن قالا: تعمَّدْنا ذلك وعَلِمْنا أنه يستوفى منه بقولنا، وجهل الولي كذبهم. ولو رجع القاضي والشهود فالقود عليهم جميعًا، والدية مناصفة. وإن رجع الولي وحده أو مع الشهود فالقود عليه دونهم.

(٣) فيغرمون المال للمدعى عليه الذي أخذه منه المدعي بسبب شهادتهم، ولا يُطالَب المدعي بردِّ ما أخذه.

(٤) فلو شهدت بينة لشخص بمِلْكٍ مِن سنة إلى الآن، وبينةٌ أخرى بملك لآخر من سنتين إلى الآن، رُجِّحت بينة الثاني. ولا ترجَّح بينة مؤرِّخة على مطلِقة.

(٥) وهذا العلم لا يقبل التعليم؛ لأنه مبني على قوة الحدس والتخمين لإدراك المشابهة الخفية بين الشخصين، أما المشابهة الظاهرة فيدركها كلُّ أحد.

وَشَرْطُ الْقَائِفِ: أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ، وَتَجْرِبَةٌ فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ[1].

وَلَا تُفِيدُ الْقِيَافَةُ النَّسَبَ الثَّابِتَ إِلَّا تَأْكِيدًا، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ[2].

فَإِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ آدَمِيًّا مَجْهُولَ النَّسَبِ، أَوْ وَلَدَ مَوْطُوءَتِهِمَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ، كَأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ أَحَدُهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ بِشُبْهَةٍ، وَوَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِمَا؛ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَعُمِلَ بِإِلْحَاقِهِ[3].

فَإِنْ تَخَلَّلَ حَيْضٌ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ[4].

وَلَوِ اسْتَلْحَقَ الصَّغِيرَ اثْنَانِ وَعُدِمَ الْقَائِفُ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، انْتَسَبَ بَعْدَ كَمَالِهِ لِمَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا[5].

وَلَوْ صَحَّ الِاسْتِلْحَاقُ أَوِ الِانْتِسَابُ بَعْدَ الْكَمَالِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِآخَرَ، بَطَلَا، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنَ الثَّلَاثَةِ.

---

(١) بأن يُعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات، ثم في نسوة فيهن أمه، فإن أصاب في المرات جميعًا اعتمد قوله، وكذلك الأب في رجال، بل سائر العصبة والأقارب كذلك، ولا تجدَّد التجربة لكلِّ إلحاق، ولا يُشترط عدد من القافة، بل يكفي واحد كالقاضي.

(٢) والبصمة الوراثية (DNA) تقوم مقام القيافة، فيجوز استعمالها في حال الاشتباه فقط، لا للطعن في الأنساب الثابتة شرعًا، ولا لتقوم مقام اللعان.

(٣) ولا ينقض حكمه إلا ببينة، فلو بلغ الولد وانتسب لرجل آخر لم يؤثر، بخلاف عكسه كما سيأتي.

(٤) لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح يقوم مقام نفس الوطء، والإمكان حاصل بعد الحيضة.

(٥) بحكم الجِبِلَّة لا بمجرد التشهي، فإن امتنع من الانتساب عنادًا حُبس، وعليهما المؤنة مدة الانتظار، فإن لم يمل طبعه إلى أحد وُقف الانتساب إلى حصول الميل.

خَاتِمَةٌ فِي الْعِتْقِ

الرِّقُّ: عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ بِسَبَبِ الْكُفْرِ بِاللهِ وَمُحَارَبَةِ دِينِهِ[1].

وَالْإِعْتَاقُ: إِزَالَةُ الرِّقِّ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالشَّرْعُ مُتَشَوِّفٌ إِلَيْهِ.

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:

١- الْمُعْتِقُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- وَالْعَتِيقُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهُ غَيْرَ عِتْقٍ[2].

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ.

وَيَصِحُّ الْإِعْتَاقُ مُضَافًا لِجُزْءِ الرَّقِيقِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ، وَمُفَوَّضًا إِلَيْهِ فَيُعْتِقُ نَفْسَهُ، وَبِعِوَضٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، وَمُعَلَّقًا بِصِفَةٍ وَمِنْهُ التَّدْبِيرُ، وَهُوَ قَوْلُ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ: إِنْ مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ، لَكِنْ يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لَا بِالْقَوْلِ.

وَالْكِتَابَةُ: عَقْدٌ عَلَى الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ مُنَجَّمٍ بِوَقْتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهِيَ سُنَّةٌ بِطَلَبِ رَقِيقٍ أَمِينٍ مُكْتَسِبٍ، وَإِلَّا فَمُبَاحَةٌ[3]، وَلِلْمُكَاتَبِ كُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ.

وَقَدْ يَحْصُلُ الْإِعْتَاقُ بِالْفِعْلِ، وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ، بِأَن يُحْبِلَ أَمَتَهُ فَتَضَعَ وَلَدًا أَوْ

---

(١) فهو حقٌّ لله جزاءً على الكفر به مع محاربة دينه، فلا يَثبت أصالة على مسلم مطلقًا، ولا على كافر بدون أسر في حرب المسلمين، بخلاف ما كان في الجاهلية من الاسترقاق والاستعباد بالدَّيْن أو المراهنة أو تغالب القبائل أو الاستحسان. فالرِّقُّ في الإسلام له سبب واحد، وهو السبيُ في الجهاد، وللتخليص منه أسباب كثيرة لا تحصى، بل هو مطلوب بالإطلاق من غير سبب، وقد يجب كما في الكفارات، والنصوص في الحثِّ على التحرير كثيرة جدًّا.

(٢) كالمرهون، فلا يضر أن يتعلق به حق جائز كالمعار، أو لازم لا يمنع بيعه كالمؤجَّر، أو لازم ويمنع بيعه لكنه عتق كالمستولدة والمكاتب.

(٣) ويشترط في العبد الاختيار، والتكليف، وألا يتعلق به حقٌّ لازم، وفي العوض: كونه دينًا ولو منفعة، مؤجَّلًا، منجَّمًا بنجمين فأكثرَ، مع بيانِ قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كلِّ نجم، ويجب على السيد حطُّ شيء من المال أو ردُّه إليه بعد القبض.

مُضْغَةً تَتَصَوَّرُ، فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَزْوِيجُهَا جَبْرًا، لَا تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا وَلَا رَهْنُهَا.

وَلَوْ مَلَكَ حُرٌّ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ فَوْرًا.

وَالْوَلَاءُ عُصُوبَةٌ كَالنَّسَبِ، وَيَثْبُتُ لِمَنْ حَصَلَ بِهِ الْعِتْقُ وَلِعَصَبَتِهِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ.

اللَّهُمَّ كَمَا خَتَمْنَا بِالْعِتْقِ كِتَابَنَا[1]، نَرْجُو أَنْ تَعْتِقَ مِنَ النَّارِ رِقَابَنَا، وَأَنْ تَجْعَلَ إِلَى الْجَنَّةِ مَآبَنَا، وَأَنْ تُسَهِّلَ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ جَوَابَنَا، وَإِلَى رِضْوَانِك إِيَابَنَا. اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ حَقِّقْ رَجَاءَنَا، وَلَا تُخَيِّبْ دُعَاءَنَا، بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَبَاهِرِ قُدْرَتِكَ وَوَاسِعِ جُودِكَ وَكَرَمِكَ، أَنْ تَنْفَعَ بِهَذَا الْكِتَابِ مَنْفَعَةً عَامَّةً، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ؛ لِيَكُونَ ذَخِيرَةً لِي إِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، وَأَلَّا تُعَاقِبَنِي فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ آثَارِي بِقَبِيحِ مَا جَنَيْتُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَعَظِيمِ مَا اقْتَرَفْتُ مِنَ الْعُيُوبِ، إِنَّك أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

تَمَّ الْفَرَاغُ مِنْهُ - بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ - صَبَاحَ الْأَحَدِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الثَّانِي مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ أَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ، فِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

ثُمَّ انْتَهَيْتُ مِنْ تَصْحِيحِهِ وَتَنْقِيحِهِ - بَعْدَ قِرَاءَتِهِ مَعَ بَعْضِ الْأَحْبَابِ وَإِقْرَائِهِ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ - مَسَاءَ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ.

ثُمَّ انتَهَيْتُ مِن تَصْحِيحِهِ صَبَاحَ الثُّلَاثَاءِ الثَّانِي مِن ذِي الحِجَّةِ عَامَ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَأَلْفٍ مِن هِجْرَةِ مَن لَهُ السِّيَادَةُ وَالشَّرَفُ، فِي دَارِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ بِمُقْدِيشُو.

(١) ختمتُ الكتاب بباب العتق كعادة الأصحاب - مع أن المناسب ذكرُه في الربع الأول لكونه عبادة - رجاءً من الله تعالى أن يعتق كاتبه وقارئه من النار. والدعاء المذكور للإمام الرافعي، وتاليه للعلامة ابن حجر، رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين.

قَائِمَةُ المُحْتَوَيَاتِ

مُقَدِّمَةُ الإِبْرَازَةِ الثَّالِثَةِ ٣
مُقَدِّمَةٌ ٥
تَمْهِيدٌ ٧
* الرُّبْعُ الْأَوَّلُ: الْعِبَادَاتُ * ٩
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الصَّلَاةُ ٩
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ ٩
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُقَدِّمَاتُ الطَّهَارَةِ ٩
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْوُضُوءُ ١١
فَرْعٌ: فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ ١٤
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُسْلُ ١٥
فَرْعٌ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ١٧
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: التَّيَمُّمُ ٢٠
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ ٢١
فَرْعٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ ٢٤
الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الصَّلَاةِ ٢٦
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ٢٦
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ وَأَبْعَاضُهَا وَهَيْئَاتُهَا ٢٦
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ ٣١
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتُهَا ٣٢
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْجَمَاعَةُ ٣٤
الْفَصْلُ السَّادِسُ: صَلَاةُ السَّفَرِ ٣٥
الْفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ ٣٦

الْفَصْلُ الثَّامِنُ: السَّجَدَاتُ الْمَسْنُونَةُ ٣٦
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: صَلَاةُ الْعِيدِ وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ ٣٧
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ ٣٨
الْفَصْلُ الْحَادِي عَشَرَ: أَحْكَامُ الْجَنَازَةِ ٣٨
الْكِتَابُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ ٤١
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الصَّوْمُ ٤٣
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ٤٥
الْكِتَابُ الْخَامِسُ: بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ ٤٩
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الِاعْتِكَافُ ٤٩
الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الذَّكَاةِ ٥١
فَصْلٌ فِي الْأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ ٥٢
الْبَابُ الثَّالِثُ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا ٥٤
فَصْلٌ فِي الضِّيَافَةِ وآدَابِ الْأَكْلِ ٥٥
فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ ٥٨
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْيَمِينُ وَالنَّذْرُ ٦٠
الْبَابُ الْخَامِسُ: صِلَةُ الرَّحِمِ ٦٢
الْبَابُ السَّادِسُ: التَّوْبَةُ ٦٥
الْبَابُ السَّابِعُ: الْحِسْبَةُ ٦٧
* الرُّبْعُ الثَّانِي: الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ * ٧١
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: مُعَاوَضَاتُ الْأَعْيَانِ ٧٣
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْبَيْعِ ٧٣
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَرْكَانُ وَشُرُوطُ الْبَيْعِ ٧٣
الْفَصْلُ الثَّانِي: شُرُوطٌ مَزِيدَةٌ لِلِاحْتِرَازِ مِنَ الرِّبَا ٧٦

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: بَيْعُ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ ٧٧
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: بُيُوعُ الْأَمَانَةِ ٧٧
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا ٧٨
الْفَصْلُ السَّادِسُ: الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ ٧٩
الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ ٨٢
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي الْبَيْعِ ٨٢
الْأَوَّلُ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ ٨٢
الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ ٨٢
الثَّالِثُ: خِيَارُ الْعَيْبِ ٨٣
الْفَصْلُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ ٨٤
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ ٨٥
الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ فِي الذِّمَّةِ ٨٥
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّصَرُّفُ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ ٨٧
الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّصَرُّفُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الذِّمَّةِ ٨٧
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الضَّمَانُ فِي الْبَيْعِ ٨٨
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ٨٩
الْبَابُ الثَّالِثُ: السَّلَمُ ٩١
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ ٩٢
الْبَابُ الْخَامِسُ: الشُّفْعَةُ ٩٣
الْكِتَابُ الثَّانِي: مُعَاوَضَاتُ الْمَنَافِعِ ٩٥
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ ٩٥
الْبَابُ الثَّانِي: الْجِعَالَةُ ٩٧
الْبَابُ الثَّالِثُ: الْقِرَاضُ ٩٩

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمُسَاقَاةُ ١٠١
فَصْلٌ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ ١٠٢
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ الْمَحْضِ ١٠٣
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ ١٠٣
الْبَابُ الثَّانِي: الْوَصِيَّةُ ١٠٥
الْبَابُ الثَّالِثُ: الْعَارِيَّةُ ١٠٦
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْوَقْفُ ١٠٨
الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَرْضُ ١١٠
الْبَابُ السَّادِسُ: اللُّقَطَةُ ١١٢
فَصْلٌ فِي اللَّقِيطِ ١١٤
الْبَابُ السَّابِعُ: الْوَكَالَةُ ١١٦
فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ ١١٧
فصلٌ فِي الشَّرِكَةِ ١١٨
فَرْعٌ فِي الْقِسْمَةِ: ١١٩
فَصْلٌ فِي الْوَدِيعَةِ ١٢٠
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْثِقَةِ ١٢١
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الرَّهْنُ ١٢١
الْبَابُ الثَّانِي: الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ ١٢٣
الْكِتَابُ الْخَامِسُ: بَقِيَّةُ الْأَبْوَابِ الْمَالِيَّةِ ١٢٥
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْحَجْرُ ١٢٥
الْبَابُ الثَّانِي: الْغَصْبُ ١٢٧
الْبَابُ الثَّالِثُ: الصُّلْحُ ١٢٩
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمَالُ الْعَامُّ ١٣١

فَصْلٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ١٣٥
فَصْلٌ فِي اسْتِعْمَالِ الطَّرِيقِ ١٣٧
الْبَابُ الْخَامِسُ: الْمَوَارِيثُ ١٤٠
* الرُّبْعُ الثَّالِثُ: الْمُعَامَلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ * ١٤٤
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاحُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ١٤٤
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ النِّكَاحِ ١٤٤
فَصْلٌ فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ١٤٧
البَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ ١٤٩
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الصَّدَاقُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ ١٤٩
الْفَصْلُ الثَّانِي: الوَلِيمَةُ ١٥٠
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: النَّفَقَةُ ١٥١
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: عِشْرَةُ النِّسَاءِ ١٥٣
الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ١٥٤
الْفَرْعُ الثَّانِي: حَلُّ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ١٥٥
الكِتَابُ الثَّانِي: الطَّلَاقُ وَمَا يُشْبِهُهُ ١٥٨
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ١٥٨
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ ١٥٨
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْخُلْعُ ١٦٠
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الرَّجْعَةُ ١٦٠
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْعِدَّةُ ١٦١
الْبَابُ الثَّانِي: مَا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ ١٦٣
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْإِيلَاءُ ١٦٣
الْفَصْلُ الثَّانِي: الظِّهَارُ ١٦٤

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: اللِّعَانُ ١٦٥
* الرُّبْعُ الرَّابِعُ: الْجِنَايَاتُ وَالْقَضَاءُ * ١٦٦
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الْجِنَايَاتُ عَلَى النَّفْسِ ١٦٦
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ ١٦٦
الْبَابُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْجِنَايَةِ ١٦٩
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُوجَبُ الْقَتْلِ ١٦٩
فَرْعٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ١٧١
الْفَصْلُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْقَطْعِ ١٧١
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مُوجَبُ الْجَرْحِ ١٧٣
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُوجَبُ إِزَالَةِ الْمَنْفَعَةِ ١٧٥
الْبَابُ الثَّالِثُ: مَا يُشْبِهُ الْجِنَايَةَ ١٧٧
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: دَفْعُ الصَّائِلِ ١٧٧
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْمَوْتُ بِالتَّعْزِيرِ وَالِارْتِفَاقِ ١٧٨
الْفَصْلُ الثَالِثُ: فِعْلُ الطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ ١٧٨
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: إِتْلَافُ الْمَالِ ١٧٩
الْفَصْلُ الخَامِسُ: فِعْلُ الدَّابَّةِ ١٨٠
الْفَصْلُ السَّادِسُ: الِاصْطِدَامُ ١٨٢
الْكِتَابُ الثَّانِي: الْجِنَايَاتُ الْمُوجِبَةُ لِلْحُدُودِ ١٨٥
الْبَابُ الْأَوَّلُ: شُرْبُ الْخَمْرِ ١٨٥
الْبَابُ الثَّانِي: الْقَذْفُ ١٨٥
الْبَابُ الثَّالِثُ: الزِّنَى ١٨٦
الْبَابُ الرَّابِعُ: السَّرِقَةُ ١٨٧
الْبَابُ الْخَامِسُ: الْحِرَابَةُ ١٨٨

الْبَابُ السَّادِسُ: التَّعْزِيرُ وَصِفَةُ الْعُقُوبَةِ ١٨٩
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: التَّعْزِيرُ ١٨٩
الْفَصْلُ الثَّانِي: صِفَةُ الْعُقُوبَةِ ١٨٩
الْبَابُ السَّابِعُ: الرِّدَّةُ ١٩١
الْبَابُ الثَّامِنُ: الْجِهَادُ وَالسِّيَرُ ١٩٢
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْجِهَادِ ١٩٢
فَرْعٌ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ١٩٣
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ ١٩٤
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْجِزْيَةُ وَالْهُدْنَةُ وَالْأَمَانُ وَالْهِجْرَةُ ١٩٥
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: الْمُسَابَقَةُ ١٩٨
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْإِمَامَةُ وَالْقَضَاءُ ١٩٩
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى ١٩٩
فَصْلٌ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ ٢٠١
فَرْعٌ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ٢٠٢
الْبَابُ الثَّانِي: الْقَضَاءُ ٢٠٤
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَوْلِيَةُ الْقَاضِي ٢٠٤
الْفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الدَّعْوَى ٢٠٥
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَا يُحْكَمُ بِهِ مِنَ الْحُجَجِ ٢٠٨
الْفَرْعُ الأَوَّلُ: عِلْمُ الْقَاضِي ٢٠٨
الْفَرْعُ الثَّانِي: الْإِقْرَارُ ٢٠٨
الْفَرْعُ الثَّالِثُ: الْيَمِينُ ٢٠٩
الْفَرْعُ الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ ٢١٠
الْفَرْعُ الْخَامِسُ: الْقِيَافَةُ ٢١٤

خَاتِمَةٌ فِي الْعِتْقِ ٢١٦
قَائِمَةُ المُحْتَوَيَاتِ..... ٢١٨

